

武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池

资产支持票据募集说明书

发起机构/差额支付承诺人:	武汉蔚能电池资产有限公司
发行载体管理机构:	西部信托有限公司
担保机构:	中国投融资担保股份有限公司
牵头主承销商/簿记管理人:	中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:	交通银行股份有限公司
注册金额:	人民币 4 亿元
发行金额:	人民币 4 亿元
发行期限:	2 年
基础资产类型:	应收账款
增信安排:	优先/次级分层、信用触发机制、保证金、差额支付、 第三方担保、质押担保

资产支持票据	优先级资产支持票据	次级资产支持票据
发行规模	3.9 亿元	0.1 亿元
占比	97.5%	2.5%
资产支持票据评级	AAA _{sf}	不适用
利率类型	固定利率	不适用
还本付息方式	每季度偿还利息、过手摊还本金	到期分配剩余资金/资产
预期到期日	信托生效日后的第 8 个支付日	信托生效日后的第 9 个支付日

二零二二年四月

重要提示

本期资产支持票据已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期资产支持票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期资产支持票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期资产支持票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

发起机构股东会已批准本募集说明书,全体股东承诺本募集说明书涉及发起机构内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

发起机构负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述发起机构财务信息真实、准确、完整、及时。

本期资产支持票据仅代表信托受益权的相应份额,不构成发起机构、受托人、主承销商或任何其他机构对投资者的负债。认购或受让资产支持票据的投资者,视为作为受益人签署《信托合同》,接受《信托合同》全部约定。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定(包括资产支持票据持有人会议规则及本募集说明书中其他有关发行人、资产支持票据持有人等主体权利义务的相关约定等),了解本期资产支持票据风险特征和投资流程,具有承担该资产支持票据投资风险的意愿和能力,自愿接受交易商协会自律管理、履行会员义务,认可发起机构信息披露标准和频率,了解、愿意并有能力承担本期资产支持票据投资风险。

发起机构、发行载体管理机构、资金保管机构及其他业务参与人因依法解散、被依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的,信托资产不属于其清算资产。

发起机构及相关中介机构承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。

截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,发起机构无其他影响偿债能力的重大事项。

目录

重要提示	II
第一章 释义	4
第二章 资产支持票据的基本情况.....	27
第三章 风险提示与风险防范措施.....	32
第四章 资产支持票据的交易结构.....	41
第五章 资产支持票据的信用增进方式.....	62
第六章 发起机构、担保机构、发行载体及相关中介机构的基本情况.....	70
第七章 基础资产情况及现金流预测分析.....	176
第八章 现金流归集与管理机制、投资及分配机制.....	208
第九章 风险自留的相关情况.....	219
第十章 募集资金用途及合法合规性声明.....	220
第十一章 信息披露安排.....	221
第十二章 投资者保护机制.....	230
第十三章 法律适用及争议解决机制.....	250
第十四章 有关税费安排.....	251
第十五章 主要交易文件摘要.....	253
第十六章 评级状况	276
第十七章 备查文件存放及查阅方式.....	278
第十八章 本次发行的有关机构.....	281

第一章 释义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

一、相关机构

（一）信托当事人

(1) **武汉蔚能/委托人/发起机构**：系指武汉蔚能电池资产有限公司。

(2) **受托人/受托机构/西部信托**：系指西部信托有限公司，以及任何允许的继任机构。

(3) **受益人**：统指“资产支持票据持有人”。

(4) **资产支持票据持有人**：系指任何持有“资产支持票据”的持有人，包括“优先级资产支持票据持有人”和“次级资产支持票据持有人”。

(5) **优先级资产支持票据持有人**：系指任何持有“优先级资产支持票据”的持有人。

(6) **次级资产支持票据持有人**：系指任何持有“次级资产支持票据”的持有人。

（二）参与机构

(7) **发行载体管理机构**：系指西部信托有限公司。

(8) **中金公司/牵头主承销商/簿记管理人**：系指中国国际金融股份有限公司。

(9) **联席主承销商**：系指交通银行股份有限公司。

(10) **主承销商**：系指“牵头主承销商”和“联席主承销商”的合称。

(11) **资产服务机构一**：系指作为“《服务合同》”项下的“资产服务机构一”的“武汉蔚能”，或“《服务合同》”允许的继任机构。

(12) **资产服务机构二/蔚来金融**：系指作为“《服务合同》”项下的“资产服务机构二”的上海蔚来融资租赁有限公司，或“《服务合同》”允许的继任机构。

(13) **资产服务机构**：系指“资产服务机构一”和“资产服务机构二”的合称。

(14) **后备资产服务机构**：系指“受托人”根据“《服务合同》”的规定任命的“后备资产服务机构”，以及任何允许的继任机构。

(15)替代资产服务机构：系指“受托人”根据“《服务合同》”的规定任命的“替代资产服务机构”，以及任何允许的继任机构。

(16)资金保管机构：系指交通银行股份有限公司湖北省分行或“《资金保管合同》”允许的继任机构。

(17)替代资金保管机构：系指“受托人”根据“《资金保管合同》”的规定任命的“替代资金保管机构”，以及任何允许的继任机构。

(18)监管银行：系指交通银行股份有限公司湖北省分行以及任何允许的继任机构。

(19)差额支付承诺人：系指武汉蔚能电池资产有限公司。

(20)出质人：系指武汉蔚能电池资产有限公司。

(21)担保机构：系指中国投融资担保股份有限公司。

(22)上海清算所：系指银行间市场清算所股份有限公司。

(23)北金所：系指北京金融资产交易所有限公司。

(24)登记托管机构：系指“上海清算所”或监管部门指定的其他提供“资产支持票据”登记托管服务的机构。

(25)支付代理机构：系指“上海清算所”或监管部门指定的其他提供“资产支持票据”本息兑付服务的机构。

(26)评级机构：系指联合资信评估股份有限公司。

(27)绿色评估机构：系指联合赤道环境评价有限公司。

(28)法律顾问：系指北京大成律师事务所。

(29)现金流预测机构：系指立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

(30)会计师：系指经“受托人”委托为“信托”提供会计服务的会计师事务所。

(31)审计师：系指经“受托人”委托为“信托”提供跟踪审计的审计机构。

（三）相关机构

(32)银保监会：系指中国银行保险监督管理委员会。

(33) 人民银行：系指中国人民银行。

(34) 交易商协会：系指中国银行间市场交易商协会。

(35) 同业拆借中心：系指全国银行间同业拆借中心。

二、交易文件

(36) 交易文件：系指“《主定义表》”、“《信托合同》”、“《服务合同》”、“《资金保管合同》”、“《监管账户监管协议》”、“《质押合同》”、“《差额支付承诺函》”、“《担保协议》”、“《承销协议》”、“收费文件”以及其他与“信托”相关的协议和文件。

(37) 《主定义表》：系指“委托人”与“受托人”共同签署的编号为【2022-029-0001】的由定义、释义或解释条款所构成的《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据信托主定义表》。

(38) 《信托合同》：系指“委托人”与“受托人”共同签署的编号为【2022-029-1001】的《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据信托之信托合同》及对该合同的任何修改或补充。

(39) 《服务合同》：系指“受托人”与“资产服务机构”签署的编号为【2022-029-0003】的《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据信托服务合同》及对该合同的任何修改或补充。

(40) 《资金保管合同》：系指“受托人”与“资金保管机构”签署的编号为【2022-029-0007】的《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据信托资金保管合同》及对该合同的任何修改或补充。

(41) 《监管账户监管协议》：系指“受托人”、“资产服务机构一”、“担保机构”与“监管银行”共同签署的编号为【2022-029-0008】的《监管账户资金监管协议》及对该合同的任何修改或补充。

(42) 《质押合同》：系指“受托人”与“出质人”签署的编号为【2022-029-0002】的《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据信托质押合同》及对该合同的任何修改或补充。

(43) 《差额支付承诺函》：系指“差额支付承诺人”出具的编号为【2022-029-

0004】的《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据信托之差额支付承诺函》及其任何有效修改或补充。

(44)《担保协议》:系指“担保机构”与“受托人”签署的编号为【2022-029-0005】的《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据信托担保协议》及其任何有效修改或补充。

(45)《承销协议》:系指“发起机构”、“受托人”与“主承销商”签署的编号为【2022-029-0006】的《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据承销协议》及对该等协议的任何修改或补充。

(46)《募集说明书》:系指为通过“发行载体”发行“资产支持票据”并向投资者披露“资产支持票据”发行相关信息而按照监管机构的要求专门撰写并制作的《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据募集说明书》。

(47)《发行人服务协议》:系指“受托人”与“登记托管机构”/“支付代理机构”签署的“《发行人服务协议》”及对该协议的任何修改或补充。

(48)收费文件:统指“受托人”与“资产服务机构”、“资金保管机构”、“审计师”(如有)、“登记托管机构”/“支付代理机构”及其他为“信托”提供服务的机构签署的、有关报酬和费用支付的合同、协议或其他文件。

三、资产池与信托

(一) 资产池与资产

(49)基础资产:系指由“委托人”为设立“信托”而根据“《信托合同》”信托予“受托人”的“标的资产”所对应的收益权。该等收益权具体包括:(1)因“标的资产”对应的“承租人”履行“电池租用协议”所产生的资金流入收益,即“承租人”支付的租用服务费(为免疑义,不包括“电池租用协议”项下“承租人”因新能源汽车服务无忧套餐不在有效期而另行需支付的费用、“委托人”向“承租人”收取的逾期付款违约金、提前终止违约金、动力电池拆卸费等款项以及为实现“电池租用协议”项下权利及收益而采取相应担保或补救措施或追究违约责任获得的租用服务费以外款项);(2)因“标的资产”在任何情形下的出售或其他方式的处置所产生的资金流入收益;(3)要求“标的资产”所有权人及时转付“标的资产回收款”

的权利。

(50)标的资产：系指作为“基础资产”最终还款来源的、由“委托人”作为服务提供方依据“电池租用协议”对“承租人”所持续享有的特定债权，包括向“承租人”收取“特定期限”内租用服务费（为免疑义，不包括“电池租用协议”项下“承租人”因新能源汽车服务无忧套餐不在有效期而另行需支付的费用、“委托人”向“承租人”收取的逾期付款违约金、提前终止违约金、动力电池拆卸费等款项以及为实现“电池租用协议”项下权利及收益而采取相应担保或补救措施或追究违约责任获得的租用服务费以外款项）的权利，以及为实现前述权利及收益而采取相应担保或补救措施或追究违约责任的权利。

本“信托”项下“基础资产”对应的“标的资产”情况以“基础资产清单”所载为准。为免疑义，因“标的资产”对应的“电池租用协议”项下新能源汽车所有权转让导致“承租人”与“委托人”已签署的“电池租用协议”终止，该新能源汽车受让方作为新“承租人”与“委托人”签署的“电池租用协议”所产生的“特定期限”内租用服务费亦属于“标的资产”。

(51)特定期限：系指用于计算“标的资产”应产生的全部“标的资产回收款”的期限，即自【2022】年【3】月【15】日（含该日）至【2024】年【3】月【15】日（含该日）。为免疑义，在“特定期限”内已产生但在“特定期限”届满日（含该日）后收到的“标的资产回收款”亦属于“基础资产”。

(52)资产池：系指任一时点“标的资产”的总和。

(53)租用资产：系指“电池租用协议”项下“委托人”向“承租人”提供租用服务的标的物，即新能源汽车所装载的动力电池。

(54)质押物/质押财产：系指“出质人”合法享有并质押给“受托人”（代表“信托”）的，“标的资产”对应的“电池租用协议”及其所有更新/变更/补充协议项下现有及未来可能新增的全部应收账款（包括但不限于向“承租人”收取租用服务费、逾期付款违约金、提前终止违约金、动力电池拆卸费及电池租用协议项下其他应付款项的权利），以及为实现前述权利及收益而采取相应担保或补救措施或追究违约责任的权利，具体以“《质押合同》”所附质押权利清单记载为准。

(55)抵押物：系指“委托人”（作为抵押人）合法持有并抵押予“担保机构”的动

力电池资产，具体以“委托人”与“担保机构”另行签署的“《抵押反担保合同》”所附抵押物清单记载为准。

(56)抵押反担保合同：系指“委托人”（作为抵押人）与“担保机构”签署的编号为【2021-A010103-ZTB-001-DY】《抵押反担保合同》及对该合同的任何修改或补充。

(57)基础资产清单：就“基础资产”而言，系指由“委托人”准备的、截至“初始起算日”（含该日）的、有关每笔“基础资产”信息的一览表（该等信息的形式和内容应为“受托人”所接受，该一览表可为计算机文档或缩影胶片）。“基础资产清单”至少应载明的信息见“《信托合同》”附件一。

(58)资产保证：系指“委托人”在“《信托合同》”第 5.4 款中所做的关于“资产池”在“初始起算日”和“信托生效日”的状况的全部陈述和保证。

(59)合格标准：就每一笔“基础资产”而言，除非以下具体条款中对时间另有明确约定，系指在“初始起算日”和“信托财产交付日”，其对应的“标的资产”应当符合以下标准：

- (a) “标的资产”对应的“电池租用协议”适用法律为“中国”“法律”，且在“中国”“法律”项下均合法有效，并构成相关“承租人”合法、有效和有约束力的义务，“委托人”可根据其条款向“承租人”主张权利；
- (b) “委托人”已根据“电池租用协议”的约定履行并遵守了其在“电池租用协议”项下义务，“租用资产”均已根据“电池租用协议”的约定交付“承租人”；
- (c) “承租人”为中国公民或永久居民，且在签署“电池租用协议”时年满 18 周岁（含 18 周岁）；
- (d) “承租人”不存在违反其在“电池租用协议”或其他相关文件下的偿付义务或其他主要义务且尚未补救的行为（“电池租用协议”约定的“违约补救期”内的上述情形（如有）除外）；
- (e) “承租人”在“电池租用协议”项下不享有任何主张扣减或减免应付款项的权利（法定抵销权除外）；

- (f) 不存在“承租人”依法向第三人转让其在“电池租用协议”项下的权利或义务的情形;
- (g) “标的资产”的所有应付数额均以“人民币”为单位;
- (h) “电池租用协议”中对“基础资产”、“标的资产”的转让不存在任何限制性规定;
- (i) “标的资产”、“租用资产”均不涉及任何争议、纠纷、行政案件、诉讼、仲裁、破产或执行程序;且均不涉及国防、军工或者其他国家机密;
- (j) 除为“担保机构”设立抵押权之外,“租用资产”均未设定其他抵押权、质权等担保负担或其他权利限制的情况;
- (k) 除为“信托”设立质权外,“标的资产”均未设定其他抵押权、质权等担保负担或其他权利限制的情况;
- (l) “电池租用协议”均禁止或限制相关“承租人”在未经“武汉蔚能”同意时以任何方式处分“租用资产”;
- (m) “委托人”合法拥有“标的资产”及对应“租用资产”的所有权。

(60)电池租用协议:系指“委托人”与“承租人”签订的《动力电池租用及服务协议》及其所有变更或补充协议及相关协议。

(61)违约补救期:系指“电池租用协议”约定的,自“承租人”未能按时支付租用服务费或者违反“电池租用协议”项下其他义务之日起的 7 个自然日。“承租人”需在“违约补救期”内弥补或纠正上述违约行为。

(62)承租人:就各笔“资产”而言,系指根据各“电池租用协议”负有支付租用服务费义务的承租人及/或其承继人。

(63)资产文件:就“基础资产”而言,系指在“信托财产交付日”前由“委托人”或其代理人,或在“信托财产交付日”后由“资产服务机构一”或其代理人,持有或维护的、为支持或担保“基础资产”偿付的或与“基础资产”及“标的资产”有关的、以实物形式或电子形式存在的所有文档、表单、凭证和其他任何性质的协议,包括但不限于“电池租用协议”、租用服务费收取的有关记录或凭证、“资产服务

机构”为提供服务而支出的费用的记录或凭证等。

(二) 信托与信托财产

(64)信托/发行载体：系指根据“《信托合同》”设立的“武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据信托”。

(65)信托财产：系指“受托人”因承诺“信托”而在“信托生效日”从“委托人”处取得的“基础资产”以及“受托人”因对前述“基础资产”管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产的总和。

(66)信托资金：系指“信托财产”中表现为货币形式的部分。

(67)保管资金：系指“信托账户”中的资金。

(68)标的资产回收款：系指自“信托财产交付日”（含该日）起，“委托人”持有及处置“标的资产”所产生的所有回收款款项。为免疑义，如某一“承租人”向“委托人”支付的款项不足以覆盖对应“电池租用协议”项下当期应付的全部款项且“委托人”无法识别该款项是否属于“标的资产回收款”的，“委托人”应当将“承租人”支付的款项优先认定为“标的资产回收款”。

(69)基础资产回收款：系指自“信托财产交付日”（含该日）起，“受托人”持有及处置“基础资产”所产生的收入，以及因“基础资产”而产生的任何其他收益（包括因“委托人”“赎回”“不合格基础资产”所支付的等值于“赎回价格”的款项，以及“委托人”“清仓回购”“基础资产”所支付的等值于“清仓回购价格”的款项）。

(70)不合格基础资产：系指发生以下任一情形的“标的资产”对应的收益权：

- (a) 在“初始起算日”或“信托生效日”不符合“合格标准”、“资产保证”的“标的资产”；
- (b) “标的资产”对应的“电池租用协议”效力终止。（因“标的资产”对应的“电池租用协议”项下新能源汽车所有权转让导致“承租人”与“委托人”已签署的“电池租用协议”终止，该新能源汽车受让方作为新“承租人”履行与“委托人”签署的“电池租用协议”情形除外）

(71)违约基础资产：在无重复计算的情况下，系指出现以下情况的“基础资产”：

- (a) 在“初始起算日”或“信托生效日”不符合“合格标准”、“资产保证”的

“标的资产”；该“基础资产”对应“标的资产”的任何部分，在“电池租用协议”中规定的到期还款日后，超过 90 日（不含 90 日）仍未偿还。

(b) “基础资产”在被认定为“违约基础资产”后，即使“承租人”又正常还款或结清相应款项，该笔“基础资产”仍不能恢复为正常“基础资产”。

(72)赎回：系指“信托”设立后，“委托人”根据“《信托合同》”的约定回购“不合格基础资产”。

(73)赎回价格：系指“委托人”根据“《信托合同》”的约定“赎回”相应“不合格基础资产”的价格，“不合格基础资产”“赎回价格”应不低于以下数额：自“赎回起算日”（不含该日）至“特定期限”届满日（含该日）期间该笔“不合格基础资产”对应的“标的资产”项下应付的租用服务费总额。

(74)清仓回购：系指“委托人”根据“《信托合同》”的约定回购届时的“基础资产”，是“委托人”的一项选择权。“委托人”进行“清仓回购”应满足“《信托合同》”第 12.1 款约定的条件。

(75)清仓回购价格：系指“委托人”根据“《信托合同》”的约定“清仓回购”截至“回购起算日”二十四时（24:00）的“基础资产”时应支付的价款金额。“清仓回购价格”等于 A+B 之和：A 指在“委托人”发出《清仓回购通知书》所在“收款期间”届满后第一个“支付日”前一日全部“优先级资产支持票据”的“未偿本金余额”及其已产生但未支付的“优先级资产支持票据”的利息总额加上“信托”应承担的“税收”、“费用支出”和服务报酬之和。B 为下列（i）和（ii）两者之间数值较高者，其中（i）的数值为 0；（ii）的数值为截至“清仓回购起算日”二十四时（24:00）“次级资产支持票据”的“未偿本金余额”减去“累计净损失”（特指“清仓回购起算日”所在“收款期间”前一个“收款期间”期末的“累计净损失”）的差值。

(76)累计净损失：系指通过 $A+B-C$ 计算得出的数值。其中：A 为(a)减去(b)的差值，(a)系指截至某一“收款期间”期初，已成为“违约基础资产”的全部“基础资产”在成为“违约基础资产”时的全部“未偿余额”，(b)系指截至该“收款期间”期初，“违约基础资产”的全部回收资金中减去因回收的“违约基础资产”所发生的全部“执行费用”后的全部金额；B 为在该“收款期间”内成为“违约基础资产”的“基础

资产”在成为“违约基础资产”时的“未偿余额”；C 为在该“收款期间”内“违约基础资产”回收资金中减去因回收的“违约基础资产”所发生的“执行费用”后全部金额。

（三）信托受益权和资产支持票据

(77)信托利益：系指“信托财产”扣除与“信托”相关的应由“信托财产”承担的全部费用和报酬后属于“资产支持票据持有人”享有的利益。

(78)信托受益权：系指自“信托生效日”起至“信托终止日”止，“受益人”获得“信托利益”的权利，包括“优先级信托受益权”和“次级信托受益权”。

(79)优先级信托受益权：系指由“优先级资产支持票据”所代表的来自于“信托”分配的优先于“次级信托受益权”的权益。

(80)次级信托受益权：系指由“次级资产支持票据”所代表的来自于“信托”分配的劣后于“优先级信托受益权”的权益。

(81)资产支持票据：系指依据“《信托合同》”和“《募集说明书》”通过“发行载体”向投资者发行的一种资产受益票据，是证明“资产支持票据持有人”享有本“信托”项下相应“信托受益权”的权利凭证，包括“优先级资产支持票据”和“次级资产支持票据”。

(82)优先级资产支持票据：系指代表优先于“次级资产支持票据”获得“信托利益”分配之权利的“资产支持票据”。

(83)次级资产支持票据：系指代表劣后于“优先级资产支持票据”获得“信托利益”分配之权利的“资产支持票据”。

（四）账户信息

(84)信托账户：系指“受托人”专门在“资金保管机构”为“信托”而开立的独立人民币银行结算账户。

(85)信托账：系指用以记录“信托财产”的收支情况的会计账。“信托账”下设立两个科目，即“信托收入账”和“保证金账”。

(86)信托收入账：系指“信托账”下设立的用于核算“基础资产回收款”的科目。为免疑义，“差额支付承诺人”履行差额支付义务所支付的款项及“担保机构”履

行担保义务所支付的款项应当纳入“信托收入账”进行核算。

(87)保证金账：系指“信托账”下设立的用于核算“保证金”的科目。

(88)监管账户：系指“资产服务机构一”在“监管银行”开设的人民币银行结算账户，专门用于归集“标的资产回收款”，“监管账户”内的资金仅能划付至“信托账户”。

(89)发行收入缴款账户：系指“发行载体管理机构”指定的收取“主承销商”及“委托人”或其指定机构划付的“资产支持票据募集资金”的账户，即“信托账户”。

四、日期、期间与报告

（一）日期类

(90)初始起算日：系指“资产池”的封池日，即“信托生效日”00:00，从该日起（含该日）至“特定期限”届满日（含该日）“资产池”应产生的“标的资产回收款”均属于“基础资产”。

(91)发行日：系指以“簿记建档”方式通过“发行载体”发行“资产支持票据”的日期，具体日期以发行文件所载日期为准。

(92)缴款日：系指“牵头主承销商”及“联席主承销商”将各自所获配售额度对应的募集款项全额划至“牵头主承销商”指定的银行账户之日。具体日期以发行文件所载日期为准。

(93)信托财产交付日：系指“委托人”将“信托财产”交付给“受托人”之日。在本“信托”中，“信托财产交付日”为“缴款日”后第一个“工作日”。

(94)信托生效日：系指“《信托合同》”第 3.6 款约定的条件均满足时“信托”生效之日。在本“信托”中，“信托财产交付日”、“信托生效日”为同一日。

(95)到期还款日：系指“电池租用协议”约定的“承租人”向“委托人”支付租用服务费的日期。

(96)计算日：系指自“信托生效日”起每【3】个自然月的最后一日。

(97)监管账户最迟收款日（含 T-9 日）：系指“资产服务机构一”向“监管账户”划付相应“收款期间”“标的资产回收款”的最迟日期。在未发生“担保启动事件”

的情况下，指每个“支付日”前的第【9】个工作日；在发生“担保启动事件”后，指“资产服务机构一”收到每一笔“标的资产回收款”后的第【5】个工作日。“资产服务机构一”应在“监管账户最迟收款日”之前（不含该日）将收到的全部“标的资产回收款”转入“监管账户”。

(98)回收款转付日（T-8 日）：系指“资产服务机构一”将“监管账户”收到的“基础资产回收款”转付到“信托账户”之日。在未发生“担保启动事件”的情况下，指每个“支付日”前的第【8】个工作日；在发生“担保启动事件”后，指每个“监管账户最迟收款日”后的第【1】个工作日。。

(99)差额支付启动日（T-8 日）：系指发生“差额支付启动事件”的情况下，“受托人”向“差额支付承诺人”发出差额支付指令之日，即每个“支付日”前的第【8】个工作日。

(100)差额支付履行日（T-7 日）：系指发生“差额支付启动事件”的情况下，“差额支付承诺人”根据“《差额支付承诺函》”的约定向“信托账户”支付差额支付款项之日，为“差额支付启动日”后第 1 个工作日，即每个“支付日”前的第【7】个工作日。

(101)担保启动日（T-6 日）：系指发生“担保启动事件”的情况下，“受托人”向“担保机构”发出启动担保通知之日，即每个“支付日”前的第【6】个工作日。

(102)担保机构划款日（T-5 日）：系指发生“担保启动事件”的情况下，“担保机构”根据“《担保协议》”的约定向“信托账户”支付全部应付担保款项之日，为“担保启动日”后第 1 个工作日，即每个“支付日”前的第【5】个工作日。

(103)服务机构报告日（T-5 日）：系指“资产服务机构一”按照“《资产服务协议》”的约定向“受托人”出具当个报告期间对应的《资产服务机构期间报告》之日，即每个“支付日”前的第 5 个工作日。

(104)资金保管机构报告日（T-5 日）：系指“保管机构”按照“《资金保管合同》”的约定向“受托人”出具当个报告期间对应的《期间资金保管报告》之日，即每个“支付日”前的第 5 个工作日。

(105)分配公告日/T-5 日：指“受托人”通过中国银行间市场交易商协会综合业

务和信息服务平台公布本金兑付、付息事项之日，即每个“支付日”前的第 5 个工作日。

(106)受托机构报告日 (T-3 日): 系指“受托人”按照“《信托合同》”的约定出具“资产运营报告”之日，即每个“支付日”前的第 3 个工作日。

(107)权益登记日 (T-1 日): 就“资产支持票据”的每一次信托利益分配而言，系指在“登记托管机构”登记在册的“资产支持票据持有人”享有“信托利益”分配权之日，即每个“支付日”前的第 1 个工作日。

(108)支付日 (T 日): 就“资产支持票据”的每一次信托利益分配而言，系指“支付代理机构”将“资产支持票据持有人”获付“信托利益”款项划拨至“资产支持票据持有人”指定资金账户之日。具体为：

(a) “信托”存续期间的“支付日”为每个“计算日”后第【14】个工作日（为免疑义，如“信托”存续期间的“支付日”与“信托终止日”为同一日，则该“支付日”应视为“信托终止日”后的“支付日”并适用信托终止后的分配规则）。

(b) “信托终止日”后的“支付日”为“信托终止日”后第【7】个工作日，以及“信托”清算完毕后十个工作日内的任一工作日或根据《信托合同》第 13.2.2 款“资产支持票据持有人会议”确定的“支付日”。如“信托终止日”后一次分配完毕的，“支付日”以上述日期中较早者为准。

(109)赎回起算日: 系指“受托人”提出“赎回”相应“不合格基础资产”要求对应“收款期间”的最后一日。

(110)清仓回购起算日: “委托人”向“受托人”发出《清仓回购通知书》之日所在“收款期间”的前一个“收款期间”的最后一日。

(111)资金保管机构结息日: 系指“资金保管机构”按季进行结息之日，即每年的 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日。

(112)预期到期日: 对“优先级资产支持票据”而言，系指“信托生效日”后的第【8】个“支付日”；对于“次级资产支持票据”而言，系指“信托生效日”后的第【9】个“支付日”。

(113)法定到期日：系指“次级资产支持票据”“预期到期日”后满两年的对应日。

(114)信托终止日：系指下列任一情形发生之日：

- (a) “信托”之信托目的已经无法实现；
- (b) “信托”被法院或仲裁机构依法撤销、被认定为无效或被判决终止；
- (c) 相关监管部门依法命令终止“信托”；
- (d) 发生“提前终止事件”，经“资产支持票据持有人会议”决议或由“担保机构”决定提前终止“信托”；
- (e) “法定到期日”届至；
- (f) “信托财产”（不含“合格投资”）全部变现完毕（含“清仓回购”）；
- (g) “优先级资产支持票据”的本金全部偿付完毕，且全部“次级资产支持票据持有人”根据“《信托合同》”的约定书面要求提前终止“信托”（为避免歧义，如发生本款终止情形的，无需召开“资产支持票据持有人会议”）。

(115)工作日：系指除中国的法定公休日、节假日、证券交易所休市日之外的任何一日。

(116)日/天：除“工作日”另有定义外，均指自然日。

（二）期间类

(117)收款期间：系指自一个“计算日”起（不含该日）至下一个“计算日”（含该日）之间的期间，其中第一个“收款期间”应自“初始起算日”（含该日）起至第一个“计算日”（含该日）结束，最后一个“收款期间”自“信托终止日”前一个“计算日”（不含该日）至“信托终止日”（不含该日）。

(118)计息期间：系指自一个“支付日”（含该日）至下一个“支付日”（不含该日）之间的期间。其中，第一个“计息期间”指“信托生效日”（含该日）起至第一个“支付日”（不含该日）的期间，最后一个“计息期间”自“信托终止日”前一个“支付日”（含该日）至“信托终止日”（不含该日）。

(119)信托期限：系指自“信托生效日”（含该日）起至“信托终止日”（不含该日）止的期间。

(120)年、季、月：系指日历年、日历季、日历月。

（三）报告

(121)资产服务机构报告：系指由“资产服务机构一”根据“《服务合同》”附件二所约定的格式准备的报告，包括《资产服务机构期间报告》及《资产服务机构年度报告》。

(122)资金保管报告：系指由“资金保管机构”根据“《资金保管合同》”附件六（期间资金保管报告）或附件七（年度资金保管报告）所约定的格式准备的报告。

(123)受托机构报告/资产运营报告：系指由“受托人”根据“《信托合同》”附件五所约定的格式准备的报告。

(124)划款指令：系指“受托人”根据“《资金保管合同》”附件二所约定的格式向“资金保管机构”发出的要求其划付“信托账户”内的资金的指令。

五、重大事件与指标

（一）项目涉及的重大事件

(125)差额支付启动事件：系指以下任一事件：

- (a) 在“信托终止日”之前，指截至任何一个“支付日”或“预期到期日”前的最近一个“回收款转付日” 16:00，“信托账户”项下的可供分配的资金不足以偿付完毕“优先级资产支持票据”的当期应付预期收益、应付本金（如有）及当期应付“信托费用”（其中，应付本金系指“预期到期日”在该“支付日”当日或之前已届至的“优先级资产支持票据”的“未偿本金余额”）；
- (b) 在“信托终止日”之后，指截至任何一个“支付日”前的最近一个“回收款转付日” 16:00 “信托账户”项下的可供分配的资金仍不足以按照信托终止后的信托财产分配顺序支付所有“优先级资产支持票据”届时尚未获得支付的所有预期收益、本金及“信托费用”。

(126)担保启动事件：系指发生“差额支付启动事件”的情况下，“差额支付承诺人”未按照“受托人”指令于“差额支付履行日”将差额支付款项足额划付至“信托账户”的。

(127)违约事件：系指以下任一事件：

- (a) 截至任一“支付日”，“信托账户”内可供分配的资金不足以支付“信托”当期应付的税费、当期应付的“信托费用”及当期应付的“优先级资产支持票据”的预期收益和未偿本金（如有）；
- (b) “委托人”、“差额支付承诺人”、“担保机构”发生“丧失清偿能力事件”的；
- (c) 未经“受托人”书面同意，“基础资产”、“标的资产”被质押或转让至本“信托”以外的第三方或设置其他权利负担，或以“基础资产”、“标的资产”为标的进行其他融资；
- (d) “发起机构”挪用“监管账户”内资金的；
- (e) “委托人”对“标的资产”、“租用资产”的权属发生变化，发生争议纠纷或发生被查封、扣押、冻结等，对“受益人”权益有“重大不利影响”的，“资产支持票据持有人会议”作出决议宣布构成违约事件；
- (f) “交易文件”的相关方（“委托人”、“受托人”、“差额支付承诺人”、“监管银行”、“资金保管机构”等）的主要相关义务未能履行或实现，导致对“资产支持票据持有人”权益产生“重大不利影响”，该“重大不利影响”情形在出现后 30 日内未能得到补正或改善，“资产支持票据持有人会议”作出决议宣布构成违约事件。

(128)提前终止事件：系指以下任一事件：

- (a) 发生任何一起“资产服务机构解任事件”，导致“资产服务机构一”被解任；
- (b) 当“评级机构”给予“优先级资产支持票据”的债项评级低于【AA_{Sf}】级；
- (c) 发生与“委托人”有关的“丧失清偿能力事件”；

- (d) 经核算,“信托账户”收到的最近 3 个“收款期间”内的“基础资产回收款”总额低于对应的“收款期间”预测回收金额的【80】%(不含);
- (e) “担保机构”决定处置“《抵押反担保合同》”项下的“抵押物”;
- (f) 发生“担保启动事件”,“担保机构”向“受托人”履行担保责任后决定提前终止“信托”的;
- (g) “担保机构”认为“基础资产”、“质押物”或“委托人”向“担保机构”提供的“抵押物”发生变化,且认为该等变化对“基础资产”、“质押物”或“委托人”向“担保机构”提供的“抵押物”自身价值造成“重大不利影响”的;
- (h) “委托人”发生交叉违约事件,且“担保机构”认为该等情形对“信托”产生“重大不利影响”的。前述“交叉违约事件”指“委托人”在其他金融机构的融资或已发行的产品发生实质违约的情形,包括但不限于如下任一情形:1) 该等主体未能清偿到期应付的任一债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息;2) 该等主体未能清偿任一到期应付的如下债务:金融机构贷款(包括银行贷款、信托贷款、财务公司贷款等)、承兑汇票、金融租赁债务、资产管理计划融资债务、银行理财直接融资工具相关债务等。

为免疑义,如发生上述第(a)项至(e)项事件,“受托人”应立即召开“资产支持票据持有人会议”,若“资产支持票据持有人会议”决定提前终止“信托”的,则“信托”将于“资产支持票据持有人会议”决议的“信托终止日”提前终止;如发生上述第(f)项至(h)项事件,“信托”将于“担保机构”向“受托人”发出提前终止“信托”书面通知所载明的“信托终止日”终止。

(129)受托人解任事件: 系指以下任一事件:

- (a) “受托人”违反“信托”目的处分“信托财产”或者管理、处分“信托财产”有重大过失的,违背其在“《信托合同》”项下的职责,“资产支持票据持有人会议”决议解任“受托人”的;

- (b) “受托人”未能实质性遵守或履行“《信托合同》”或其他“交易文件”中规定的有关“受托人”的承诺或义务;
- (c) “受托人”实质性地违反其在“《信托合同》”或其他“交易文件”中所作的任何陈述和保证;
- (d) “受托人”不再符合“受托人合格标准”;
- (e) “受托人”发生任何“丧失清偿能力事件”;
- (f) 因欺诈、违约、故意不当行为或疏忽被“资产支持票据持有人会议”解任。

(130)资产服务机构解任事件：系指以下任一事件：

- (a) “资产服务机构一”未能于“回收款转付日”根据“《服务合同》”按时付款（除非由于“资产服务机构一”不能控制的技术故障、计算机故障或电汇支付系统故障导致未能及时付款，而使该“回收款转付日”顺延），且在“回收款转付日”（如发生前述顺延情形，则指顺延后的“回收款转付日”）后的3个“工作日”内仍未付款;
- (b) “资产服务机构一”停止或明确表示将停止其全部或实质部分的电池租用业务;
- (c) 发生与“资产服务机构”有关的“丧失清偿能力事件”;
- (d) “资产服务机构”未能保持履行“《服务合同》”项下实质性义务所需的资格、许可、批准、授权和/或同意，或上述资格、许可、批准、授权和/或同意被中止、收回或撤销;
- (e) “资产服务机构一”未能于“服务机构报告日”当日或之前交付相关报告期间的“资产服务机构报告”（除非由于“资产服务机构一”不能控制的技术故障、计算机故障或电汇支付系统故障导致未能及时提供，而使“资产服务机构一”提供“资产服务机构报告”的日期延后），且经“受托人”书面通知要求提交后超过5个工作日内仍未提交;
- (f) “资产服务机构”严重违反：(i)除回收款转付义务和提供报告义务以外的其他义务；(ii)“资产服务机构”在“交易文件”中所做的任何陈述

和保证，且在“资产服务机构”实际得知（不管是否收到“受托人”的通知）该等违约行为后，该行为仍持续超过 15 个“工作日”，以致对“资产池”的回收产生“重大不利影响”；

- (g) “资产支持票据持有人会议”合理认为已经发生与“资产服务机构”有关的“重大不利变化”；
- (h) 仅在“委托人”为“资产服务机构一”时，“资产服务机构一”未能落实“《服务合同》”的规定，在“信托生效日”后 90 日内，未能按照“受托人”的要求，对“《服务合同》”指明的所有“资产文件”原件以及与上述“资产文件”相关的所有文件按“《服务合同》”的约定进行保管。

(131)资金保管机构解任事件：系指以下任一事件：

- (a) “资金保管机构”被依法取消了资产证券化资金保管机构的资格；
- (b) 除“《资金保管合同》”另有规定以外，“资金保管机构”没有根据“《资金保管合同》”的规定，按照“受托人”的指令划付“信托账户”中的资金，且经“受托人”书面通知后 5 个“工作日”内，仍未纠正的；
- (c) “资金保管机构”实质性地违反了其在“《资金保管合同》”项下除资金划付之外的任何其他义务，且该等违约行为自发生之日起持续超过 15 个“工作日”；
- (d) “资金保管机构”在“《资金保管合同》”或其提交的其他文件中所作的任何陈述、证明或保证，被证明在做出时在任何重要方面是虚假或错误的；
- (e) 发生与“资金保管机构”有关的“丧失清偿能力事件”；
- (f) “资金保管机构”总行的主体长期信用评级下降至低于【AA+】级（不含【AA+】级）。

(132)丧失清偿能力事件：就“委托人”、“受托人”、“资产服务机构”、“资金保管机构”、“差额支付承诺人”、“担保机构”而言，系指以下任一事件：

- (a) 经相关监管机构同意，上述机构向人民法院提交破产申请，或相关监管机构向人民法院提出对上述机构进行重整或破产清算的申请；

- (b) 其债权人向人民法院申请宣布上述机构破产且该等申请未在120个“工作日”内被驳回或撤诉;
- (c) 上述机构因分立、合并或出现公司章程规定的解散事由,向相关监管机构申请解散;
- (d) 相关监管机构根据有关“法律”规定责令上述机构解散;
- (e) 相关监管机构公告将上述机构接管;
- (f) 上述机构不能或宣布不能按期偿付债务;或根据应适用的“法律”被视为不能按期偿付债务;或
- (g) 上述机构停止或威胁停止继续经营其主营业务。

(133)重大不利变化:系指任何自然人、合伙企业、有限责任公司、股份有限公司、信托(包括商业信托)、非公司制团体、合资企业、企业法人、政府实体或其他任何实体的法律地位、财务状况、资产或业务前景的不利变化,这些变化对其履行“交易文件”项下义务的能力产生“重大不利影响”。

(134)重大不利影响:系指根据“受托人”的合理判断,可能对以下各项产生重大不利影响的事件、情况、监管行为、制裁或罚款:(a)“基础资产”的可回收性;(b)“委托人”或“资产服务机构”的财务或其他状况、业务或财产,或(c)“委托人”、“受托人”、“资产服务机构”、“资金保管机构”、“差额支付承诺人”、“担保机构”、“登记托管机构”、“支付代理机构”履行其在“交易文件”下各自义务的能力;(d)“资产支持票据持有人”的权益;(e)“信托”或“信托财产”。

(二)项目涉及的与指标有关的定义

(135)合格投资:系指“受托人”将“信托账户”内的资金在闲置期间按“《信托合同》”的约定以活期存款、定期存款、通知存款、协定存款的方式存放于“合格实体”。当“资金保管机构”属于“合格实体”时,“合格投资”只与“资金保管机构”进行。“合格投资”中相当于当期分配所需的部分应于“资金保管机构报告日”上午九点(9:00)前到期,且不必就提前提取支付任何罚金或违约金。

(136)受托人合格标准:系指符合以下全部要求的信托公司:

- (a) 具有“银保监会”颁发的金融许可证;

(b) 经“银保监会”批准获得特定目的信托受托机构资格;

(c) “银保监会”规定的其他条件; 及

(d) 经“资产支持票据持有人会议”认可(初始“受托人”除外)。

(137)合格实体: 就“评级机构”而言,系指主体长期信用等级高于或等于 AAA 级的金融机构。

(138)未偿本金余额: 就某一日期相对于各类别“资产支持票据”而言,系指 A-B: A 指“信托生效日”该类别“资产支持票据”的本金余额; B 指自“信托生效日”之后起至该日之前,有关该类别“资产支持票据”的所有已经偿还的本金。

(139)未偿余额: 就某一日期相对于“基础资产”而言,系指 A-B: A 指“特定期限”内“基础资产”应产生的“基础资产回收款”总额; B 指自“信托生效日”之后起至该日之前,“受托人”已收取的“基础资产回收款”总额。就某一日期相对于“标的资产”而言,系指 A-B: A 指“特定期限”内“标的资产”应产生的“标的资产回收款”总额; B 指自“信托生效日”之后起至该日之前,“受托人”已收取的“标的资产回收款”总额。

六、发行资产支持票据所涉及的定义

(140)资产支持票据募集资金: 系指通过“发行载体”发行“资产支持票据”而募集的资金总和。

(141)承销报酬: 系指根据“《承销协议》”的约定,“主承销商”提供承销“资产支持票据”服务而获取的对价。“承销报酬”包含“牵头主承销商”及“联席承销商”的承销费。

(142)簿记建档: 指由“簿记管理人”记录投资者认购数量和/或“资产支持票据”利率水平的意愿并按约定的定价和配售方式确定最终发行利率并进行配售的程序。

(143)发行成功: 系指全部各类别“资产支持票据”发行完毕。反之,视为发行不成功。

七、与信托有关的费用

(144)信托费用：系指“《信托合同》”第 16 条约定的应由“信托财产”承担的各项费用或支出。

(145)簿记建档费：系指按照“北金所”的相关规则，就“资产支持票据”的“簿记建档”程序应支付给“北金所”的服务费。

(146)执行费用：系指“资产服务机构一”对“承租人”提起诉讼或仲裁以及申请强制执行违约“标的资产”，或通过诉讼、仲裁以外的其他方式处置违约“标的资产”时合理发生的所有成本、费用和税收（但“资产服务机构一”须提供合理证据）。“执行费用”由“资产服务机构一”先行垫付，一旦“资产服务机构一”全部或部分收回了任何一笔“违约基础资产”，则“资产服务机构一”有权从上述“违约基础资产”的回收金额中扣除其以往已经为全部“违约基础资产”垫付且尚未得到偿付的所有“执行费用”。

(147)费用支出：就各相关主体而言，系指该等实际支出和费用包括该方作为当事人与其他本次交易相关主体之间发生的与本次证券化交易相关的诉讼或仲裁而发生的合理律师费、诉讼费、仲裁费和执行费（扣除按照法院判决或仲裁裁决应当由对方承担的律师费、诉讼费、仲裁费和执行费）以及该方为管理“信托财产”所支出的根据“交易文件”的约定由“信托财产”承担的必要费用，但不包括：(a)该方因过失、故意的不当行为、违约或欺诈情况下按法院判决或仲裁裁决须由其自身承担的律师费、诉讼费、仲裁费和执行费，以及(b)该方提供服务应获取的报酬。

其中，就“受托人”而言，除上述费用和支出外，该等实际支出和费用还包括“信托”设立公告和通知的费用（如有）、发行信息披露的费用（如有）、相关级别“资产支持票据”的上市流通费用（如有）、召集“资产支持票据持有人会议”发生的费用、委托“后备资产服务机构”、“替代资产服务机构”和“替代资金保管机构”产生的费用（如有）等，该等费用由“信托财产”承担；就“资产服务机构”而言，除上述费用和支出外，该等实际支出和费用还包括“资产服务机构”向“信托账户”转付资金所产生的资金汇划费（如有）等，但不包括“执行费用”；就“资金保管机构”而言，除上述费用和支出外，该等实际支出和费用还包括资金汇划费、审

计询证费等（如有）。

八、资产支持票据持有人会议

(148)资产支持票据持有人会议：系指按照“《信托合同》”的约定召集并召开的“资产支持票据持有人”的会议。

(149)特别决议事项：对每一类别“资产支持票据持有人”组成的“资产支持票据持有人会议”而言，系指必须经持有表决权数额【90】%以上的“资产支持票据持有人”同意方可通过的事项。

(150)普通决议事项：对每一类别的“资产支持票据持有人”组成的“资产支持票据持有人会议”而言，系指必须经持有表决权数额的【50】%以上的“资产支持票据持有人”同意方可通过的事项。

九、关于资产服务的定义

(151)服务：系指“《服务合同》”附件一中约定的由“资产服务机构一”及“资产服务机构二”根据“《服务合同》”提供的特定服务。

(152)后备服务：系指“《服务合同》”附件一中约定的将由“后备资产服务机构”按照“《服务合同》”提供的特定服务。

十、其它

(153)税收：系指由有管辖权的政府机构或其授权机构征收的现有的和将有的任何税收、规费以及其他任何性质的政府收费。

(154)中国：系指中华人民共和国（就相关“交易文件”而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区）。

(155)法律：系指“中国”的宪法、法律、行政法规、部门规章、地方法规以及由政府机构颁布的其他规范性文件。

第二章 资产支持票据的基本情况

一、主要发行条款

本期资产支持票据为实名记账式债券，其托管、兑付与交易须按照交易商协会有关自律规则及银行间市场清算所股份有限公司、中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的有关规定执行。

本期资产支持票据的发行由主承销商负责组织协调。

表 2-1 主要发行条款

资产支持票据名称	武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据
发起机构	武汉蔚能电池资产有限公司
发起机构待偿还债务融资余额	截至募集说明书签署日，待偿还融资余额为 0 亿元
注册通知书文号	中市协注〔2022〕ABN39 号
本期资产支持票据分层情况	本期资产支持票据划分为优先级资产支持票据和次级资产支持票据，优先级资产支持票据代表优先级信托受益权，次级资产支持票据代表次级信托受益权
基础资产	《动力电池租用及服务协议》项下动力电池租用服务费的 2 年收益权
注册金额	人民币 40,000 万元（人民币肆亿元）
发行金额	人民币 40,000 万元（人民币肆亿元）
期限	不超过 2 年
面值	人民币 100 元
优先级资产支持票据预期到期日	2024 年 5 月 20 日
法定到期日	2026 年 8 月 20 日
定价方式	通过集中簿记建档方式确定
主承销商	中国国际金融股份有限公司、交通银行股份有限公司
簿记管理人	中国国际金融股份有限公司
承销方式	余额包销
发行方式	本期资产支持票据通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开募集发行。发起机构以风险自留为目的持有到期的部分除外
发行日	2022 年【4】月【14】日
缴款日	2022 年【4】月【18】日
起息日	2022 年【4】月【19】日
付息兑付方式	优先级资产支持票据：每季度偿还利息、过手摊还本

	金 次级资产支持票据：到期分配剩余资金/资产
发行载体管理机构	西部信托有限公司
资金保管机构	交通银行股份有限公司湖北省分行
资金监管机构	交通银行股份有限公司湖北省分行
资产服务机构一	武汉蔚能电池资产有限公司
资产服务机构二	上海蔚来融资租赁有限公司
评级机构及评级结果	联合资信评估股份有限公司，优先级资产支持票据评级结果为 AAA _{sf}
法律顾问	北京大成律师事务所
现金流预测机构	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
绿色认证机构	联合赤道环境评价有限公司
信用增进安排	优先/次级分层、信用触发机制、保证金、差额支付、第三方担保、质押担保
集中簿记建档系统技术支持机构	北京金融资产交易所有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、资产支持票据分层情况

表 2-2 资产支持票据分层情况

产品分层	优先级资产支持票据	次级资产支持票据
发行金额	3.9 亿元	0.1 亿元
占比	97.5%	2.5%
预期到期日	2024 年 5 月 20 日	2024 年 8 月 20 日
评级情况	AAA _{sf}	—
利率类型	固定利率	—
还本类型	过手摊还本金	—
付息频率	按季度付息	—
定价方式	优先级资产支持票据票面利率由集中簿记建档结果确定	次级资产支持票据不设票面利率
发行对象	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人	
流通范围	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）	

三、发行安排

经中国银行间市场交易商协会注册，发起机构在银行间债券市场发行武汉蔚能电池资产有限公司2022年度第一期绿色电池资产支持票据。

投资人办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。本期资产支持票据的发行对象为专项机

构投资人和经遴选的特定机构投资者（如有）。

（一）集中簿记建档安排

1、本期资产支持票据簿记管理人为中国国际金融股份有限公司，本期资产支持票据承销团成员须在2022年【4】月【14】日【9:00-17:00】，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《武汉蔚能电池资产有限公司2022年度第一期绿色电池资产支持票据申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

2、每一承销团成员申购金额的下限为100万元（含100万元），申购金额超过100万元的必须是100万元的整数倍。

（二）分销安排

1、分销方式：承销商在本期资产支持票据分销期内分销，所分销的资产支持票据按上海清算所的有关规定办理托管。

2、分销对象：认购本期资产支持票据的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。

3、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类托管账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。

（三）缴款和结算安排

1、缴款时间：2022年【4】月【18】日。

2、簿记管理人将在2022年【4】月【18】日15:00前通过集中簿记建档系统发送《武汉蔚能电池资产有限公司2022年度第一期绿色电池资产支持票据配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配资产支持票据面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日17:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：

资金开户行：中国国际金融股份有限公司

资金账号：中国建设银行北京市分行国贸支行

户名： 1100 1085 1000 5600 0400

人行支付系统号：105100010123

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期资产支持票据发行结束后，资产支持票据认购人可按照有关主管机构的规定进行资产支持票据的转让、质押。

（四）登记托管安排

本期资产支持票据以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期资产支持票据的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期资产支持票据进行债券管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

（五）上市流通安排

本期资产支持票据在登记托管机构登记完成后的第一个工作日（2022年【4】月【20】日），即可以在全国银行间债券市场流通转让，并按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

（六）交易安排

本期资产支持票据在登记托管机构登记完成后的第一个工作日（2022年【4】月【20】日），即可以在全国银行间债券市场交易。

（七）还本付息安排

优先级资产支持票据每季度偿还利息、过手摊还本金。受托机构于预期到期日支付完毕优先级资产支持票据本息后，向次级资产支持票据持有人支付剩余资产/资金。

（八）资产支持票据发行不成功

如果截至缴款日，资产支持票据未能全部得到足额认购，则视为资产支持票据发行不成功。在发行不成功的情形下，除《信托合同》另有约定外，委托人

承担因发行资产支持票据而支出的所有费用。资产支持票据募集资金的返还事宜由发行载体管理机构与主承销商及资产支持票据持有人协商确定。

资产支持票据发行不成功的，受托人应不迟于发行结束后的次一个工作日向登记托管机构提供发行结果公告，以便登记托管机构据此办理资产支持票据注销手续。

（九）其他

无。

第三章 风险提示与风险防范措施

投资者在评价本期资产支持票据时,除本募集说明书提供的各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、投资风险

1、利率风险

市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响优先级资产支持票据持有人收益。此风险表现为:优先级资产支持票据采用固定利率结构,当市场利率上升时,资产支持票据的相对收益水平会降低。

2、流动性风险

本期资产支持票据将在银行间债券市场上进行流通,但可能由于市场不活跃,在交易对手有限的情况下,资产支持票据持有人将面临无法在合理的时间以公允价格出售资产支持票据而遭受损失的风险。

3、评级风险

评级机构对资产支持票据的评级不是购买、出售或持有资产支持票据的建议,而仅是对资产支持票据预期收益和/或本金偿付的可能性做出判断,不能保证资产支持票据的评级将一直保持在该等级,评级机构可能会根据未来具体情况撤销资产支持票据的评级或降低资产支持票据的评级。评级机构撤销或降低资产支持票据的评级可能对资产支持票据的价值带来负面影响。

4、偿付风险

在本期资产支持票据的存续期间,如果由于不能控制的市场及环境变化,基础资产未来收益和现金流可能发生较大偏差,若不能从预期的现金流中获得足够资金,可能使本期资产支持票据不能按期足额偿付。

5、信用评级变化风险

在本期资产支持票据的存续期间,如果发起机构、受托人、资产服务机构、基础资产借款人等利益相关方的外部环境、内部经营与管理等方面出现重大不利变动,可能对本期资产支持票据的信用等级发生不利影响,从而可能导致投

资者利益受损。

二、基础资产相关风险

1、基础资产现金流预测风险

信托计划的产品要素根据对基础资产未来现金流的合理预测而设计，影响基础资产未来现金流的因素主要包括：租用服务合同违约率、违约后回收率、合同终止率等，由于上述影响因素具有一定的不确定性，因此对基础资产未来现金流的预测也可能会出现一定程度的偏差，优先级资产支持票据持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持票据投资风险。

2、发起机构破产风险

根据《信托合同》的约定，发起机构作为发行载体的委托人，将其合法持有的基础资产委托给作为受托人的西部信托设立财产权信托。根据信托合同的约定，在本次项目存续期内，发起机构应履行信息披露等职责。如在信托存续期间发起机构进入破产程序，则发起机构可能无法正常履行信息披露职责，从而对投资者的信息披露利益构成不利影响。

3、承租人违约风险

资产支持票据本金和收益的现金流来自于基础资产未来产生的现金流，即租用服务合同中承租人按期偿还的租金及相关款项。若未来承租人未能履行相应义务，将导致基础资产未来现金流发生损失。

4、承租人逾期还款的风险

由于工作失误、系统出错等原因，有可能会造成承租人非恶意的租金延迟支付。由于本信托计划每季度分配一次，因此租金短时间逾期一般不会影响当期资产支持票据收益和本金的分配。但如果出现跨季度的逾期，可能将导致资产支持票据的分配金额与预期情况不同。

5、基础资产现金流划转风险

资产服务机构按照《服务合同》的相关约定，在每一个回收款转付日将资产服务机构应将前一回收款转付期间收到的回收款（不包括该等回收款产生的利息）扣除执行费用（如有）后的款项划转至信托账户。现金流划转过程由于涉及多方

操作，可能存在现金流划转风险。

6、基础资产违约率、合同终止率数据积累有限的风险

发起机构开展电池租用服务业务历史数据积累有限，基础资产违约率、合同终止率等数据未经过完整经济周期的校验。可能存在因为处于周期的不同阶段而导致基础资产相关的违约率、合同终止率有一定幅度调整而导致资产池现金流入测算产生偏差。

7、基础资产尽职调查风险

基础资产项下所涉基础资产的实际状况，可能与发起机构提交的基础资产相关信息不一致；对于出具调查意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，相关中介服务机构及发行载体管理机构依赖于发起机构或者其他有关机构出具的证明文件或口头陈述而出具相应的意见，并按照所了解的业务实质进行合理分析及时资产支持票据未来现金流量进行测算；各方对基础资产进行尽职调查，对资产的尽职调查结果不全由第三方证据形成，亦不就基础资产的资产质量或投资价值作任何承诺或担保，基础资产产生的风险由投资人承担。

8、破产隔离风险

发起机构在将基础资产信托予受托机构设立信托计划的同时，还将继续担任本期资产支持票据的资产服务机构，负责基础资产的管理，如发起机构/资产服务机构违约、破产或其资产被采取强制措施、或破产清算，基础资产有可能被误认定为发起机构、资产服务机构或其控股子公司的资产，从而使信托财产遭受损失。

根据交易文件约定，发起机构将基础资产（即标的资产收益权）信托予受托人后，标的资产并不随基础资产转让而同步转让，进而标的资产并不享有《信托法》规定的破产隔离效力。如发起机构依法解散、被依法撤销或被宣告破产，标的资产将可能被视为发起机构的自有财产而面临被破产清算的风险。如基础资产对应的承租人发生逾期付款等违约行为的，受托人（代表信托）无法直接向承租人行使权利要求其向信托付款，仅能向发起机构追索。

三、交易结构风险

1、发行载体管理机构、资产服务机构、资金保管机构尽责履约和解任风险

信托计划的正常运行依赖于发行载体管理机构、资产服务机构、资金保管机构的尽责服务。当上述机构未能尽责履约，或其内部作业、人员管理及系统操作不当或失误，或发生上述机构解任事件，可能会给优先级资产支持票据持有人造成损失。

2、资金混同风险

本交易实际还款来源为标的资产的电池租用服务费收入。若资产服务机构信用状况恶化，丧失清偿能力甚至破产，质押财产现金流可能与资产服务机构其他资金混同，从而给资产支持票据资产造成损失。根据交易安排，蔚来金融负责按月在每个到期还款日按照武汉蔚能的授权由承租人指定账户中将标的资产回收款扣划至武汉蔚能开立的账户，武汉蔚能按季度将前一个收款期间的全部标的资产回收款扣除执行费用后划付至监管账户，并于回收款转付日全部划转至信托账户。总体来看，资金在资产服务机构账户上停留的时间长，存在一定的资金混同风险。

3、资产支持票据信托提前终止风险

在发生特殊事件时，担保机构有权决定提前终止信托，具体包括：（1）当委托人发生交叉违约事件且担保机构认为该等事件对信托产生重大不利影响，（2）在发生担保启动事件，担保机构履行担保责任并决定提前终止信托的，（3）担保机构认为基础资产、质押物或委托人向担保机构提供的抵押物发生变化，且认为该等变化对基础资产、质押物或委托人向担保机构提供的抵押物自身价值造成重大不利影响的；因此可能造成资产支持票据持有人的利益受损。

4、后备资产服务机构缺位风险

本期资产支持票据未在开始时指定后备资产服务机构，因此有可能在继任资产服务机构接任并可正常开展服务之前对本期交易管理、执行造成不利影响。

5、信托计划账户管理风险

若信托计划账户被挪用或因发行载体管理机构、资金保管机构的破产、解散

等情形而可能出现被查封、冻结风险的，则会影响信托计划资产的安全。

6、不合格资产赎回风险

为了应对不合格资产入池的风险，本期信托计划设置了不合格资产回购机制。虽然不合格资产回购可以缓解不合格资产入池的风险，但受自身经营状况、财务状况的影响，发起机构在能力与意愿上是否能够进行相关赎回存在不确定性，故存在不合格资产赎回风险。

7、发行利率上升而导致现金流对资产支持票据本息覆盖倍数下降的风险

发行利率的波动可能会影响优先级资产支持票据本息的覆盖倍数。若市场利率上行，实际发行利率大于设定的基准条件下发行利率时，可能导致基础资产现金流对本息覆盖倍数的下降。优先级资产支持票据持有人可能面临基础资产现金流对本息覆盖倍数下降导致的投资风险。

8、次级资产支持票据持有人特殊兑付风险

如发生担保启动事件，在担保机构履行担保责任后，担保机构有权在全部优先级资产支持票据持有人本金及预期利息获足额偿付后依据《最高人民法院关于使用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》相关规定行使受托人（代表信托）对出质人享有的质权，可能导致信托无法处置质押物获得回款，从而对次级资产支持票据持有人的本金兑付产生不利影响。

四、发起机构相关风险

（一）财务风险

1、流动比率较低的风险

2020年末和2021年9月末，发起机构的流动比率分别为2.89和0.46。发起机构于2021年9月末的流动比率相对较低，主要系其业务模式所引起：发起机构将购入的动力电池资产作为固定资产计量，而相应的应付账款及应付票据以短期负债为主。倘若未来发起机构无法取得充足的租用服务费用或通过各种融资渠道取得足够的资金，可能导致发起机构到期负债无法及时偿还，并带来偿债风险。

2、关联交易风险

发起机构的动力电池资产自关联方 NIO Inc.及其下属子公司（简称“蔚来汽车”）处采购，并委托关联方蔚来汽车提供电池升级、维修等服务。如未来关联方无法向发起机构持续提供该等产品与服务，或关联方与发起机构无法就该等产品与服务的价格、条款等达成一致，发起机构的相关采购及委托服务可能无法持续，并对发起机构的业务经营及发展造成重大不利影响。

3、毛利率下降的风险

2020 年度和 2021 年 1-9 月，发起机构的毛利率分别为 47.10%和 31.98%。发起机构业务经营前期及快速扩张阶段毛利率相对较高，主要系发起机构将动力电池租用的服务费自发生当月起计入当期收入，而购入动力电池形成的固定资产根据企业会计准则在下月起计提折旧所造成的时间差异所致。未来随着发起机构收入增速自前期快速增长向平缓增长过渡，其毛利率可能将有所下降。

（二）经营风险

1、宏观经济风险

近年来，中国宏观经济增速呈现持续放缓态势，叠加近年来新冠疫情不确定性的影响，未来存在进一步降低的可能。宏观经济增长的放缓可能使中国汽车产业发展的进程减慢，且可能对居民可支配收入及生活水平的提升产生不利影响，并进而影响对新能源汽车及发起机构电池租用服务的需求。

2、政策环境变化的风险

汽车行业尤其是新能源汽车行业受政策影响较大，现阶段全球主要新能源市场的发展多收到政府政策的支持，包括补贴、积分、退税等形式。但随着新能源汽车的技术趋于成熟，行业将逐步回归于市场选择，政策也可能进行相应调整。如未来我国对于新能源的支持及补贴政策有所变动，可能影响消费者购买新能源汽车的意愿，进而对发起机构的电池租用服务需求也可能随之下降，并对发起机构的业务经营造成影响。

3、发起机构业务来源较为集中的风险

发起机构目前的业务为向订阅 BaaS 服务的蔚来车主提供电池租用服务，其业务来源与蔚来汽车的销售及经营情况具有较高的相关性。若蔚来汽车销售情

况不及预期或无法持续向车主提供各类用户服务，可能导致 BaaS 服务订阅量下降，进而对发起机构的业务发展造成不利影响。

4、承租人逾期付款风险

发起机构的收入主要来自于其动力电池资产的租用服务费收入，目前发起机构动力电池租用服务的车主逾期付款比例约为十万分之三。倘若出现经济危机、声誉问题或支付系统故障等情况，或发起机构及蔚来汽车无法持续为车主提供必要的后续服务，可能出现大量承租人逾期付款的情形，并对发起机构的业务经营及财务状况造成一定影响。

（三）管理风险

1、运营风险

发起机构是国内领先的动力电池服务供应商，基于合作伙伴蔚来汽车各车型“车电分离”的特性，为终端客户提供创新的“可充、可换、可升级”的动力电池租用服务，客户群体较为广泛，随着发起机构业务的扩张，客户管理、口碑管理、服务质量管理等方面将面临更大挑战。如果发起机构市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发起机构运营效益，进而影响租金收缴及债务偿付。

2、突发事件引发治理结构突然变化的风险

发起机构虽然公司治理结构较为完备，但一旦发生突发事件，则可能导致发起机构包括董事长、董事、监事和高级管理人员在内的治理体系发生重大变化。未来如果发起机构对突发事件处理不当，则可能引发公司治理结构突然变化的风险。

3、无控股股东及实际控制人的风险

截至 2021 年 9 月 30 日，发起机构股权较为分散，单一第一大股东蔚来控股有限公司持有公司 19.84%的股权，不存在持股比例 50%以上的控股股东。据此，发起机构不存在控股股东及实际控制人。发起机构股权分散导致股权结构存在一定的不稳定性，可能导致发起机构未来股权结构发生变化，进而影响公司经营政策的稳定性、连续性。

4、客户管理风险

发起机构向广泛的客户群体提供动力电池租用服务，客户的信用资质、租金偿付能力、租金偿付意愿等存在差别，发起机构虽然建立了较为完善的租金收付体系，但发起机构业务规模的扩张及业务种类的增加仍有可能对其风险管理能力提出更高的要求，若发起机构风险管理体系的优化滞后于公司扩张的速度，将有可能面临客户履约能力不足的风险。

五、增信主体的相关风险

本次资产支持票据的担保机构为中国投融资担保股份有限公司。若担保机构在资产支持票据存续期内经营状况、资产状况及支付能力发生负面变化，则资产支持票据本息的兑付承担连带责任保证的能力将受到不利影响。

六、中介机构的相关风险

本项目的正常运行依赖于发行载体管理机构、资产服务机构、保管银行等中介机构的尽责服务。在资产支持票据存续期间，若发行载体管理机构、资产服务机构、保管银行出现严重违反相关法律、法规和资产支持票据文件有关规定的情形，可能会影响资产支持票据投资者按时、足额获得本金和预期收益。

七、其他特有风险

1、税收风险

本期资产支持票据分配时，资产支持票据持有人获得的收益将可能缴纳相应税负，包括但不限于资产支持票据存续期间就增值税应税收入应缴纳的增值税及附加税等。如果未来中国税法及相关税收管理条例发生变化，税务部门向本期资产支持票据或资产支持票据持有人征收任何额外的税负，将导致资产支持票据持有人的收益不及预期，本期资产支持票据的相关机构均不承担任何补偿责任。本期资产支持票据清算后，若受托人被税务部门要求补缴应由信托财产承担的各类税费的，受托人有权向资产支持票据持有人就补缴金额进行追偿。

2、政策、法律风险

国家宏观经济政策、行业政策、金融政策发生变化并向不利于发起机构、担保机构的方向变动，可能使得发起机构从事与基础资产相关业务的资格被取消

或未来实际发生的现金流入不能达到预计的目标，同时导致担保机构担保能力的降低，从而影响本期资产支持票据的利益。

3、技术风险

本期资产支持票据存续期间，可能发生技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致资产支持票据持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自受托人、资产服务机构、监管银行、资金保管机构、上海清算所等相关交易参与方。

4、操作风险

受托人、监管银行、资金保管机构、上海清算所、资产服务机构等在本次业务操作过程中，由于不适当或失败的内部程序、人员及系统或外部事件而导致资产支持票据持有人的利益受到影响。

5、发生不可抗力事件的风险

若发生交易文件所涉各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的不可抗力事件，将可能妨碍、影响或延误任何一方履行其在相关交易文件项下的全部或部分义务，从而可能导致信托财产受到损失。

6、其他不可预知、不可防范的风险

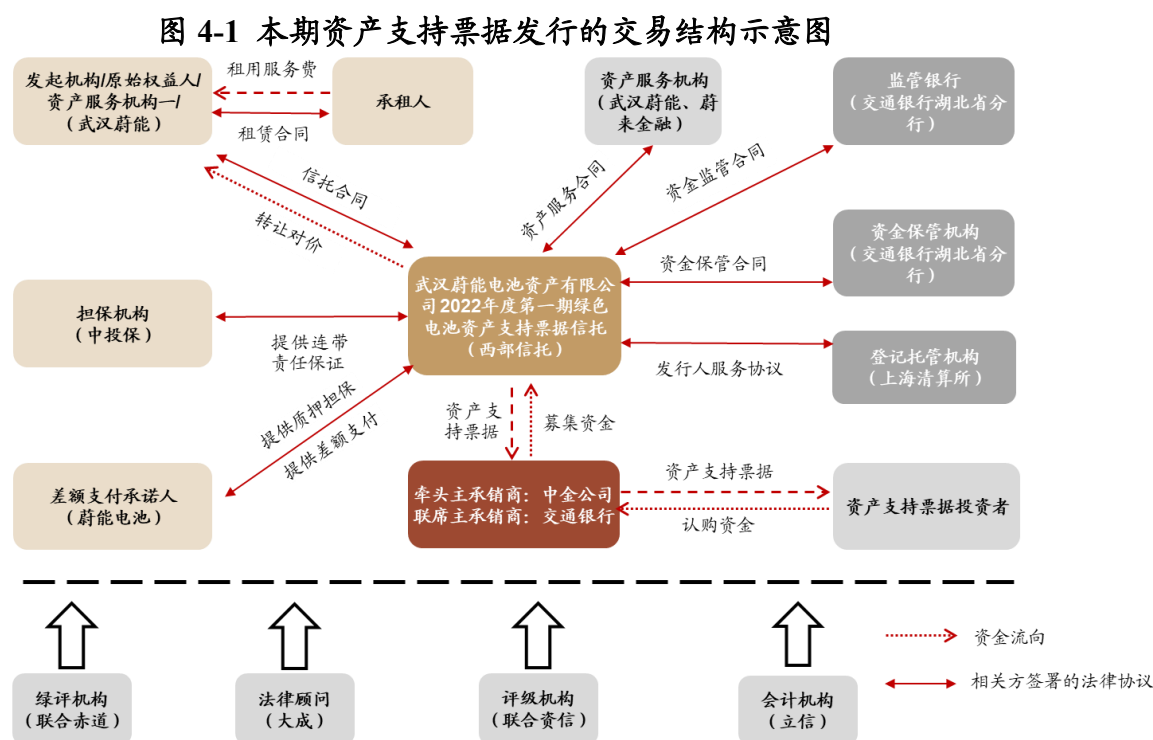
本期资产支持票据可能发生其他不可预知、不可防范的风险。

第四章 资产支持票据的交易结构

一、资产支持票据信托交易结构安排

(一) 信托交易结构图

下图中列出了本期资产支持票据发行的基本交易结构、各方之间的法律关系框架及资金流转过程：



(二) 信托交易结构安排

1、武汉蔚能以其持有的《动力电池租用及服务协议》项下动力电池租用服务费的 2 年收益权作为基础资产信托予西部信托设立发行载体信托并发行资产支持票据。

2、受托人以信托财产所形成的收入或权益作为信托利益的来源、以发行载体信托作为特定目的载体发行本期资产支持票据，资产支持票据代表资产支持票据信托受益权的相应份额。本期资产支持票据分为优先级资产支持票据和次级资产支持票据。委托人指定由受托人按照《信托合同》约定向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）发行本期资产支持票据。本期资产支持票据由主承销商通过簿记建档的方式在银行间市场公开发售。

3、资产支持票据发行成功后，由牵头主承销商将募集资金划转至受托人开立的发行收入缴款账户，根据相关合同约定，募集资金将由受托人划付至发起机构指定账户。

4、资产支持票据投资者有权按《信托合同》约定享有与其持有资产支持票据数额对应的信托受益权。

5、受托人与武汉蔚能、蔚来金融签署《服务合同》，委任武汉蔚能和蔚来金融担任发行载体的服务机构，为发行载体提供与基础资产有关的管理服务及其他服务。

6、受托人聘请交通银行股份有限公司湖北省分行担任信托的资金保管机构，保管银行与受托人签订《资金保管合同》，并按照《资金保管合同》的规定对信托财产履行保管职责。

7、武汉蔚能向受托人（代表武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据信托）出具《差额支付承诺函》，同意在发生差额支付启动事件时向信托账户支付差额支付款项。

8、中投保与受托人签署《担保协议》，约定在发生担保启动事件时向信托账户支付应付担保款项。

9、受托人、武汉蔚能、中投保与监管银行签署《监管账户监管协议》，委托监管银行按照《监管账户监管协议》的约定对监管账户履行监管职责。

10、武汉蔚能与受托人签署《质押合同》，约定将基础资产对应的标的资产对应的电池租用协议项下全部租用服务费、武汉蔚能向承租人收取的逾期付款违约金等款项以及为实现电池租用协议项下权利及收益而采取相应担保或补救措施或追究违约责任获得的全部款项作为质押物，向受托人（代表武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据信托）提供质押担保。

11、武汉蔚能、受托机构、中金公司、交通银行签署《承销协议》，约定中金公司作为牵头主承销商，交通银行作为联席主承销商，负责组织承销商承销资产支持票据。

12、登记托管机构和支付代理机构提供资产支持票据的登记托管和本息兑

付服务。

二、各当事方的权利与义务

（一）委托人

根据《信托合同》的约定，委托人享有如下权利、负有如下义务并作出如下陈述与保证：

1、委托人享有如下权利：

- (1) 有权获得相应的资产支持票据募集资金；
- (2) 有权自行认购或指定机构认购次级资产支持票据；
- (3) 可以向受托人了解信托财产的管理、处分及收支情况，并可以要求受托人做出相应说明；
- (4) 可以查阅、抄录或者复制与信托财产有关的信托账目以及处理信托事务的其他文件；
- (5) 根据《信托合同》的约定行使清仓回购的权利；
- (6) 《信托合同》约定的其他权利。

2、委托人负有如下义务：

- (1) 委托人应聘请法律、会计等中介服务机构，由前述中介服务机构对基础资产以尽职调查和出具意见书的方式进行审核；应聘请评级机构对优先级资产支持票据进行初始评级、跟踪评级；
- (2) 委托人应对法律、会计、评级等中介服务机构对基础资产进行尽职调查和出具意见书的审核工作给予必要的配合；
- (3) 配合并支持发行载体管理机构和相关中介机构履行职责；
- (4) 按约定及时向发行载体管理机构提供相关披露的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整；
- (5) 委托人同意受托人按《信托合同》约定的方式管理、运用、处分信托财产；

- (6) 委托人应按照《信托合同》相关约定赎回相应的不合格基础资产;
- (7) 委托人应按照《信托合同》相关约定向信托账户划付相应的保证金,并在每次保证金账内资金不足 1,100 万元之日起【5】个工作日内及时补足保证金;
- (8) 在信托设立后委托人对受托人履行信托义务应当予以必要配合;
- (9) 在信托设立后,如果委托人收到承租人支付的属于信托财产的资金,则委托人应将该资金及时地交付给受托人指定的资产服务机构一,归入信托财产;
- (10)除根据《信托合同》将基础资产信托予受托人、根据《质押合同》将质押物质押予受托人、根据抵押合同将抵押物抵押予担保机构外,委托人不得将基础资产、标的资产、租用资产或资产文件出售、质押、抵押、转让或转移给任何其他主体,不得采取其他行动损害受托人对基础资产、标的资产、租用资产或资产文件的所有权,不得在基础资产、标的资产、租用资产或相关资产文件上设立或允许存在任何担保,且不得放弃其对基础资产、标的资产、租用资产或资产文件的所有权;
- (11)委托人不得豁免承租人在电池租用协议项下的任何义务或责任,以致对基础资产的可回收性造成重大不利影响,但委托人按照《服务合同》的约定履行资产服务机构一职能或根据受托人授权而做出的行为除外;
- (12)委托人承诺不得以显失公平为由主张撤销《信托合同》、其他任何交易文件或信托;
- (13)在电池租用协议生效期间,除非出现电池租用协议约定的因承租人违约可以终止协议的情形外,否则委托人不得主动终止电池租用协议、收回租用资产,委托人应妥当履行其在电池租用协议项下的一切义务;
- (14)在资产支持票据存续期间应维持正常的生产经营活动,为基础资产现金流的产生、支付提供合理的支持和必要的保障;

- (15)对受托人以及处理信托事务的情况和资料负有依法保密的义务,未经受托人和受益人同意,不得向受托人和受益人以外的任何人透露任何相关信息,但法律法规或交易文件另有规定的除外;
- (16)承担《信托合同》和其他交易文件约定的由委托人承担的费用(如有);
- (17)在资产支持票据存续期间,委托人应于每年4月30日前披露上一年度基础资产运行情况与环境效益情况;并于每年8月31日前披露本年度上半年基础资产运行情况与环境效益情况;
- (18)《非金融企业资产支持票据指引》及相关自律规则规定以及《信托合同》约定的其他义务。

3、委托人的陈述和保证

在《信托合同》签署之日(或本条款规定的任何其他日期),为《信托合同》对方的利益,委托人陈述并保证如下:

- (1)《信托合同》签署之日,委托人已按照中国法律正式成立并有效存续,具有继续进行其正在经营之业务和履行《信托合同》条款的各项权利和授权;
- (2)《信托合同》构成委托人合法的、有效的和有约束力的义务,其他相关方可按照《信托合同》的条款对其主张相应权利(除非该等权利的主张受到现时或未来有效并涉及影响债权人的权利和救济的破产、重整、和解或其他类似的法律限制);
- (3)除交易文件另有规定的以外,委托人已为签署和交付《信托合同》以及履行《信托合同》项下规定之义务履行了一切必要的内部程序,取得了各项必要的确认、同意、许可、批准和授权,并已办理了各项必要的声明、申请、备案、登记、通知和报告手续;
- (4)据委托人所知,《信托合同》签署之日,委托人签署、交付和履行《信托合同》条款,第一,不违反或抵触适用于委托人的任何法律规定;第二,不违反委托人的组建文件;第三,不违反或不会导致委托人违反其作为一方或对其或其财产有约束力的任何有效协议、契据、承诺、

判决或命令的规定，且不会因此导致重大不利影响；第四，不会构成任何该等协议、契据或承诺项下的违约事件，且不会因此导致重大不利影响；

- (5) 就委托人所知，《信托合同》签署之日，未出现或持续存在任何其他不利事件，也不存在任何不利状况，会构成违反委托人作为一方或对其或其财产有约束力的任何协议或契据项下的规定，且可能因此导致重大不利影响；
- (6) 就委托人所知，《信托合同》签署之日，没有与《信托合同》有关且对委托人履行相关义务无重大不利影响的任何诉讼、仲裁或其他司法或是行政争端威胁、质疑《信托合同》或根据《信托合同》已采取或将要采取的行动的有效性，或有可能个别地或整体地导致重大不利影响；委托人没有违反任何可能导致重大不利影响的政府机构命令；
- (7) 委托人具有清偿债务的能力，在可合理预见的未来，不会因信托的设立、基础资产的转让、《信托合同》或其他交易文件项下的任何其他交易而丧失清偿能力；委托人未发生丧失清偿能力事件；委托人未采取任何公司行动，也没有他人针对委托人采取其他任何不利步骤，或者开始或即将启动任何法律程序，以使其解散或就其或其全部或部分财产或收入委任接管人、清算人或类似人员；委托人有清偿能力能够支付其任一债务，对其不存在争议（包括但不限于不存在诉讼和仲裁）的债务，不会故意迟延支付；
- (8) 委托人公布的其最近一个财务年度经审计的财务报告，能够准确地反映委托人在该等报告期间的财务状况；且自该等财务报告出具之日以后，亦未发生重大不利变化；
- (9) 委托人将及时报送《信托合同》项下所有须由委托人报送的纳税文件，并将及时缴纳《信托合同》项下依法应由委托人承担的税款、税项、摊派税款和其他经合法批准的政府收费；

- (10)《信托合同》项下设立的信托，按照所适用的法律并非是可撤销的、或为非法的目的而设，委托人进行交易文件项下的交易也并非出于非法的目的；
- (11)就委托人所知，《信托合同》签署之日，未出现任何不利事件，也不存在任何不利状况，且按照《信托合同》以基础资产设立信托或运用其收益也不会导致任何不利事件或状况，而构成或被合理预期将构成任何资产服务机构解任事件；
- (12)委托人在交易文件中（无论是作为委托人还是资产服务机构一）作出的陈述和保证，在所有重大方面均真实、完整和正确；
- (13)委托人为交易文件项下交易或与之有关的目的，在信托生效日之前提供给受托人、法律顾问、现金流预测机构、评级机构、主承销商或其他相关中介服务机构的所有书面信息（如有，该等信息在信托生效日之前可能已被更新或补充），以及委托人在信托生效日之后提供给受托人、评级机构、审计师或资产支持票据持有人的所有书面信息（如有），在该等信息陈述或确认之日在所有重大方面均真实、完整和准确；
- (14)委托人签署、交付和履行《信托合同》以及根据《信托合同》设立信托和转让全部信托财产均系商业行为，并非公共或政府行为；委托人及信托财产在中国法律项下对于法律程序文件的送达、管辖权、诉讼、仲裁、判决、仲裁裁决、抵销、反请求、强制执行判决、查封财产（无论是在诉讼前还是之后为执行判决）以及其他法律程序均不享有任何豁免权；
- (15)委托人确认，其将基础资产信托予受托人而所得的对价不低于资产池于初始起算日和信托生效日的公允价值，并且《信托合同》项下的交易不会对委托人的任何第三方债权人的任何权利和正当利益产生重大不利影响；
- (16)委托人参与的其他任何交易不会对《信托合同》和其他交易文件项下所规定的交易以及受托人关于信托财产及在交易文件项下的权利或利益造成重大不利影响；

- (17) 委托人确信，在选择基础资产的过程中，未使用任何会对资产支持票据持有人的合法或正当利益产生重大不利影响的筛选程序；
- (18) 委托人能定期准确地依据承租人提供的信息产生关于资产池及相关承租人总体履约情况的统计信息并确保前述统计信息真实、准确；
- (19) 委托人将基础资产信托和转让给受托人的行为，不违反中国法律的相关规定；
- (20) 在信托生效日，委托人交付的基础资产实质上不构成委托人在该日的全部资产；
- (21) 在信托生效日当日，没有因委托人的原因而导致的违约事件发生；
- (22) 信托的设立不会损害任何被信托的基础资产对应标的资产项下可对承租人主张的权利；
- (23) 设立信托的目的不违反法律的强制性或禁止性规定或者损害社会公共利益；
- (24) 信托并非专为诉讼或讨债而设立。

（二）受托人

根据《信托合同》的约定，受托人享有如下权利、负有如下义务并作出如下陈述与保证：

1、受托人享有的权利如下：

- (1) 受托人有权作为资产支持票据的发行载体管理机构；
- (2) 受托人有权依据《信托合同》的约定获得受托人服务报酬；
- (3) 受托人有权依据《信托合同》的约定享有各项权益及财产权益；
- (4) 受托人在其认为必要时，有权提议召开资产支持票据持有人会议，对涉及信托事务的重大事项进行表决并按照表决结果处理信托事务；
- (5) 受托人依据《信托合同》约定的方式，有权管理、运用、处分《信托合同》约定的信托财产；

- (6) 受托人在有利于信托目的实现的前提下，有权根据《信托合同》的约定委托资产服务机构、资金保管机构、审计师、评级机构等机构代为处理相关的信托事务；
- (7) 受托人有权根据《信托合同》的约定委托登记托管机构和支付代理机构提供资产支持票据的登记托管和本息兑付服务；
- (8) 受托人有权享有中国法律和《信托合同》约定的其他与信托财产相关的权利；
- (9) 受托人根据中国法律的规定和《信托合同》的约定有权参与和了解基础资产、标的资产筛选、确定、证券化方案的制定等信托设立前期全部过程，有权获取相关资料和信息；
- (10) 受托人有权要求资产服务机构、资金保管机构及其他相关机构提供关于信托财产的信息资料，用于包括但不限于信托财产的一般管理、会计处理及对外信息披露等；
- (11) 受托人有权要求资产服务机构、资金保管机构及其他相关机构配合受托人委任的审计师进行关于信托财产方面的审计工作；
- (12) 受托人有权要求资产服务机构、资金保管机构及其他相关机构配合受托人委任的评级机构进行关于优先级资产支持票据的持续跟踪评级工作；
- (13) 受托人应当自己处理信托事务，但《信托合同》另有约定，或者有不得已事由且经委托人同意的，受托人可以委托他人代为处理；
- (14) 受托人因处理信托事务所支出的费用、对第三人所负债务，以信托财产承担。受托人以其固有财产垫付的，就垫付的金额，按照《信托合同》的约定由信托财产予以偿还；
- (15) 《信托合同》约定的其他权利。

2、受托人负有的义务如下：

- (1) 受托人将按照《信托合同》约定将资产支持票据募集资金支付给委托人；

- (2) 根据《信托合同》的约定，如果登记托管机构向受托人提供资产支持票据持有人名单或其复印件，受托人应妥善保管其取得的资产支持票据持有人名单或其复印件；
- (3) 受托人应根据有关规定，对信托进行会计核算和报告；
- (4) 受托人应委托符合《信托合同》约定条件的商业银行或其分支机构担任信托财产资金保管机构，并依照《信托合同》分别委托其他机构履行基础资产、标的资产管理等其他受托职责；
- (5) 除《信托合同》另有约定外，受托人应亲自处理信托事务，非经《信托合同》约定或资产支持票据持有人会议的同意，不得变更《信托合同》项下所确定的资产服务机构、资金保管机构；
- (6) 受托人从事信托活动，应当遵守法律和《信托合同》的约定，不得损害国家利益、社会公众利益和他人的合法权益；
- (7) 受托人管理、处分信托财产所产生的债权，不得与受托人固有财产产生的债务相抵销；受托人管理、处分不同信托的信托财产所产生的债权债务，不得相互抵销；
- (8) 受托人在管理、处分信托财产时，不得违反信托目的或者违背管理职责。因受托人违背管理职责或处理信托事务不当，导致信托财产损失的，受托人以其固有财产承担赔偿责任；因受托人违背管理职责或处理信托事务不当而对第三人所负债务应当以固有财产承担；
- (9) 受托人应当遵守《信托合同》的约定，本着忠实于受益人最大利益的原则处理信托事务；受托人管理信托财产，必须恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎管理的义务；
- (10) 受托人不得将信托财产转为其固有财产；受托人将信托财产转为其固有财产的，必须恢复该信托财产的原状；造成信托财产损失的，应当承担赔偿责任；

- (11)受托人除依照《信托合同》的约定取得受托人服务报酬外，不得利用信托财产为自己谋取利益，受托人利用信托财产为自己谋取利益的，所得利益归入信托财产；
- (12)除非在违约事件、提前终止事件发生后或取得资产支持票据持有人会议的批准，不得出售、转让全部或部分信托财产（根据《信托合同》第4条要求委托人赎回不合格基础资产或根据《信托合同》第12条要求委托人清仓回购基础资产除外）；并且应在出售、转让全部或部分信托财产后及时通知评级机构；
- (13)除非在信托终止日后取得资产支持票据持有人会议的批准并通知评级机构，并且以公平的市场价格进行交易，受托人不得将其固有财产与信托财产进行交易。
- (14)不得以信托账户、信托财产和/或相关资产文件提供任何形式的担保；
- (15)受托人应将信托财产与其固有财产分开管理，并将不同信托的财产分别记账，在任何时候都不得将信托财产与受托人的固有财产或其持有的其他财产或资产相混同；
- (16)受托人应妥为保存处理信托事务的完整记录，保存期限自信托终止日起不得少于十五年；
- (17)受托人应当按照中国法律的相关规定和《信托合同》的约定持续披露有关信托财产和资产支持票据的信息；在委托人依《信托合同》的约定向其了解信托财产的相关情况时，受托人应积极配合并做出相应的说明；
- (18)受托人应监督和督促其委托或聘请的资产服务机构、资金保管机构及其他中介服务机构恪尽职守地履行其各自的职能和义务；
- (19)如受托人职责终止，受托人应妥善保管与信托相关的全部资料，并及时向新的受托人办理移交手续；
- (20)在承租人正常履行电池租用协议的情况下，不干涉承租人对租用资产的占有、使用的权利。

(21) 《信托合同》约定的其他义务。

3、受托人的陈述和保证

在《信托合同》签署之日以及信托生效日，受托人为《信托合同》双方的利益陈述和保证如下：

- (1) 受托人按照中国法律正式注册成立并有效存续，具有全部的权利和授权，以继续进行其正在进行之业务以及享有《信托合同》和其作为一方的其他交易文件项下的权利，并履行《信托合同》和其作为一方的其他交易文件项下的义务；
- (2) 受托人已履行一切必要的内部程序获取授权以签署并履行《信托合同》以及其作为一方的其他交易文件，《信托合同》以及其作为一方的其他交易文件构成受托人合法的、有效的和有约束力的义务，并可按照前述协议的条款对其主张权利（除非该等权利的主张受到现时或未来有效并涉及影响债权人的权利和救济的破产、重整、和解或其他类似法律的限制），《信托合同》以及其作为一方的其他交易文件不会导致受托人触犯或违反任何法律、其作为一方或对其或其财产有约束力的任何协议、承诺、判决或命令；受托人签署、交付和履行《信托合同》以及其作为一方的其他交易文件以及完成《信托合同》和该等交易文件项下的交易不会引发任何该等违法或违约行为；
- (3) 受托人已为签署和交付《信托合同》以及其作为一方的其他交易文件并履行《信托合同》和该等交易文件项下的义务取得了全部必要的同意、许可或批准，并已办理了全部必要的备案、登记和通知手续；
- (4) 就受托人所知，《信托合同》签署之日，受托人签署、交付和履行《信托合同》以及其作为一方的其他交易文件，第一，不违反或抵触适用于受托人的任何法律的规定或其他政府机构的指令，而无论该等政府机构的指令是否具有法律强制力；第二，不违反受托人的组建文件；第三，不违反或导致受托人违反其作为一方或对其或其财产有约束力的任何协议或契据的规定；第四，不会构成违约或因通知、时间的流逝即会在任何该等协议或契据项下构成违约的事件；

- (5) 就受托人所知,《信托合同》签署之日,没有任何未决的或拟将进行的诉讼、仲裁及任何政府机构的行为、程序或调查,质疑《信托合同》、受托人作为一方的其他交易文件或根据《信托合同》或其他任何交易文件已采取或将要采取的行动的有效性,或很可能导致受托人的业务、经营、事务、财务和其他状况、财产或资产发生任何重大不利变化;
- (6) 就受托人所知,《信托合同》签署之日,未出现或持续存在任何事件,也不存在任何状况,且完成《信托合同》以及受托人作为一方的其他交易文件项下的交易也不会导致任何事件或状况,构成违反或被合理预期构成或导致违反受托人作为一方或对其或其财产有约束力的任何协议或契据的任何条款,或构成受托人解任事件;
- (7) 受托人未曾采取任何行动,导致在信托财产和相关资产文件上设定任何担保;
- (8) 信托受益权构成受托人作为《信托合同》项下受托人的有效的、合法的、有约束力的支付义务(以信托财产为限),并可按照其条款和《信托合同》的条款对其主张权利;
- (9) 受托人在交易文件中(无论是作为受托人还是发行载体管理机构)作出的陈述和保证,在所有重大方面均真实、完整和正确。

(三) 受益人

根据《信托合同》的约定,受益人享有如下权利并负有如下义务:

1、受益人享有的权利如下:

- (1) 资产支持票据持有人有权按《信托合同》约定享有与其持有资产支持票据类别和数额对应的信托受益权,并参与相关信托利益的分配,有权按照《信托合同》的约定参加资产支持票据持有人会议,行使相应的权利;
- (2) 在信托期限内,优先级资产支持票据持有人可以根据《信托合同》的约定及相关市场规则,依法转让其所持有的优先级资产支持票据;

- (3) 受益人有权按照《信托合同》约定向受托人了解信托财产的管理、处分及收支情况;
- (4) 资产支持票据持有人有权依法查阅或者复制公开披露的信托财产和资产支持票据信息资料;
- (5) 在发生受托人违反信托目的处分信托财产或者因违背管理职责、处理信托事务不当致使信托财产受到损失的情形下,资产支持票据持有人有权通过资产支持票据持有人会议申请人民法院撤销该处分行为,并有权要求受托人恢复信托财产的原状或者予以合理赔偿。资产支持票据持有人的撤销权自资产支持票据持有人知道或者应当知道撤销原因之日起一年内不行使的,归于消灭;
- (6) 在发生受托人或各相关服务机构(包括资产服务机构及资金保管机构)违反信托目的处分信托财产或者管理、处分信托财产有重大过失的情形下,资产支持票据持有人有权通过资产支持票据持有人会议,按照《信托合同》的规定解任受托人、各相关服务机构(包括资产服务机构及资金保管机构);
- (7) 资产支持票据持有人有权按照《信托合同》约定提议召开或者自行召开资产支持票据持有人会议;
- (8) 资产支持票据持有人有权享有法律和《信托合同》约定的与本信托相关的其他权利。

2、受益人的义务:

- (1) 受益人应按照《信托合同》的规定合理善意行使受益人的权利,不得损害其他方或其它类别受益人的合法权利和利益;
- (2) 受益人对依《信托合同》约定获得的有关本信托的所有非公开的信息负有保密义务;
- (3) 受益人负有法律和《信托合同》约定的其他与本信托相关的义务。

(四) 资金保管机构

根据《资金保管合同》的约定,资金保管机构享有如下权利并负有如下义

务:

1、资金保管机构的权利:

- (1) 有权暂不执行其认定为错误的划款指令;
- (2) 收取服务报酬的权利;
- (3) 要求受托人提供所需文件和信息的权利;
- (4) 中国法律规定以及《资金保管合同》约定的其他权利。

2、资金保管机构的义务:

- (1) 按《资金保管合同》约定, 开立信托账户;
- (2) 履行对信托账户中的资金进行安全保管的义务, 不得将资金保管机构持有的任何其他资金与信托账户中的资金相混同;
- (3) 根据《资金保管合同》的约定及管理人受托人指令, 代为归集和支付信托利益的义务;
- (4) 根据《资金保管合同》的约定按照受托人的划款指令相应划转信托账户内的资金, 如认定划款指令错误, 应按《资金保管合同》的约定通知受托人;
- (5) 根据《资金保管合同》约定, 根据受托人的划款指令和资产服务机构的资金汇划附言或相应的通知进行相应的记账;
- (6) 在收到受托人的请求后, 应在可行的情况下尽快向其提供某特定日营业时间结束前和/或在请求日前一段时间内(或受托人合理要求的期间内)有关信托账户的账户信息;
- (7) 于每个资金保管机构报告日, 按照《资金保管合同》的规定向受托人及时提交资金保管报告并保证其根据《资金保管合同》向其他方提供的有关信息、材料、文件和信息报告(包括但不限于资金保管报告)真实、准确、完整;

- (8) 为审计机构审计上年度资产运营报告之目的, 根据审计机构的合理要求, 资金保管机构应在其职责范围内提供必要的、合理的协助, 并保证其为此向审计机构提供的资料真实和完整;
- (9) 资金保管机构应完整保存与信托账户的资金保管有关的原始凭证、记账凭证、账册、交易记录和重要合同等, 保存期限为信托终止日后 15 年;
- (10) 监督受托人对信托账户中资金的管理运用, 如发现受托人的划款指令违反法律以及交易商协会等其他监管机构的规定, 或者违反《资金保管合同》关于合格投资范围的约定, 应当拒绝执行, 并及时向交易商协会等其他监管机构(如需)报告;
- (11) 当受托人根据信托合同的规定被更换时, 资金保管机构应尽力与被解任的原受托人以及继任受托人合作, 以便继任受托人能够行使其在《资金保管合同》项下的权利;
- (12) 资金保管机构确认, 资金保管机构不得将信托账户的资金用于抵偿受托人对资金保管机构的任何负债, 并且, 资金保管机构不得抵销、转移或预扣信托账户中的任何款项以清偿(或有条件地清偿)《资金保管合同》任何一方或资产支持票据持有人对资金保管机构的负债;
- (13) 如果评级机构(如有)调低资金保管机构的评级等级, 资金保管机构在知晓或应当知晓后应立即通知《资金保管合同》对方;
- (14) 中国法律规定和《资金保管合同》约定的其他义务。按《资金保管合同》和《信托合同》的规定, 安全保管信托账户的信托资金; 管理受托人在资金保管机构指定的营业机构为信托开立的信托账户;

(五) 资产服务机构

根据《服务合同》的约定, 资产服务机构享有如下权利并负有如下义务:

1、资产服务机构的权利:

- (1) 资产服务机构有权按照中国法律规定和《服务合同》的约定, 向受托人追究违约责任;

- (2) 根据中国法律的规定和《服务合同》的约定，资产服务机构享有的其他权利。

2、资产服务机构的义务:

- (1) 资产服务机构应按照中国法律的规定和《服务合同》的约定，对租用服务费提供回收和管理服务；
- (2) 资产服务机构一应按照中国法律的规定和《服务合同》的约定，进行基础资产回收款的转付；
- (3) 资产服务机构一应按照中国法律的规定和《服务合同》的约定，对租用资产开展管理；
- (4) 资产服务机构一应按照中国法律的规定和《服务合同》的约定，对基础资产、标的资产进行处置；
- (5) 资产服务机构一应按照中国法律的规定和《服务合同》的约定，履行提供资产服务机构报告和其他信息等义务；
- (6) 资产服务机构一应按照中国法律的规定和《服务合同》的约定，履行服务记录及资产文件的保管等义务；
- (7) 根据中国法律的规定和《服务合同》的约定，资产服务机构应履行的其他义务。

3、资产服务机构的陈述和保证:

资产服务机构一及资产服务机构二为了资产支持票据持有人和受托人的利益就自身向受托人分别作出以下的陈述和保证，下述各项陈述和保证的所有重要方面在《服务合同》签订之日均属真实和正确，且在信托生效日亦属真实和正确:

- (1) 公司存续。资产服务机构是按照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，具有拥有其财产及继续进行其正在进行之业务的公司权力和授权。
- (2) 公司权力，授权和没有违法。资产服务机构承诺对《服务合同》的签署、交付和履行，以及资产服务机构作为当事人一方对与《服务合同》

有关的其他协议、承诺及文件的签署、交付和履行，是在其公司经营权力范围内的，得到公司内部必要的授权，并且(i)不违反、冲突或有悖于适用于资产服务机构的任何协议、契据、判决、裁定、命令、法律、规则或政府规定；(ii)不违反或导致资产服务机构违反其组织性文件或营业执照，或与之冲突；(iii)不违反或导致违反资产服务机构签署的或必须遵守的任何协议或文件的条款、条件或约定，或与之冲突；(iv)不会导致在资产服务机构财产或资产之上产生或设置任何担保权利（资产支持票据信托的信用增进情形除外）或其他索赔，以致严重影响资产服务机构履行《服务合同》的能力。

- (3) 政府审批或许可。资产服务机构对《服务合同》的签署、交付和履行，以及资产服务机构作为当事人一方对与《服务合同》有关的其他协议、承诺及文件的签署、交付或履行，已经取得中国现行法律所要求的政府审批、许可或者进行了政府备案，除非并不存在这样的审批、许可或备案要求。
- (4) 可主张权利。《服务合同》已经由资产服务机构正式签署、交付，并且是合法、有效且对资产服务机构有约束力的，并可按《服务合同》的条款对资产服务机构主张权利。
- (5) 对资产服务机构的诉讼。不存在任何针对资产服务机构且单独或总体地对资产服务机构履行《服务合同》项下义务的能力或基础资产及标的资产产生重大不利影响的判决、命令或裁定，也不存在任何未决的、可能发生的或能够被合理预见的可能向任何法院、仲裁委员会或行政机关提起的将单独或总体地对资产服务机构履行《服务合同》项下义务的能力或对基础资产产生重大不利影响的诉讼、仲裁或其他法律或行政程序。
- (6) 信息披露的真实性。资产服务机构按照《服务合同》向受托人提供的所有财务报表、文件、记录、报告、协议以及其他资料在《服务合同》签订日均属真实、正确和完整，且不存在任何重大错误或遗漏，相关财务报表系按照中国通用的会计准则制作。

- (7) 违法行为。资产服务机构不存在任何会单独或总体地对其业务经营或财务状况产生任何重大不利影响的违法、违规行为。

3、资产服务机构一的承诺:

- (1) 资产服务机构一将按照《服务合同》规定的内容为信托提供服务;
- (2) 资产服务机构一将按照《服务合同》约定、所适用法律要求和其惯常的标准、程序和政策规则,全权负责与基础资产及标的资产管理服务、租用服务费回收有关的事项,独立管理;
- (3) 遵守受托人就资产服务机构一履行《服务合同》项下义务而提出的合理指示和命令;
- (4) 保证其根据《服务合同》及其他交易文件向其他方提供的有关信息、材料、文件和信息(包括但不限于资产服务机构报告)真实、准确、完整和及时;
- (5) 保证采取有效措施将与基础资产及标的资产有关的账簿、记录和文件与资产服务机构一管理服务 and/或持有的其他电池租用协议项下的账簿、记录和文件分开存放和保管(保存期不少于信托终止后十五年),包括但不限于对其计算机系统的基础资产及标的资产文件进行标识,从而使基础资产及标的资产与资产服务机构一的其他资产相区别;
- (6) 除非交易文件允许或要求,资产服务机构一不得在基础资产及标的资产上设定任何担保,也不得任意解除基础资产及标的资产上已经存在的任何担保;
- (7) 经事先向受托人和评级机构发出书面通知,资产服务机构一可以不时对《服务合同》附件一部分中的服务内容进行修改或增补。但如果该等修改或增补会对资产支持票据持有人或受托人的利益产生不利影响,则须经受托人的事先书面同意并事先向评级机构发出书面通知;
- (8) 除《服务合同》中有特别约定外,资产服务机构一不得采取或因疏忽而采取任何有损基础资产及标的资产有效性和可回收性的行动,也不

得重新设定到期标的资产的还款时间（《服务合同》有特别约定的除外），从而对受托人的权利和基础资产及标的资产产生重大不利影响；

- (9) 将按照其惯常的、合理的程序对基础资产及标的资产进行管理和运营，保存和维护与基础资产及标的资产有关的所有文件、账簿、电脑系统、记录以及租用服务费回收情况的其他必要信息，且在上述管理和运营程序发生重大变化时，资产服务机构应及时通知受托人和评级机构；
- (10) 若承租人违反标的资产项下或与标的资产有关的任何约定，以致影响承租人按照电池租用协议正常偿还租用服务费的，资产服务机构一应按照电池租用协议的约定采取相应的违约救济措施。电池租用协议中没有约定的，资产服务机构一应按照有利于基础资产及标的资产回收的原则采取相应违约救济措施；
- (11) 在受托人、评级机构和资产支持票据持有人根据《服务合同》第 3.4 款的约定提出查阅记录的要求后 5 个工作日内，及时准备好相关记录、账簿、票据、通知和其他相关文件供上述机构查阅或复印，并保证上述文件在所有重大方面均为真实、完整和准确；
- (12) 一旦资产服务机构一得知存在、已经启动针对资产服务机构一的诉讼或仲裁程序，并且资产服务机构一认为很可能对基础资产、标的资产产生重大不利影响时，应立即就相关情况向受托人及评级机构发出通知；
- (13) 在得知发生与其有关的丧失清偿能力事件、资产服务机构解任事件后，在合理的时间内（但不迟于上述事件发生后的第 5 个工作日）通知受托人及评级机构；
- (14) 在租赁期间，如果资产服务机构一根据《服务合同》和电池租用协议的约定对租用资产和/或电池租用协议项下权益进行处置的，应将处置该等租用资产和/或电池租用协议项下权益所得款项扣除依据电池租用协议及有关法律规定应返还承租人部分后计入租用服务费的款项作为基础资产回收款转付给受托人；

(15)遵守并履行《服务合同》和其作为一方当事人的其他交易文件项下的保证、承诺和其他义务。

4、资产服务机构二的承诺:

- (1) 资产服务机构二将按照《服务合同》规定的内容为信托提供服务;
- (2) 资产服务机构二将按照《服务合同》约定、所适用法律要求和其惯常的标准、程序和政策规则,负责协助资产服务机构一对基础资产及标的资产管理服务、租用服务费回收有关的事项,独立管理;
- (3) 遵守受托人就资产服务机构二履行《服务合同》项下义务而提出的合理指示和命令;
- (4) 保证其根据《服务合同》及其他交易文件向其他方提供的有关信息、材料、文件和信息真实、准确、完整和及时;
- (5) 一旦资产服务机构二得知存在、已经启动针对资产服务机构二的诉讼或仲裁程序,并且资产服务机构二认为很可能对基础资产、标的资产产生重大不利影响时,应立即就相关情况向受托人及评级机构发出通知;
- (6) 在得知发生与其有关的丧失清偿能力事件、资产服务机构解任事件后,在合理的时间内(但不迟于上述事件发生后的第5个工作日)通知受托人及评级机构;
- (7) 遵守并履行《服务合同》和其作为一方当事人的其他交易文件项下的保证、承诺和其他义务。

第五章 资产支持票据的信用增进方式

本期资产支持票据安排了优先级/次级分层、设置信用触发机制的内部信用增进方式以及差额支付、质押担保以及第三方担保的外部信用增进方式。

一、内部增信安排

(一) 优先级/次级分层

本交易采用优先/次级结构，具体划分为优先级资产支持票据和次级资产支持票据。基础资产回收的资金按照《信托合同》约定的信托利益分配顺序分配。在进行期间和到期分配时，优先级资产支持票据的预期收益优先于次级资产支持票据的当期收益获得偿付。

(二) 保证金

本项目设置保证金及对应保证金账，保证金的资金来源为：(1)委托人在信托生效日转入保证金账的资金，资金金额 1,100 万元（大写：人民币壹仟壹佰万元整）；(2)因受托人将保证金账内的资金划付至信托收入账，导致保证金账内资金不足 1,100 万元之日起【5】个工作日内，委托人向保证金账划付的资金，金额为保证金账内的资金与 1,100 万元的差额。保证金用于保障优先级资产支持票据的预期收益及未偿本金可获足额分配，具体安排如下：

在违约事件发生前，截至每个回收款转付日下午三点（15:00），如信托收入账内的资金不能足额偿付当期应付款项（在信托终止日之前，当期应付款项系指优先级资产支持票据的当期应付预期收益、应付本金（如有）及当期应付信托费用；在信托终止日之后，当期应付款项系指所有优先级资产支持票据届时尚未获得支付的所有预期收益、本金及信托费用）在差额支付启动日 16:00 前受托人应将保证金账项下的资金按以下顺序进行分配（若同一顺序的多笔款项不能足额分配时，按各项金额的比例支付，且不足部分在下一期支付）：(1)如当个支付日为信托终止日前的支付日（优先级资产支持票据预期到期日除外），转入信托收入账一定数额资金，以使信托收入账项下资金可以足额支付《信托合同》第 10.5.1 款（a）至（e）项约定的应付款项；(2)如当个支付日为优先级资产支持票据预期到期日，则从保证金账转入信托收入账一定数额资金，以使信托收入账项下资金可以足额支付《信托合同》第 10.5.1 款（a）至（f）项约定的应付款项；

(3)如当个支付日为信托终止日后的支付日，则从保证金账转入信托收入账一定数额资金，以使信托收入账项下资金可以足额支付《信托合同》第 10.7 款（a）至（g）项约定的应付款项，剩余资金全部退还至委托人。

在违约事件发生后，将不再区分保证金账和信托收入账，保证金账内全部资金将与信托收入账内资金按照《信托合同》第 10.6 条的约定进行分配。

（三）信用触发机制

本项目设置违约事件和担保启动事件作为信用触发机制，发生以上任一事件都会改变资产支持票据信托现金流分配顺序或归集频率，具体为：

1、违约事件

在发行载体存续期间，违约事件系指以下任一事件：(a)截至任一支付日，信托账户内可供分配的资金不足以支付信托当期应付的税费、当期应付的信托费用及当期应付的优先级资产支持票据的预期收益和未偿本金；(b)委托人、差额支付承诺人、担保机构发生丧失清偿能力事件的；(c)未经受托人书面同意，基础资产、标的资产被质押或转让至本信托以外的第三方或设置其他权利负担，或以基础资产、标的资产为标的进行其他融资；(d)发起机构挪用监管账户内资金的；(e)委托人对标的资产、租用资产的权属发生变化，发生争议纠纷或发生被查封、扣押、冻结等，对受益人权益有重大不利影响的，资产支持票据持有人会议作出决议宣布构成违约事件；(f)交易文件的相关方（委托人、受托人、差额支付承诺人、监管银行、资金保管机构等）的主要相关义务未能履行或实现，导致对资产支持票据持有人权益产生重大不利影响，该重大不利影响情形在出现后 30 日内未能得到补正或改善，资产支持票据持有人会议作出决议宣布构成违约事件。

在发生违约事件后，受托人将不再区分信托收入账和保证金账，资产支持票据信托资金的分配顺序如下：(a)支付依据所适用的中国法律，由受托人缴纳的与信托相关的税收（如有）；(b)同顺序按比例支付为发行资产支持票据而发生的簿记建档费、发行登记服务费；(c)同顺序支付登记托管机构、支付代理机构的报酬；(d)受托人按照《信托合同》的规定以固有财产垫付的费用（包括以往各期未付金额，如有）；(e)同顺序支付（1）资金保管机构累计应付未付的报

酬；(2) 受托人累计应付未付的报酬；(3) 监管银行累计应付未付的报酬；(4) 资产服务机构、后备资产服务机构（如有）累计应付未付的报酬（如有）；(5) 受托人、保管银行、资产服务机构、监管银行按照《信托合同》的约定以固有财产垫付的费用（包括以往各期累计应付未付金额，如有）(6) 受托人、资产服务机构、资金保管机构各自可报销的费用支出总额（包括以往各期累计应付未付金额，如有）；(f) 支付优先级资产支持票据的预期收益直至优先级资产支持票据的预期收益全部支付完毕；(g) 支付优先级资产支持票据的本金，直至优先级资产支持票据的本金支付完毕；(h) 如已发生担保启动事件且担保机构已按照《担保协议》履行担保义务，则向担保机构支付未返还担保代偿款及应支付资金占用费，直至担保机构之担保代偿款及相应资金占用费返还（支付）完毕；(i) 剩余资金作为次级资产支持票据的本金及收益支付给次级资产支持票据持有人。

2、担保启动事件

在发行载体存续期间，担保启动事件系指发生差额支付启动事件的情况下，差额支付承诺人未按照受托人指令于差额支付履行日将差额支付款项足额划付至信托账户。

在担保启动事件发生后，本项目的现金流归集频率将发生改变，具体为：在未发生担保启动事件，资产服务机构一在每个支付日前的第【7】个工作日将已收到的标的资产回收款转入监管账户；当担保启动事件发生后，资产服务机构一应在收到每一笔标的资产回收款后的第【5】个工作日之前（不含该日）将收到的全部标的资产回收款转入监管账户。

3、提前终止事件

在发行载体存续期间，提前终止事件系指以下任一事件：(a) 发生任何一起资产服务机构解任事件，导致资产服务机构一被解任；(b) 当评级机构给予优先级资产支持票据的债项评级低于【AA_{sf}】级；(c) 发生与委托人有关的丧失清偿能力事件；(d) 经核算，信托账户收到的最近 3 个收款期间内的基础资产回收款总额低于对应的收款期间预测回收金额的【80】%（不含）；(e) 担保机构决定处置《抵押反担保合同》项下的抵押物；(f) 发生担保启动事件，担保机构向受托人履行担保责任后决定提前终止信托的；(g) 担保机构认为基础资产、质押物

或委托人向担保机构提供的抵押物发生变化，且认为该等变化对基础资产、质押物或委托人向担保机构提供的抵押物自身价值造成重大不利影响的；(h)委托人发生交叉违约事件，且担保机构认为该等情形对信托产生重大不利影响的。前述交叉违约事件指委托人在其他金融机构的融资或已发行的产品发生实质违约的情形，包括但不限于如下任一情形：1)该等主体未能清偿到期应付的任一债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；2)该等主体未能清偿任一到期应付的如下债务：金融机构贷款（包括银行贷款、信托贷款、财务公司贷款等）、承兑汇票、金融租赁债务、资产管理计划融资债务、银行理财直接融资工具相关债务等。

为免疑义，如发生上述第(a)项至(e)项事件，受托人应立即召开资产支持票据持有人会议，若资产支持票据持有人会议决定提前终止信托的，则信托将于资产支持票据持有人会议决议的信托终止日提前终止；如发生上述第(f)项至(h)项事件，信托将于担保机构向受托人发出提前终止信托书面通知所载明的信托终止日终止。

在提前终止事件后，信托将提前进入终止清算环节，受托人将按照《信托合同》第 10.7 条和第 13 条的约定进行终止后的分配并完成终止清算。

4、不合格基础资产赎回

根据《主定义表》和《信托合同》的约定，不合格基础资产系指发生以下任一情形的标的资产对应的收益权：(a)在初始起算日或信托生效日不符合合格标准、资产保证的标的资产；(b)标的资产对应的电池租用协议效力终止。（因标的资产对应的电池租用协议项下新能源汽车所有权转让导致承租人与委托人已签署的电池租用协议终止，该新能源汽车受让方作为新承租人履行与委托人签署的电池租用协议情形除外）

在信托期限内，如委托人、受托人或者资产服务机构发现不合格基础资产，则发现不合格基础资产的一方应在发现不合格基础资产后 5 个工作日内通知前述其他方。委托人应当：（1）将出现上述情形的原因说明提供给受托人和评级机构；并应（2）在重大方面纠正该等情形，如该情形一旦发生即无法被纠正或在通知后 30 日内不能被纠正的，受托人有权通知委托人对前述不合格基础资产予

以赎回且委托人有义务对前述不合格基础资产予以赎回。资产服务机构一应配合受托人于启动赎回程序后的赎回起算日日终提出相关不合格基础资产的赎回价格，由受托人确认，并在相应的资产服务机构报告中加以说明。

如受托人向委托人提出赎回相应的不合格基础资产的书面通知(格式见《信托合同》附件三)，委托人应于发出该书面通知要求所在的收款期间后的第一个回收款转付日或于委托人收到该书面通知后7个工作日内(以孰晚者为准)，将等同于书面赎回通知所载的待赎回全部不合格基础资产的赎回价格的款项一次性划付到信托账户。

在委托人对不合格基础资产进行赎回后，该不合格基础资产不再属于信托财产。

二、外部增信安排

(一) 差额支付

1、差额支付机制

根据《差额支付承诺函》，武汉蔚能作为差额支付承诺人，愿意按照《差额支付承诺函》的条款和条件，在发生差额支付启动事件时，对信托账户项下的可供分配的资金不足以偿付完毕优先级资产支持票据的当期应付预期收益、应付本金(如有)及当期应付信托费用之和之间的差额部分承担支付义务，具体为：受托人应于差额支付启动日 17:30 时前向差额支付承诺人发出履行差额支付义务的书面通知，并在前述书面通知中明确要求差额支付承诺人所需支付的差额支付款项的具体金额。

差额支付款项金额=资产支持票据信托应分配款项金额-截至相应差额支付启动日【16:00】时信托账户中可分配金额。差额支付承诺人在差额支付履行日【15:00】时前将《差额支付通知》中载明的差额支付款项一次性支付至信托账户。

上述资产支持票据信托应分配款项金额按照如下方式确定：(1)在信托终止日之前且尚未发生违约事件，系指《信托合同》第10.5.1款第(a)项至第(e)项约定的应付款项及预期到期日在差额支付启动日后的第一个支付日当日或之前已届至的优先级资产支持票据的未偿本金余额之和；(2)在信托终止日之前

且已发生违约事件，系指《信托合同》第 10.6 款第（a）项至第（f）项约定的应付款项及预期到期日在差额支付启动日后的第一个支付日当日或之前已届至的优先级资产支持票据的未偿本金余额之和；（3）在信托终止日之后，系指《信托合同》第 10.7 款第（a）项至第（g）项约定的应付款项。

2、差额支付启动事件

根据《主定义表》和《差额支付承诺函》的约定，以下任一事件为差额支付启动事件：

（1）在信托终止日之前，指截至任何一个支付日或预期到期日前的最近一个回收款转付日 16:00，信托账户项下的可供分配的资金不足以偿付完毕优先级资产支持票据的当期应付预期收益、应付本金（如有）及当期应付信托费用（其中，应付本金系指预期到期日在该支付日当日或之前已届至的优先级资产支持票据的未偿本金余额）；

（2）在信托终止日之后，指截至任何一个支付日前的最近一个回收款转付日 16:00 信托账户项下的可供分配的资金仍不足以按照信托终止后的信托财产分配顺序支付所有优先级资产支持票据届时尚未获得支付的所有预期收益、本金及信托费用。

（二）质押担保

1、质押担保机制

根据《质押合同》的约定，武汉蔚能以《质押合同》质押权利清单所列的应收账款，即标的资产对应的电池租用协议及其所有更新/变更/补充协议项下现有及未来可能新增的全部应收账款（包括但不限于向承租人收取租用服务费、逾期付款违约金、提前终止违约金、动力电池拆卸费及电池租用协议项下其他应付款项的权利），以及为实现前述权利及收益而采取相应担保或补救措施或追究违约责任的权利作为质押物（以下或称质押权利）向受托人提供质押担保，主债权为《差额支付承诺函》项下受托人在发生差额支付启动事件后要求差额支付承诺人向受托人划付差额支付款项的权利。本项目基础资产为标的资产对应的收益权，收益权以标的资产即（武汉蔚能基于电池租用协议项下对承租人享有的收取全部租用服务费及其他全部款项的债权）作为请求权基础，标的资产

的质押并不影响基础资产权属的转移。

武汉蔚能应在信托生效日前【5】个工作日内接受受托人要求提供办理《质押合同》项下质押登记所需的文件、信息。质押登记由受托人按照相关法律、法规在中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统上办理，受托人应在信托生效日前（不迟于信托生效日当日）将受托人登记为质押财产唯一的质权人。

除办理质押初始登记外，武汉蔚能应自《质押合同》生效日起每【6】个月向受托人提供当期质押财产情况说明。如在质押登记有效期届满而主债权尚未履行完毕时，或在质押情况发生变更时（包括但不限于下列情形：标的资产对应的电池租用协议项下新能源汽车所有权人变更而导致该电池租用协议的承租人、电池租用协议编号等要素变更；质押财产对应的基础资产被赎回导致该等质押财产根据《质押合同》第2.8款约定自质押财产范围中剔除的），受托人在收到上述质押财产情况说明后，有权要求武汉蔚能在【5】个工作日内向受托人提供办理质押展期登记或变更登记所需材料，如武汉蔚能在收到受托人发出的前述通知后未按时提供导致质押登记未办理完毕、对受托人利益造成损失的，武汉蔚能需承担相应违约责任。为办理前述登记之目的，武汉蔚能应配合受托人，包括但不限于应受托人的要求提供办理前述登记所必要的文件和信息。办理质押登记、展期登记、变更登记、注销登记等相关手续所需的全部费用（如有）由武汉蔚能承担。

2、质权的实现

若差额支付承诺人未按照《差额支付承诺函》约定履行差额支付义务的，或差额支付承诺人违反《差额支付承诺函》的其他约定，受托人有权处分质押权利。武汉蔚能同意受托人有权选择协议折价、依法变卖、拍卖等方式实现质押权利。

（三）第三方担保

根据《担保协议》的约定，为确保优先级资产支持票据持有人按照《主定义表》和《差额支付承诺函》的规定获得优先级资产支持票据的本金和预期收益的权利能够实现，中投保作为担保机构同意对差额支付承诺人依据《差额支付承诺函》承担的差额支付义务提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。具

体为：若发生担保启动事件，且受托人于担保启动日向担保机构发出启动担保通知，则担保机构应于担保机构划款日将差额支付承诺人应付未付之当期差额支付款项足额划付至信托账户。

三、增信措施触发顺序说明

增信措施是指在基础资产出现违约以致损失时，有助于保证优先级资产支持票据本息兑付的安排。本信托计划安排了内部和外部增信措施，具体触发顺序如下：

首先，本项目设置了差额支付机制和保证金，信托账户项下的可供分配的资金不足以偿付完毕优先级资产支持票据的当期应付预期收益、应付本金（如有）及当期应付信托费用之和，则将触发差额支付启动事件，在发生差额支付启动事件时，受托人将按照《信托合同》的约定，将保证金账内资金划入信托收入账，用于分配优先级资产支持票据的预期收益及/或未偿本金；同时，根据《差额支付承诺函》的约定，武汉蔚能作为差额支付承诺人，应按照《差额支付承诺函》的条款和条件，履行差额支付义务。

其次，若差额支付承诺人未按照《差额支付承诺函》的约定履行差额支付义务的，受托人应根据《担保协议》的约定，要求担保机构承担连带保证责任；若担保机构未履行连带保证担保责任的，则受托人根据《质押合同》的约定，对质押权利进行处分，并就处分所得的款项进行优先受偿。

再次，本项目设置了信用触发机制，即当发生违约事件后，信托账户内资金的分配顺序将会发生改变；当发生担保启动事件后，本项目的现金流归集频率将会发生改变；在信托存续期间如出现不合格基础资产的，委托人应当按照受托人的要求对该等不合格基础资产予以赎回并支付赎回价款，不合格基础资产赎回价格应不低于以下数额：自赎回起算日（不含该日）至特定期限届满日（含该日）期间该笔不合格基础资产对应的标的资产项下应付的租用服务费总额。

最后，若上述增信措施效果不佳，基础资产现金流仍然不足，则次级资产支持票据将最先承受损失，为优先级资产支持票据提供信用支持。

第六章 发起机构、担保机构、发行载体及相关中介机构的基 本情况

一、委托人/发起机构/资产服务机构一的基本情况

(一) 基本情况

注册名称：武汉蔚能电池资产有限公司

法定代表人：沈斐

成立日期：2020 年 8 月 18 日

注册资本：183,284.64 万元

统一社会信用代码：91420100MA49JKY15E

注册地址：武汉东湖新技术开发区左岭镇左岭路 117 号光电子配套产业园一期厂房 1 号楼二层 263 室（自贸区武汉片区）

经营范围：一般项目：动力电池租赁、维修、批发兼零售；废旧电池回收；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务；售电；电力工程；企业管理服务；在国家允许投资的新能源、电力等能源相关产业、产品的运营及管理；电动汽车充换电基础设施的规划、研发、设计；换电站、充电桩和储能系统相关设备及零部件的研发、生产、批发兼销售、租赁、运营管理；云平台 and 大数据的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；移动充换电服务（不含电网建设和运营）。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(二) 历史沿革

1、2020 年 8 月，发起机构设立

2020 年 8 月 17 日，蔚来（安徽）控股有限公司、国泰君安金融产品有限公司、湖北省科技投资集团有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司签署《关于武汉蔚能电池资产有限公司的合资经营合同》。根据上述协议，各方经协商一致设立武汉蔚能，注册资本为 8 亿元，其中蔚来（安徽）控股有限公司以人民币现金出资 2 亿元，占比 25%；国泰君安金融产品有限公司以港币现金出资 2 亿

元，占比 25%；湖北省科技投资集团有限公司以人民币现金出资 2 亿元，占比 25%；宁德时代新能源科技股份有限公司以人民币现金出资 2 亿元，占比 25%。

基于上述安排，发起机构设立时注册资本为 8 亿元，其股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
蔚来（安徽）控股有限公司	20,000	25%	货币
湖北省科技投资集团有限公司	20,000	25%	货币
宁德时代新能源科技股份有限公司	20,000	25%	货币
国泰君安金融产品有限公司	20,000	25%	货币
合计	80,000	100%	/

2、发起机构第一次变更注册资本

根据《2020 年临时股东会决议》，同意公司注册资本由人民币 8 亿元增加到人民币 14.4 亿元。本次新增的注册资本由股东 FutureX ICT Opportunity Fund I LP、FutureX Innovation SPC、青岛自明和兴股权投资合伙企业（有限合伙）、山东威达机械股份有限公司、太平金融服务有限公司认缴。

基于上述安排，发起机构的注册资本变更为人民币 14.4 亿元，本次增资完成后发起机构的股权结构如下：

股东名称 ¹	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
蔚来控股有限公司	20,000	13.89%	货币
湖北省科技投资集团有限公司	20,000	13.89%	货币
宁德时代新能源科技股份有限公司	20,000	13.89%	货币
国泰君安金融产品有限公司	20,000	13.89%	货币
天际资本 ²	20,000	13.89%	货币
其他股东	44,000	30.56%	货币
合计	144,000	100%	/

¹ 因发起机构股东人数较多，且股权分散，在披露发起机构股权结构时，主要披露发起机构持股比例最高的前五大股东名称、出资额及持股比例情况，对于其他股东不作详细披露，以下同。

² 武汉蔚来股东 FutureX ICT Opportunity Fund II LP、FutureX Innovation SPC 为同一实际控制下的关联方，故在披露发起机构前五大股东时，将前述机构股权情况合并计算，合称“天际资本”。

3、2021 年 4 月，发起机构第一次股权转让和第二次变更注册资本

2021 年 4 月 22 日，根据《武汉蔚能电池资产有限公司 2021 年度股东会会议决议》，全体股东一致同意：股东 FutureX I CT Opportunity Fund II LP 将其持有的公司 1.6225%的股权（对应人民币 20,364,517 元注册资本）、公司 3.0071%的股权（对应人民币 43,302,150 元注册资本）分别转让给其关联方苏州元晰三号创业投资合伙企业（有限合伙）、FutureX Investment I Company Limited；股东 FutureX Innovation SPC 将其持有的公司 1.8497%的股权（对应人民币 26,635,483 元注册资本）转让给其关联方苏州元晰三号创业投资合伙企业（有限合伙）。同时，同意公司注册资本由人民币 14.4 亿元增加到人民币 15.12 亿元。本次新增的注册资本由武汉市潜龙勿用企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴。

基于上述安排，发起机构的注册资本变更为人民币 15.12 亿元，本次股权转让及增资完成后发起机构的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
蔚来控股有限公司	20,000	13.23%	货币
国泰君安金融产品有限公司	20,000	13.23%	货币
湖北省科技投资集团有限公司	20,000	13.23%	货币
宁德时代新能源科技股份有限公司	20,000	13.23%	货币
天际资本 ³	20,000	13.23%	货币
其他股东	51,200	33.85%	货币
合计	151,200	100.00%	/

4、2021 年 8 月，发起机构第二次股权转让及第三次注册资本变更

2021 年 8 月 13 日，根据发起机构《2021 年第二次临时股东会决议》，同意国泰君安金融产品有限公司将其持有的 13.23%股权转让给 Angel Prosperity Investment HK I Limited；同意公司注册资本由人民币 15.12 亿元增加到人民币 18.328464 亿元，本次新增注册资本由蔚来控股有限公司、Angel Prosperity

³ 武汉蔚能股东 FutureX Investment I Company Limited、FutureX Innovation SPC、苏州元晰三号创业投资合伙企业（有限合伙）均为同一实际控制下的关联方，故在披露发起机构前五大股东时，将前述机构股权情况合并计算，合称“天际资本”。

Investment HK I Limited、FutureX Investment I Company Limited、FutureX Phi Limited、绍兴柯桥天堂硅谷领新股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥天堂硅谷安博通和泰股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉天堂硅谷恒新创业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州天堂硅谷云沛股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、长江光谷新能产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）认缴。基于上述安排，发起机构的注册资本变更为人民币 18.328464 亿元，本次股权转让及增资完成后的股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
蔚来控股有限公司	36,329.6	19.84%	货币
Angel Prosperity Investment HK I Limited	23,870.72	13.02%	货币
湖北省科技投资集团有限公司	20,000	10.91%	货币
宁德时代新能源科技股份有限公司	20,000	10.91%	货币
天际资本 ⁴	22,207.52	12.11%	货币
其他股东	60,876.80	33.21%	货币
合计	183,284.64	100.00%	/

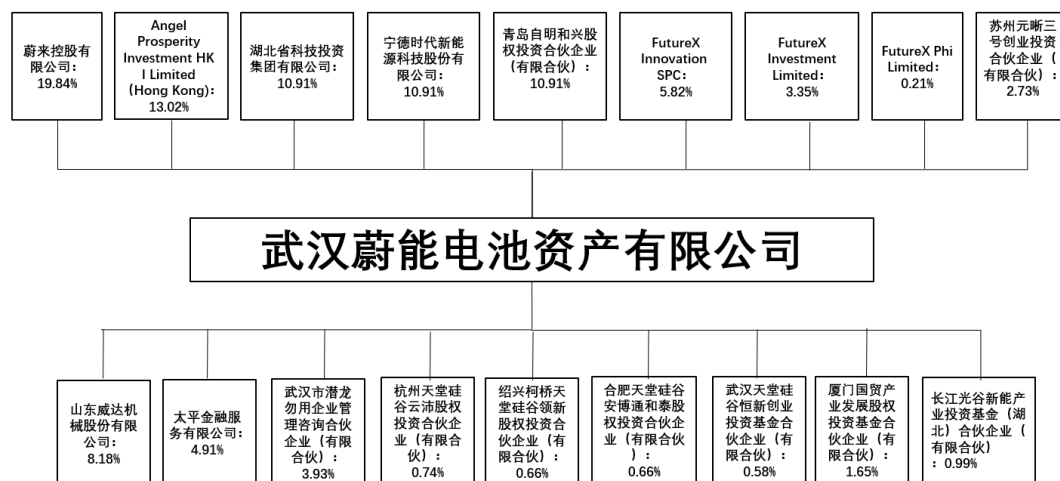
发起机构的设立及历次变更均已依法办理工商变更备案手续。

（三）股权结构及实际控制人情况

截至 2021 年 9 月末，公司的股权架构如下所示：

图 6-1 截至 2021 年 9 月末发起机构股权结构

⁴ 武汉蔚能股东 FutureX Investment Limited、FutureX Innovation SPC、FutureX Phi Limited、苏州元晰三号创业投资合伙企业（有限合伙）均为同一实际控制下的关联方，故在披露发起机构前五大股东时，将前述机构股权情况合并计算，合称“天际资本”。



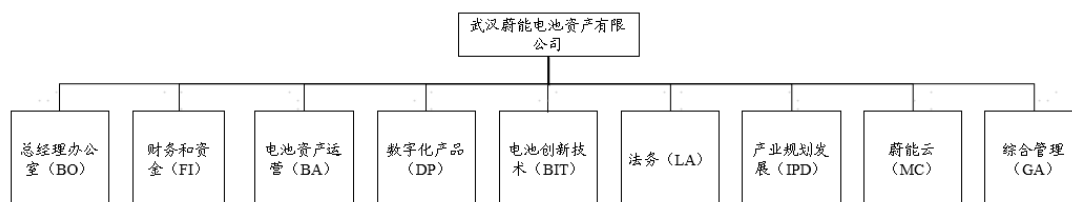
截至 2021 年 9 月末,发起机构第一大股东蔚来控股有限公司持有公司 19.84% 的股权,股权结构较为分散,不存在持股比例 50%以上的控股股东。据此,发起机构不存在控股股东及实际控制人。

截至 2021 年 9 月末,发起机构的股东不存在将其持有的发起机构股权进行质押的情形。

(四) 发起机构组织架构

截至 2021 年 9 月末,发起机构的组织架构如下所示:

图 6-2 截至 2021 年 9 月末发起机构组织架构



各部门职能如下:

1、总经理办公室 (BO)

- (1) 负责公司股东会、董事会制度建设、会务组织、决议督办及日常工作;
- (2) 公司股东、董事、监事、高级管理人员相关信息维护及协调;
- (3) 公司投资者关系维护;
- (4) 推动公司治理、信息披露、资本运作、经营管控等。

2、财务和资金（FI）

- （1）负责公司财务管理及资金管理工作；
- （2）建立健全财务管理体系和内控体系；
- （3）组织预算编制、执行跟进及差异分析；
- （4）审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告；
- （5）组织税收筹划；
- （6）组织资金运作及投融资管理；
- （7）参与公司重要事项的决策，为经营管理决策提供依据和服务。

3、电池资产运营（BA）

- （1）负责 BaaS 租用业务的整体规划和模式设计，对策略制定与落地效果负责；
- （2）保障日常运营，根据业务场景梳理流程，深入挖掘用户体验痛点并提供解决方案，助力用户体验提升，联动多个部门推动项目落地；
- （3）搭建运营监测体系，梳理数据链路，建立运营监测指标并持续跟踪；
- （4）基于业务需求，主导产品规划，制定产品路线图，负责产品全生命周期管理，提升业务效率。

4、数字化产品（DP）

- （1）负责公司创新产品数字化设计，需求迭代，数字化运营落地；
- （2）负责公司级技术/产业项目管理和协同，负责数字化项目管理工具，方法论和规范；
- （3）负责公司级别数据资产管理，业务数据指标搭建、监控、洞察、复盘；

5、电池创新技术（BIT）

- （1）负责公司电池及系统相关的技术支持工作，保障公司当前电池相关各项业务的顺利开展；
- （2）负责公司电池相关新业务的技术研发工作，保障公司各项新业务的技

术探索及落地。

6、法务（LA）

（1）负责草拟及审阅日常业务中涉及的合同，就日常业务中遇到的法律问题提示法律风险，研究解决方案；

（2）负责公司投融资过程中涉及的法律事宜；

（3）负责公司知识产权挖掘、申请及维护；

（4）负责公司合规制度建设；

（5）处理公司涉及的法律纠纷及潜在法律纠纷；

（6）进行前瞻性的法律法规及政策研究。

7、产业规划发展（IPD）

（1）负责公司市场业务规划，并拉动各职能部门按计划落地；

（2）负责公司市场销售工作及客户关系维护；

（3）负责公司公关传播工作，制定全年及阶段性传播方案；

（4）负责政府、行业协会及潜在大客户合作落地，维护良性商业生态。

8、蔚能云（MC）

（1）制定和落实公司业务产品研发开发计划，总体掌控研发进度；

（2）统筹协调软件研发与业务协同工作；

（3）负责软件研发团队建设和技术人员招聘培养；

（4）确定软件部门技术研究方向，组织人员对关键技术攻克和积累；

（5）负责建立软件系统体系，实现资源重用。

9、综合管理（GA）

（1）负责公司人才选用育留全生命周期管理；

（2）负责公司组织及人才发展规划；

（3）负责员工薪资福利管理及方案动态设计优化；

- (4) 负责员工关系及劳动关系管理;
- (5) 负责办公室日常运维等行政综合公务管理;
- (6) 负责制定及优化人事及综合管理领域管理办法等。

(五) 重要权益投资情况

截至 2021 年 9 月末,发起机构只有一家全资子公司,为蔚能香港有限公司,该公司股本总额为 10000 港币,目前尚未实质开展业务。

除上述子公司外,发起机构无其他参股公司。

(六) 人员基本情况

1、董事、监事、高级管理人员情况

截至目前,公司董事、监事及高级管理人员情况如下:

表 6-1 发起机构董事、监事及高管人员情况

	成员姓名	现任职务	任职起止年限	是否公务员兼职
董事会成员	沈斐	法人代表、董事长	2020 年 8 月 18 日至今	否
	陆荣华	董事	2021 年 4 月 22 日至今	否
	赵玄	董事	2020 年 8 月 18 日至今	否
	陈伟峰	董事	2020 年 8 月 18 日至今	否
	林枫	董事	2021 年 11 月 23 日至今	否
	张倩	董事	2020 年 12 月 30 日至今	否
	吴嘉怡	董事	2020 年 12 月 30 日至今	否
	杨明燕	董事	2020 年 12 月 30 日至今	否
	李晏	董事	2021 年 4 月 22 日至今	否
监事会成员	谭柳	监事	2020 年 8 月 18 日至今	否
	朱文辉	监事	2021 年 11 月 23 日至今	否
高管成员	陆荣华	总经理	2020 年 8 月 18 日至今	否
	封云	财务总监	2020 年 9 月 16 日至今	否
	薛婷廷	首席运营官	2020 年 10 月 1 日至今	否

2、董事、监事及高管人员主要工作经历

发起机构依照相关法律、法规及公司章程规范运作,严格按照《公司法》等

有关法律、法规要求，设置相关法人治理结构。发起机构的董事、监事、高级管理人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。

（1）董事会成员简介

沈斐，男，1974年2月出生，博士学历。沈斐先生曾先后任职于清华大学和思源电气，自2015年至今担任蔚来汽车电源管理副总裁。现为发起机构法定代表人、董事长。

陆荣华，男，1982年6月出生，硕士学历。曾任蔚来能源电池和数据运营和战略团队负责人。现任发起机构董事、总经理。

赵玄，男，1980年10月出生，硕士学历。曾任职于高盛（北京、香港、新加坡）、瑞银（香港、北京）及摩根士丹利（亚洲），于2020年加入国君国际，出任私募股权投资部主管。现任发起机构董事。

陈伟峰，男，1982年8月出生，硕士学历。陈伟峰先生于2012年加入宁德时代新能源科技股份有限公司，历任主任工程师、市场部和企业公共事务部部长。现任宁德时代市场部负责人，发起机构董事。

林枫，男，1985年8月出生，硕士学历。曾任中国航天三江集团公司发展计划部工程师（投资处项目主管）；湖北省科技投资集团有限公司产业投资部项目主管；湖北省科技投资集团有限公司产业投资部副部长；武汉光谷产业投资有限公司副总经理。现任武汉光谷产业投资有限公司总经理，发起机构董事。

张倩，女，1979年6月出生，硕士学历。曾任职于海外美林证券、瑞银集团和Delta Partners（美国波士顿本土私募基金），前华夏资本董事总经理、华夏基金股权投资创始人，现任天际资本创始合伙人。现任发起机构董事。

吴嘉怡，女，1977年5月出生，硕士学历。曾任职于罗斯柴尔德投资银行、新天域资本。现任自明资本管理合伙人、发起机构董事。

杨明燕，女，1977年1月出生，硕士学历。曾任山东威达机床工具集团总公司职员、山东威达集团有限公司董事、山东威达机械股份有限公司董事长、山东威达锯业有限公司执行董事、威海威达精密铸造有限公司执行董事。现任山东威达机械股份有限公司董事长、山东威达销售有限公司执行董事、威达（越

南)制造有限公司董事长、山东威达置业股份有限公司董事、发起机构董事。

李晏,女,1977年2月出生,硕士学历。曾任摩根大通投行部副总裁、瑞士银行投行部副总裁、瑞士银行投行部执行总裁、德意志银行证券业务北京代表处首席代表。2018年8月加入太平金融服务有限公司,现任太平金服投资总监及财务负责人、太平保险经纪有限公司董事、发起机构董事。

(2) 监事会成员简介

谭柳,女,1993年3月出生,硕士学历。曾就职于申港证券股份有限公司债券融资部。现就职于武汉光谷产业投资有限公司直接投资部,现任发起机构监事。

朱文辉,男,1990年3月出生,硕士学历。曾就职于香港证券及期货事务监察委员会、四大会计事务所。现就职于国泰君安国际,担任私募股权投资及交易投资管理高级副总裁,并任发起机构监事。

(3) 高级管理人员简介

陆荣华,男,公司总经理,简历见“(1)董事会成员简介”。

封云,女,1970年1月出生,硕士学历。曾就职于武钢资源集团财务与资产管理部公司担任部长,国药控股湖北有限公司资金部/审计部/运营管理部担任部长。现任发起机构财务总监。

薛婷廷,女,1987年2月出生,硕士学历。曾任职于蔚来能源电池和数据运营和战略部门。现任发起机构首席运营官。

3、现任董事、监事、高级管理人员违法违规情况

报告期内,发起机构现任董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规的情况。

(七) 公司治理情况

1、发起机构治理结构

发起机构已经形成了较为完善的法人治理结构,设立了股东会、董事会、监事及经营管理机构。公司的治理结构符合公司法及公司章程的规定。

（1）股东会

公司的股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。根据《武汉蔚能电池资产有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，股东会的权力如下：

1）对于下列涉及公司的重大事项，必须经董事会二分之一（1/2）以上（即五（5）名）董事同意方可提交股东会进行审议，且第⑦款、第⑨款及第⑩款必须经代表全部股东三分之二（2/3）以上表决权的股东（其中必须包括A轮投资方三分之二（2/3）以上表决权的股东及A+轮投资方三分之二（2/3）以上表决权的股东）同意可形成决议，除前述事项以外的其他事项必须经代表二分之一（1/2）以上表决权的股东同意可形成决议：

①决定公司的经营方针和投资计划；

②选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

③审议批准董事会的报告；

④审议批准监事的报告；

⑤审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

⑥审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

⑦对公司增加或者减少注册资本作出决议；

⑧对发行公司债券作出决议；

⑨对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

⑩修改本章程；

⑪决定公司的红利分配；

⑫批准、修订任何股权激励计划。

2）对1）项所列事项，股东以书面形式一致表示同意的，股东会决议可以以股东书面决议的形式通过，但拟通过的书面决议必须送至每位股东。

（2）董事会

1) 董事会成立的日期

公司的成立日为董事会的成立日期。

2) 董事会由九(9)名董事组成, A轮投资方及 A+轮投资方有权分别提名一(1)名董事, 剩下一(1)名董事由各方从负责公司日常经营管理的管理层中选举产生。各方应采取所有必要行动促成前述提名的候选人在股东会上当选为董事。为免疑义, 每一股东不重复享有提名董事的权利。

3) 董事的每届任期为三(3)年, 可以连选连任。各方应可以就其提名的董事提名替代董事以填补因其被提名人员解职、辞职或亡故等原因而出现的空缺, 继任董事的任期为被替换董事的剩余任期。董事任期届满未及时改选或者董事在任期内因提出辞职导致董事成员低于法定人数的, 在改选出新的董事就任前, 原董事仍应当依照中国法律和章程的规定, 履行董事职务。

4) 董事长

①董事会应有一(1)名董事长。董事长由蔚来提名的董事担任。

②如果董事长由于任何原因不能履行其职责(包括召开并主持董事会会议), 其应指定一名董事代其履行职责。

5) 董事会观察员

公司设一(1)名董事会观察员, 由天堂硅谷委派。天堂硅谷有权撤换其委派的观察员, 撤换由其委派的观察员的通知应自送达公司后生效。董事会会议的各项通知应以同样的方式通知董事会观察员, 董事会观察员有权参加公司所有董事会会议并查看董事会决议文件, 但不享有投票权及其他董事权利。

6) 董事会会议

①董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次, 在每年度结束后的六(6)个月内, 董事会应按正常程序召开一(1)次定期会议。经至少一(1)名董事书面要求, 董事长应在收到该要求后二十(20)日内召开董事会临时会议。董事会会议可由董事到场参加, 董事也可通过电视电话会议或其他电子方式参加董事会会议。

②所有董事会会议应根据具体情况, 由董事长或一名董事召集并主持。董

事长应在每次定期会议召开前十（10）日，临时会议召开前五（5）个营业日，向每位董事及董事会观察员发出书面通知，通知其会议召开的时间、地点、议程及与会议有关的文件（如有），但全体董事同意放弃前述提前通知期的除外。

7) 法定人数及决议的通过

①至少二分之一（1/2）以上的董事，无论是亲自出席（包括通过电视电话会议或其他电子方式出席）或派代理人出席，构成正式召开的董事会会议的法定人数。如果达不到法定人数，董事会会议通过的决议无效。

②如果一名董事由于任何原因无法出席董事会会议，其可以书面委托一名代理人代其出席董事会会议，代理人可以是另一名董事。任何受委派的代理人 与委派其的董事享有同等的权利。董事长拥有与其他董事相同的一票表决权。

③尽管有任何其他相反规定，董事会决议可以不经召开董事会会议而按照以下 8）款的规定由通过有关决议所需要的全体或多数董事（视具体情况而定）书面批准通过，但拟通过的书面决议须送至每位董事。

8) 董事会的权力

①对于下列涉及公司的事项，除第 r 款必须经全部董事同意方可形成决议外，其他事项应经公司二分之一（1/2）以上（即五（5）名或以上）董事同意方可作出决议并实施。如根据相关法律或章程规定相关事项需要提交股东会审议的，则需提交股东会审议通过后方可实施（各方同意，如公司后续拟设立控股子公司，各方有权协商确定公司董事会对控股子公司的表决机制）：

- a. 召集股东会会议，并向股东会报告工作；
- b. 执行股东会的决议；
- c. 制订公司的经营方针和投资计划；
- d. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- e. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- f. 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- g. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

- h. 决定公司内部管理机构的设置;
- i. 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项, 并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司财务负责人及其报酬事项;
- j. 制定公司的基本管理制度;
- k. 修改以及批准采纳的重大会计政策或更改财政年度, 及在四大会计师事务所中挑选并更换审计机构;
- l. 在公司股东会已经批准的年度预算外, 公司与合并报表之外的任何第三方签订金额超过人民币贰仟万元 (RMB20,000,000) 的非日常业务经营的合同;
- m. 在公司股东会已经批准的年度预算外, 公司单项金额超过人民币贰仟万元 (RMB20,000,000), 或一个会计年度内累计金额超过人民币贰仟万元 (RMB20,000,000) 的开支或对外付款, 包括建设项目、设立子公司或收购其他公司的股权等开支或对外付款;
- n. 在公司股东会已经批准的年度预算外, 公司单笔或累计金额超过人民币贰仟万元 (RMB20,000,000) 的非控股长期股权投资或其处置;
- o. 公司与股东或股东的关联方之间发生的单笔金额超过人民币贰仟万元 (RMB20,000,000) 或一个会计年度内累计金额超过人民币贰仟万元 (RMB20,000,000) 的交易;
- p. 公司向合并报表之外的任何第三方出售或处理金额超过人民币贰仟万元 (RMB20,000,000) 的资产或股权;
- q. 在公司股东会已经批准的年度预算之外, 公司和/或控股子公司发生任何单笔金额超过人民币贰仟万元 (RMB20,000,000), 或一个会计年度内累计超过人民币贰仟万元 (RMB20,000,000) 的借款以及相应的担保措施;
- r. 公司为任何公司实际控制之外的主体提供担保或借款;
- s. 根据法律、行政法规、合资经营合同或本章程规定其他需要董事会决议通过的事项;
- t. 确定、调整激励对象人选名单及范围;

u. 根据股权激励计划作出任何股权激励的授予。

9) 董事报酬

任职董事和其代理人的报酬应由委派方承担。

10) 董事会会议记录

董事会对其会议应保存完整和正确的正文会议记录，包括所有召集董事会会议的通知的复印件。

11) 董事个人责任的豁免

董事对其在其职责和授权范围内从事的正常职务活动不承担个人责任，公司应为其提供免责保护，公司或任何股东亦不会就该等事项向董事索赔，但由于董事故意重大过失行为或不作为、欺诈、渎职或严重失职而引起的索赔或指控除外。

12) 僵局处理机制

①针对根据不时修订的合资经营合同或本章程应经过公司三分之二（2/3）以上董事同意方可作出决议的事项及/或应经代表三分之二（2/3）以上表决权的股东同意方可进行的事项，如果应由董事会通过事项连续三（3）次董事会会议仍然无法形成有效董事会决议，或应由股东会通过事项连续三（3）次在股东会会议上仍未能通过（“僵局事项”），则（就应由董事会通过事项而言，各方应将僵局事项继续提交股东会审议，且连续三（3）次在股东会会议上仍未能通过的）各方应在第三次股东会会议未能通过僵局事项之日起三百六十五（365）日的期间（“僵局协商期”）内进行友好磋商。就原应由股东会通过事项而言，各方应在第三次股东会会议未能通过之日起进入僵局协商期。如果在僵局协商期内各方仍未能通过协商解决僵局事项的，则公司应按照合资经营合同第 18.6 款对公司股权的公平市场价值进行评估，并聘请一家享有声誉的投行，邀请各方对公司股权以评估价为底价进行报价，以确定是否存在一方愿意购买其他方股权。如有多方均希望购买其他方股权，则报价最高的一方有权购买其他方股权。

②如经前述程序仍无法解决僵局事项的，任意一方应有权根据《公司章程》第 14.4（a）款宣布公司根据《公司章程》第 14.7 款实施解散和清算程序。

(3) 监事

1) 监事的选举

①公司应设二(2)名监事,由省科投和 Angel Prosperity Limited 各提名一名并由公司股东会选举任命。公司董事和高级管理人员不得兼任监事。监事每届任期为三(3)年,经其原任命方重新任命可以连任。

②如果因为监事解职、辞职或亡故等原因导致监事席位出现空缺,则原提名该名监事的一方应提名一位继任监事,继任监事经股东会选举任命后承接原监事任期。

③监事任期届满未及时改选或者监事在任期内提出辞职导致监事成员低于法定人数的,在改选出新的监事就任前,原监事仍应当按照中国法律和《公司章程》的规定,履行监事职务。

2) 监事的权力

监事行使下列职权,并经一致同意做出决定。

①检查公司财务;

②对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反中国法律或者本章程的董事或高级管理人员提出罢免的建议;

③当董事或高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事或高级管理人员予以纠正;

④依照中国法律对董事及高级管理人员提起诉讼;

⑤列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议;及

⑥履行合资经营合同及本章程规定的其他职权。

监事不得因履行其作为公司监事所担负的职责而领取报酬,但其履行监事职责时发生的合理费用由公司承担。

公司应对每一名监事因其作为公司监事而遭致的全部索赔和责任予以补偿,但前提是引起该等索赔或责任的该监事的作为或不作为并不构成严重疏忽、故意不当行为或触犯刑法的行为。公司或任何股东不会就监事在其职责和授权范

国内从事的正常职务活动向监事索赔，但由于其故意重大过失行为或不作为、欺诈、渎职或严重失职而引起的索赔或指控除外。

(4) 经营管理机构

1) 管理体系

①公司设一(1)名总经理(“总经理”)。公司的日常管理和经营应根据董事会不时决定的政策由总经理执行。总经理直接对董事会负责。

②公司的总经理应由董事会批准决定后予以任命。总经理每届任期为三(3)年，经重新任命后可以连任。

③公司应设财务负责人一(1)名，负责财务、会计、财务相关的内部控制和税务事宜(“财务负责人”)。财务负责人应由董事会批准决定后予以任命。

2) 总经理的权力和职责

总经理的权力和职责包括但不限于如下：

①主持公司的生产经营管理工作，组织实施年度经营计划和投资方案；

②拟订、修改公司的各项规章制度，如须董事会批准的，经董事会批准后方可执行；

③决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的高级管理人员(除了总经理和财务负责人外)和其他员工的雇佣、任命和解雇，根据公司雇员政策决定上述人员的工资、奖励、擢升和处罚；

④执行合资经营合同和股东会、董事会随时通过的决议规定应由公司履行的事项；

⑤列席董事会会议，向董事会报告公司的经营情况和重大事项；

⑥准备并向董事会提交适合公司经营的组织结构、各部门的设置及其职责和功能的提案，经董事会批准后执行；

⑦对所有公司员工的日常管理和指导；及

⑧所有董事会不时委托其履行的或公司正常运作所必需的其他职责。

3) 个人责任的豁免

公司总经理、财务负责人和其他高级管理人员对其在其职责和授权范围内从事的正常职务活动不承担个人责任，公司应为其提供免责保护，但由于其故意重大过失行为或不作为、欺诈、渎职或严重失职而引起的索赔或指控除外。

2、发起机构内部管理制度

根据适用法律法规，发起机构已建立起包含《武汉蔚能电池资产有限公司内部控制管理办法》、《武汉蔚能电池资产有限公司财务管理制度》、《武汉蔚能电池资产有限公司保密管理制度》、《武汉蔚能电池资产有限公司 BaaS 用户信息保护管理办法》、《武汉蔚能电池资产有限公司关联交易管理办法》、《武汉蔚能电池资产有限公司 BaaS 业务管理办法》、《武汉蔚能电池资产有限公司 BaaS 业务风险管理办法》、《武汉蔚能电池资产有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》等一套内部管理制度，涵盖公司运营、管理、财务、信息披露等各方面，主要内控制度如下：

（1）内部控制管理办法

发起机构为建立健全内部控制体系，强基固本，提升管理，防范风险，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)及配套指引(财会〔2010〕11号)等相关规定，结合公司实际，特制定《武汉蔚能电池资产有限公司内部控制管理办法》。该办法约定了公司建立与实施内部控制的全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则，针对职责分工、内部控制的建立与维护、内部控制的评价、内部控制的审计、内部控制缺陷的整改等各方面做出了明确的规定。

（2）财务管理制度

发起机构建立《武汉蔚能电池资产有限公司财务管理制度》，对公司日常运营中的货币资金管理、备用金管理、采购付款管理、报销管理、销售退款管理等方面进行约束，约定事项包括但不限于货币资金支付审核程序、银行账户及存款管理方式、采购付款程序、报销标准、销售退款程序等。发起机构财务管理制度有效地规范了公司的财务行为，加强了公司财务管理水平，有利于公司合理地规避财务风险。

（3）保密管理制度

为保守公司秘密，发起机构制定了《武汉蔚能电池资产有限公司保密管理制度》，以维护发起机构的合法权益不受侵犯，确保公司信息隔离墙有效实施。该制度适用于公司、子公司、上海办公室、实验室及分支机构，适用于发起机构所有部门、员工及其他可能获得公司保密信息的人员。约束事项包括但不限于公司信息（包括公司业务运营信息及客户信息等）的保密范围和秘密等级、保密信息的流转管理、保密措施（包括人员保密措施、物理保密措施、保密信息管理）等。发起机构保密管理制度的制定，有效地增强了公司日常运营过程中的对公司内部及客户信息的保密性。

（4）用户信息保护管理办法

向电动汽车车主提供动力电池租用及服务（以下称“BaaS”）是发起机构当前的主营业务，为保护 BaaS 用户的隐私信息不被泄露，提升公司 BaaS 业务水平，发起机构制定了《武汉蔚能电池资产有限公司 BaaS 用户信息保护管理办法》，该制度适用于公司、子公司、上海办公室、实验室及分支机构，适用于公司所有业务部门、员工及其他可能获得 BaaS 用户信息的人员。规定的内容包括但不限于 BaaS 用户信息的接触、信息系统的使用、其他部门和人员允许的情形、合作伙伴对 BaaS 用户信息的使用、BaaS 用户协议等。该用户信息保护管理办法的制定，能够有效地规范公司对用户信息的保护与管理，加强公司业务运营的规范性和保密性。

（5）信息披露事务管理制度

为规范发起机构在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》等相关法律、法规，制定《武汉蔚能电池资产有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。明确了发行债务融资工具的信息披露标准、信息披露事务管理部门及其职责等内容，整体上提升了公司信息披露事宜的规范性和及时性。

（6）关联交易管理制度

发起机构根据《中华人民共和国公司法》、《武汉蔚能电池资产有限公司章

程》及其他有关法律、法规的规定，制定了《武汉蔚能电池资产有限公司关联交易管理办法》。该办法对发起机构关联人和关联交易的范围、关联交易的决策等各方面内容做出了详细规定，从而切实保证发起机构与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正的原则，确保了公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

（7）BaaS 业务管理办法

发起机构向电动汽车车主提供动力电池租用及服务（BaaS）是其主营业务，为规范发起机构 BaaS 业务的运营，为用户提供更好的服务，发起机构制定了《武汉蔚能电池资产有限公司 BaaS 业务管理办法》，对发起机构 BaaS 业务管理的职责分工、用户获取、电池使用、付款和发票管理、信息维护及变更、保险管理、违约管理、BaaS 服务终止、电池处置等各方面工作做出了详细规定，从而切实保障了发起机构 BaaS 业务的有序开展。

（8）BaaS 业务风险管理办法

发起机构为加强 BaaS 业务的风险控制，防止公司资产损失，根据发起机构公司章程、公司内部控制管理相关制度，制定了《武汉蔚能电池资产有限公司 BaaS 业务风险管理办法》，通过对 BaaS 业务事前预控、事中控制、事后救济、档案管理等方面做出明确规定，更好地防范 BaaS 业务相关风险。

（八）独立性情况

发起机构在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、在业务方面，武汉蔚能是 BaaS 模式中独立的电池资产公司，在企业运营上由公司股东会、董事会、总经理及其他管理层成员依据各自权限决策后，自主独立经营，具有独立的业务体系和面向市场独立的经营能力，与股东不存在显失公平的关联交易。

2、在人员方面，发起机构根据《中华人民共和国劳动法》和公司相关制度与公司员工签订《劳动合同》；发起机构董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，程序合法有效。发起机构正式员工无兼职，员工独立于各股东和其他关联方，公司独立执行人事管理制度。

3、在资产方面，发起机构资产与股东资产独立运营。投入资金到位，截至本募集说明书签署日，发起机构所有注册资本金已缴足，约 18.32 亿元人民币。发起机构资产与股东的资产分开，并独立运营。发起机构不存在股东单位及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况；发起机构具有开展生产经营所必备的、独立完整的资产，且资产独立登记、建账、核算和管理。

4、在机构方面，发起机构各职能部门设置健全完善，严格按照《公司法》、《公司章程》的规定设立健全的治理结构，部门工作可以有序展开，拥有总经理办公室（GA）、财务和资金（FI）等部门参加公司重要事项的决议，拥有财务和资金（FI）、法务（LA）、电池资产运营（BA）等专业的职能部门。内部各机构均独立于控股股东和实际控制人，能够做到依法行使各自职权，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、在财务方面，发起机构开立独立的银行账户，独立进行会计核算，设立独立的财务部门、财务人员，设立专门的财务管理制度，其中包括货币资金管理制度、备用金管理制度、采购付款管理规定等等，对财务行为进行规范。

（九）主营业务情况

1、经营概况

武汉蔚能是国内领先的动力电池服务供应商，基于合作伙伴蔚来汽车各车型“车电分离”的特性，为终端客户提供创新的可充、可换、可升级的动力电池租用服务 BaaS（Battery as a Service）。蔚来汽车的车主购车时，可选择不同步购买电池，而根据其所购买的车型及自身对于电池容量等方面的需求，选择向武汉蔚能租用不同容量的电池包并按月支付租用服务费用，以降低用户的购车门槛。自 2020 年 8 月成立以来，武汉蔚能在全国多个省市拓展电池租用服务，并不断扩张其业务规模与市场覆盖。

自 2020 年 8 月成立以来，武汉蔚能的收入及利润如下表所示：

表 6-2：武汉蔚能收入及利润情况

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	19,167.82	512.12

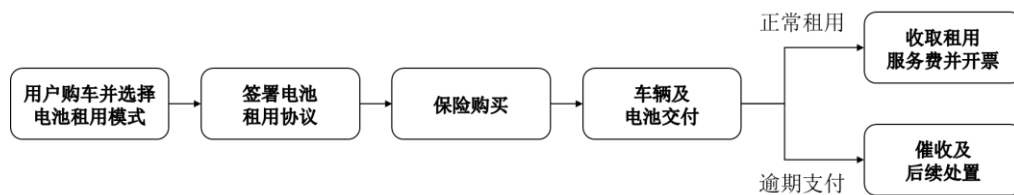
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业成本	13,037.63	270.89
税金及附加	143.51	23.06
管理费用	912.01	118.91
研发费用	689.36	5.09
财务费用	208.04	-267.25
利润总额	4,930.26	544.97
净利润	3,703.23	408.43

2、业务模式

自 2020 年 8 月起，蔚来汽车向购车车主提供电池租用服务的选择，在该等服务下，车主购车时并不向蔚来汽车购买动力电池，而是选择武汉蔚能租借电池租用服务、通过每月支付电池使用费的方式获得动力电池的使用权，并且后续可持续享受电池升级、维修等服务。

武汉蔚能的电池租用服务流程图如下：

图 6-3：武汉蔚能租用服务流程图



武汉蔚能向蔚来汽车购买电池，并委托蔚来汽车提供电池运营服务。在车主下单购车并选择电池租用模式后，武汉蔚能将与车主签署动力电池租用协议，并就其向蔚来汽车购买、出租予车主的动力电池向保险公司购买电池的产品责任险和财产综合险。在蔚来汽车将车辆交付予车主时，武汉蔚能会将动力电池随车一同交付给车主（即承租人）。

电池交付后，武汉蔚能委托蔚来汽车向 BaaS 用户提供后续的电池升级、电池质保及维修等服务。通过 BaaS 方式购车的车主自汽车交付之日起，需要根据所选租用动力电池的规格按月向武汉蔚能缴纳动力电池租用服务费（目前武汉蔚能租用服务的费用为：70kWh/75kWh 电池：人民币 980 元/月；100kWh 电池：人民币 1,480 元/月）。

武汉蔚能的租用服务期为蔚来车主对汽车享有所有权的期间，如汽车发生

损毁、灭失或报废等导致车主无法继续使用的情况，租用期则同步终止。在车主发生逾期支付租用服务费的情况下，武汉蔚能将通过电话进行人工介入、进行系统自动扣款等方式实现对款项的催收，并可通过限制电池使用、拆卸取回等措施对逾期车主进行约束。

3、地区分布

从地区分布情况看，武汉蔚能电池租用服务的承租人主要分布于长三角及广东等地区，近一年及一期，武汉蔚能租用业务按照客户地区划分如下：

表 6-3 近一年及一期武汉蔚能租用业务主要区域情况

单位：万元

序号	2021 年 1-9 月			2020 年度		
	区域	收入金额	占比	区域	收入金额	占比
1	上海市	5,078.60	26.50%	上海市	91.51	17.87%
2	广东省	3,164.55	16.51%	广东省	74.46	14.54%
3	江苏省	2,125.51	11.09%	浙江省	41.43	8.09%
4	浙江省	1,972.39	10.29%	江苏省	34.73	6.78%
5	北京市	1,551.75	8.10%	北京市	32.69	6.38%
6	其他	2780.14	14.50%	其他	61.03	11.92%

4、业务开展情况

截至 2020 年末及 2021 年 9 月末，武汉蔚能持有 BaaS 电池资产数量分别为 4,115 块和 40,053 块，业务规模明显增长。

武汉蔚能向客户（即选择 BaaS 服务的蔚来车主）出租电池使用权并按月收取电池租用费用，因此其各期主要客户为相关车主且高度分散，2020 年度及 2021 年 1-9 月，武汉蔚能各期来自于第一大客户的收入占比均低于 0.2%。

表 6-4：近一年及一期武汉蔚能前五大客户

截至时间	客户名称	客户类型	收入金额（元）	占比	是否为关联方
2021 年 1-9 月	客户 1	企业	76,320	0.04%	否
	客户 2	企业	61,480	0.03%	否
	客户 3	企业	49,920	0.03%	否
	客户 4	企业	37,440	0.02%	否
	客户 5	企业	32,440	0.02%	否
	合计		257,600	0.13%	
2020 年度	客户 1	企业	8,480	0.17%	否

截至时间	客户名称	客户类型	收入金额（元）	占比	是否为关联方
	客户 2	个人	5,880	0.11%	否
	客户 3	个人	3,180	0.06%	否
	客户 4	个人	3,180	0.06%	否
	客户 5	个人	3,180	0.06%	否
	合计		23,900	0.47%	

5、资金来源

武汉蔚能最主要的融资渠道为银行借款，截至 2021 年 9 月末，武汉蔚能持有短期借款 45,500 万元，长期借款为 15,000 万元。

武汉蔚能公司资信良好，截至 2021 年 9 月末，发起机构与 9 家银行等金融机构建立授信合作关系，其中包括交通银行、工商银行、招商银行、建设银行等国有银行及多家股份制银行、部分城商行以及金融租赁公司，总授信额度为 8.50 亿元；截至 2021 年 9 月末，上述授信额度已使用 6.79 亿元，尚未使用的授信额度 1.71 亿元。

6、业务发展规划及目标

现阶段，武汉蔚能的业务与蔚来汽车互利，武汉蔚能将以与蔚来汽车的合作作为起点，持续构建电池管理体系的成熟及先进模式，打造电池管理行业样板。通过新能源汽车行业换电模式的推广，将 BaaS 服务推广到全行业，打造电池租用服务体系，2022 年逐步开始尝试将动力电池来源拓展至其他主机厂用户。

武汉蔚能将持续通过 BaaS 电池租用业务扩大客户规模，并进一步拓展公司资金渠道，管理更多电池资产，计划在 2025 年完成 100GWh+的资产规模目标。同时，武汉蔚能计划通过 BaaS 资源循环业务，建立面向行业的电池回收渠道，有效管理电池资源回收流程，从而实现一定程度的资源内循环。

（十）主要财务情况、财务指标分析

1、财务报表

发起机构聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所按照中国注册会计师审计准则对公司的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年 8 月 18 日（公司成立日）至 2020 年 12 月 31 日期间的利润表、所有者权益变动表和现金流量表及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准

无保留意见的安永华明（2021）审字第 61624193_C01 号审计报告。发起机构 2021 年三季度财务报表未经审计。

表 6-5 武汉蔚能近一年及一期资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 9 月末	2020 年末
流动资产		
货币资金	27,573.06	21,793.12
交易性金融资产	15,388.50	-
应收票据及应收账款	2,295.97	166.66
预付款项	137.40	7.08
其他应收款项	379.70	48.31
一年内到期的非流动资产	-	1,000.00
其他流动资产	34,673.15	2,349.44
流动资产合计	80,447.77	25,364.60
非流动资产		
债权投资	5,000.00	17,000.00
固定资产净值	294,010.18	26,575.84
使用权资产净值	4,919.44	18.21
无形资产净值	5.32	7.32
长期待摊费用	78.85	-
非流动资产合计	304,013.80	43,601.36
资产总计	384,461.57	68,965.96
流动负债		
短期借款	45,500.00	-
应付票据及应付账款	127,547.85	8,324.37
预收款项	128.00	16.45
应付职工薪酬	133.90	37.58
应交税费	591.18	137.44
其他应付款	210.64	261.08
一年内到期的非流动负债	-	9.31
流动负债合计	174,111.57	8,786.23
非流动负债		
长期借款	15,000.00	-
租赁负债	3,644.89	4.82
递延所得税负债	109.24	7.14
非流动负债合计	18,754.13	11.96
负债合计	192,865.70	8,798.19
所有者权益(或股东权益):		

项目	2021 年 9 月末	2020 年末
实收资本(或股本)	170,399.52	60,000.00
资本公积金	17,325.34	
盈余公积金	411.08	40.84
未分配利润	3,459.93	126.93
所有者权益合计	191,595.87	60,167.77
负债和所有者权益总计	384,461.57	68,965.96

表 6-6 武汉蔚能近一年及一期利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业总收入	19,167.82	512.12
营业收入	19,167.82	512.12
营业总成本	14,237.65	-32.85
营业成本	13,037.63	270.89
税金及附加	143.51	23.06
管理费用	912.01	118.91
研发费用	689.36	5.09
财务费用	208.04	-267.25
其中：利息费用	746.51	-
减：利息收入	-634.04	-267.43
银行手续费	90.63	0.18
其他	4.95	-
投资净收益	337.78	183.54
公允价值变动收益	388.50	
资产处置收益	26.61	-
营业利润	4,930.17	544.97
加：营业外收入	0.09	-
利润总额	4,930.26	544.97
减：所得税	1,227.03	136.53
净利润	3,703.23	408.43
持续经营净利润	3,703.23	408.43
综合收益总额	3,703.23	408.43

表 6-7 武汉蔚能近一年及一期现金流量表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,267.43	408.50

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
收到其他与经营活动有关的现金	369.23	250.60
经营活动现金流入小计	19,636.66	659.09
购买商品、接受劳务支付的现金	176.76	1.75
支付给职工以及为职工支付的现金	772.20	49.50
支付的各项税费	814.69	15.01
支付其他与经营活动有关的现金	900.67	44.26
经营活动现金流出小计	2,664.32	110.53
经营活动产生的现金流量净额	16,972.34	548.57
投资活动产生的现金流量		
取得投资收益收到的现金	332.89	171.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238.30	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	25,000.00
投资活动现金流入小计	571.19	25,171.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,592.94	20,938.84
支付其他与投资活动有关的现金	2,000.00	43,000.00
投资活动现金流出小计	198,592.94	63,938.84
投资活动产生的现金流量净额	-198,021.75	-38,767.56
筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	127,650.06	60,017.03
取得借款收到的现金	130,290.00	-
筹资活动现金流入小计	257,940.06	60,017.03
偿还债务支付的现金	69,908.75	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	661.94	-
支付其他与筹资活动有关的现金	540.02	4.92
筹资活动现金流出小计	71,110.71	4.92
筹资活动产生的现金流量净额	186,829.35	60,012.11
现金及现金等价物净增加额	5,779.94	21,793.12
期初现金及现金等价物余额	21,793.12	-
期末现金及现金等价物余额	27,573.06	21,793.12

2、资产分析

表 6-8 武汉蔚能近一年及一期资产结构

单位：万元

项目	2021 年 9 月末		2020 年末	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	27,573.06	7.17%	21,793.12	31.60%
交易性金融资产	15,388.50	4.00%	-	-
应收票据及应收账款	2,295.97	0.60%	166.66	0.24%
预付款项	137.40	0.04%	7.08	0.01%
其他应收款项	379.70	0.10%	48.31	0.07%
一年内到期的非流动资产	-	-	1,000.00	1.45%
其他流动资产	34,673.15	9.02%	2,349.44	3.41%
流动资产合计	80,447.77	20.92%	25,364.60	36.78%
债权投资	5,000.00	1.30%	17,000.00	24.65%
固定资产净值	294,010.18	76.47%	26,575.84	38.53%
使用权资产净值	4,919.44	1.28%	18.21	0.03%
无形资产净值	5.32	0.00%	7.32	0.01%
长期待摊费用	78.85	0.02%	-	-
非流动资产合计	304,013.80	79.08%	43,601.36	63.22%
资产总计	384,461.57	100.00%	68,965.96	100.00%

2020 年末及 2021 年 9 月末，发起机构总资产分别为 68,965.96 万元和 384,461.57 万元，资产总额增加 315,495.61 万元。发起机构资产规模大幅增长，系武汉蔚能业务快速发展所致。从资产内部结构来看，2020 年末及 2021 年 9 月末流动资产分别为 25,364.6 万元和 80,447.77 万元，占总资产的比例分别为 36.78% 和 20.92%；非流动资产分别为 43,601.36 万元和 304,013.80 万元，占总资产的比例分别为 63.22%和 79.08%。非流动资产占比较高，主要系公司将购入的电池资产作为固定资产计量，相应地固定资产金额较大所致。

2020 年末及 2021 年 9 月末，发起机构流动资产为 25,364.6 万元和 80,447.77 万元。其中，货币资金账面余额分别为 21,793.12 万元和 27,573.06 万元，占流动资产的比例分别为 85.92%和 34.27%；其他流动资产账面余额分别为 2,349.44 万元和 34,673.15 万元，占流动资产的比例分别为 9.26%和 43.10%，发起机构其他流动资产主要为待抵扣进项税额。

2020 年末及 2021 年 9 月末，发起机构非流动资产为 43,601.36 万元和 304,013.80 万元。从武汉蔚能非流动资产构成来看，其固定资产账面净值分别为 26,575.84 万元和 294,010.18 万元，占非流动资产的比例为 60.95%和 96.71%。固定资产主要为发起机构为公司为电池租用业务开展而购入并持有的动力电池资产；最近一年及一期发起机构的固定资产随着其业务的开展及快速扩张而快速增加。

表 6-9 武汉蔚能固定资产明细表

单位：万元

项目	2021 年 9 月末		2020 年末	
	金额	占比	金额	占比
电池	293,983.28	99.99%	26,569.50	100.00%
办公设备	26.90	0.01%	6.34	0.00%
合计	294,010.18	100.00%	26,575.84	100.00%

2020 年末及 2021 年 9 月末，发起机构的固定资产中，动力电池的净值为 26,569.50 万元和 293,983.28 万元，占固定资产净值的比例为 100.00%和 99.99%，其余为办公设备购置。

3、负债情况分析

表 6-10 武汉蔚能近一年及一期负债结构

单位：万元

项目	2021 年 9 月末		2020 年末	
	金额	占比	金额	占比
短期借款	45,500.00	23.59%	-	-
应付票据及应付账款	127,547.85	66.13%	8,324.37	94.61%
预收款项	128.00	0.07%	16.45	0.19%
应付职工薪酬	133.90	0.07%	37.58	0.43%
应交税费	591.18	0.31%	137.44	1.56%
其他应付款	210.64	0.11%	261.08	2.97%
一年内到期的非流动负债	-	-	9.31	0.11%
流动负债合计	174,111.57	90.28%	8,786.23	99.86%
长期借款	15,000.00	7.78%	-	-
租赁负债	3,644.89	1.89%	4.82	0.05%
递延所得税负债	109.24	0.06%	7.14	0.08%
非流动负债合计	18,754.13	9.72%	11.96	0.14%
负债合计	192,865.70	100.00%	8,798.19	100.00%

2020 年末及 2021 年 9 月末，发起机构总负债分别为 8,798.19 万元和 192,865.70 万元，负债总额增加 184,067.51 万元，主要系公司业务持续增长、流动负债增加所致。从负债内部结构来看，2020 年末及 2021 年 9 月末，发起机构流动负债分别为 8,786.23 万元和 174,111.57 万元，占总负债的比例分别为 99.86% 和 90.28%，主要系其短期借款和应付票据及应付账款的增长导致。2020 年末及 2021 年 9 月末，发起机构非流动负债分别为 11.96 万元和 18,754.13 万元，占总付债的比例分别为 0.14% 和 9.72%。

发起机构的流动负债主要为短期借款及应付账款。2020 年末及 2021 年 9 月末，发起机构短期借款分别为 0.00 万元和 45,500 万元，占流动负债的比例分别为 0.00% 和 26.13%，主要为向银行、金融租赁公司等机构信用及质押形成的短期借款。2020 年末及 2021 年 9 月末，发起机构应付账款分别为 8,324.37 万元和 78,047.85 万元，占流动负债的比例分别为 94.74% 和 44.83%，主要为公司采购电池等资产及相关服务所应付供应商款项。应付票据则分别为 0.00 万元和 49,500 万元，占流动负债的比例分别为 0.00% 和 28.43%，系公司 2021 年新增的银行承兑汇票。

2020 年末及 2021 年 9 月末，发起机构非流动负债金额分别为 11.96 万元和 18,754.13 万元，占负债总额分别为 0.14% 和 9.72%，主要增长系其 2021 年 9 月末新增银行长期借款所致。

4、营业收入及成本分析

表 6-11 2020 年度、2021 年 1-9 月发起机构主要利润数据

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	19,167.82	512.12
营业成本	13,037.63	270.89
税金及附加	143.51	23.06
管理费用	912.01	118.91
研发费用	689.36	5.09
财务费用	208.04	-267.25
投资收益	337.78	183.54
公允价值变动收益	388.50	-

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
资产处置收益	26.61	-
营业利润	4,930.17	544.97
利润总额	4,930.26	544.97
净利润	3,703.23	408.43
净利润率	19.32%	79.75%
营业毛利率	31.98%	47.10%

2020 年度和 2021 年 1-9 月，发起机构营业收入分别为 512.12 万元和 19,167.82 万元，收入快速增长。过去一年及一期发起机构营业收入增长主要系购买蔚来汽车且选择 BaaS 服务的车主数量快速增加。随着电动汽车行业的快速增长、蔚来汽车销量的增加及 BaaS 服务模式的推广，带动发起机构动力电池的租用业务规模及相关收入快速增长。

2020 年度和 2021 年 1-9 月，发起机构主营业务成本分别为 270.89 万元和 13,037.63 万元。主要系其业务快速发展所致。

2020 年度和 2021 年 1-9 月，发起机构期间费用合计分别为-143.23 万元和 1,809.40 万元。在 2020 年公司成立初期，由于发起机构各项费用发生额相对较少，而其银行存款取得的存款利息收入计入财务费用，相应地公司 2020 年度期间费用总额为负。

2020 年度和 2021 年 1-9 月，发起机构利润总额分别为 544.97 万元和 4,930.26 万元，公司净利润分别为 408.43 万元和 3,703.23 万元，增幅较大，主要系其主营业务的快速发展使收入增加所致。

2020 年度和 2021 年 1-9 月，发起机构的毛利率分别为 47.10%和 31.98%。发起机构业务经营前期及快速扩张阶段毛利率相对较高，主要系其将动力电池租用的服务费自发生当月起计入当期收入，而购入动力电池形成的固定资产根据企业会计准则在下月起计提折旧所造成的时间差异所致。

5、现金流量表分析

表 6-12 武汉蔚能近一年及一期现金流量表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量		
经营活动现金流入小计	19,636.66	659.09
经营活动现金流出小计	2,664.32	110.53
经营活动产生的现金流量净额	16,972.34	548.57
二、投资活动产生的现金流量		
投资活动现金流入小计	571.19	25,171.28
投资活动现金流出小计	198,592.94	63,938.84
投资活动产生的现金流量净额	-198,021.75	-38,767.56
三、筹资活动产生的现金流量		
筹资活动现金流入小计	257,940.06	60,017.03
筹资活动现金流出小计	71,110.71	4.92
筹资活动产生的现金流量净额	186,829.35	60,012.11

2020 年度和 2021 年 1-9 月，发起机构经营活动产生的现金流量净额分别为 548.57 万元和 16,972.34 万元，主要原因为业务规模扩大、公司营业收入大幅增加、电池租用费回款相应增加所致。

2020 年度和 2021 年 1-9 月，发起机构投资活动产生的现金流量净额分别为 -38,767.56 万元和 -198,021.75 万元，主要系随着公司业务规模的扩张，公司购入动力电池作为固定资产导致投资活动现金流出较大所致。

2020 年度和 2021 年 1-9 月，发起机构筹资活动产生的现金流量净额分别为 60,012.11 万元和 186,829.35 万元，主要为公司借款收到的现金及公司股权融资收到的投资款增加所致。

6、偿债能力分析

表 6-13 武汉蔚能近一年及一期偿债能力分析表

单位：万元

偿债能力财务指标	2021 年 1-9 月	2020 年度
资产负债率	50.17%	12.76%
流动比率	0.46	2.89
速度比率	0.46	2.89

2020年末和2021年9月末,发起机构资产负债率分别为12.76%和50.17%,呈大幅上升趋势,系公司借助外部融资渠道持续扩大业务规模所致。

2020年末和2021年9月末,发起机构的流动比率分别为2.89和0.46,速动比率分别为2.89和0.46。2021年9月末其流动比率、速动比率相对较低,主要系其业务模式所引起:发起机构将购入的动力电池资产作为固定资产计量,而相应的应付账款及应付票据以短期负债为主。随着发起机构业务的发展,其通过长期负债进行扩张的能力也有望增强,流动比率、速动比率较低的情况有望得到一定的改善。

(十一) 资信情况

1、授信情况

截至2021年9月末,发起机构资信情况良好,在各大股份制银行、城商行以及金融租赁公司等金融机构间均有授信,总授信额为85,000万元,其中已使用授信额度为67,935万元,尚未使用的授信额度为17,065万元,发起机构前五大银行授信明细如下:

表 6-14 发起机构 2021 年 9 月末前五大银行授信情况表

项目	授信额度(万元)	已用额度(万元)
建设银行	30,000	15,000
招商银行	20,000	20,000
兴业银行	10,000	9,975
浦发银行	9,000	8,960
交通银行	5,000	5,000
工商银行	5,000	5,000

2、债务违约记录

截至本募集说明书签署日,武汉蔚能自成立以来未发生债务违约情况;根据中国人民银行征信中心所出具的企业信用记录显示,发起机构没有借款人逃废债信息,没有被起诉信息,没有借款人欠息信息,没有违规信息,没有不良负债信息。

(十二) 关联交易

1、发起机构的关联方情况

表 6-15 发起机构涉及交易的关联方与发起机构的关系

关联方名称	与本公司的关系
蔚来（安徽）汽车有限公司	投资方的控股子公司
上海蔚来汽车有限公司	投资方的控股子公司
武汉蔚来能源有限公司	投资方的控股子公司
上海蔚来融资租赁有限公司	投资方的控股子公司
武汉蔚来汽车销售服务有限公司	投资方的控股子公司

2、关联交易情况

（1）关联方定价原则

发起机构与关联公司的交易参照市场价格协商决定。

（2）关联方交易

发起机构的关联交易内容分别定期向蔚来汽车采购动力电池、委托蔚来汽车提供电池升级、维修等服务，以及接受其提供的与收付款相关的各类服务。

表 616 武汉蔚能近一年及一期关联交易

单位：万元

关联方	交易内容	2021 年 9 月末		2020 年末	
		金额	同类型交易金额的比例	金额	同类型交易金额的比例
蔚来（安徽）汽车有限公司	采购商品	142,160	50.95%	-	-
上海蔚来汽车有限公司	采购商品	136,835	49.05%	26,796	99.96%
武汉蔚来能源有限公司	采购商品	-	-	12	0.04%
	接受劳务	1,030	100.00%	22	100.00%
上海蔚来融资租赁有限公司	接受劳务	165	100.00%	5	100.00%

（3）关联交易决策

为规范关联交易，发起机构制定了《武汉蔚能电池资产有限公司关联交易管理办法》。其中明确了关联交易的决策程序及机制：

“公司与其关联人发生的单笔或一个会计年度内累计发生的关联交易金额超过人民币 2000 万元（不含 2000 万元）的，应提交公司董事会审议，该关联

交易在获得公司董事会批准后实施。公司与关联人发生的单笔或一个会计年度内累计发生的关联交易金额在人民币 2000 万元以下（含 2000 万元）的，由公司管理层批准决定。”

（4）关联方应收付款项

表 6-17 武汉蔚能近一年及一期关联方应收付款项

单位：万元

项目	关联方	2021 年 9 月末 余额	2020 年末余额
应付账款	上海蔚来汽车有限公司	394	8,281
应付账款	蔚来（安徽）汽车有限公司	76,402	-
应付账款	武汉蔚来能源有限公司	1,052	35
应付账款	上海蔚来融资租赁有限公司	77	4
其他应收款	上海蔚来融资租赁有限公司	-	8

（十三）在建工程及拟建工程

1、在建工程

截至本募集说明书出具之日，武汉蔚能在建工程为动力电池全周期通用技术研究及梯次利用产业化项目，总投资备案金额拟为 8000 万元，具体情况如下：

表 6-18 武汉蔚能在建工程情况

项目名称	工程 起始日期	工程计划 截止日期	项目总投资	资金来源	建设内容
动力电池全周期通用技术研究及梯次利用产业化项目	2022 年 2 月 21 日	2022 年 6 月 20 日	拟 8000 万	自有资金	项目拟建设电池拆解及梯次利用产线、电池回收以及其他电池全周期通用技术相关实验线

2、拟建工程

截至募集说明书出具之日，武汉蔚能不存在拟建工程项目。

（十四）所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况

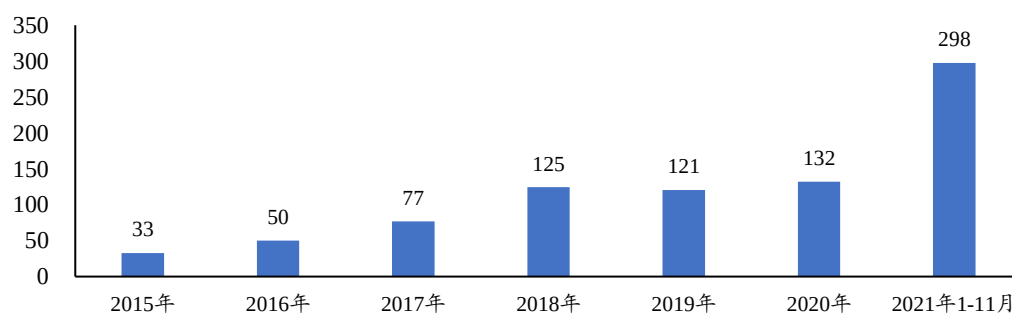
1、所处行业情况

（1）全球及中国电动车行业概览

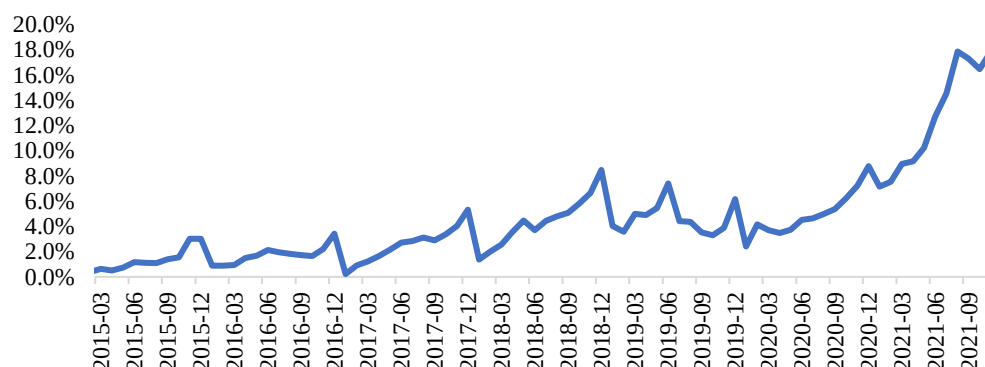
随着社会的高速发展及技术的不断革新，全球的传统车企逐步转型升级电动化已成必然的发展趋势。截止 2021 年 6 月 30 日，已有超过 120 个国家相继宣布了碳中和目标，绿色可持续发展已然成为全球发展的重要课题，汽车作为目前能源端重要一环将被加速推进碳减排、电动化。

中国是全球最大的纯电动汽车市场，根据中国汽车流通协会统计，2020 年中国纯电动车销量占全球市场的 48%。同时，中国也是全球增长最快的市场之一，2015 年至 2020 年，中国新能源汽车销量从 15 万辆增长至 99 万辆，年复合增长率为 46.5%。2021 年以来，电动车渗透持续加速，2021 年 11 月纯电动车单月渗透率已达 20%，较 2020 年同期增长 12 个百分点。根据中汽协预测，2022 年中国新能源汽车销量预计将达到 500 万辆，占汽车总销量约 20%，未来五年电动车产销增速预计将保持在 40%以上。

2015-2021年中国新能源汽车销量（万辆）



2015-2021年中国新能源汽车渗透率



资料来源：中国汽车工业协会、wind

（2）电动车市场增长驱动因素

1) 环保意识不断提高, 政策支持大力加强

消费者越来越关注汽车排放对环境的影响。与传统内燃机汽车相比, 采用纯电动汽车可以有效减少排放。

中国政府目标于 2030 年前实现碳排放峰值, 至 2060 年实现碳中和。我国政府陆续颁布了一系列政策来支持新能源汽车的发展。2020 年 11 月国务院印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》提出到 2025 年新能源汽车销售量需达到汽车新车销售总量的 25%左右。为进一步支持新能源汽车推广, 国家新能源汽车补贴和税收优惠政策已从 2020 年底延长至 2022 年底。2021 年 7 月 30 日, 中共中央政治局召开会议, 提出要支持新能源汽车加快发展, 要尽快出台 2030 碳达峰行动方案。“十四五”规划中, 政府亦明确提及需聚焦新能源汽车产业, 世界其他国家政府也提供相应政策支持。欧盟目标于 2050 年实现温室气体的净零排放。英国政府宣布, 计划在 2030 年之前停止销售新的汽油和柴油汽车, 并在 2035 年之前实现所有新汽车销售的尾气零排放。

2) 电池技术日益进步

电池技术的进步使电动汽车行业迅速发展。电池密度日益加强, 安全水平不断提高, 电池寿命得到延长。这些改进将进一步增强电动汽车的用户体验。同时, 由于规模经济和技术改进, 电池成本持续下降。根据彭博数据, 2020 年全球电动车及电池储能系市场的动力电池平均价格为 137 美元/kWh, 与 2010 年相比下降 89%, 尽管供应链短缺导致价格短期上涨, 总体价格仍呈下行趋势, 预计 2024 年平均价格可达 100 美元/kWh 以下。

换电技术解决了固有的电动车充电耗时较长的痛点, 进一步促进电动车的普及。且该技术有助于汽车和电池所有权的分离, 使新能源车车主可以分别购买汽车和租赁电池。这降低了电动车购买的价格压力, 并且提高了电池的使用灵活性。

3) 配套基础设施不断完善

《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)》中, 我国政府明确鼓励建设电动车配套的基础充电设施, 并大力支持加快建设进程。近五年来, 得益于中国各地对充电、换电等基础设施的有利政策支持, 中国的充电网络增长迅

速。根据《2021 年 11 月全国电动汽车充换电基础设施运行情况》，截至 2021 年 11 月，中国市场的公共充电基础设施达到 109.2 万台，同比 2020 年 11 月增长 57.1%。

此外，行业内各品牌还设有旗下快速充电站和换电站，以提高用户体验及更好地满足用户对不同充电场景的需求。以蔚来汽车为例，截至 2021 年 12 月 10 日，蔚来汽车已在全国累计建成 700 座换电站，并计划从 2022 年至 2025 年在中国市场每年新增 600 座换电站，至 2025 年底，蔚来汽车换电站全球总数计划超过 4000 座，其中中国以外市场的换电站约 1000 座。

4) 消费者对新能源汽车接受度提升

随着市场上越来越多的车企引进新能源汽车，消费者对其关注度及接受度都在不断提升。新能源汽车的补能成本与燃油车相比更低，电池成本的下降也将拉近其与同规格的燃油车之间的价格差距，此外购买电动车还可以享受利好政策的价格补贴，缓解了部分城市消费者的高价牌照压力。

过往消费者所担忧的补能难题随着电池技术的持续发展、以及配套设施的不断扩张布局亦在减小，改善驾驶体验的同时也提高了能源销率，未来或将吸引更多消费者由传统燃油车转向新能源汽车，进一步提高新能源汽车的渗透率。

5) 电动化与智能化

2020 年 11 月，国务院《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》中明确提出电动化、网联化、智能化是汽车产业的发展潮流和趋势，网联化与智能化将成为继电动化之后的下半场。随着电动车销量的快速增长，许多车企已积极布局智能网联汽车，并加大对智能座舱、自动驾驶等相关技术的投入，人机交互和辅助驾驶等技术逐渐普及在汽车的各系统及部件，消费者对于汽车智能化的接受度亦越来越高，推动智能汽车市场的持续增长。

同时，由于电动车自身具备模块化的车身结构，降低了汽车部件和电路的复杂性，且在底盘控制、自动驾驶系统及动力控制系统的总成上具有技术上的优势，智能化趋势也将进一步带动电动车的增长。

综合来看，在全球汽车产业开启电动化转型、我国政策的大力支持与新能源汽车本身迭代升级等多重因素的促进下，我国新能源汽车的销量与渗透率有

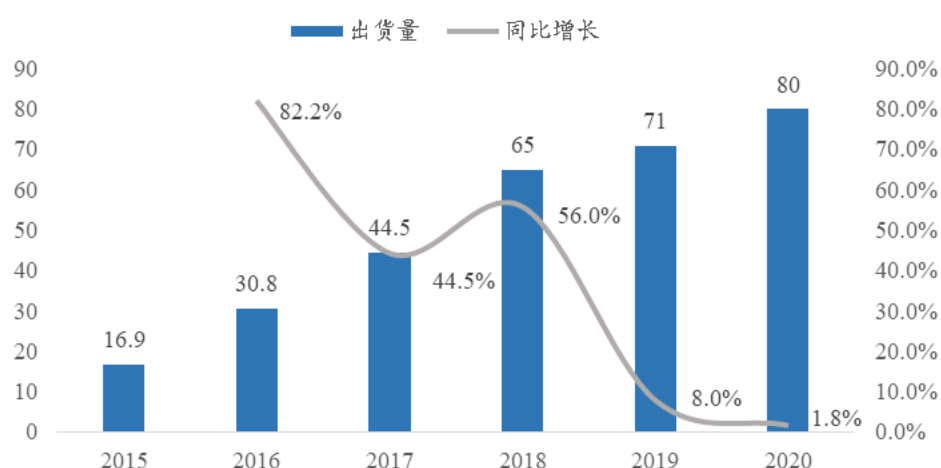
望在未来持续提升。

（3）动力电池出货量快速增长

动力电池是电动车的核心部件，随着新能源汽车销量的快速增长，动力电池的装机量也同步增长。高工产研锂电研究所的数据显示，2020 年全球动力电池的装机量约为 136.3GWh，同比 2019 年增长 18%；预计 2025 年全球新能源汽车的渗透率将达 20%，并带动全球动力电池出货量超过 1100GWh。

中国动力电池出货量亦实现了高速增长，根据高工产研锂电研究所统计，我国车用动力电池出货量由 2015 年的 16.9GWh 增加至 2020 年的 80GWh，期间复合增速达 36.47%。为满足全球电动车快速增长的需求，主要动力电池企业大幅增产、步入产能扩张期。根据高工锂电预测，2025 年中国动力电池的出货量将达到 431GWh，超过 2020 年的 5 倍。

2015-2020年中国车用动力电池出货量（GWh）



资料来源：高工产研锂电研究所

（4）能源解决方案持续创新，租赁形式应运而生

动力电池是新能源汽车的核心部件，其成本也是所有零部件中占比最高的。尽管近年来动力电池的成本有所下降，但电池成本仍然导致三电成本高于传统燃油车，因而同等情况下，纯电动车型定价依然明显高于燃油车。为了降低电动车购车门槛，促进电动车进一步普及，电动车车企开始创新能源解决方案，部分车企也相继推出电池租赁/租用方案。与传统电池租赁方案、电池分期付款方案相比，武汉蔚能的电池租用服务为车主提供动力电池的长期租用，并持续提供

各项后续服务，使车主可享受包含电池升级、维护等在内的各项服务，帮助车主规避电池衰减效率，提升车主的租用服务体验。

2、行业政策

近年来，国家在新能源汽车行业、动力电池、资产租赁等各领域陆续制定了一系列促进行业发展的法律法规及政策，为相关行业的发展创造了有利的政策支持。

表 6-19 武汉蔚能所处行业的主要法规及政策

名称	颁布时间	颁布部门
《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021 年本）》	2021 年 12 月	工业和信息化部
《锂离子电池行业规范条件（2021 年本）》	2021 年 12 月	工业和信息化部
《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》	2021 年 8 月	工业和信息化部、科学技术部、国家市场监督管理总局等
《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》	2020 年 11 月	国务院办公厅
《产业结构调整指导目录》（2019 年修订）	2019 年 11 月	国家发改委
《贯彻落实<关于促进储能技术与产业发展的指导意见>2019-2020 年行动计划》	2019 年 6 月	国家发改委、科技部、工业和信息化部
《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》	2017 年 12 月	工业和信息化部、国家标准化委员会
《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》	2017 年 10 月	国家发改委、工业和信息化部，国家能源局等
《汽车产业中长期发展规划》	2017 年 4 月	工业和信息化部、国家发改委、科技部
《促进汽车动力电池产业发展行动方案》	2017 年 3 月	工业和信息化部，国家发改委等
《关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》	2016 年 12 月	国务院
《汽车动力电池行业规范条件（征求意见稿）》	2016 年 11 月	工业和信息化部
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	2016 年 3 月	国务院

3、行业地位及面临的主要竞争优势

近年来中国新能源车销量快速增长，电动车销量由 2015 年的 15 万辆上升至 2020 年的 99 万辆，渗透率也由 2015 年的 0.7% 提升至 2020 年的 4.9%。动力电池作为新能源车核心零部件，装机量也大幅上涨，进而催生了动力电池租赁业务。

武汉蔚能是目前唯一一家提供电动乘用车动力电池租用及各项配套服务的企业，与当前市场上其他实质为分期付款的动力电池租赁业务存在较大差异。新能源汽车的核心成本之一为动力电池，动力电池的折损较快、且其技术日益更新迭代，仍是影响着消费者需求的痛点。蔚能所提供的动力电池租用服务，在结合了降低车主购车成本外，同时也兼顾解决了电池的折旧和技术更新问题。在蔚来车主对汽车享有所有权期间，可持续为车主提供电池升级、换电、电池质保及维修等服务，致力于使车主所拥有的汽车内始终装载着状态良好的电池，从而缓解了车主对于动力电池折旧衰减等焦虑。

同时，未来市场上或将出现越来越多的车企探索和尝试车电分离的运营模式，武汉蔚能可凭借着其市场先发优势，将动力电池来源拓展至其他主机厂用户。

综上，武汉蔚能凭借其优良的股东背景、创新的业务模式、以及市场先发优势，在市场中具有较强竞争力。

(十五) 对外担保、未决诉讼（仲裁）、重大承诺及其他或有事项

1、对外担保

截至 2021 年 9 月 30 日，发起机构无对外担保。

2、重大未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债

截至 2021 年 9 月 30 日，发起机构无未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债。

3、重大承诺事项

截至 2021 年 9 月 30 日，发起机构不存在重大承诺事项。

5、其他或有事项

截至 2021 年 9 月 30 日，发起机构不存在其他或有事项。

（十六）受限资产情况

1、受限资产情况

截至 2021 年 9 月末，发起机构受限资产账面金额为 46,567.01 万元，均为受限银行存款，其中 10,567.01 万元为银行承兑保证金，36,000.00 万元为大额存单质押。

2、其他限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至本募集说明书签署日，发起机构无其他资产限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

截至本募集说明书签署日，发起机构资产抵押、质押及其他所有权受到限制的资产情况无重大变化。

（十七）有息债务情况

1、有息债务情况

截至 2021 年 9 月 30 日，发起机构有息债务为 60,500.00 万元，具体债务情况如下：

表 6-20 武汉蔚能有息债务情况表

单位：万元

债权人	债务起息日	借款期限	借款金额	融资利率	担保方式
农业银行	2021/3/22	1 年	4750.00	3.80%	大额存单质押
交通银行	2021/7/22	1 年	5000.00	3.95%	
浦发银行	2021/9/10	1 年	950.00	3.85%	大额存单质押
浦发银行	2021/9/14	1 年	950.00	3.85%	大额存单质押
农业银行	2021/9/15	1 年	4750.00	3.85%	大额存单质押
浦发银行	2021/9/16	1 年	950.00	3.85%	大额存单质押
农业银行	2021/9/16	1 年	4750.00	3.85%	大额存单质押
浦发银行	2021/9/18	1 年	931.00	3.85%	大额存单质押
兴业银行	2021/9/22	1 年	4750.00	4.47%	大额存单质押
浦发银行	2021/9/22	1 年	969.00	3.85%	大额存单质押
工商银行	2021/9/23	半年	5000.00	3.85%	
浦发银行	2021/9/24	1 年	950.00	3.85%	大额存单质押
汉口银行	2021/9/26	1 年	1000.00	4.00%	
交通银行	2021/9/28	1 年	9800.00	3.80%	大额存单质押
建设银行	2021/9/30	4 年	15000.00	4.90%	

2、有息负债信用结构

表 6-21 武汉蔚能有息债务信用结构表

单位：万元，%

项目	短期借款	长期借款（含一年 内到期的长期借 款）	合计
信用	11,000.00	15,000.00	26,000.00
抵押、质押	34,500.00	-	34,500.00
保证	-	-	-
合计	45,500.00	15,000.00	60,500.00

（十八）直接债务融资计划

除本期资产支持票据外，发起机构暂无其他拟申报或正处于监管审核过程中的直接债务融资产品。

二、担保机构的基本情况

（一）基本情况

1、概况

注册名称：中国投融资担保股份有限公司

法定代表人：段文务

注册资本：人民币 450,000.00 万元

实缴资本：人民币 450,000.00 万元

首次注册登记日期：1993 年 12 月 04 日

统一社会信用代码：9111000010001539XR

注册地址：北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层

办公地址：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方中心写字楼 9 层

邮政编码：100048

联系号码：010-88822888

传真号码：010-88822618

经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资；投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动；上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

2、历史沿革与股东情况

中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保公司”）的前身为中国经济技术投资担保有限公司，是经国务院批准特例试办，于1993年12月在国家工商行政管理局注册成立的国内首家以信用担保为主要业务的全国性专业担保机构。中投保公司由财政部和原国家经贸委共同发起组建，初始注册资本金5.00亿元，2000年公司注册资本增至6.65亿元。2006年，经国务院批准，中投保公司整体并入国家开发投资公司，注册资本增至30.00亿元，并更名为中国投资担保有限公司；2010年9月，中投保公司通过定向增发的方式引进投资者，从国有法人独资有限公司变更为中外合资有限责任公司，注册资本增至35.21亿元；2012年9月，中投保公司以合计9.79亿元的资本公积、盈余公积及未分配利润转增实收资本，注册资本增至45.00亿元；2013年10月，更名为中国投融资担保有限公司；2015年8月，中国投融资担保有限公司整体改制为股份有限公司，并更名为中国投融资担保股份有限公司；2015年12月，中投保公司正式挂牌全国中小企业股份转让系统。

表 6-18 截至 2021 年 9 月末前五大股东及持股情况

单位：%

序号	股东名称	持股比例
1	国家开发投资集团有限公司	48.93
2	中信资本担保投资有限公司	11.14
3	金鼎投资（天津）有限公司	11.05
4	鼎晖嘉德(中国)有限公司	10.00

5	Tetrad Ventures Pte Ltd	7.62
合计	-	88.74

中投保公司控股股东为国家开发投资集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

目前，中投保本部设有财富管理部、科技管理部、综合担保部、普惠金融管理部、保证担保部、国际业务部和资产经营部 7 个前台部门，2 个中台部门（法律合规部和风险管理部）以及纪律检查部、审计部、信息技术部、财务会计部、发展运营部等 8 个后台职能部门；在全国设有 4 个区域营销分公司，控股 5 家子公司，参股 3 家公司。截至 2021 年 6 月底，中投保公司及控股子公司在职员工 347 人。

3、信用增进机构的信用能力

中投保公司是国内唯一一家世界三大担保和信用保险联盟的会员单位，与国际同业组织和机构建立了广泛的联系和合作。中投保公司是拥有 180 家专业担保公司的“中国担保业联盟”的倡议和发起单位，为中国融资担保业协会会长单位。中投保公司与国内一流的银行、证券公司、信托投资公司、金融资产管理公司及专业投资、咨询顾问机构结成了广泛的战略联盟，投资参股了中国国际金融公司、鼎晖投资等相关领域的旗舰企业，初步构建了为客户提供金融及信用综合服务和解决方案的运营平台。

4、信用增进机构资格与资质

中国人民银行核发的银行间市场同业拆借资格；

美国保证和忠诚保证协会担保资格；

中国欧洲经济技术合作协会担保资格；

中国招标投标协会担保资格；

国际信用保险和保证协会担保资格；

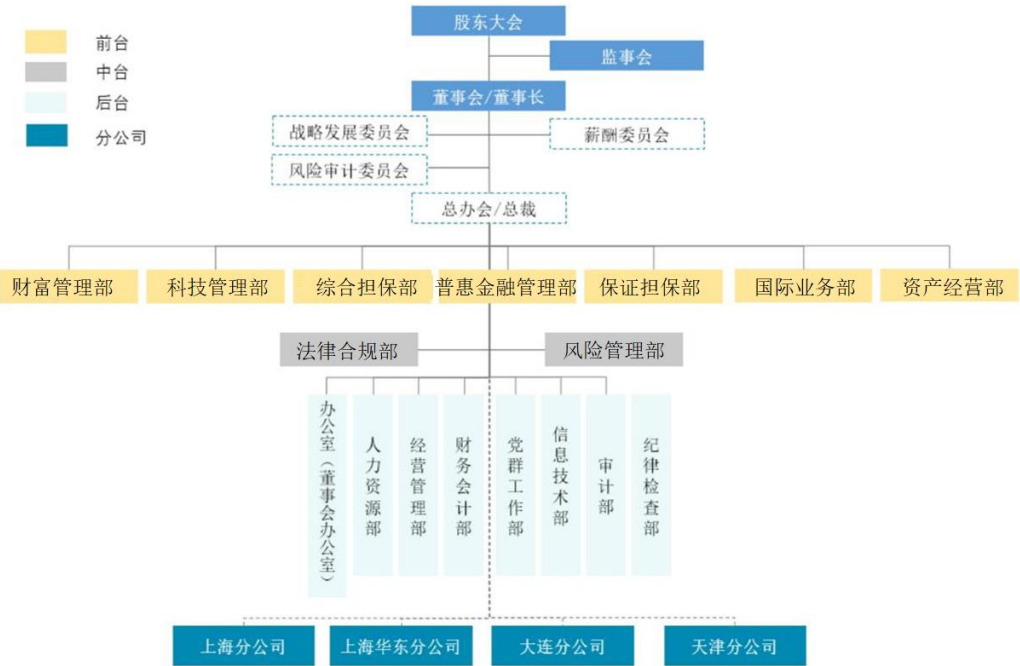
中国融资担保业协会担保资格；

中国互联网金融协会担保资格；

5、信用增进机构的公司治理情况

改制前，中投保公司为国有法人独资有限公司，股东为国家开发投资公司。2010年7月，中投保公司实施整体改制，引入6家新股东，变更为中外合资的有限责任公司；2015年12月，正式挂牌全国中小企业股份转让系统。截至募集说明书签署日，中投保公司控股股东持股比例48.93%，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

图 6-4 中投保公司治理结构图



中投保公司依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的规定，建立了包括股东大会、董事会、监事会和高级管理层在内的现代金融企业公司治理架构，并设立了多个专业委员会，分别负责各项专项事宜的决策和管理。股东大会为中投保公司最高权力机构，董事会为决策机构，对股东大会负责，监事会负责进行监督管理，高级管理层负责中投保公司的日常经营工作。自挂牌新三板以来，中投保公司根据全国股转系统等相关规定，就中投保公司信息披露、投资者关系、关联交易、对外投资、独立董事工作制度、专业委员会会议事规则、承诺管理、利润分配等出台了相关制度办法，不断完善制度建设和法人治理结构，促进中投保公司的规范运作。总体看，中投保公司建立并不断完善“三会一层”的公司治理架构，中投保公司治理及信息披露机制逐步健全。

中投保公司高级管理层由6名人员组成，包括总经理1名，副总经理3名，

财务总监 1 名，首席合规官兼总法律顾问 1 名，首席风险官 1 名以及董事会秘书 1 名。高级管理层下设投资、风险管理、项目审批、员工发展管理、薪酬与绩效、信息化和审计等专业委员会，为中投保公司运营管理提供专业决策支持。

（二）业务开展情况

1、业务类型分布

中投保公司的担保业务由金融担保、融资性担保和履约类担保构成，以金融担保和融资性担保为主。

近年来，在宏观经济增速放缓的环境下，为降低担保业务整体风险，中投保公司深入推进担保业务结构调整，审慎投放新增项目，加之项目到期解保规模较大，新业务培育期的项目落地尚需时间，在保余额下降明显。

截至 2020 年末，中投保担保余额为 480.03 亿元，担保余额同比 2019 年下降 4.31%；其中金融担保为主要业务构成，在总担保余额中占比 92.37%，业务规模同比下降 25.78 亿元，融资性担保业务放大倍数 3.67，担保代偿率 0.15%。

表 6-19 担保人担保业务构成情况

单位：亿元、%

项目	2019 年末		2020 年末	
	余额	占比	余额	占比
金融担保	469.17	93.52	443.39	92.37
履约担保	15.46	3.08	15.86	3.30
司法担保	4.23	0.84	4.23	0.88
其他融资担保	12.81	2.55	16.55	3.45
合计	501.67	100.00	480.03	100.00

（1）金融产品担保业务

公司金融产品担保业务主要包括公共融资类担保（含债券担保、信托计划担保）、保本投资类担保（含基金担保、专户理财担保）、房地产类金融产品担保及其他金融产品担保。近年来，公司根据经营规划和政策及市场变化继续推进担保业务结构调整，对于存续期的保本基金，到期后不再新增；对于公共融资类担保业务，根据债券市场发行情况进行调整；对于房地产类金融担保业务，遵循审慎原则，适度控制此类业务的开展。

公司公共融资担保业务分为公募和私募两类，主要为公开市场债券担保和

非公开市场信托产品担保。其中，公募类产品为债券担保，公司对公募类债券担保采取审慎态度，在担保增信的基础上，通过为客户提供多方位的金融服务提升收益水平。近年来，公司公募类担保业务实现了由企业债券一级市场发行担保向债券一、二级市场申购及交易的模式升级，利用自身信用、资源等优势，通过不断创新金融工具，提升公司在债券担保业务方面的竞争力。另一方面，受部分项目逐步到期、担保业务结构调整和新业务处于培育期等因素影响，公司公共融资类担保业务担保余额持续下降。此外，公司积极对接其他担保公司，对部分担保规模较大、信用风险较为集中的担保项目进行分保。2020 年，公司公共融资类担保业务担保额较 2019 年减少 63.45 亿元。2019 年末公司公共融资类担保业务担保额 377.92 亿元，占在保余额的 75.33%；2020 年公司公共融资类担保业务担保额 314.47 亿元占在保余额的 65.51%，2020 年末公募类融资担保业务担保余额占公共融资类担保业务余额的 95.23%。

公司保本投资类业务是公司为基金公司的保本基金和专户产品提供保本担保。2017 年 1 月，证监会发布《关于避险策略基金的指导意见》，取消了连带责任担保机制，对于存续的保本基金仍按基金合同的约定进行运作，但存续保本基金到期后，需调整产品保障机制，并更名为“避险策略基金”。受此影响，公司不再新增保本投资类产品，截至 2020 年末公司保本投资类业务已全部到期解保。

房地产类金融产品担保业务方面，公司遵循稳健审慎原则，严格筛选房地产行业排名靠前、实力较强、经营状况良好的客户企业，严格考察用款项目的合规性、市场前景，并设置具有良好流动性的抵押物作为风险保障。

在创新业务开发方面，近年来，公司围绕资产证券化（ABS）、类 REITS、CMBS 等方向进行业务拓展，拓展产业链、供应链金融平台担保增信等新业务领域，并持续加强公共融资领域的业务研发与储备，梳理、研究信用增进业务新模式，加快业务转型升级步伐。

（2）非金融产品担保业务

公司非金融担保业务主要包括诉讼保全担保、履约担保以及其他融资担保等。近年来，公司依据宏观经济形势和公司集约发展的需要，不再新增诉讼保全担保业务。平台已与北京、大连、包头、达州、青岛、昆明等地公共资源交易中

心完成对接并运行良好，并与国投集团电子采购平台实现系统对接，履约担保业务规模整体呈上升趋势。截至 2020 年末，公司履约担保业务在保余额为 15.86 亿元，占在保余额的 3.30%。

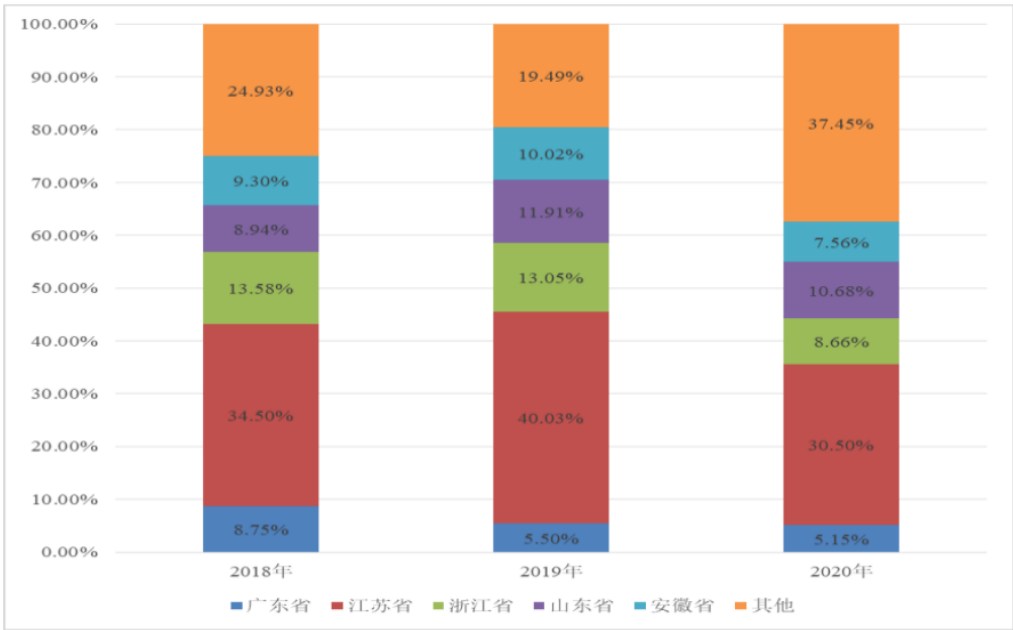
公司其他融资担保业务主要包括政府采购融资担保、小微企业投贷保联动等。公司作为财政部指定的可以为中央和各试点地区政府采购进行信用担保的专业担保机构，逐步深化与银行的业务合作。

2、区域分布

从区域分布来看，公司担保业务主要分布在江苏、安徽、浙江和山东等省份。公司担保业务结构以公共融资类担保为主且该类项目偏向于经济发达、财政实力较强的地区，江苏省始终为公司担保业务最为集中的区域。2020 年，受公司担保业务转型的综合影响，业务呈现多元化，其他地区的业务占比快速上升。

2018-2020 年，公司担保业务区域集中度整体呈下降趋势，但区域集中度仍然较高；截至 2020 年末，江苏省内业务余额占担保业务余额的比重为 30.50%，浙江省、山东省和安徽省占比均超过 7%

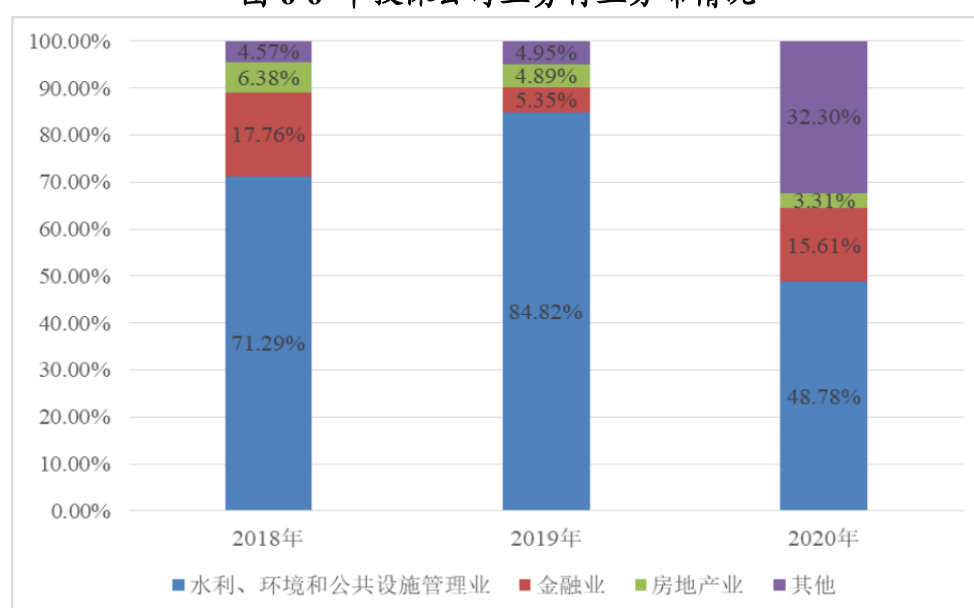
图 6-5 中投保公司业务地区分布情况



3、行业分布

从行业分布来看，公司担保业务主要集中在水利、环境和公共设施管理业、金融业和房地产业。由于公司不再新增保本基金类业务，因此 2019 年金融业占比较上年度下降；因公共融资类担保业务中城投债占比较高，因此水利、环境和公共设施管理业的占比在 2019 年提升明显。2020 年，受公司担保业务转型的综合影响，水利、环境和公共设施管理业的占比大幅下降，金融业担保业务和其他类担保业务占比快速提升。2018-2020 年，公司行业集中度整体呈下降趋势，但行业集中度仍较高；截至 2020 年末，水利、环境和公共设施管理业占在保余额中的比重为 48.78%。

图 6-6 中投保公司业务行业分布情况

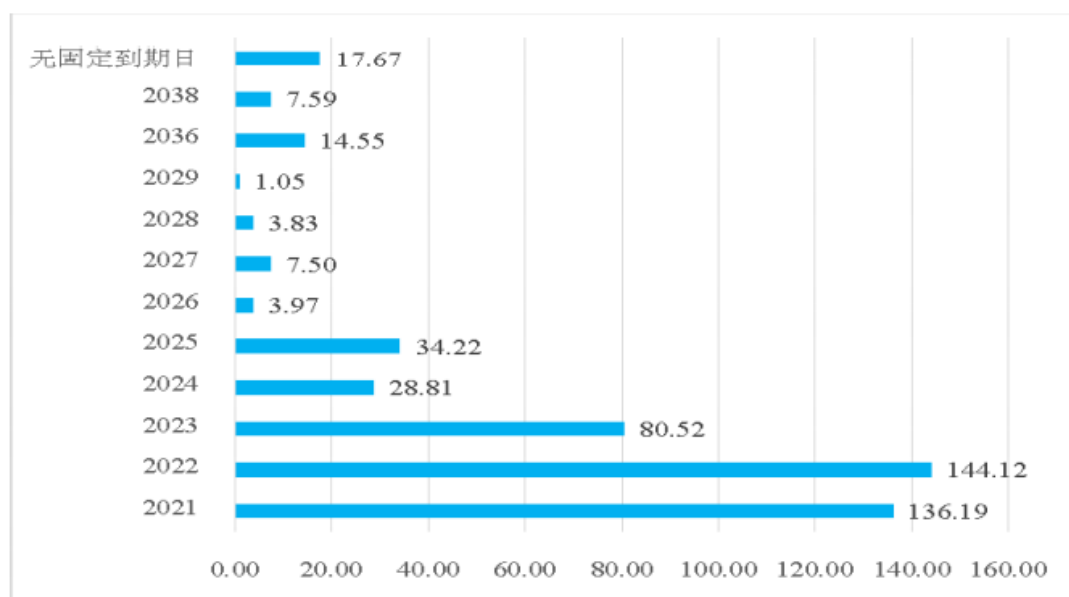


4、担保项目期限分布

从担保期限组合来看，截至 2020 年末的担保业务余额中，2021 和 2022 年公司担保到期金额较大，分别为 136.19 亿元和 144.12 亿元，合计占比达 58.40%。

图 6-7 中投保公司在保项目到期分布情况

单位：年、亿元



注：无固定到期日的担保项目主要为担保合同中没有约定具体到期日期，公司担保责任的承担期限被动地取决于主合同执行时间的长短，主要涉及财产保全担保业务

5、担保项目集中度分布

从客户集中度来看，截至 2020 年末，公司担保业务最大客户在保余额为 18 亿元，占期末净资产的比例为 15.46%。截至 2020 年末，公司担保业务最大客户在保余额为 18.00 亿元，占期末净资产的比例为 15.46%；前十大在保客户在保余额为 139.57 亿元，占期末净资产的比例为 119.88%，但考虑到下表未扣除分保额，因此客户集中度低于测算值。根据四项配套制度《融资担保责任余额计量办法》的规定，2017 年 10 月 1 日前发生的债券担保业务，集中度按照原有监管制度有关规定执行，2017 年 10 月 1 日后发生的债券担保业务，集中度按照新规执行，截至 2020 年末，公司的同一被担保人的担保责任余额符合监管要求。

表 6-20 截至 2019 年末公司前十大在保客户情况

单位：亿元

客户名称	业务品种	在保余额
嵊州市投资控股有限公司	公共融资类担保	21.00
新沂市交通投资有限公司	公共融资类担保	20.30
平度市国有资产经营管理有限公司	公共融资类担保	18.00
海盐县国有资产经营有限公司	公共融资类担保	17.40
丹阳投资集团有限公司	公共融资类担保	15.00
荣成市经济开发投资公司	公共融资类担保	15.00
宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司	公共融资类担保	14.96
深圳市世纪海翔投资集团有限公司	房地产类金融担保	14.80
广德县国有资产投资经营有限公司	公共融资类担保	14.00

如皋市经济贸易开发总公司	公共融资类担保	12.80
合计	163.26	

表 6-21 截至 2020 年末公司前十大在保客户情况

单位：亿元

客户名称	业务品种	在保余额
平度市国有资产经营管理有限公司	公共融资类担保	18.00
嵊州市投资控股有限公司	公共融资类担保	15.60
新沂市交通投资有限公司	公共融资类担保	15.20
荣成市经济开发投资公司	公共融资类担保	15.00
海安城市动迁改造有限公司	公共融资类担保	14.80
深圳市世纪海翔投资集团有限公司	房地产类金融担保	14.55
海盐县国有资产经营有限公司	公共融资类担保	12.00
丹阳投资集团有限公司	公共融资类担保	12.00
宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司	公共融资类担保	11.22
广德县国有资产投资经营有限公司	公共融资类担保	11.20
合计	139.57	

（三）风险管理体系

1、风险管理体系建设

中投保公司已形成较为成熟的全面风险管理体系，董事会下设的风险审计委员会统筹公司风险管理工作；风险管理部牵头全面风险管理工作，负责制定各项风险管理办法、业务政策，并组织实施；各个业务部门分别负责各自权限范围的风险监测。近年来，公司持续加强对系统性风险、合规性风险和流动性风险的识别和防范，积极推进业务风险的组合和限额管理，不断完善风险管理体系。此外，公司确立了按照“风险与效率”平衡的原则不断完善风险管理工作的指导思想，及时根据外部环境和自身发展变化，优化和完善风险管理工作，提升和加强风险管理能力。

2、风险状况分析

信用风险和流动性风险是中投保公司面临的主要风险。公司非常重视风险控制体系的建设与投入，根据“全面风险管理”的理念，采用项目评审、科学决策流程、项目动态跟踪管理等手段控制和管理公司风险，建立事前充分识别和准确评价，事中有效监测和计量，事后快速处置和化解的全流程覆盖机制。

近年来，中投保公司审慎把握业务创新和风险控制的关系，切实加强业务

风险管理，根据政策、市场变化，以及业务品种风险特点和风险管理要求，制定并发布了《中投保公司 2019 年业务风险策略》，制定了新的运营管理工作规范指引，及时调整业务准入标准，发布风险提示，优化业务流程，进一步加强了公司对信用风险的把控。针对风险较高的担保业务，中投保公司建立差异化的风险控制指引：公共融资业务方面，重点关注存量业务的风险防范与化解，严格控制传统模式的纯担保公共融资类业务规模；房地产类金融担保业务方面，密切跟踪新常态背景下房地产市场分化的趋势，坚持有形抵押原则，加强对项目的精细化管理，重视房地产行业政策风险及业务的合规风险，提高主动管理能力。

流动性风险方面，近年来，中投保公司一方面提高业务标准，优选客户，完善交易结构设计；另一方面，加强在保业务的风险排查与预警，防范突发代偿事件造成的流动性风险。中投保公司成立公司流动性风险管理小组，逐步推动建立公司流动性风险管理机制，加强日常资金头寸管理，与在保责任流动性需求相匹配进行流动性备付管理，同时建设外部流动性资金补充渠道。

（四）财务情况及分析

1、中投保公司近年财务报表审计情况

中投保公司提供了 2018—2020 年合并财务报表，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行了审计，均出具了标准无保留的审计意见。截至 2020 年末，公司合并财务报表合并范围包括天津中保财信资产管理有限公司、中投保商贸无锡有限公司、中投保信裕资产管理（北京）有限公司、上海经投资产管理有限公司、中投保物流无锡有限公司、天津瑞元投资管理中心（有限合伙）、北京快融保金融信息服务股份有限公司、嘉兴嘉裕投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴裕保投资合伙企业（有限合伙）、坤周（厦门）投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴瑞裕股权投资合伙企业（有限合伙），以及部分结构化主体。

中投保公司 2021 年 1-9 月财务报表未经审计。

2、中投保公司财务报表适用的会计准则

中投保公司 2018 年和 2019 年、2020 年及 2021 年三季度财务报告均按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则（2006）》以及随后发布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及相关其他规定（统称“企业会计准则”）编制。

3、中投保公司主要财务数据

表 6-22 担保人近三年一期资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 9 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
货币资金	319,059.05	124,186.55	576,781.13	61,898.34
金融投资	1,581,122.98	1,274,763.88	1,427,465.47	1,127,062.72
交易性金融资产	1,022,045.56	834,766.44	877,176.40	92,426.92
债权投资	175,151.47	198,029.46	326,426.85	-
其他债权投资	383,925.95	241,967.98	223,862.23	-
可供出售金融资产	-	-	-	1,034,635.80
应收利息	-	-	-	-
应收代位追偿款	24.98	24.98	24.98	482.72
定期存款	292,039.61	758,319.57	210,640.61	10,654.06
应收款项类投资	-	-	-	451,994.15
买入返售金融资产	32,006.13	3,240.65	1,098.97	23,777.64
长期股权投资	209,373.37	194,386.25	301,417.94	205,727.75
投资性房地产	27,975.82	43,063.21	62,307.64	72,813.92
固定资产	22,784.63	26,232.96	29,476.49	30,100.92
在建工程	104,115.21	104,057.02	221.25	320.5
使用权资产	1,164.88	-	-	-
无形资产	1,188.10	1,178.70	1,421.56	701.46
递延所得税资产	16,855.23	18,180.54	20,809.02	12,377.06
其他资产	55,865.37	37,549.99	19,644.63	47,372.03
资产总计	2,663,575.36	2,585,184.33	2,651,309.70	2,045,283.28
负债：				
短期借款	327,784.11	311,526.53	142,085.66	-
交易性金融负债	-	-	420,111.60	-
卖出回购金融资产款	20,037.37	-	-	35,600.00
预收保费	243.64	1,867.90	442.41	501.04
应付职工薪酬	43,632.05	40,684.59	21,685.77	21,156.37
应交税费	1,730.27	12,638.96	9,589.36	8,682.69
未到期责任准备金	71,804.29	37,055.80	44,895.60	62,725.94
担保赔偿准备金	109,836.11	101,711.96	35,864.54	30,582.95
长期借款	416,133.36	429,457.90	319,130.21	482,090.96
应付债券	512,085.20	459,721.20	510,794.84	249,521.45
租赁负债	977.60	-	-	-
递延所得税负债	640.77	-	-	-
其他负债	42,826.67	26,335.64	79,982.02	141,719.18
负债合计	1,547,731.44	1,421,000.48	1,584,582.01	1,032,580.58
股本	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
其他权益工具	348,645.28	348,645.28	249,022.64	249,022.64
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	348,645.28	348,645.28	249,022.64	249,022.64
资本公积	22,774.89	22,774.89	2,416.45	1,036.36
其他综合收益	36,921.20	60,699.58	15,729.51	-20,564.48

盈余公积	72,743.16	72,743.16	70,376.64	63,290.29
一般风险准备	48,421.27	48,421.27	46,054.75	36,346.99
未分配利润	136,080.84	160,603.86	202,866.32	213,619.37
归属于母公司所有者权益合计	1,115,586.64	1,163,888.04	1,036,466.31	992,751.17
少数股东权益	257.28	295.80	30,261.38	19,951.53
所有者权益合计	1,115,843.92	1,164,183.84	1,066,727.69	1,012,702.70
负债和所有者权益总计	2,663,575.36	2,585,184.33	2,651,309.70	2,045,283.28

表 6-23 担保人近三年一期利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年	2019 年	2018 年
一、营业收入	159,225.73	389,497.26	229,655.97	287,364.44
已赚保费	29,428.76	28,853.07	35,013.93	56,871.92
担保业务收入	64,593.36	21,593.76	17,839.79	31,270.41
其中：分保费收入	-	-	-	-
减：分出担保费	416.10	580.49	656.2	576.52
提取未到期责任准备金	34,748.50	-7,839.80	-17,830.34	-26,178.03
投资收益（损失以“-”号填列）	85,608.60	299,670.01	175,012.36	222,275.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,187.73	21,381.72	13,407.90	3,279.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,440.67	31,415.57	956.92	-5,063.66
汇兑收益（损失损失以“-”号填列）	17,596.84	-7,122.85	568.8	-3,713.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	750.59	635.10	216.82	1,054.19
其他收益	863.53	202.97	546.02	627.26
其他业务收入	7,536.74	35,843.40	17,341.12	15,312.49
二、营业成本	72,981.20	264,321.24	132,632.05	77,630.79
赔付支出	-	-	-	-
提取担保赔偿准备金	7,882.54	66,666.08	9,633.28	-9,088.29
分保费用	-	-	-	-
税金及附加	754.83	2,424.07	798.37	1,250.74
业务及管理费	38,379.19	62,526.57	47,201.66	44,335.55
减：摊回分保费用	-	-	-	-
财务费用	-	-	-	-
其中：利息费用	-	-	-	-
信用减值损失	-2,131.03	55,055.17	17,967.39	-
其他业务成本	28,095.67	58,077.86	46,096.11	38,345.85
资产减值损失	-	19,571.50	10,935.24	2,786.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,244.53	125,176.02	97,023.92	209,733.65
加：营业外收入	23.24	206.13	19.36	142.36
减：营业外支出	1.45	404.87	1.21	343.01

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,266.32	124,977.28	97,042.07	209,533.00
减：所得税费用	12,727.46	41,570.24	13,960.96	23,468.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,538.86	83,407.04	83,081.11	186,064.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
1.持续经营净利润	73,538.86	83,407.04	83,081.11	186,064.09
2.少数股东损益	359.73	36,965.53	1,587.03	5,695.98
3.归属于母公司所有者的净利润	73,179.12	46,441.50	81,494.08	180,368.11
六、其他综合收益的税后净额	-23,778.38	44,970.08	7,175.72	-134,028.78
七、综合收益总额	49,760.48	128,377.11	90,256.83	52,035.31
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1405	0.07	0.15	0.37
（二）稀释每股收益	0.1405	0.07	0.15	0.37

表 6-24 担保人近三年一期现金流量表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年	2019 年	2018 年
一、经营活动产生的现金流量：				
收到担保业务担保费取得的现金	66,276.21	24,086.51	19,292.64	29,903.75
收到再担保业务担保费取得的现金	-	-	-	-
收到担保代偿款项现金	241.61	2,340.57	3,488.07	5,273.73
收到利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	28,750.70	99,159.52	33,677.04	86,392.08
经营活动现金流入小计	95,268.52	125,586.61	56,457.75	121,569.57
支付担保业务赔付款项的现金	-	3,217.31	7,382.02	97.15
支付再担保业务赔付款项的现金	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24,634.00	30,243.63	33,923.46	29,591.84

支付的各项税费	32,627.93	42,167.30	27,321.91	27,095.99
支付其他与经营活动有关的现金	20,263.98	75,296.19	23,384.47	74,719.34
经营活动现金流出小计	77,525.91	150,924.43	92,011.86	131,504.32
经营活动产生的现金流量净额	17,742.61	-25,337.82	-35,554.11	-9,934.76
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,059,089.13	4,914,494.35	7,709,547.90	2,811,934.01
其中：收回买入返售收到的现金	2,059,089.13	2,330,349.05	4,880,304.13	163,669.47
收回其他投资收到的现金	53,058.78	2,298,357.78	2,829,243.77	2,648,264.54
取得投资收益收到的现金	19,718.80	285,787.52	145,375.97	106,550.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,046.13	148.67	662.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	64.46	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	230.62	38,000.00
投资活动现金流入小计	2,131,866.70	4,917,540.48	7,855,367.61	2,957,147.31
投资支付的现金	2,320,239.37	4,529,943.25	7,746,122.49	3,001,901.30
其中：买入返售投资支付的现金	-	2,332,489.65	4,856,528.06	164,012.55
其他投资支付的现金	2,320,239.37	2,197,453.60	2,889,594.43	2,837,888.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	739.06	107,330.44	1,216.42	1,030.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	45,028.45	69,015.61
支付其他与投资活动有关的现金	-	10,933.72	71.15	2,742.36
投资活动现金流出小计	2,320,978.43	4,648,207.41	7,792,438.52	3,074,689.65
投资活动产生的现金流量净额	-189,111.72	269,333.07	62,929.09	-117,542.33
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	236.5	457.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	236.5	457.79

取得借款收到的现金	153,548.64	382,172.63	205,469.41	306,565.84
发行债券收到的现金	49,950.00	-	250,000.00	50,000.00
卖出回购投资收到的现金	20,000.00	-	-	44,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	300,000.00	275,371.98	-
筹资活动现金流入小计	223,498.64	682,172.63	731,077.90	401,823.63
偿还债务支付的现金	133,260.04	495,031.89	219,000.00	226,200.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,739.78	125,300.94	87,940.92	75,075.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	359.70	-	10,707.77	3,541.51
偿付卖出回购投资支付的现金	-	-	35,600.00	38,480.00
其他权益工具派息支付的现金	-	13,345.00	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	833.72	307,333.13	12,017.74	228.51
筹资活动现金流出小计	257,833.54	941,010.97	354,558.66	339,984.47
筹资活动产生的现金流量净额	-34,334.90	-258,838.33	376,519.23	61,839.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9.24	-0.51	568.8	-3,713.54
五、现金及现金等价物净增加额	-205,713.25	-14,843.60	404,463.02	-69,351.46
加：期初现金及现金等价物余额	462,778.43	477,622.02	73,159.00	142,510.47
六、期末现金及现金等价物余额	257,065.18	462,778.43	477,622.02	73,159.00

4、中国投融资担保股份有限公司财务概要分析

截至 2021 年 9 月末，担保人总资产 266.36 亿元，总负债 154.77 亿元，资产负债率 58.11%，2021 年 1-9 月，担保人营业总收入 15.92 亿元，净利润 7.35 亿元，融资性担保业务放大倍数 4.28，代偿回收率 0.24%。根据四项配套制度《融资担保责任余额计量办法》第十五条规定，融资担保公司的融资担保责任余额不超过其净资产的 10 倍。根据 2021 年三季度中投保母公司净资产扣除对其他融资担保公司的股权投资后计算的中投保融资担保责任余额上限为 1,052.51 亿元，中投保 2021 年三季度末担保余额为 538.74 亿元，其中融资性担保责任余额 406.23 亿元，符合上述监管指标。

表 6-25 担保人近三年一期主要财务指标表

单位：亿元

项目	2021 年 9 月	2020 年	2019 年	2018 年
资产负债率(%)	58.11	54.97	59.77	50.49
担保余额	539.74	480.03	501.67	678.98
资产收益率(%)	2.80	3.19	3.54	9.39
净资产收益率(%)	6.45	7.48	7.99	18.46
单一客户集中度(%)	16.13	15.46	19.69	23.90
前五大客户集中度(%)	66.99	67.52	85.96	107.23
融资性担保放大倍数(倍)	4.28	3.67	3.24	4.25
净资产担保倍数(倍)	-	7.54	12.14	19.04
净资产/净资产比率(%)	-	54.71	38.74	35.22
净资产覆盖率(%)	-	185.24	115.53	82.08
代偿准备金率(%)	-	1.72	5.82	0.07
累计担保代偿率(%)	-	0.08	0.07	0.05
当期担保代偿率(%)	0.00%	0.15	0.28	0.001

5、资产结构分析

表 6-26 担保人 2019 年末及 2020 年末资产结构分析表

单位：万元、%

项目	2020 年末		2019 年末	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	124,186.55	4.80	576,781.13	21.75
金融投资	1,274,763.88	49.31	1,427,465.47	53.84
交易性金融资产	834,766.44	32.29	877,176.40	33.08
债权投资	198,029.46	7.66	326,426.85	12.31
其他债权投资	241,967.98	9.36	223,862.23	8.44
应收代位追偿款	24.98	0.00	24.98	0.00
定期存款	758,319.57	29.33	210,640.61	7.94
买入返售金融资	3,240.65	0.13	1,098.97	0.04
长期股权投资	194,386.25	7.52	301,417.94	11.37
投资性房地产	43,063.21	1.67	62,307.64	2.35
固定资产	26,232.96	1.01	29,476.49	1.11
在建工程	104,057.02	4.03	221.25	0.01
无形资产	1,178.70	0.05	1,421.56	0.05
递延所得税资产	18,180.54	0.70	20,809.02	0.78
其他资产	37,549.99	1.45	19,644.63	0.74
资产总计	2,585,184.33	100.00	2,651,309.70	100.00

2019 年及 2020 年末，担保人资产总额分别为 2,651,309.70 万元和 2,585,184.33 万元，资产规模整体保持稳定态势。担保人的资产主要由金融投资和交易性金融资产组成。2019 年及 2020 年末，担保人金融投资分别为 1,427,465.47 万元和 1,274,763.88 万元，占比分别为 53.84%和 49.31%。担保人交易性金融资产分别为 877,176.40 万元和 834,766.44 万元，占比分别为 32.29%和 33.08%。

(1) 货币资金

2019 年末及 2020 年末，担保人货币资金余额分别为 576,781.13 万元和 124,186.55 万元，占总资产比例分别为 21.75%和 4.80%，明细如下表所示。2020 年末货币资金较 2019 年末减少 452,594.58 万元，降幅 78.47%，主要系担保人结合外部形势及相关要求对资产结构进行了相关调整所致。2020 年末其他货币资金中无限制用途的资金。

表6-27 2019年末及2020年末担保人货币资金明细

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末
库存现金	1.17	2.00
银行存款	119,378.23	474,917.24
其他货币资金	4,807.16	101,861.90
合计	124,186.55	576,781.13

(2) 长期股权投资

2019 年及 2020 年末，担保人长期股权投资分别 301,417.94 万元和 194,386.25 万元，占总资产比例分别为 11.37%和 7.52%。

表6-28 截至 2020 年末被投资单位基本情况

单位：万元、%

序号	企业名称	注册资本	账面价值	持股比例	成立日期
1	中国国际金融股份有限公司	482,725.69	173,627.05	2.64	1995.07.31
2	国投（宁夏）互联网小额贷款股份有限公司	30,000.00	12,850.03	40.00	2017.11.09
3	浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司	5,667.00	2,505.64	27.35	2014.12.24
4	中裕鼎信资产管理（北京）有限公司	1,000.00	389.89	35.00	2017.02.13
5	上海东保金资产管理有限公司	500.00	114.51	25.00	2014.08.04
6	中裕睿信（北京）资产管理有限公司	500.00	406.06	40.00	2015.12.29
7	北京翀盛企业管理有限公司	11,510.00	4,493.07	39.10	2019.07.01

(3) 金融投资

2019 年及 2020 年末，担保人金融投资分别 1,427,465.47 万元和 1,274,763.88 万元，占总资产比例分别为 53.84%和 49.31%。

表 6-29 2020 年末担保人金融投资基本情况

单位：万元、%

科目	金额	占比
----	----	----

交易性金融资产	834,766.44	65.48
债权投资	198,029.46	15.53
其他债权投资	241,967.98	18.98
合计	1,274,763.88	100.00

表 6-30 2019 年末担保人金融投资基本情况

单位：万元、%

科目	金额	占比
交易性金融资产	877,176.40	61.45
债权投资	326,426.85	22.87
其他债权投资	223,862.23	15.68
合计	1,427,465.47	100.00

(4) 交易性金融资产

2019 年及 2020 年末，担保人交易性金融资产分别 877,176.4 万元和 834,766.44 万元，占总资产比例分别为 33.08%和 32.29%。

表 6-31 2020 年末担保人交易性金融资产基本情况

单位：万元、%

科目	金额	占比
股权投资	457,847.19	54.85
债券投资	11,492.27	1.38
信托计划投资	17,567.70	2.10
基金投资	254,206.20	30.45
理财计划投资	93,653.08	11.22
合计	834,766.44	100.00

表 6-32 2019 年末担保人交易性金融资产基本情况

单位：万元、%

科目	金额	占比
股权投资	179,200.19	20.43
债券投资	12,657.10	1.44
信托计划投资	57,960.74	6.61
基金投资	197,607.18	22.53
理财计划投资	429,751.19	48.99
合计	877,176.40	100.00

6、负债结构分析

表 6-33 担保人 2019 年末及 2020 年末负债结构分析表

单位：万元、%

项目	2020 年末		2019 年末	
	金额	占比	金额	占比
短期借款	311,526.53	21.92	142,085.66	8.97

交易性金融负债	-	-	420,111.60	26.51
预收保费	1,867.90	0.13	442.41	0.03
应付职工薪酬	40,684.59	2.86	21,685.77	1.37
应交税费	12,638.96	0.89	9,589.36	0.61
未到期责任准备金	37,055.80	2.61	44,895.60	2.83
担保赔偿准备金	101,711.96	7.16	35,864.54	2.26
长期借款	429,457.90	30.22	319,130.21	20.14
应付债券	459,721.20	32.35	510,794.84	32.24
其他负债	26,335.64	1.85	79,982.02	5.05
负债合计	1,421,000.48	100.00	1,584,582.01	100.00

2019 年末及 2020 年末，担保人负债总额分别为 1,584,582.01 万元和 1,421,000.48 万元。其中，主要以长期借款、应付债券、交易性金融负债、短期借款、未到期责任准备金、担保赔偿准备金和其他负债为主。主要科目分析如下：

（1）短期借款

2019 年末及 2020 年末，担保人短期借款余额分别为 142,085.66 万元和 311,526.53 万元。2019 年末及 2020 年末，担保人短期借款全部是信用借款及其应计利息。短期借款比上年末增加 119.25%，主要系优化债务结构，增加流动性备付，降低融资成本所致。

（2）交易性金融负债

担保人自 2019 年 1 月 1 日起执行了新金融工具准则，2019 年末，交易性金融负债为 420,111.60 万元，占总负债 26.51%，全部是计入投资业务中的债务工具。2020 年末，交易性金融负债为 0 万元。

（3）未到期责任准备金

未到期责任准备金是担保人对尚未终止的担保责任提取的准备金，以三百六十五分之一法从担保费用收入中计提，将其确认为未到期责任准备金，并在确认相关担保责任的期间，计入当期损益。2019 年末及 2020 年末，未到期责任准备金分别为 44,895.60 万元和 37,055.80 万元，占期末总负债比例分别为 2.83%和 2.61%。

（4）担保赔偿准备金

担保赔偿准备金是指担保人为已发生尚未结案的赔案提取的准备金，主要包括已发生未报案和已发生已报案赔偿准备金。担保人在资产负债表日，按照产品类型确定计量单元，根据所承担的风险敞口及对违约概率、违约损失率的判断，对所有未到期的担保合同预计未来履行担保义务相关支出进行合理估计。担保人采取逐案估损法对已发生已报案和赔案的最终赔付额予以合理估计，并据此计提

已发生已报案赔偿准备金。

2019 年末及 2020 年末，担保人提取担保赔偿准备金金额分别为 35,864.54 万元和 101,711.96 万元，占期末总负债比例分别为 2.26%和 7.16%。主要原因是疫情影响，担保人基于谨慎性原则，按照担保赔偿准备金模型，根据担保存量业务的风险相应计提担保赔偿准备金，较上年期末增加 65,847.42 万元。

表 6-34 担保人 2019 年末及 2020 年末担保赔偿准备金计提和转回情况

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末
担保赔偿准备金年初余额	35,864.54	30,582.95
担保赔偿准备金年末余额	101,711.96	35,864.54

从期限来看，一年以上占比较大。

表 6-35 担保人 2019 年末及 2020 年末担保赔偿准备金未到期期限情况

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末
1 年以下（含 1 年）	25,753.16	12,047.72
1 年以上	75,958.80	23,816.82
合计	101,711.96	35,864.54

（5）长期借款

2019 年末及 2020 年末，担保人长期借款分别为 319,130.21 万元和 429,457.90 万元，占期末总负债比例分别为 20.14%和 30.22%。截至 2020 年末，长期借款明细如下：

表 6-36 担保人 2020 年末长期借款明细

单位：万元

序号	借款银行	借款余额	担保方式
1	农业银行	48,238.00	信用
2	国投财务公司	100,000.00	信用
3	亚洲开发银行	281,133.00	信用
合计		429,371.00	-

（6）应付债券

2019 年末及 2020 年末，担保人应付债券分别为 510,794.84 万元和 459,721.20 万元，占期末总负债比例分别为 32.24%和 32.35%。

截至 2020 年末，担保人应付债券（不含应计利息）明细如下：

表 6-37 担保人 2020 年末应付债券明细

单位：万元

简称	债券期限	发行面值	发行日期	期末余额
16 中保 01	3+2	150,000.00	2016/10/13	150,232.51
17 中保债	3+2	50,000.00	2017/3/16	49,595.86
19 中保 01	3+2	250,000.00	2019/3/28	249,875.98
应计利息				10,016.85
合计		450,000.00		459,721.20

7、盈利能力分析

2019 年度及 2020 年度，担保人经营状况整体良好，营业收入和营业利润保持增长态势。

表 6-38 担保人 2019 年度及 2020 年度盈利能力分析表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	389,497.26	229,655.97
营业支出	264,321.24	132,632.05
营业利润	125,176.02	97,023.92
营业外收入	206.13	19.36
营业外支出	404.87	1.21
利润总额	124,977.28	97,042.07
净利润	83,407.04	83,081.11
归属于母公司股东的净利润	46,441.50	81,494.08

(1) 营业收入分析

担保人收入确认的原则和担保业务收入确认的会计政策如下：

收入是在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加且与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

担保人担保业务收入于担保合同成立并承担相应担保责任，与担保合同相关的经济利益很可能流入，并与担保合同相关的净收入能够可靠计量时予以确认。担保费收入按照担保合同规定收费在担保合同期内确认。对尚未终止的担保责任，以三百六十五分之一法进行计量，将其确认为未到期责任准备金，并在确认相关担保责任的期间，计入当期损益。

担保人对担保业务收入确认的依据是财政部颁布的企业会计准则及《企业会计准则解释第 4 号》。根据《企业会计准则解释第 4 号》规定，融资性担保公司发生的担保业务，应当按照《企业会计准则第 25 号——原保险合同》、《企业会计准则第 26 号——再保险合同》、《保险合同相关会计处理规定》（财会【2009】15 号）等有关保险合同的相关规定进行会计处理。

担保人收入确认原则，与其他执行企业会计准则的融资性担保公司一致。

担保人的营业收入主要来源于担保业务收入及投资收益。2019 年度及 2020 年度，担保人实现营业收入分别为 229,655.97 万元和 389,497.26 万元，其中已赚保费收入分别为 35,013.93 万元和 28,853.07 万元，占营业收入的 15.25%和 7.41%。

2019 年度及 2020 年度，担保人实现投资收益分别为 175,012.36 万元和 299,670.01 万元，占营业收入的 76.21%和 76.94%。

2019 年度及 2020 年度，担保人营业收入的构成如下：

表 6-39 担保人 2019 年度及 2020 年度营业收入构成表

单位：万元、%

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比
担保业务收入	21,593.76	5.54	17,839.79	7.77
减：分出保费	580.49	0.15	656.2	0.29
减：提取未到期责任准备金	-7,839.80	-2.01	-17,830.34	-7.76
已赚保费	28,853.07	7.41	35,013.93	15.25
投资收益	299,670.01	76.94	175,012.36	76.21
其中：对联营企业投资收益	21,381.72	5.49	13,407.90	5.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	-	-	283.07	0.12
公允价值变动收益	31,415.57	8.07	956.92	0.42
汇兑收益/（损失）	-7,122.85	-1.83	568.8	0.25
其他业务收入	35,843.40	9.20	17,341.12	7.55
资产处置收益	635.10	0.16	216.82	0.09
其他收益	202.97	0.05	546.02	0.24
营业收入合计	389,497.26	100.00	229,655.97	100.00

1) 担保业务收入

2019 年度及 2020 年度，担保人担保业务收入分别为 17,839.79 万元和 21,593.76 万元。2020 年，担保人担保业务主要集中于江苏、安徽、浙江、山东、广东等五个经济发达省份。2020 年，上述五个省份担保业务合计实现收入分别为 243,630.54 万元，占比为 62.55%。

担保人担保业务主要包括银行间接融资性担保、金融担保、履约类担保等，其中金融担保为主要担保业务类型之一。2020 年担保人根据公司战略和市场变化继续推进担保业务结构调整、创新研发及业务储备，鉴于担保业务落地需要一定周期，担保业务收入回升尚未显现。担保人加强在公共融资领域、小微金融担保、非融资担保等业务的创新研发，以金融科技赋能方式提升担保业务承做效率，履约等非融资担保线上运行，业务规模实现增长。同时，继续加强担保与其他业

务的协同，提高综合收益率。

2) 已赚保费

2019 年度及 2020 年度，考虑分出保费和未到期责任准备金后，担保人已赚保费分别为 35,013.93 万元和 28,853.07 万元。担保人已赚保费与担保业务收入波动趋势一致，收入波动主要受金融担保业务收入变化的影响。

3) 投资收益

2019 年度及 2020 年度，担保人投资收益为 175,012.36 万元和 299,670.01 万元。投资收益主要包括长期股权投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、买入返售金融资产和可供出售金融资产等。2019 年度及 2020 年度，担保人投资资产主要投向高流动性、高信用等级的金融产品，注意构建安全的产品组合，取得较好的投资业绩。

2019 年度及 2020 年度担保人投资收益情况如下表所示：

表 6-40 担保人 2019 年度及 2020 年度投资收益情况

单位：万元、%

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	218,012.20	72.75	21,496.61	12.28
交易性金融资产	54,144.27	18.07	105,671.10	60.38
股权投资	21,391.08	7.14	50,537.12	28.88
信托计划投资	15,533.13	5.18	24,876.50	14.21
基金投资	9,159.03	3.06	18,322.23	10.47
理财计划投资	7,946.53	2.65	11,327.92	6.47
债券投资	114.51	0.04	607.33	0.35
债权投资	10,913.61	3.64	19,655.05	11.23
其他债权投资	15,589.62	5.20	26,557.30	15.17
信托计划投资	9,338.29	3.12	18,084.01	10.33
债券投资	4,843.53	1.62	2,526.47	1.44
其他	1,407.80	0.47	5,946.82	3.4
其他	1,010.30	0.34	1,632.30	0.93
合计	299,670.00	100.00	175,012.36	100.00

2020 年度投资收益增加较多，主要系担保人结合市场情况，对投资项目进行退出，取得良好收益所致。

4) 其他业务收入

2019 年度及 2020 年度，担保人的其他业务收入分别为 17,341.12 万元和 35,843.40 万元，占营业收入的 7.55%和 9.20%。担保人的其他业务收入主要包括管理费及投顾费、利息收入和房屋出租收入。

（2）营业支出分析

2019 年度及 2020 年度，担保人发生营业支出分别为 132,632.05 万元和 264,321.24 万元。营业支出主要包含提取担保赔偿准备金、税金及附加、业务及管理费、资产减值损失及其他业务成本。其中提取担保赔偿准备金和业务及管理费占比较大。

2019 年度及 2020 年度，担保人营业支出的构成如下：

表 6-41 担保人 2019 年度及 2020 年度营业支出构成

单位：万元、%

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比
提取担保赔偿准备金	66,666.08	25.22	9,633.28	7.26
税金及附加	2,424.07	0.92	798.37	0.60
业务及管理费	62,526.57	23.66	47,201.66	35.59
其他业务成本	58,077.86	21.97	46,096.11	34.75
信用减值损失	55,055.17	20.83	17,967.39	13.55
其他资产减值损失	19,571.50	7.40	10,935.24	8.24
合计	264,321.24	100.00	132,632.05	100.00

1) 提取担保赔偿准备金

2019 年度及 2020 年度，担保人提取担保赔偿准备金分别为 9,633.28 万元和 66,666.08 万元，占担保人总营业支出的 7.26%和 25.22%。

提取担保赔偿准备金较上年期末增加 57,032.80 万元。主要原因是疫情影响，担保人基于谨慎性原则，按照担保赔偿准备金模型，根据担保存量业务的风险相应计提担保赔偿准备金。

2) 税金及附加

2019 年度及 2020 年度，担保人税金及附加分别为 798.37 万元和 2,424.07 万元，占总营业支出的 0.60%和 0.92%。

3) 业务及管理费

2019 年度及 2020 年度，担保人业务及管理费分别为 47,201.66 万元和 62,526.57 万元，占总营业支出的 35.59%和 23.66 %。业务及管理费主要包括职工薪酬、租赁费、业务招待费、办公费等，其中以职工薪酬为主。2019 年度及 2020 年度，担保人职工薪酬支出分别为 30,654.03 万元和 49,242.83 万元，占比分别为 64.94%和 78.76 %。2019 年度及 2020 年度，担保人业务及管理费总额和结构整体保持稳定。具体明细情况如下：

表 6-42 担保人 2019 年度及 2020 年度业务及管理费构成

单位：万元、%

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	49,242.83	78.76	30,654.03	64.94
折旧和摊销	3,485.27	5.57	3,587.73	7.60
租赁费	2,924.48	4.68	2,936.14	6.22
专业服务费	2,614.41	4.18	3,308.75	7.01
办公费	80.26	0.13	1,571.14	3.33
差旅费	399.71	0.64	864.10	1.83
业务招待费	33.24	0.05	85.74	0.18
其他费用	3,746.37	5.99	4,194.04	8.89
合计	62,526.57	100.00	47,201.66	100.00

4) 其他业务成本

2019 年度及 2020 年度，担保人其他业务成本分别为 46,096.11 万元和 58,077.86 万元，其中，主要为短期借款、长期借款、卖出回购金融资产和应付债券等的利息支出，占其他业务成本分别 85.62%和 88.14%。

表 6-43 担保人 2019 年度及 2020 年度其他业务成本构成

单位：万元、%

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比
利息支出	51,190.09	88.14	39,468.55	85.62
其他	6,887.76	11.86	6,627.56	14.38
合计	58,077.86	100.00	46,096.11	100

8、盈利能力指标分析

2019 年度及 2020 年度，担保人主要盈利指标如下：

表 6-44 担保人 2019 年度及 2020 年度主要盈利指标

单位：万元、%

项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	389,497.26	229,655.97
营业利润	125,176.02	97,023.92
利润总额	124,977.28	97,042.07
净利润	83,407.04	83,081.11
营业毛利率	32.14	42.25
营业净利率	21.41	36.18
净资产收益率	7.48	7.99
总资产收益率	3.19	3.54

2019 年度及 2020 年度，担保人营业收入分别为 229,655.97 万元和 389,497.26 万元，净利润分别为 83,081.11 万元和 83,407.04 万元，呈逐步稳步上升趋势。

2019 年度及 2020 年度，担保人总资产收益率分别为 3.54%和 3.19%，净资

产收益率分别为 7.99%和 7.48%，担保人盈利能力良好。

9、现金流量分析

表 6-45 担保人 2019 年度及 2020 年度现金流量分析表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	125,586.61	56,457.75
经营活动现金流出小计	150,924.43	92,011.86
经营活动产生的现金流量净额	-25,337.82	-35,554.11
二、投资活动产生的现金流量：		
投资活动现金流入小计	4,917,540.48	7,855,367.61
投资活动现金流出小计	4,648,207.41	7,792,438.52
投资活动产生的现金流量净额	269,333.07	62,929.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	682,172.63	731,077.90
筹资活动现金流出小计	941,010.97	354,558.66
筹资活动产生的现金流量净额	-258,838.33	376,519.23

(1) 经营活动产生的现金流量

2019 年度及 2020 年度，担保人经营活动产生的现金流量净额分别为 -35,554.11 万元及 -25,337.82 万元。

2020 年经营活动产生的现金流量净额较 2019 年增加 10,216.29 万元，同比涨幅 28.73%，主要原因是本年度担保业务产生的现金收入增加、担保业务代偿有所减少。2020 年末担保人经营活动产生的现金流量净值为 -25,337.82 万元，净利润为 83,407.04 万元，与经营活动产生的现金流量相差 108,744.86 万元，主要原因是年度内实现投资收益 299,670.01 万元影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量

2019 年度及 2020 年度，担保人投资活动产生的现金流量净额分别为 62,929.09 万元及 269,333.07 万元。

2020 年投资活动产生的现金流量净额较 2019 年增加 206,403.98 万元，增幅 327.99%；主要系 2020 年净增投资及资金配置规模同比有所下降。

(3) 筹资活动产生的现金流量

2019 年度及 2020 年度，担保人筹资活动产生的现金流量净额分别为 376,519.23 万元及 -258,838.33 万元。

10、担保人资信状况变动

担保人近三年借款能够到期还本、按期付息，未有延迟支付本金和利息的情况。最近一期担保人无不良信贷信息，无欠息信息。

（五）行业政策及担保指标满足《融资担保公司监督管理条例》的情况说明

信用增进行业是一个新兴行业，相关的行业政策及外部环境正逐步完善。行业立法方面，中国人民银行印发的《中国人民银行关于印发<中国人民银行“十二五”立法规范>的通知》（银发[2011]290 号），明确将制定《银行间债券市场信用增进业务管理办法》列入中国人民银行规章类立法项目；行业自律管理规则方面，中国银行间市场交易商协会常务理事会通过《银行间市场信用增进业务自律管理规则》制定工作，拟报中国人民银行备案后发布实施；行业标准方面，全国金融技术标准委员会通过了中国投融资担保股份有限公司联合中国光大银行股份有限公司和中债资信评估有限责任公司共同发起的《信用增进机构业务规范》、《信用增进机构风险管理规范》等两项行业标准的立项申请，并已正式发布实施。

1、关于融资担保责任余额指标

根据四项配套制度《融资担保责任余额计量办法》第十五条规定，融资担保公司的融资担保责任余额不得超过其净资产的 10 倍。根据 2021 年三季度末中投保母公司净资产扣除对其他融资担保公司的股权投资后计算的中投保融资担保责任余额上限为 1,052.51 亿元。中投保 2021 年三季度末担保余额 539.74 亿元，其中融资性担保责任余额 406.23 亿元，符合上述监管指标要求。

2、关于同一被担保人的担保集中度指标

根据四项配套制度《融资担保责任余额计量办法》第十六条规定，融资担保公司对同一被担保人的融资担保责任余额与融资担保公司净资产比例不得超过 10%，对同一被担保人及其关联方的融资担保责任余额与融资担保公司净资产的比例不得超过 15%。

根据四项配套制度《融资担保责任余额计量办法》第十六条规定，对被担保人主体信用评级 AA 级以上的发行债券担保，计算前款集中度时，责任余额按照在保余额的 60%计算。

根据中投保 2021 年三季度净资产计算，中投保对主体信用评级 AA 级以上的发行债券担保提供担保时，对同一被担保人的最大承保额指标为：

$$\text{净资产} \times 10\% \div 0.6 = 105.25 \text{ 亿} \times 10\% \div 0.6 = 17.54 \text{ 亿}$$

另外,根据四项配套制度之《融资担保责任余额计量办法》第二十四条规定,2017年10月1日前发生的发行债券担保业务,集中度指标继续执行原有监管制度有关规定;2017年10月1日后发生的发行债券担保业务,集中度指标按照本办法的规定执行。中投保2021年三季度末的同一被担保人的融资担保责任余额符合上述监管指标要求。

本次为发行人武汉蔚能电池资产有限公司资产支持票据的担保额度为【3.9】亿元,截至目前,中投保对其不存在其他担保责任。本期期票据发行后,仍然满足上述集中度指标要求。

(六) 担保人主要资信状况

1、最近三年一期担保人与主要客户发生业务的违约情况

担保人在最近三年一期与主要客户发生的重要业务往来中,未曾发生任何严重违约。

2、发行的债券以及偿还情况

截至本募集说明书签署日,担保人已发行105亿元债务融资工具,目前存续债券70亿元,全部为公司债产品。

表 6-46 截至本募集说明书签署日担保人存续债券情况

单位: 亿元、%

债券名称	发行日期	到期日期	余额	票面利率	债券类别
21中投保01	2021-06-22	2026-06-24	5	3.5	一般公司债
20中保Y1	2020-08-26	2023-08-28	30	4.47	一般公司债
19中保01	2019-03-27	2024-04-02	25	3.87	一般公司债
17中保Y2	2017-10-25	2022-10-26	5	5.49	一般公司债
17中保债	2017-03-15	2022-03-17	5	3.5	一般公司债
合计			70	-	-

3、逾期付息情况

截至本募集说明书签署日,担保人现存债务不存在逾期付息的情形。担保人信用情况良好,均能按照合同约定按时偿还贷款本息,不存在对已发行的公司债券或其他债务违约的情形。

(七) 内部管理制度

中国投融资担保股份有限公司实行前、中、后台分离的内控管理体系,并根据担保业务种类和风险属性对相关职能进行了细化。中国投融资担保股份有限公

司前台包括财富管理部、科技管理部、综合担保部、普惠金融管理部、保证担保部、国际业务部和资产经营部；中台包括风险管理部和法律合规部，分别负责担保业务的审查、法律事务、风险管理等工作；后台主要负责公司人力资源管理、行政管理、内部审计、子公司和分公司的日常管理、年度经营计划及会计核算等工作。目前，中投保设有上海华东分公司、天津分公司、大连分公司和上海分公司，分公司主要负责其所在地区的业务发展，在担保业务区域经营中心统一管理下开展业务。

中国投融资担保股份有限公司商业性担保业务对分公司基本没有业务审批授权。除商业性担保业务外，中投保还受托承担部分政策性担保业务，由上海分公司负责运营。目前，鉴于中投保与上海市财政局合作模式的变化，上海分公司正在办理清算注销工作。近年来，中国投融资担保股份有限公司主动适应行业监管，研究制定优化资产配置，持续加强合规管理，通过不断加强股权管理、加强公司信息化建设等手段，持续推进公司治理规范化。一方面，担保人严格按照“防风险、强监管”的要求，持续深化制度建设和机制建设，认真开展风险核查和自查，对公司各板块业务进行动态跟踪，积极防范存量项目风险；另一方面制定发布年度业务风险策略，并根据外部政策及市场环境变化，及时发布各类业务风险提示，积极研究重构适应公司战略规划调整的风控体系方案。此外，担保人积极搭建适应战略转型的人才培养体系，优化公司人才队伍结构，加强人才储备，优化激励考核机制，并进一步加强财务管理，推动建立金融工具估值、减值模型和相关制度，顺利实现新金融工具准则的落地实施，确保公司内控管理制度体系及具体措施的持续完善。

总体看，担保人内控体系逐步完善，各项制度执行情况良好，信息化系统建设不断推进，有助于业务整体持续较快发展。

（八）信息披露安排

1、发行前信息披露

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021 版）和《中国投融资担保股份有限公司信息披露管理办法》等的相关规定，担保人信息披露负责人情况如下：

信息披露负责人：段文务

职务：董事长

电话：010-88822855

传真：010-68437040

电子信箱：haiyan@guaranty.com.cn

中国投融资担保股份有限公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律法规、自律管理规则及公司办法规定，在所提供信用增进服务的非金融企业债务融资工具发行日的 2 个工作日内通过中国银行间市场交易商协会认可的网站披露如下文件：

- (1) 担保协议；
- (2) 经审计的 2020 年财务报告及未经审计的 2021 年三季度财务报表；
- (3) 信用评级报告及跟踪评级报告。

2、存续期间信息披露

中国投融资担保股份有限公司将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及配套文件的相关规定，在本期资产支持票据存续期间，通过中国货币网和上海清算所网站定期披露以下信息：

- (1) 公司应当在每个会计年度结束之日后 4 个月内披露上一年年度报告。
年度报告应当包含报告期内公司主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；
- (2) 公司应当在每个会计年度的上半年结束之日后 2 个月内披露半年度报告；
- (3) 公司应当在每个会计年度前 3 个月、9 个月结束后的 1 个月内披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间；定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表时，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。

3、重大事项披露

中国投融资担保股份有限公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律法规、自律管理规则及公司办法规定，在所提供信用增进服务的非金融企业债务

融资工具存续期间,及时向市场公开披露可能影响中国投融资担保股份有限公司履行信用增进责任的重大事项,包括但不限于以下事项:

- (1) 公司名称、经营方针和经营范围发生重大变化;
- (2) 公司经营的外部条件发生重大变化;
- (3) 公司涉及可能对资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的合同;
- (4) 公司发生可能影响履行信用增进责任能力的资产抵押、质押、出售、转让、划转或报废;
- (5) 公司发生未能清偿到期重大债务的违约情况;
- (6) 公司发生大额赔偿责任或因赔偿责任影响公司正常经营且难以消除的;
- (7) 公司发生超过净资产 10%以上的重大亏损或重大损失;
- (8) 公司一次性免除他人债务超过一定金额,可能影响偿债能力的;
- (9) 公司三分之一以上董事,三分之二以上监事,董事长、总裁发生变动;董事长或总裁无法履行职责;
- (10) 公司做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定,或依法进入破产程序、被责令关闭;
- (11) 公司涉及需要说明的市场传闻;
- (12) 公司涉及重大诉讼、仲裁事项;
- (13) 公司涉嫌违法违规被有权机构调查,或受到刑事处罚、重大行政处罚;公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机构调查或采取强制措施;
- (14) 公司发生可能影响履行信用增进责任能力的资产被查封、扣押或冻结的情况,公司主要或全部业务陷入停顿,可能影响履行信用增进责任能力的。

4、保证人的资信或担保物发生重大变化时的持续披露安排

在本期资产支持票据存续期间,若担保人的资信发生重大变化,将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规则及指引的相关规定,通过交易商协会认可的平台向市场进行披露。

(九) 担保人 1-9 月经营及财务情况

1、担保人 2021 年 1-9 月主营业务情况

(1) 担保人总体经营情况

2018-2020 年及 2021 年 1-9 月，担保人实现营业收入分别为 287,364.44 万元、229,655.97 万元、389,497.26 万元和 159,225.73 万元。担保人的营业收入主要来源于担保业务收入及投资收益。

2018-2020 年及 2021 年 1-9 月，担保人已赚保费收入分别为 56,871.92 万元、35,013.93 万元、28,853.07 万元和 29,428.76 万元，占营业收入的 19.79%、15.25%、7.41%和 18.48%。

2018-2020 年及 2021 年 1-9 月，担保人实现投资收益分别为 222,275.77 万元、175,012.36 万元、299,670.01 万元和 85,608.60 万元，占营业收入的 77.35%、76.21%、79.94%和 53.77%。

(2) 担保人主营业务经营情况

2018-2020 年及 2021 年 1-9 月，担保人实现营业收入分别为 287,364.44 万元、229,655.97 万元、389,497.26 万元和 159,225.73 万元；营业成本分别为 77,630.79 万元、132,632.05 万元、264,321.24 万元和 72,981.20 万元；利润总额分别为 209,533.00 万元、97,042.07 万元、124,977.28 万元和 86,266.32 万元，净利润分别为 186,064.09 万元、83,081.11 万元、83,407.04 万元和 73,538.86 万元。

表 6-47 担保人 2020 年 1-9 月及 2021 年 1-9 月营业收入明细表

单位：万元、%

项目	2021 年 1-9 月		2020 年 1-9 月	
	金额	占比	金额	占比
已赚保费	29,428.76	18.48	20,728.47	6.30
担保业务收入	64,593.36	40.57	17,073.93	5.19
减：分出保费	416.10	0.26	300.59	0.09
减：提取未到期责任准备金	34,748.50	21.82	-3,955.14	-1.20
投资收益	85,608.60	53.77	265,753.61	80.76
其中：对联营企业投资收益	19,187.73	12.05	209,574.14	63.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	-		-	
公允价值变动收益	17,440.67	10.95	17,099.21	5.20
汇兑收益/（损失）	17,596.84	11.05	-4,485.50	-1.36
其他业务收入	7,536.74	4.73	29,718.88	9.03
资产处置收益	750.59	0.47	123.46	0.04
其他收益	863.53	0.54	125.00	0.04
营业收入合计	159,225.73	100.00	329,063.11	100.00

表 6-48 担保人截至 2021 年 9 月末前十大在保客户情况

单位：亿元

客户名称	业务品种	在保余额
平度市国有资产经营管理有限公司	公共融资类担保	18.00
嵊州市投资控股有限公司	公共融资类担保	15.60
海安城市动迁改造有限公司	公共融资类担保	14.60
深圳市世纪海翔投资集团有限公司	房地产类金融担保	14.55
丹阳投资集团有限公司	公共融资类担保	12.00
荣成市经济开发投资公司	公共融资类担保	12.00
广德县国有资产投资经营有限公司	公共融资类担保	11.20
长沙望源开发建设有限公司	公共融资类担保	10.80
淄博高新城市投资运营集团有限公司	公共融资类担保	10.40
新沂市交通投资有限公司	公共融资类担保	10.10
合计		129.25

2、担保人 2021 年 1-9 月财务情况

(1) 担保人 2020 年 1-9 月财务报告编制及审计情况说明

2021 年 1-9 月，担保人财务报告编制基础未发生变化。担保人报表未经会计师事务所审计。

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号-租赁》，担保人于 2021 年 1 月 1 日起实施。

担保人结构化主体信诺 1 号私募基金、梧桐 14 号私募基金已结项，本期未纳入合并范围，除上述事项。报表合并范围未发生变化。

(2) 担保人 2021 年 1-9 月重点会计科目、指标变化

表 6-49 担保人 2021 年 1-9 月重点会计科目、指标变化

单位：万元

科目/指标	2021 年 9 月末	2020 年末	变动比例	备注（变动超过 30%，说明原因）
货币资金	319,059.05	124,186.55	156.92%	主要原因是考虑资金安全及收益性，对资产配置结构进行调整
定期存款	292,039.61	758,319.57	-61.49%	
交易性金融资产	1,581,122.98	834,766.44	89.41%	主要原因是考虑资金安全及收益性，增加了货币基金的资产配置
未到期责任准备金	71,804.29	37,055.80	93.77%	主要原因是新增担保业务规模显著上升，计提未到期责任准备金
其他负债	142,706.39	26,335.64	441.88%	主要原因是集体已选考未派发股利。
科目/指标	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动比例	备注（变动超过 30%，说明原因）
已赚保费	29,428.76	20,728.47	41.97%	主要原因是新增担保业务规模显著上升
投资收益	85,608.60	265,753.61	-67.79%	主要原因是上年同期大额投资项目推出，同比本期投资收益减少。
营业成本	72,981.20	206,293.36	-64.62%	主要原因一是基于公司金融资产投资状况，合理计提预期信用损失，较上年同期减少 6.75 亿；二是上年同期受疫情影响，公司基于谨慎性原则计提大额担保赔偿准备金，本期疫情影响已成常态化，且担保余额变化不大，计提担保赔偿准备金同比下降；三是受益于公司平均带息负债规模下降，本期利息支出答复减少。

经营活动产生的现金流量净额	17,742.61	-22,112.56	180.24%	主要原因是新增担保业务规模显著上升，担保业务收入产生的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-189,111.72	39,258.17	-581.71%	主要原因是公司结合市场情况，对资产配置进行结构调整，增加货币基金、高评级债券等资产配置。
筹资活动产生的现金流量净额	-34,334.90	-21,214.03	-61.85%	主要原因是本期新发债券 5 亿，偿还债务规模小于上年同期。

3、担保人 2021 年 1-9 月资信状况变动情况

(1) 银行授信情况

截至 2021 年 9 月末，担保人主要合作银行综合授信额度 1,337.00 亿元。

(2) 受限资产

截至 2021 年 9 月末，担保人主要受限资产为银行存款共计 31.91 亿元，占总资产 11.98%，均为经营所需。

(3) 存续债券

截至 2021 年 9 月末，担保人存续债券共计 85 亿元，无违约、延迟付息情况。

(4) 有息债务

表 6-50 截至 2021 年 9 月末担保人主要短期借款情况统计

单位：万元

序号	借款银行	借款余额	担保方式
1	建设银行	180,000.00	信用
2	昆仑银行	147,784.11	信用
合计		327,784.11	-

表 6-51 截至 2021 年 9 月末担保人主要长期借款情况统计

单位：万元

序号	借款银行	借款余额	担保方式
1	农业银行	50,000.00	信用
2	国投财务公司	100,000.00	信用
3	亚洲开发银行	266,133.36	信用
合计		416,133.36	-

三、发行载体管理机构的基本情况

(一) 基本情况

注册名称：西部信托有限公司

法定代表人：徐谦

成立日期：2002 年 7 月 18 日

注册资本：200,000 万元人民币

注册地址：陕西省西安市新城区东新街 232 号

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事基金投资业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律、法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 历史沿革

西部信托有限公司（以下简称“公司”），成立于 2002 年 7 月，由陕西信托投资有限公司和陕西省西北信托投资有限公司合并重组成立。

陕西信托投资有限公司，前身为中国人民银行陕西省分行信托投资公司，成立于 1981 年。1984 年中国工商银行成立后，业务从人民银行分离出来，公司更名为中国工商银行陕西省分行信托投资公司，为陕西省工商银行独资公司。1991 年，公司进行股份制改造，陕西省工商银行为控股方，吸收省内大中型企业出资入股，更名为中国工商银行陕西省信托投资有限公司。1997 年，根据国家“银信脱钩”政策规定，中国工商银行陕西省分行所持有股份由省内 29 家大中型企业出资收购，组建为陕西信托投资有限公司。

陕西省西北信托投资有限公司，前身为中国农业银行陕西省信托投资有限公司，成立于 1985 年。1997 年省农行亦因“银信脱钩”政策规定要求退出，其所持

有股份由陕西省投资公司及省内外 6 家企业出资收购, 组建为陕西省西北信托投资有限公司。

1999 年, 根据国家对信托业第五次整顿要求及中国人民银行和陕西省政府的部署, 陕西信托投资有限公司和陕西省西北信托投资有限公司进行合并重组。经过清产核资、资产评估、增扩资本、申报登记等程序, 2002 年 7 月 17 日, 中国人民银行(银复[2002]203 号)《中国人民银行关于西部信托投资有限公司重新登记的批复》, 准予西部信托投资有限公司重新登记, 注册资本金为人民币 5 亿元。2008 年 8 月 13 日, 中国银监会(银监复[2008]325 号)《关于西部信托投资有限公司变更公司名称、业务范围的批复》, 同意公司名称变更为: “西部信托有限公司”, 随后中国银行业监督管理委员会陕西监管局颁发了新的注册号为 K0069H261010001 的《中华人民共和国金融许可证》; 陕西省工商行政管理局颁发了新的注册号为 610000100105601 的《企业法人营业执照》。2015 年 12 月 31 日, 公司注册资本变更为 15 亿元。

2020 年 11 月 4 日, 公司注册资本变更为 20 亿元。

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司股东总数 24 家, 陕西投资集团有限公司出资额占公司注册资金的 57.78%, 为公司第一大股东。

(三) 主营业务情况

1、融资类信托业务

西部信托目前的融资类信托业务含房地产融资、上市公司融资和国有企业融资。合作房企有万科、龙湖、长房等; 合作国有企业主要有江苏、四川、浙江等省份的承担基础设施建设类的国有企业。

2、资本市场投资业务

资本市场业务主要分两类, 分别为结构化证券投资业务和管理型证券投资业务。西部信托当前证券类业务品种包括了债券集合项目、TOF 等。目前, 二级市场相关项目总规模约为 50 亿。合作券商有中信、海通、国君、银河、信达、招商、西部、西南等; 合作银行有民生银行、光大银行、广州农商、西安银行、招商银行等; 合作过的私募有朱雀投资、亨石投资、清皓投资、尚雅投资、浙江白

鹭等。

西部信托在证券业务经营上投入较大，不仅配备了专门的证券业务部，独立的证券运营小组（中台），还搭建了较为完善的证券系统，有铭创的资管系统，还有各券商的PB系统，可以实现当前证券类业务的绝大部分要求。西部信托还配有专职人员负责证券类产品的估值，当前公司使用的是赢时胜的财务系统，可以实现券商每天给财务部门发送数据包，财务系统读取数据包进行估值。

3、同业合作业务

西部信托目前的同业合作业务主要涉及单一信托、信保合作、私募资产证券化和资源整合服务。合作单位有民生银行、浙商银行、大连银行、锦州银行、平安保险等。

4、创新型信托业务

创新型信托业务含基金化信托业务、资产证券化业务和私募股权投资业务。公司未来将加大创新型信托业务的开发力度，加快业务转型。

5、财富管理业务

作为长期以来定位高端资产管理业务的金融机构，信托公司拥有丰富的投资经验和灵活的配资模式。信托公司依托信托制度的隔离优势，可提供涵盖财富传承、税务筹划、法律咨询、家族治理等在内的高端定制化综合金融服务。西部信托现有财富管理业务包含了信托产品开发、信托专户理财和家族信托。

（四）风险管理制度

1、公司风险管理架构

公司风险管理体系按照公司法、公司章程和授权管理办法进行构建，实行风险分层分级管理，明确各级风险责任单位的风险管理职责和责任。

各职能部门分工：

风险管理委员会：公司董事会下设的专门负责对公司整体风险控制管理状况进行监督和评估的机构，对可能出现的和已经出现的业务风险提出如何控制的建议；向董事会提交公司全面风险管理年度报告。

业务风险控制委员会：向公司董事会风险管理委员会负责，由公司总经理担

任委员会主任,负责公司业务风险的排查、监测、预警以及应急处置方案等工作。

总经理办公会:公司日常经营决策机构,负责公司经营运作、风险控制及决策;负责组织执行公司风险管理政策及对各风险责任单位实施风险控制和管理;负责定期向董事会、监事会报告风险管理情况。

信托业务和固有业务论证委员会:是总经理办公会下设的两个专业委员会,是公司决策程序和体系的重要组成部分,按照各自的职责分别审议各自业务事项,向公司提供决策意见和建议。

风险控制部:负责牵头全面风险管理工作;负责年度业务发展规划、各类业务指导意见的制定与调整工作;负责具体业务评审、风险评估和提出风险控制策略;负责业务风险管理制度、流程的建设与完善等工作。

法律合规部:负责法律及合规风险审核、评估、防范及控制工作,主要包括:合同审核、各项规章制度的法律审核、涉及纠纷案件处理以及其他法律事务;项目成立前以及项目运行过程中的合规性管理等工作。

资产管理部:负责存续期间项目的风险监测工作,督促落实风险应急预案;负责信托和自有项下各类资产期间管理的风险管控和相关资产的风险处置工作。

审计稽核部:负责公司整体经营活动和信托项目风险控制情况等的审计监督;负责对公司的内部控制体系、风险管理体系设置和风险管理制度完善性及其执行情况进行评价,并提出管理建议。

董事会办公室:负责公司股东会、董事会、监事会的日常事务管理工作;负责对宏观经济运行、监管政策变化等进行研究,拟订公司短期及中长期发展战略,并对公司战略风险状况进行评估、管理和控制等。

计划财务部:负责公司日常会计核算和财务管理及监督;负责公司财务风险控制和管理,对公司各财务、业务指标进行动态监督和分析,及时提示相关风险信息。

信息技术部:负责构建公司信息管理体系,引领公司信息技术发展;负责信息技术管理风险的控制和管理,持续保障公司的各项管理系统、业务系统有效运行及信息安全。

信托业务部门:负责保证合法合规地开展各类信托业务;制定并执行信托业务风险防控措施和应急预案,及时上报业务风险管理情况及重大事项。

固有业务部门：负责保证合法合规地开展各类固有业务，制定并执行固有业务风险防控措施和应急预案，及时上报业务风险管理情况及重大事项。

公司固有业务与信托业务分离，在资金、账户、人员以及财务核算等方面严格分开，由公司不同的高管人员分管。部门与岗位设置相互独立、职责明确，建立横向与纵向相互监督的制约机制。固有业务部门与信托业务部门分别设置，投资决策机构与投资操作部门分离。信托业务中，各个信托项目的信托财产分别管理、分别记账，针对信托发行、资金划拨、信托财产管理、监督检查等各项工作设置不同的部门

2、核心风险管理人员履历

姓名	职务	性别	年龄	任职日期	金融从业年限	学历	专业	简要履历
贾旭	总经理	男	51	2019年3月	28	研究生	工商管理	中共党员，经济师，硕士学位，研究生学历，曾任西部信托有限公司市场营销部经理、信托二部经理、总经理助理、副总经理。
刘洁	副总经理 董事会秘书	女	51	2019年3月	20	研究生	工商管理	硕士学位，研究生学历，高级经济师、注册会计师，曾任西部证券投资银行部高级经理，长安信托审计部总经理、风险控制部总经理、合规风险副总监、公司监事。
雷秦	副总经理	女	49	2020年12月	5	研究生	工业工程	中共党员，硕士学位，正高级经济师，曾任西部信托有限公司办公室主任、董事会办公室主任、公司纪委副书记、工会副主席
蔡梦诗	副总经理	女	38	2019年3月	14	研究生	政治经济学	中共党员，硕士学位，研究生学历，经济师，曾任浙江省工商信托公司管理部总经理助理，万向信托有限公司管理部执行总经

								理、财富管理总部总经理、运营总监,西部信托有限公司浙江业务总部总经理,公司总经理助理。
韩宗望	副总经理	男	48	2019年3月	25	研究生	工商管理	硕士学位,研究生学历,经济师,曾任西部信托有限公司信托业务六部部门总经理、广东业务总部总经理,公司总经理助理。

3. 风险控制的主要措施

强化研究,通过加强对影响市场整体运作的各方面因素进行跟踪调查和研究及时作出相关的前瞻性研究报告,为经营决策提供依据,以有效规避和防范市场风险。

决策风险的控制体现在业务流程的各个环节,涉及:风险管理部和业务部门等。通过设定合理的权限范围,将决策风险控制在设定的范围之内;

通过严格规定的业务规章,明确操作流程和操作权限来实现;

交易系统、服务器、网络有专人维护,主要软件及文件都要做到备份,备份存放于公司之外。

(五) 财务数据

表 6-52 2018-2020 年公司主要财务数据摘要(万元)

项目	2018 年末	2019 年末	2020 年末
总资产	555,547.21	637,938.37	681,383.23
总负债	100,175.15	107,827.21	116,412.54
净资产	455,372.06	530,111.16	564,970.69
营业收入	59,873.67	69,739.02	80,362.69
营业利润	43,060.27	44,723.73	71,533.29
净利润	32,836.42	34,224.14	42,472.78

2018-2020 年西部信托的总资产规模呈现波状变动,分别为 55.55 亿元、63.79 亿元和 68.14 亿元。总资产规模变动主要是因为西部信托自营资产持有的上市公司股票价值发生波动。

2018-2020 年西部信托营业利润显著增长,分别为 4.31 亿元、4.47 亿元和 7.15 亿元,净利润分别为 3.28 亿元、3.42 亿元和 4.25 亿元。

表 6-53 2018-2020 年度母公司口径合并收入构成明细 (万元)

收入结构	2018 年		2019 年		2020 年	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
手续费及佣金收入	55,406.22	74.76%	65,097.23	83.40%	72,312.14	71.69%
其中: 信托手续费收入	55,406.22	74.76%	65,097.23	83.40%	72,312.14	71.69%
利息收入	544.49	0.73%	45.60	0.06%	174.36	0.17%
其他业务收入	3,922.96	5.29%	4,596.20	5.89%	7,876.19	7.81%
投资收益	14,728.09	19.87%	8,265.74	10.59%	19,840.18	19.67%
其中: 股权投资收益	3,227.55	4.35%	3,360.69	4.31%	2,159.49	2.14%
证券投资收益	211.42	0.29%	41.48	0.05%	1.35	0.00%
其他投资收益	11,289.12	15.23%	4,863.57	6.23%	17,679.34	17.53%
公允价值变动收益	-531.02	0.71%	0.00	0.00%	0.48	0.00%
其他收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	71.84	0.07%
营业外收入	35.00	0.05%	0.00	0.00%	597.64	0.59%
资产处置收益	0.00	0.00%	46.86	0.06%	0.00	0.00%
收入合计	74,108.96	100.00%	78,051.63	100.00%	100,872.83	100.00%

公司收入主要来源于固有资产管理业务收入和信托业务收入,信托业务的委托方包括商业银行、资产管理公司、证券公司、基金公司等金融同业,也包括企业法人、高净值客户等合格投资人;公司将受托资金广泛地运用于货币市场、资本市场和实业领域,赚取管理费用或业绩报酬。

表 6-54 2020 年度主要财务指标

指标名称	指标值 (%)
资本利润率	7.76
加权年化信托报酬率	0.24
人均净利润 (万元)	118.97

2020 年,西部信托资本净利润率为 7.76%,加权年化信托报酬率为 0.24%,

人均净利润为 118.97 万元。

（六）业务资质情况

西部信托目前具有多项特许经营资质，包括管理特定目的信托财产并发行资产支持证券资格、银行间债券交易资格、银行间同业拆借市场同业拆借业务资格、股指期货交易业务资格等。

（七）重大违法违规情况

截止至 2021 年 9 月末，经通过网络渠道检索，发行载体管理机构不存在重大违法违规的情况。

四、资产服务机构二的基本情况

（一）基本情况

上海蔚来融资租赁有限公司（以下简称“蔚来金融”）于 2018 年 8 月 15 日在中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局注册成立，截至 2021 年 9 月底，注册资金为 10 亿人民币，股东方包括上海蔚来汽车有限公司和 Nio Nextev Limited,持股比例分别为 75%和 25%。基本信息如下表：

名称	上海蔚来融资租赁有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K463N2B
法定代表人	曲玉
成立日期	2018 年 8 月 15 日
注册资本	100,000 万元人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位三层 333 室
营业期限	2018 年 8 月 15 日至 2048 年 8 月 14 日
经营范围	融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）股权结构

截至 2021 年 9 月末，蔚来金融第一大股东为上海蔚来汽车有限公司，持股 75%；Nio Nextev Limited 持股 25%；实际控制人为李斌。截至 2021 年 9 月，蔚来金融的股权结构如下图所示：

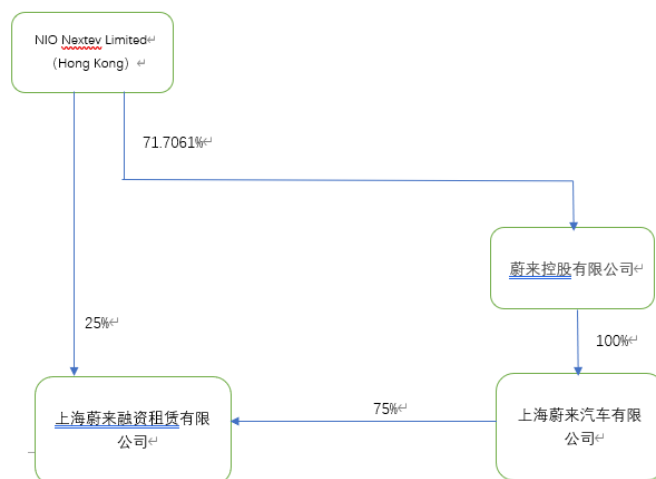
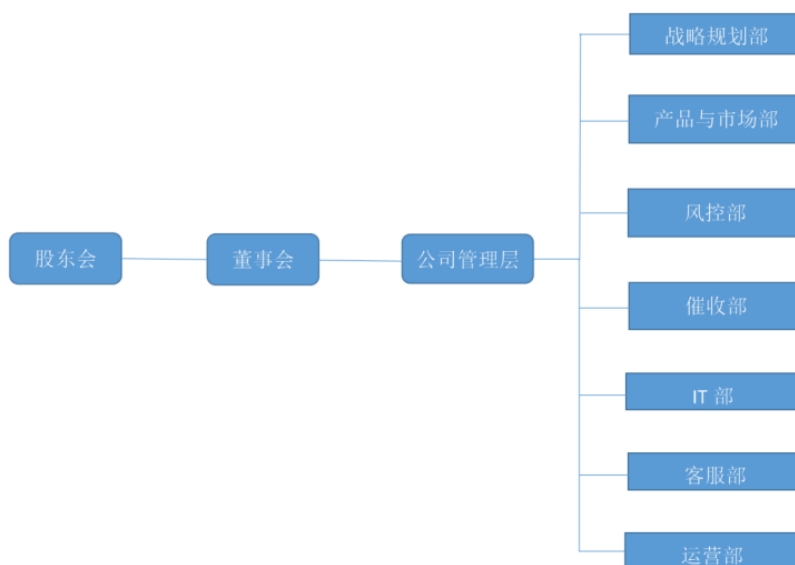


图 6-8 蔚来金融股权结构图

(三) 组织架构

公司遵照有关法律法规，建立了规范的法人治理结构，公司建立了股东会、董事会、监事以及在董事会领导下的经营团队，并制定了完善的相关公司治理文件，严格规定了法人治理结构每个层级的权限、义务和运作流程。组织架构图及部门职能具体如下：

图 6-9 蔚来金融组织架构图



（四）所处行业分析

1、融资租赁行业概况

（1）融资租赁行业概况

我国的融资租赁行业始于 20 世纪 80 年代初期。1981 年 4 月，由中国国际信托投资公司、北京机电设备公司和日本东方租赁公司共同出资创建中国东方租赁有限公司，成为我国现代融资租赁业开始的标志。在近 40 年的发展中，我国的融资租赁行业先后经历了快速成长阶段（1979-1987）、泡沫肃清阶段（1988-1999）、整顿恢复阶段（2000-2004）以及目前正处的快速恢复成长阶段。自 2002 年开始，随着融资租赁业法律的不完善、融资租赁理论与实践经验的积累以及国外先进经验的借鉴，我国融资租赁行业逐渐成熟，开始走向规范、健康发展的轨道。

2012 年，中国融资租赁业呈现加快发展的态势。在世界金融危机尚未过去的 2011 年，在中国实行货币紧缩政策的大背景下，中国融资租赁业进入了盘整期，包括金融租赁、内资租赁和外资租赁在内的整个行业，发展速度明显减缓。

2013 年是中国融资租赁业复兴后 8 年来取得突破性发展的一年。“营改增”税收政策试点，给行业发展带来了利好的期望，从年初开始，行业呈现出快速发展的态势。该年，我国融资租赁业在企业数量、行业注册资金、融资租赁合同余额三方面都取得了突破。

2014 年 2 月 24 日，最高法院发布的《关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释》，促进了我国融资租赁法律制度的完善，并为融资租赁市场发展提供了有力的司法保障。3 月 13 日，银监会对《金融租赁公司管理办法》的修订进一步促进了金融租赁企业的发展，这对整个融资租赁行业来说都是利好。

2015 年，国务院发布了《关于加快融资租赁业发展的指导意见》（国办发〔2015〕68 号，下称“意见”），旨在全国范围内全面系统地加快发展融资租赁业，并明确了融资租赁业务的发展目标，计划到 2020 年，我国的融资租赁业市场规模和竞争力水平达到世界前列。

截至 2020 年底，全国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司、SPV 公司、港澳台当地租赁企业和收购海外的公司，包括一些地区监管部门列入失联或经营异常名单的企业）约为 12,156 家，其中：金融租赁 71 家，内资租赁 414 家，外资租赁 11,671 家。全国融资租赁合同余额约为 65,040 亿元人民币。

（2）融资租赁行业的政策

随着融资租赁行业的发展，租赁对我国经济发展潜在的拉动作用正逐步显现。相应地，为了促进我国融资租赁行业更好地发展，近年来各方面的相关政策不断推出，外部环境也在逐步改善。政策与外部环境的双重刺激使得我国融资租赁行业的快速发展与成熟成为了可能。

宏观政策方面，“十二五”规划在第十五章中专门提到，要“更好地发挥信用融资、证券、信托、理财、租赁、担保、网上银行等各类金融服务的资产配置和融资服务功能”。在《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》（国办发〔2013〕67 号）第九条扩大民间资本进入金融业中明确指出“鼓励民间资本投资入股金融机构和参与金融机构重组改造。尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构”。这一系列政策措施表明我国已将融资租赁作为一类重要的金融服务方式加以推动，在宏观政策层面为融资租赁行业的发展提供了强有力的支持。

法律环境方面，《融资租赁法》第三次征求意见稿已修订完毕，这部法律对租赁当事人的权利义务关系进行了全面细致的规定，将对融资租赁当事人的合法权益起到更好的保护作用。另外，最高人民法院在 2014 年 2 月公布了《最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释》，进一步完善了融资租赁行业的法律环境。

会计处理方面，财政部于 2001 年颁布了《企业会计准则——租赁》，2006 年和 2018 年又分别进行了修订，该准则借鉴了国外融资租赁行业相关会计准则的经验，符合国际租赁会计的发展趋势，给准确确认、计量、记录和报告融资租赁业务提供了指引。

税收政策方面，目前我国税收政策对融资租赁提供了按租赁利差收入纳税的

优惠。2010 年年初，银监会正式批准金融租赁公司可在国内内陆保税区开展单机、单船融资租赁业务。此项政策的实施，能有效降低融资租赁业务的税收成本。2013 年，财税〔2013〕106 号文的出台，明确了“营改增”税收政策，使租赁行业与消费型增值税改革顺利衔接。租赁公司纳入增值税主体，突破了以往融资租赁公司无法将购置缴纳的增值税传递给承租企业用以进行下一环节抵扣的局限，使租赁业务形成了完整的增值税抵扣链条。方案鼓励企业采用租赁方式进行融资，不仅有利于承租人节约融资成本，进而促进销售，拉动投资，也方便租赁公司从设备供应商处直接取得购买凭证，使租赁公司对租赁物的法律所有权得到进一步保护，从而促进整个租赁行业的良性发展。

部分城市也加大了当地政策对租赁行业的支持力度。天津、重庆、上海等城市均把发展融资租赁作为重要的战略举措。2010 年以来《财政部海关总署、国家税务总局关于在天津市开展融资租赁船舶出口退税试点的通知》、《中国银监会关于金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务有关问题的通知》等政策性文件相继出台，较好地解决了融资租赁公司开展租赁船舶出口、保税区租赁、售后回租交易中的难题。伴随着上海自贸区的成立，在《中国人民银行关于金融支持中国（上海）自由贸易试验区建设的意见》中，也针对融资租赁业务制订多项优惠政策。

2018 年 5 月 14 日，商务部官网发布通知，商务部已将制定融资租赁公司、商业保理公司、典当行业务经营和监管规则职责划给银保监会，自 4 月 20 日起，有关职责由银保监会履行。2020 年 1 月 8 日，为规范融资租赁公司经营行为，强化监督管理，促进融资租赁行业规范发展，银保监会发布了《融资租赁公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》。2020 年 5 月 26 日，为进一步加强融资租赁公司监督管理，规范经营行为，防范化解风险，促进融资租赁行业规范有序发展，根据有关法律法规和全国金融工作会议确定的职责分工，中国银保监会发布《融资租赁公司监督管理暂行办法》（银保监发〔2020〕22 号）。随着监管部门逐步健全审慎、统一的制度规范，夯实合规发展和规范管理的制度基础，融资租赁行业的市场秩序有望得到进一步规范，有利于该行业的长远健康发展。

2、行业竞争地位比较分析

（1）股东背景优势

蔚来金融控股股东为上海蔚来汽车有限公司，成立于 2015 年 5 月 7 日，注册资本 30 亿美元；美国上市公司 NIO Inc. 于 2018 年 9 月 12 日在美国纽交所上市。蔚来汽车是中国高端电动车市场的先驱，设计、制造和销售智能互联的高端电动汽车，推动自动驾驶和人工智能等技术创新。自创立以来，蔚来汽车在上海、合肥、北京、圣何塞、慕尼黑、伦敦等全球 13 地设立了研发、设计、生产和商务机构。截至 2021 年底，蔚来汽车累计交付了 167,070 辆新能源汽车。

2020 年 4 月 23 日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合印发《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，宣布：将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022 年底，并规定新能源乘用车补贴前售价须在 30 万元以下（含 30 万元），“换电模式”车辆不受此规定且所有车型均支持换电模式。

蔚来汽车作为目前国内新能源车企中的独角兽企业，在技术、产品力、客户生态环境、供应商等层面都具有较大优势。蔚来汽车特有的换电技术、换电系统和换电解决方案作为其核心卖点，使得用户可从较低的购车价格、灵活的电池升级选项和电池性能保证中获益。同时，蔚来汽车不断更新自动辅助驾驶系统 NIO Pilot，中国最早提供增强型 ADAS 功能的汽车公司之一，使得其在自动驾驶领域占据先发优势。蔚来汽车采用直销模式，利用优质的服务，通过 NIO APP、NIO House、NIO Space、NIO Day 和 NIO Power 等载体营造用户生态和社群。在供应链方面，蔚来汽车从质量、成本和时间等方面考虑供应商，主要依托中国的供应商获得系统、组件、原材料、零件、制造设备和服务，减少整体成本。除此之外，蔚来汽车与安徽江淮汽车集团股份有限公司新能源乘用车分公司合作，江淮汽车负责生产线的搭建与整车代工，蔚来汽车负责原材料/零部件供应、以及质量管控等，协同促进蔚来汽车的发展。蔚来金融控股股东对蔚来金融发展汽车融资租赁业务给予了大力支持，为蔚来金融提供发展所需的资金及支持，极大地提升蔚来租赁的行业影响力，公司融资渠道比一般民营融资租赁公司更丰富，价格优势更明显。

（2）核心团队经验丰富

蔚来金融员工本科及以上学历占比 80%以上，蔚来金融的核心经营团队大多具有丰富的行业经验，从业经验均超 10 年。整个团队具备较强的专业水平、丰富的业务渠道、多元化的融资渠道和持续的创新能力，这些优势能够帮助蔚来金融在较短时间内健康成长，稳步发展。

（3）风险管理及内控机制先进

蔚来金融风险管理体系利用最先进的科技手段和用户资信大数据打造成由贷前、贷中和贷后三位一体的闭环式风险管控体系。在获客阶段，蔚来金融的获客渠道依托并来自于蔚来 APP 全线上订单模式和线下自营展厅二种渠道，目前所有的展业范围均为蔚来品牌项下的车辆。在授信阶段，为实现高效、极速体验，整个后台系统采用自动化决策和人工相结合的方法，针对不同产品、人群、地域等设置分层且差异化的逻辑，有效甄别实质性风险。在贷后阶段，蔚来金融将会有单独的模型密切留意客户是否存在潜在的违约风险。通过风险决策、风险运营、资产保全等手段实现闭环式风险控制体系。

（4）租赁资产等资产稳定

蔚来金融租赁资产具有小而散的特点，从而风险得以分散，且是基于真实场景，即出于购车需求而发生的。根据蔚来金融的过往整理，客户整体资质较好，资产稳定性较有保障。

（5）自有资金较为充足，融资能力强，融资渠道丰富

公司注册资本为 10 亿元人民币，自有资金较为充足。公司股东实力雄厚，经验丰富，现有经营状况良好，无不良记录，公司结构分明，管理有序，核心经营团队经验丰富、工作风格专业且高效。此外，蔚来金融与多家银行和国内外企业具有良好密切的合作关系，包括恒生银行和上海银行都给予蔚来金融一定额度的授信，融资渠道宽泛稳定。

（五）主营业务情况

蔚来金融于 2018 年 8 月成立，从事汽车租赁业务，专注于售后回租。

售后回租指承租人业务系将自有的设备出售给蔚来金融，再通过与蔚来金融

签订回租赁合同租入该设备。租赁期满时承租企业按合同约定的设备留购价格即可取回设备所有权。目前公司售后回租产品主要为首付 15%起，产品期限 1-3 年的产品。

（六）财务状况分析

1、资产结构分析

2018-2020 年及 2021 年 9 月末，蔚来金融资产构成及变动情况如下：

表 6-60 蔚来金融资产构成及变动情况

单位：万元

项目	2021 年 9 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
资产总计	823,285.12	55,734.08	38,060.51	19,997.72
货币资金	117,326.74	5,051.14	3,497.36	18,673.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	249,000.00		-	-
应收账款	172,431.63	867.00	354.51	-
一年内到期的非流动资产	0.00	10,098.48	6,007.07	-
长期应收款	283,319.39	28,623.56	21,013.34	-

截至 2021 年 9 月末，蔚来金融货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收账款、长期应收款分别为 117,326.74 万元，249,000.00 万元、172,431.63 万元以 283,319.39 万元，占总资产比重分别为 14.25%、30.24%、20.94%以及 34.41%。蔚来金融的资产主要由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和长期应收款构成。

2、负债结构分析

2018-2020 年及 2021 年 9 月末，蔚来金融负债构成及变动情况如下：

表 6-61 蔚来金融负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2021 年 9 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
负债合计	722,152.16	15,161.16	8,023.04	22.37
短期借款	44,000.00	5,000.00	-	-
应付账款	185,008.89	4,346.16	2,689.92	-

其他应付款	47.69	363.55	5,139.69	17.54
一年内到期的非流动负债	3,984.00	1,656.00	-	-
长期借款	455,222.00	3,344.00	-	-

截至 2021 年 9 月末，蔚来金融短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债、长期借款分别为 44,000.00 万元、185,008.89 万元、3,984.00 万元、455,222.00 万元，占总负债比重分别为 6.09%、25.62%、0.55%和 63.04%。蔚来金融的负债主要由应付账款和长期借款构成。2021 年 9 月末蔚来金融的负债规模大幅增加，主要系关联方向蔚来金融拆借资金用于融资租赁业务的投放。

3、现金流量分析

2018-2020 年，蔚来租赁现金流量情况如下：

表 6-62：蔚来租赁现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年 9 月末	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	-219,861.37	-12,266.93	-24,378.11	-11.30
投资活动产生的现金流量净额	-220,329.02	-3,679.28	-5,797.79	-1,315.45
筹资活动产生的现金流量净额	553,205.33	15,000.00	15,000.00	20,000.00

（1）经营活动现金流量分析

2018-2020 年以及 2021 年前三季度，蔚来租赁经营活动产生的现金流量净额分别为 -11.30 万元、-24,378.11 万元、-12,266.93 万元和-219,861.37 万元。最近三年，蔚来租赁经营活动净现金流体现为持续流出，主要系公司于 2018 年成立，融资租赁业务处于快速扩张阶段，前期需购买相关租赁设备，资金投放量较大，而租金回收发生在租赁关系形成以后各期，因此经营性现金流呈现净流出状态。

（2）投资活动现金流量分析

2018-2020 年以及 2021 年前三季度，蔚来租赁投资活动使用的现金流量净额分别为 -1,315.45 万元、-5,797.79 万元、-3,679.28 万元和-220,329.02 万元。

（3）筹资活动现金流分析

2018-2020 年以及 2021 年前三季度，蔚来租赁筹资活动使用的现金流量净额分别为 20,000.00 万元、15,000.00 万元、15,000.00 万元和 553,205.33 万元。蔚来租赁主要从事融资租赁业务，2018 年公司成立，近年业务规模稳定提升，行业特点和经营战略决定了公司对资金的需求量较大，筹资活动产生的现金流入规模较大。

4、盈利能力分析

蔚来金融盈利能力相关的主要数据和指标如下表：

表 6-63 蔚来金融的盈利能力情况

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入（万元）	10,679.54	2,879.60	1,489.13	0.00
营业利润（万元）	916.03	473.81	83.56	-32.87
利润总额（万元）	917.35	473.81	83.63	-32.87
净利润（万元）	499.88	353.86	62.11	-24.65
营业毛利率	-28.15%	51.31%	20.64%	/
净利率	4.68%	12.29%	4.17%	/
总资产收益率	/	0.76%	0.21%	-0.25%
净资产收益率	/	1.00%	0.25%	-0.25%

注：1.总资产收益率=净利润/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]x100%；

2.净资产收益率=净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2]x100%；

2018-2020 年，蔚来金融营业收入分别为 0.00 万元、1,489.13 万元和 2,879.60 万元，净利润分别为-24.65 万元、62.11 万元和 353.86 万元，公司成立以来营业收入及净利润均保持稳定增长。2018-2020 年，蔚来金融总资产收益率分别为-0.25%、0.21%和 0.76%，净资产收益率分别为-0.25%、0.25%和 1.00%公司盈利能力有所提升。2021 年前三季度，蔚来金融营业收入为 10,679.54 万元，净利润为 499.88 万元。

蔚来金融成本包括运营成本及资金成本。最近三年其净现金流体现为持续流出的状态，主要系 2018 年成立，融资租赁业务处于快速扩张阶段，前期需购买相关租赁设备，资金投放量较大，而租金回收发生在租赁关系形成以后各期，因此经营性现金流呈现净流出状态，净利润较低。随着后期营业收入的增加，净利润

有上升趋势。

5、流动性和偿债能力分析

表 6-64 蔚来金融的流动性和偿债能力

项目	2021 年 9 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动比率	2.02	2.25	2.06	881.38
速动比率	2.02	2.25	2.06	881.38
资产负债率	87.72%	27.20%	21.08%	0.11%

2018-2020 年及 2021 年 9 月末,蔚来金融的流动比率/速动比率分别为 881.38、2.06、2.25 和 2.02,保持较高水平;蔚来金融的资产负债率分别为 0.11%、21.08%、27.20%和 87.72%,负债规模快速增长,主要系公司融资租赁业务扩张所致。

五、牵头主承销商/存续期管理机构的基本情况

(一) 基本情况

注册名称: 中国国际金融股份有限公司

法定代表人: 沈如军

成立日期: 1995 年 07 月 31 日

注册资本: 人民币 482,725.6868 万元

统一社会信用代码: 91110000625909986U

注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

(二) 经营状况及资信情况

中金公司是中国第一家中外合资投资银行,主要从事中国证券监督管理委员会批准的证券发行、承销与保荐、证券研究、兼并收购财务顾问、证券销售交易业务、资产管理业务、财富管理业务、直接投资业务等。公司总部设在北京,于上海、深圳及上海自贸试验区设有分公司,目前在中国大陆 28 个省、直辖市拥有 200 多家营业网点,同时设立了中金佳成、中金浦成、中金基金等子公司。随着业务范围的不拓展,公司亦积极开拓海外市场,在香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山五个国际金融中心设有分支机构。

自 1995 年成立以来，中金公司一直致力于为国内外机构及个人客户提供全方位的金融服务。1996 年公司获得上海证券交易所会员资格。2002 年公司获得受托投资管理业务资格。2004 年，公司获批成为首批保荐机构。2004 年公司获得全国社保基金投资管理人资格，并于 2007 年首家获得 QDII 业务资格。2007 年中金美国证券取得美国金融业监管局和美国证券交易委员会颁发的牌照；同年，公司获批成为首批开展直接投资业务试点的证券公司。2008 年，中金新加坡取得新加坡金管局颁发的牌照。2010 年，中金英国获得英国金融服务监管局颁发的牌照，同年公司还获批向期货公司提供中间介绍业务和开展融资融券业务，并成为全国银行间债券市场做市商。2011 年，中金香港获批成为首批试点开展 RQFII 业务的证券公司之一，中金香港期货获得期货业务牌照，中金英国获得伦敦证券交易所会员资格。2012 年，公司获债券质押式报价回购业务资格和转融通业务资格，同年中金香港证券获得外汇杠杆交易牌照。2013 年，公司获得场外衍生品业务资格、柜台交易业务资格、见证开户业务资格、股票质押回购业务资格、及代销金融产品牌照，同年中金美国证券取得发布自有研究报告业务资格，中金香港资管取得 QFII 业务资格。2014 年 2 月，中金基金成立，中金成为国内首家全资持有基金公司的证券公司。2015 年，公司又先后取得开展互联网证券业务、私募基金综合托管业务和证券投资基金托管业务等业务资格。2016 年，中金香港的子公司获得全国银行间债券市场准入资格，中金香港证券获得深港通业务资格，进一步完善了公司业务格局。

截至 2019 年末，中金公司资产总额 3,449.71 亿元，负债总额 2,964.40 亿元，股东权益合计 482.94 亿元。2019 年，中金公司实现营业收入 224.92 亿元，实现净利润 42.48 亿元。

截至 2020 年 12 月末，中金公司资产总额 5,216.20 亿元，负债总额 4,498.05 亿元，股东权益合计 718.15 亿元。2020 年度，中金公司实现营业总收入 236.60 亿元，实现净利润 72.62 亿元。

截至 2020 年 12 月末，中诚信证券评估有限公司对中金公司的主体长期信用评级为 AAA。

六、联席主承销商的基本情况

（一）基本情况

注册名称：交通银行股份有限公司

法定代表人：任德奇

成立日期：1987 年 03 月 30 日

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号

（二）经营状况及资信情况

交通银行始建于 1908 年，是经国务院《关于重新组建交通银行的通知》（国发〔1986〕81 号）和中国人民银行《关于贯彻国务院〈关于重新组建交通银行的通知〉的通知》（银发〔1987〕40 号）批准，于 1987 年 4 月重新组建成立的全国性股份制商业银行，总行设在上海。截至 2021 年 9 月 30 日，交通银行集团资产总额达人民币 107,955.71 亿元；跻身《财富》（FORTUNE）世界 500 强；继续列《银行家》（TheBanker）杂志全球千家大银行一级资本排名第 11 位。

交通银行一直是全国银行间同业拆借与债券市场的重要成员之一，具备以下业务资格：短期融资券主承销商、中期票据主承销商、金融债券主承销商、全国银行间同业拆借市场成员、中国人民银行公开市场操作一级交易商、财政部国债承销团甲类成员、国家开发银行金融债券承销团成员、中国进出口银行金融债券承销团成员、农业发展银行金融债券承销团成员、中国银行次级债券承销团成员、中国建设银行次级债券承销团成员以及中国工商银行次级债券承销团成员，同时，交通银行在短期融资券主承销、中期票据主承销、财务公司金融债券主承销以及国债、政策性银行金融债券、商业银行金融债券承销等业务领域有一定市场影响力。

七、资金保管机构/监管银行的基本情况

（一）基本情况

注册名称：交通银行股份有限公司湖北省分行

负责人：单增建

成立日期：1992 年 6 月 14 日

住所：武汉市建设大道 847 号

（二）经营状况及资信情况

交通银行湖北省分行于 1987 年开始筹建，1988 年 2 月正式对外营业，注册地为武汉市江汉区建设大道 847 号。截至目前，交通银行湖北省分行共有 241 家营业网点遍布全省，分别覆盖武汉、黄石、宜昌、襄阳、咸宁、十堰、荆门、荆州、孝感、黄冈、随州等省内主要地区。

作为国有大行，交通银行湖北省分行始终践行大行担当，围绕减费让利、普惠金融、优质服务、精准扶贫等重点工作，持续履行保障民生、维护金融稳定的社会责任。服务体系。交通银行湖北省分行网点分布广泛，布局合理。全行共有 241 家营业网点遍布全省，分别覆盖武汉、黄石、宜昌、襄阳、咸宁、十堰、荆门、荆州、孝感、黄冈、随州等省内主要地区，配置各类自助机具 804 台，其中武汉市网点 50 家，配置各类自助机具 343 台，形成了一个覆盖面较广、业务种类齐全、流程先进、服务优质的金融服务网络。

国际化业务口碑。交通银行湖北省分行是国际化和多元化程度最高的商业银行之一，在国际结算、外汇资金和贸易融资等领域得到业界和客户的广泛认可和赞誉，荣获“金融服务网格化‘网格之星’先进单位”、“金融支持湖北经济发展突出贡献奖”等荣誉。金融产品创新。交通银行湖北省分行发挥国际化和综合化的优势，围绕境内境外两个市场、线上线下两个渠道，面向对公对私两类群体、人民币外币两大币种，不断创新金融服务产品，主动承担社会责任，拓宽金融服务领域，持续为客户提供全方位、立体化、全覆盖的金融产品服务，有着良好的市场口碑。

经营管理安全。自成立以来，交通银行湖北省分行高度重视营运管理和风险控制工作，一直是系统内的风险控制标杆行。安全指标、经营指标、内部控制指标皆处于全国领先水平，能够切实保障客户的资金安全。

市场服务水平。交通银行湖北省分行一直秉承客户至上的服务理念，在努力支持重点行业、重点企业、重点项目的同时，积极关注中小企业融资需求，积极关注社会公众财富管理需求。分行多家基层机构获评中银协“千佳”网点，在湖北银监局开展的消费者权益保护考核评价中分行获得消费者权益保护工作考核评价一级行。在由武汉市文明办主办的“武汉市重点窗口行业群众满意度测评”中分行屡获佳绩。

（三）托管资质

交通银行股份有限公司是中华人民共和国国有六大行之一，是国内首批获得证券投资基金托管业务资格的商业银行，首批全国社保基金托管银行，首批全国基本养老保险基金托管银行，首批私募股权、产业基金托管银行，首批 QFII、RQFII、QDII、QDLP 托管银行，首批香港强积金受托托管人，首家中国保险保障基金托管银行，首家在香港成立全牌照业务资产托管中心的中资银行。

交通银行托管业务规模近年来呈逐渐上升趋势，2018~2020 年及 2021 年 1-9 月托管业务规模分别为 89,132.12 亿元、93,942.45 亿元、103,305.82 亿元和 116,067.11 亿元。

1、托管业务实力雄厚、经验丰富

交通银行是我国首批托管银行之一，托管业务自开办起就作为交通银行重点推进的战略业务，以专业服务为核心驱动，倾力打造服务品牌。首先，交通银行拥有境内所有领域的托管资格，并且均是第一批获得；第二，交通银行具备所有境内市场托管服务能力，对于银行存款、交易所证券、银行间市场产品、金融衍生产品、开放式基金、股权投资资产、直接项目投资和其他金融资产等均有丰富的托管经验；第三，交通银行具备所有境内可托管业务品种的托管服务能力，目前托管了 10 大类 50 多个子类产品，是国内托管业务品种最齐全的托管银行之一；第四，交通银行托管业务创新能力强，创造了业内多项托管“第一”，是国内创新最领先的托管银行之一；第五，交通银行长期获得外部机构高度评价。

2、托管业务架构清晰、体系完备

交通银行将托管业务作为全行性的战略业务，倾全行之力做大、做强托管业务，形成了全行做托管的良好发展格局：一是总行设立资产托管一级部，在境内 17 家分行建立托管业务一级部，在 20 家境内分行及 15 家海外分（子）行配备托管业务的专业团队，由总行资产托管部牵头，负责全行托管业务条线管理；二是搭建了“市场营销拓展+风险及业务管理+服务运营”三位一体的业务发展模式，全面延伸市场触角。交通银行注重发挥总行直营机构--资产托管部和分行“双轮”驱动作用，坚持总行和分行共同面对市场，极具发展活力。

3、托管运营科学高效、服务优质

优质高效的托管服务运营是交通银行托管业务的“名片”。为全面提升客户服务水平和运营效率，交通银行托管业务采取集约化的运营模式，在总行资产托管部内设副部门级的资产托管运营中心，配备了专业的运营服务团队，统筹开展全行托管业务的服务运营工作，并直接负责总行级客户的服务和运营。同时，交通银行在境内 37 家分行建立了属地化的运营团队，在境外将香港托管中心建设成为辐射香港及全球托管市场的重要运营平台。交通银行将为山西省黄河万家寨水务集团有限公司企业年金计划配备专业能力强，经验丰富的运营服务经理，提供“一对一”专属的管家式服务，对计划日常运营做好全程的服务与跟踪，及时落实代理人/受托人需求。

4、托管系统自主研发、功能先进

交通银行一直高度重视托管系统的建设工作，投入了大量资源自主研发了新一代托管业务系统，掌握托管业务系统的全部核心技术，减少了对外部系统供应商的依赖，同时有效规避投资管理人的系统同质化风险。系统采用交通银行自主知识产权的 JUMP 平台开发，具有丰富的用户功能和强大的扩展性，实现了基础数据的有效管理、业务流程的全面优化以及业务数据的自动化批量处理等，拥有快速的响应和处理能力，功能先进、运作智能，可以全面满足监管机构及客户多样化需求。

八、评级机构的基本情况

（一）基本情况

注册名称：联合资信评估股份有限公司

法定代表人：王少波

成立日期：2000年7月17日

住所：北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

（二）经营状况及资信情况

联合资信评估股份有限公司（简称“联合资信”）前身为成立于2000年7月的联合资信评估有限公司，2020年9月17日更为现名。联合资信英文名称 China Lianhe Credit Rating Co. Ltd.，注册地为北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层，注册资本42600万元，实收资本42600万元，净资产62091.03万元，法人代表王少波，总经理万华伟，员工616人。

联合资信是目前中国最专业、最具规模的信用评级机构之一，总部设在北京，股东为联合信用管理有限公司、Feline Investment Pte. Ltd.（其为新加坡政府投资公司—GIC的全资下属公司）和海南联信嘉禾管理咨询合伙企业（有限合伙）。

公司经营范围包括：信用评级和评估、信用数据征集、信用评估咨询、信息咨询；提供上述方面的人员培训。目前开展的主要业务包括对多边机构、国家主权、地方政府、金融企业、非金融企业等各类经济主体的评级，对上述各类经济主体发行的固定收益类证券以及资产支持证券等结构化融资工具的评级。

联合资信评级业务资质齐全，已经完成向中国人民银行信用评级机构备案和中国证券监督管理委员会从事证券评级服务的业务备案，取得了国家发展和改革委员会和中国银行保险监督管理委员会认可，是中国银行间市场交易商协会理事单位，具备在银行间市场和交易所市场同时开展评级业务的完备资质。

九、律师事务所的基本情况

（一）基本情况

注册名称：北京大成律师事务所

负责人：彭雪峰

成立日期：1992年4月29日

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心B座16-21层

（二）经营状况及资信情况

北京大成律师事务所（以下简称“大成”）成立于1992年，是中国成立最早、规模最大的综合性律师事务所。自成立以来，大成秉承“志存高远，海纳百川，跬步千里，共铸大成”的文化核心理念，致力于为国内外客户提供专业、全面、及时、优质、高效的法律服务。凭借多年的卓越表现，大成赢得了业界的广泛赞誉和客户的高度认可。

凭借着出色的律师团队，在银行与金融、资本市场、私募股权与投资基金、公司融资与公司综合类业务、公司收购、兼并与重组，国企改革与产权交易、外商直接投资与外资并购、境外投资、反垄断与国家安全审查、税务、国际贸易、国际贸易救济与WTO业务、海商海事、知识产权、房地产与建设工程、矿业、能源与自然资源、争议解决与强制执行、刑事辩护、劳动法等业务领域，大成一直处于业界的前沿和领先地位。

大成凭借丰富的经验和优质的服务赢得了各个法律服务领域内同行和客户的认可和好评。大成连续五年蝉联《亚洲法律事务》（ALB）“年度亚洲律所规模50强”榜首，并被中华全国律师协会授予“全国优秀律师事务所”荣誉称号。

十、现金流预测机构的基本情况

（一）基本情况

注册名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：杨志国、朱建弟

成立日期：2011 年 1 月 24 日

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

（二）经营状况及资信情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。经过九十余年的长足发展，立信在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位。在中注协全国前百家会计师事务所综合评价排名统计中，自 2002 年度以来一直排在行业前五名左右（含国际四大），2018 年排在行业第四名，2019 年排在行业第六名，2020 年排在行业第六名。截至 2021 年 6 月 30 日，立信现有专业审计人员 10000 多人，其中注册会计师 2372 名，执业五年以上的注册会计师占全部注册会计师的比例超过 60%，拥有大学本科及以上学历占全部专业审计人员的比例超过 70%。丰富的、高素质专业队伍为各类项目提供了可靠的人才保证。

立信拥有丰富的专业服务资质认证，是业内专业资质最为全面的事务所之一，拥有注册会计师法定业务资质；证券、期货相关业务许可资质；金融相关审计业务资格；大型企业审计资格及美国 PCAOB 资格认证。

十一、绿色评级机构的基本情况

（一）基本情况

注册名称：联合赤道环境评价有限公司

负责人：王少波

成立日期：2015.12.29

住所：天津市和平区小白楼街曲阜道 80 号 503 室

（二）经营状况及资信情况

联合赤道环境评价有限公司（以下简称“联合赤道”）成立于 2015 年，是国内最大的信用信息服务机构之一联合信用管理有限公司的控股子公司，主要从事

绿色债券第三方评估认证、绿色金融咨询和环保咨询业务。核心技术力量包括多位省部级资深环保专家、注册咨询师、金融分析师以及 60 多位注册环评师，拥有行业领先的绿色金融咨询服务能力。作为国内首批绿色金融第三方评估认证机构之一，联合赤道发挥人员技术优势，结合评估认证经验及我国绿色金融发展实际，自主开发了绿色债券评估认证、企业主体绿色评级等一系列方法体系文件，用以指导绿色金融相关工作。联合赤道以《合格评定管理体系审核认证机构的要求》(ISO/IEC 17021)、《管理体系审核指南》(ISO19011)和《CBI 核查机构指引》作为方法学指导，以自主开发的《联合赤道绿色债券评估认证方法体系》(LEIS0002-2021)规范具体认证工作，从绿色债券的募投项目特点、募集资金使用与管理、项目评估筛选及信息披露四个维度评估绿色债券的综合表现，对绿色债券进行评估认证。

目前，联合赤道已在多省市开展了百余项绿色债券评估认证服务，包括绿色金融债、绿色公司债、非金融企业绿色债务融资工具、绿色资产支持证券、绿色债权融资计划、绿色市政专项债券、碳中和债等绿色债券种类，行业类别包括节能、污染防治、清洁能源、清洁交通、资源节约与循环利用和生态保护及修复等领域，具有丰富的评估认证工作经验。

十二、各机构间关系说明

截至本募集说明书出具之日，发起机构与担保机构、发行载体管理机构、主承销商及其他发行有关各当事方之间不存在直接或间接的股权关系及其他重大利害关系。

第七章 基础资产情况及现金流预测分析

一、基础资产的界定

(一) 基础资产及标的资产的界定

本项目基础资产系指按《主定义表》和《信托合同》约定，由委托人为设立信托而根据《信托合同》信托予受托人的标的资产所对应的收益权。该等收益权具体包括：（1）因标的资产对应的承租人履行电池租用协议所产生的资金流入收益，即承租人支付的租用服务费（为免疑义，不包括电池租用协议项下承租人因新能源汽车服务无忧套餐不在有效期而另行需支付的费用、委托人向承租人收取的逾期付款违约金、提前终止违约金、动力电池拆卸费等款项以及为实现电池租用协议项下权利及收益而采取相应担保或补救措施或追究违约责任获得的租用服务费以外款项）；（2）因标的资产在任何情形下的出售或其他方式的处置所产生的资金流入收益；（3）要求标的资产所有权人及时转付标的资产回收款的权利。

本项目的资产系指由武汉蔚能作为服务提供方依据电池租用协议对承租人所持续享有的特定债权，包括向承租人收取特定期限内租用服务费（为免疑义，不包括电池租用协议项下承租人因新能源汽车服务无忧套餐不在有效期而另行需支付的费用、委托人向承租人收取的逾期付款违约金、提前终止违约金、动力电池拆卸费等款项以及为实现电池租用协议项下权利及收益而采取相应担保或补救措施或追究违约责任获得的租用服务费以外款项）的权利，以及为实现前述权利及收益而采取相应担保或补救措施或追究违约责任的权利。本项目的资产共对应 19,000 份电池租用协议，特定期间内标的资产应产生的标的资产回收款构成基础资产最终还款来源。

基于上述，法律顾问和主承销商理解，基础资产能够在法律上准确、清晰地予以界定，能够产生持续稳定、独立、可预测的现金流，且属于可特定化的财产权利，符合《资产支持票据指引》第四条相关规定。

（二）基础资产的合格标准

根据《主定义表》及《信托合同》，就每一笔资产而言，除非以下具体条款中对时间另有明确约定，系指在初始起算日和信托财产交付日其对应的标的资产应当符合以下标准：

（1）标的资产对应的电池租用协议适用法律为中国法律，且在中国法律项下均合法有效，并构成相关承租人合法、有效和有约束力的义务，委托人可根据其条款向承租人主张权利；

（2）委托人已根据电池租用协议的约定履行并遵守了其在电池租用协议项下义务，租用资产均已根据电池租用协议的约定交付承租人；

（3）承租人为中国公民或永久居民，在签署电池租用协议时年满 18 周岁（含 18 周岁）；

（4）承租人不存在违反其在电池租用协议或其他相关文件下的偿付义务或其他主要义务且尚未补救的行为（电池租用协议约定的违约补救期内的上述情形（如有）除外）；

（5）承租人在电池租用协议项下不享有任何主张扣减或减免应付款项的权利（法定抵销权除外）；

（6）不存在承租人依法向第三人转让其在电池租用协议项下的权利或义务的情形；

（7）标的资产的所有应付数额均以人民币为单位；

（8）电池租用协议中对基础资产、标的资产的转让不存在任何限制性规定；

（9）标的资产、租用资产均不涉及任何争议、纠纷、行政案件、诉讼、仲裁、破产或执行程序；且均不涉及国防、军工或者其他国家机密；

（10）除为担保机构设立抵押权之外，租用资产均未设定其他抵押权、质权等担保负担或其他权利限制的情况；

（11）除为信托设立质权外，标的资产均未设定其他抵押权、质权等担保负

担或其他权利限制的情况;

(12) 电池租用协议均禁止或限制相关承租人在未经武汉蔚能同意时以任何方式处分租用资产;

(13) 委托人合法拥有标的资产及对应租用资产的所有权。

二、基础资产的真实性和合法性及权利归属

为开展本项目, 武汉蔚能根据合格标准筛选出 19,000 份电池租用协议, 并以依据电池租用协议对承租人所持续享有的特定债权(包括向承租人收取特定期限内租用服务费(为免疑义, 不包括电池租用协议项下承租人因新能源汽车服务无忧套餐不在有效期而另行需支付的费用、委托人向承租人收取的逾期付款违约金、提前终止违约金、动力电池拆卸费等款项以及为实现电池租用协议项下权利及收益而采取相应担保或补救措施或追究违约责任获得的租用服务费以外款项)的权利)作为标的资产。

由于资产笔数较多, 逐一核查较难实现, 且考虑到武汉蔚能在电池租用业务开展过程中同质化较高, 均采用格式化的合同文本, 从实际操作可行性出发, 法律顾问和主承销商采用抽样的方式, 抽取了其中 200 笔资产作为样本进行核查(以下简称“抽样资产”, 抽样资产清单见法律意见书附件一), 抽样标准如下:

(1) 承租人年龄:

将拟购买的资产按承租人年龄按照(19,29]、(29,39]、(39,49]、(49,59]、(59,77]五个区间, 每个区间各抽取 4 笔资产, 共 20 笔。

(2) 承租人所在省份:

将拟购买的资产按照承租人所在的 30 个省份/直辖市、自治区各随机抽取 3 笔, 不与已抽样样本重复, 共新抽取样本 90 笔。

(3) 电池型号:

将拟购买的资产按照租用电池型号(70kWh、75kWh、100kWh), 每种型号随机抽取 10 笔, 不与已抽样样本重复, 共新抽取样本 30 笔。

(4) 车型:

将拟购买的资产按车型 (ES6、ES8、EC6), 每种型号随机抽取 10 笔, 不与已抽样样本重复, 共新抽取样本 30 笔。

(5) 定价标准:

将拟购买的资产按照定价标准(980 元/月、1480 元/月), 各随机抽取 15 笔, 不与已抽样样本重复, 共新抽取样本 30 笔。

鉴于本项目的资产具有较高同质性, 根据上述抽样方法抽取的抽样资产可涵盖资产池的各重要维度, 法律顾问和主承销商认为, 上述抽样方法具有一定的合理性且抽样资产具有一定的代表性, 可在重要方面反映资产池的基本情况。

根据对上述 200 份抽样资产的电池租用协议、租用服务费扣款记录、购车发票以及发起机构的书面确认, 并经法律顾问和主承销商适当核查, 法律顾问和主承销商认为, 截至尽调基准日 (即 2021 年 12 月 17 日), 抽样资产对应的电池租用协议均由武汉蔚能与承租人签署生效, 电池租用协议的内容未违反法律法规的强制性规定, 抽样资产均真实、合法、有效, 且归属于发起机构。

综上, 法律顾问和主承销商认为, 截至尽调基准日, 抽样资产的形成与取得符合《民法典》等法律法规的规定, 该等抽样资产为真实、合法、有效、权利归属明确的财产权利, 抽样资产符合《主定义表》约定的合格标准, 并为发起机构所合法享有, 且该等抽样资产可以根据《信托合同》的约定信托予受托机构。法律顾问和主承销商理解, 通过上述抽样方法筛选出的符合合格标准的抽样资产具有一定的代表性, 可代表基础资产的真实、合法、有效性情况。发起机构合法享有基础资产, 且基础资产可以根据《信托合同》的约定信托予受托机构。

三、基础资产的涉诉、权利限制和负担情况

经法律顾问及主承销商登录中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统⁵核查, 截至登录查询之日, 法律顾问和主承销商未检索到基础资产对应标的资产存在办理应收账款质押登记的记录, 也未检索到基础资产对应租用资产

⁵ 登录查询时间: 2022 年 1 月 5 日, 登录网址: <https://www.zhongdengwang.org.cn/>。

存在办理动产抵押、融资租赁的记录。经法律顾问和主承销商登录中国裁判文书网⁶核查，截至登录查询之日，法律顾问和主承销商未检索到基础资产、标的资产或租用资产存在相关权属争议纠纷的记录。

根据武汉蔚能出具的说明：“除按照交易文件安排为本项目相关主体提供质押担保、抵押担保外，基础资产、标的资产、租用资产上未设定抵押权、质权等担保负担或其他权利限制，且任何第三方对基础资产均不具有优先受偿或追索的权利，基础资产对应租用服务费未存在任何监管限制或其他权利限制”。

根据发起机构与担保机构拟签署的相关担保协议，发起机构将以标的资产对应的租用资产为中投保的差额支付义务提供反担保。法律顾问认为，上述抵押担保系发起机构为担保机构向资产支持票据信托履行担保义务提供的反担保措施，不会对基础资产回收款产生不利影响。

综上，法律顾问和主承销商认为，截至登录查询之日，基础资产、标的资产、租用资产不存在涉诉情形、不存在抵押、质押等权利限制和其他权利负担。除标的资产对应的租用资产在信托存续期间为担保机构提供抵押担保、标的资产在信托存续期间为武汉蔚能向资产支持票据信托提供的差额支付义务提供质押担保外，基础资产、标的资产、租用资产上均未设定其他抵押权、质权或其他担保物权等权利负担或权利限制。

四、基础资产现金流的偿付支持

根据《信托合同》，为确保基础资产在本项目存续期内产生的现金流能够为资产支持票据的收益偿付提供支持，本项目设置了相应的现金流归集与管理措施以及信用增进措施，详见本募集说明书第八章“现金流归集与管理机制、投资及分配机制”及第四章“资产支持票据的信用增进方式”章节。

法律顾问认为，本项目已设置了相应措施以确保基础资产在信托存续期内产生的现金流作为资产支持票据收益的偿付支持，相应措施安排合法合规。

⁶ 登录查询时间：2022 年 1 月 5 日，登录网址：<https://wenshu.court.gov.cn/>。

五、基础资产转让的合法有效性

本项目基础资产为发起机构所享有的标的资产所对应的收益权。发起机构拟与西部信托签署《信托合同》，约定将其合法享有的基础资产转让给西部信托。

经法律顾问核查，发起机构已就将基础资产转让给西部信托设立信托出具了相应的股东会决议，且基础资产不存在其他禁止或限制转让的情形。根据《信托合同》约定，发起机构将基础资产信托予受托人设立信托，自信托生效日起，基础资产即归属于信托。

六、基础资产的管理及运营安排

（一）交易结构概述

根据交易文件及本《募集说明书》的约定，本项目主要交易结构如下：

1、武汉蔚能作为资产支持票据信托之发起机构与西部信托作为受托人签订《信托合同》，约定将武汉蔚能合法享有的基础资产委托西部信托设立资产支持票据信托，并以该信托作为发行载体，以西部信托作为发行载体管理机构，在全国银行间债券市场发行资产支持票据。资产支持票据分为优先级资产支持票据和次级资产支持票据。

2、在信托成立后，按照《服务合同》、《监管账户资金监管协议》的约定，发起机构委托蔚来金融（作为资产服务机构二）从承租人指定账户中将标的资产回收款扣划至武汉蔚能（作为资产服务机构一）指定账户，由武汉蔚能于每个监管账户最迟收款日将已收到的全部标的资产回收款扣除执行费用后划付至监管账户。武汉蔚能应于每个回收款转付日（T-8日）下午三点（15:00）前将监管账户内的资金（作为基础资产回收款）全部划转至信托账户。

3、武汉蔚能同时作为资产支持票据信托的差额支付承诺人。武汉蔚能作为差额支付承诺人将按照《差额支付承诺函》的约定，在信托终止日之前，对信托账户项下的可供分配的资金不足以偿付完毕优先级资产支持票据的当期应付预期收益、应付本金（如有）及当期应付信托费用（其中，应付本金系指预期到期

日在该支付日当日或之前已届至的优先级资产支持票据的未偿本金余额), 承担差额支付义务; 在信托终止日之后, 对受托人根据清算方案确认信托账户项下的可供分配的资金仍不足以按照清算顺序支付所有优先级资产支持票据届时尚未获得支付的所有利息和本金, 承担差额支付义务。

4、武汉蔚能以其合法享有的标的资产对应的电池租用协议及其所有更新/变更/补充协议项下现有及未来可能新增的全部应收账款(包括但不限于向承租人收取租用服务费、逾期付款违约金、提前终止违约金、动力电池拆卸费及电池租用协议项下其他应付款项的权利), 以及为实现前述权利及收益而采取相应担保或补救措施或追究违约责任的权利(作为“质押物”)对武汉蔚能的差额支付义务提供质押担保。

5、中投保对武汉蔚能的差额支付义务承诺提供无条件不可撤销连带责任保证担保, 同时武汉蔚能以其合法享有的基础资产对应的租用资产为中投保的保证义务提供抵押担保。

综上, 法律顾问认为, 本项目交易结构合法合规, 资产支持票据信托的设立有合法的信托目的, 有确定的信托财产, 且资产支持票据信托的信托财产是委托人合法所有的财产, 符合《信托法》等相关法律法规的规定, 不存在损害发起机构股东、债权人利益的不当安排。

(二) 现金流归集及管理措施

根据《信托合同》、《服务合同》、《资金保管合同》及《监管账户资金监管协议》的约定, 资产支持票据信托现金流回款归集及管理措施通过以下方式实现:

1、回收款归集及划付

自信托生效日起, 对于标的资产所产生的全部标的资产回收款, 资产服务机构二蔚来金融负责在每个到期还款日按照资产服务机构一武汉蔚能的授权发出从承租人指定账户中将标的资产回收款扣划至资产服务机构一指定账户的指令, 由资产服务机构一于每个监管账户最迟收款日前将已收到的全部标的资产回收款扣除执行费用后划付至监管账户。资产服务机构一应于每个回收款转付日(T-

8日)下午三点(15:00)前将监管账户内的资金(作为基础资产回收款)全部划转至信托账户。

资金保管机构按照《资金保管合同》的相关约定将信托账户收到的基础资产回收款记入信托账户,于每个回收款转付日对信托账户内的资金余额进行核对,并以电子邮件等形式向受托人提供信托账户明细。

2、差额支付款项的划付

如发生差额支付启动事件,受托人应于差额支付启动日(T-8日)17:30时前向差额支付承诺人发出履行差额支付义务的《差额支付通知》,差额支付承诺人需在差额支付履行日(即差额支付启动日的下一工作日,T-7日)15:00时前将《差额支付通知》中载明的差额支付款项一次性支付至信托账户。

差额支付启动事件系指:(1)在信托终止日之前,指截至任何一个支付日或预期到期日前的最近一个回收款转付日16:00,信托账户项下的可供分配的资金不足以偿付完毕优先级资产支持票据的当期应付预期收益、应付本金(如有)及当期应付信托费用(其中,应付本金系指预期到期日在该支付日当日或之前已届至的优先级资产支持票据的未偿本金余额);(2)在信托终止日之后,指截至任何一个支付日前的最近一个回收款转付日16:00信托账户项下的可供分配的资金仍不足以按照信托终止后的信托财产分配顺序支付所有优先级资产支持票据届时尚未获得支付的所有预期收益、本金及信托费用。

3、担保款项的划付

担保启动事件系指发生差额支付启动事件的情况下,差额支付承诺人未按照受托人指令于差额支付履行日(T-7日)将差额支付款项足额划付至信托账户。

如发生担保启动事件,受托人应于担保启动日(T-6日)向担保机构发出启动担保通知,担保机构应根据《担保协议》的约定于担保机构划款日(T-5日)向信托账户支付全部应付担保款项。

法律顾问认为,上述现金流归集和管理措施在适用法律项下合法、有效,通过在交易文件中作出上述安排,能对基础资产产生的现金流回款进行有效控制,

确保在资产支持票据存续期内产生的现金流回款能够作为资产支持票据的偿付支持。

（三）投资者保护机制

根据交易文件的安排以及《募集说明书》中的约定，《募集说明书》中约定了违约事件、违约责任、投资者保护机制、持有人会议的机制与权力、不可抗力、修改和弃权等投资者保护机制。

法律顾问认为，相关投资者保护机制符合《资产支持票据指引》的相关要求。

（四）资金混同风险及其防范

1、基础资产回收款与发起机构、资产服务机构其他资金混同的风险及防范措施

根据《信托合同》及《募集说明书》的约定，基础资产自信托生效日起属于特定目的信托项下的财产，不再属于发起机构的自有财产。如上所述第（二）项，本项目项下基础资产回收款由资产服务机构二收取后划付至资产服务机构一指定账户，由资产服务机构一转付至监管账户，并在回收款转付日转付至信托账户。因此基础资产回收款能够与发起机构、资产服务机构其他的资金进行区分。

在基础资产回收款归集至监管账户之前，可能存在基础资产回收款与发起机构、资产服务机构的自有资金混同的风险。为缓释上述风险，交易文件设置以下措施：（1）根据《服务合同》，资产服务机构承诺采取有效措施将与基础资产有关的账簿、记录和文件与资产服务机构管理服务和/或持有的其他账簿、记录和文件分开存放和保管，包括但不限于其计算机系统将对已转让给受托人的基础资产及对应标的资产予以标识，并与其管理服务和/或持有的其他电池租用协议项下的账簿、记录和文件相区别。（2）资产服务机构一应根据《服务合同》设置专门的业务部门，对发起机构于信托财产交付日委托给受托人的作为信托财产的基础资产单独设账、单独管理；（3）交易文件设置资产服务机构解任事件，如发生相关资产服务机构解任事件，受托人、牵头主承销商有权召开资产支持票据持有人会议作出决议更换资产服务机构。

经审查，法律顾问认为，本项目已设置相应资金混同风险防范措施，在交易文件各方当事人按照相关法律法规及交易文件约定履行相应权利义务的前提下，能够起到一定的风险缓释效果。

2、信托财产与受托人、资金保管机构的固有财产相区别

《信托法》第十五条规定，“信托财产与委托人未设立信托的其他财产相区别。设立信托后，委托人死亡或者依法解散、被依法撤销、被宣告破产时，委托人是唯一受益人的，信托终止，信托财产作为其遗产或者清算财产；委托人不是唯一受益人的，信托存续，信托财产不作为其遗产或者清算财产；但作为共同受益人的委托人死亡或者依法解散、被依法撤销、被宣告破产时，其信托受益权作为其遗产或者清算财产。”第十六条规定，“信托财产与属于受托人所有的财产（以下简称“固有财产”）相区别，不得归入受托人的固有财产或者成为固有财产的一部分。受托人死亡或者依法解散、被依法撤销、被宣告破产而终止，信托财产不属于其遗产或者清算财产。”

根据上述法律规定及交易文件约定，基础资产自信托生效日起属于信托项下的财产，不再属于发起机构/委托人的财产。受托人应在资金保管机构开立独立的信托账户，专门用于特定目的信托项下的资金结算，进行核算管理，确保特定目的信托项下的信托财产与受托人的固有财产和其他信托项下的财产分开管理、分账核算。受托人和资金保管机构对信托账户中的资金进行独立的会计核算和账册记录，确保信托财产的独立性。

法律顾问认为，资产支持票据信托已经制定了有效措施防范基础资产回收款与发起机构、资产服务机构、受托人及资金保管机构的资金混同风险，该防范措施具备有效的风险隔离效果。

七、基础资产的统计特征分析

本交易资产池⁷对应的标的资产均为承租人与武汉蔚能签署的《动力电池租用及服务协议》所享有的租金，共计 19000 笔，月租金金额共计 1984.00 万元，

⁷ 截至初始起算日的资产总和。

特定期间内总金额共计 47655.18 万元。

表 7-1 标的资产池概况

月租金金额总计（万元）	1984.00
租金笔数（笔）	19000.00
承租人总数（户）	19000.00
总入池金额（万元）	47655.18
单笔月租金最小金额（元）	980.00
单笔月租金最大金额（元）	1480.00

（一）承租人集中度

承租人分布整体集中度很低，分散性很好。

本交易对应资产池对应的承租人共计 19000 户，全部为个人，每位承租人均与武汉蔚能签署一份《动力电池租用及服务协议》。承租人集中度很低。

（二）承租人年龄分布

承租人的年龄主要分布在 29~38 岁之间，收入相对稳定，能较好地保障标的资产租赁费收入的回收。车辆定价处于较高水平，客户群体支付能力较强。

本交易资产池对应的承租人全部为中国公民或永久居民，且在签署电池租用协议时年满 18 周岁（含 18 周岁）。年龄在 29~38 岁之间的承租人占比为 51.36%，月租金金额为 1018.99 万元，承租人的年龄分布集中度较高。29~38 岁是个人职业发展的稳定上升阶段，收入相对稳定。三款车型的指导价定价区间在 35.80 万元至 46.80 万元之间，在各大新能源车品牌当中处于较高水平，客户群体支付能力较强。能较好地保障标的资产租赁费收入的正常回收。承租人年龄分布具体如下表所示。

表 7-2 承租人年龄分布情况（单位：笔、万元）

年龄	笔数	月租金金额	金额占比
[19,28]	1817.00	189.07	9.53%
[29,38]	9754.00	1018.99	51.36%
[39,48]	5590.00	584.22	29.45%
[49,58]	1418.00	147.86	7.45%
[59,68]	377.00	39.30	1.98%

[69,78]	44.00	4.56	0.23%
合计	19000.00	1984.00	100.00%

（三）承租发生区域分布

承租发生区域分布整体集中度较低，主要城市经济发展平稳，为标的资产的回收提供了良好的区域经济环境。

本交易资产池对应承租发生地区的经济发展水平及生活成本是影响承租人偿债能力的重要因素。从区域分布来看，承租发生区域主要在上海、广东、浙江、江苏、北京等省份或直辖市。从前五大分布来看，主要区域集中在经济发展水平强劲的省份，其中上海和广东地区的占比较大，占比分别为 23.44%和 16.83%。承租人区域前五大省份分布情况如下表所示。

表 7-3 承租人区域前五大省份分布情况（单位：笔、万元）

区域	笔数	月租金金额	金额占比
上海	4507.00	465.04	23.44%
广东	3213.00	333.97	16.83%
浙江	2099.00	220.90	11.13%
江苏	2013.00	208.22	10.50%
北京	1591.00	172.02	8.67%
合计	13423.00	1400.15	70.57%

据上海市统计局显示，2021 年前三季度上海市地区生产总值 30866.73 亿元，按可比价格计算，比上年同期增长 9.8%，两年平均增长 4.6%。分产业看，第一产业增加值 53.06 亿元，同比下降 4.7%，两年平均下降 11.6%；第二产业增加值 7947.64 亿元，同比增长 13.1%，两年平均增长 4.8%；第三产业增加值 22866.03 亿元，同比增长 8.7%，两年平均增长 4.6%。第三产业增加值占全市生产总值的比重为 74.1%。同期，上海市居民人均可支配收入 58907 元，比上年同期增长 8.8%，两年平均增长 6.1%。其中，城镇常住居民人均可支配收入 61915 元，同比增长 8.6%，两年平均增长 5.9%；农村常住居民人均可支配收入 31985 元，同比增长 11.3%，两年平均增长 7.8%。

据广东省统计局显示，2021 年前三季度广东省生产总值为 88009.86 亿元，同比增长 9.7%，两年平均增长 5.1%。其中，第一产业增加值为 3425.59 亿元，

同比增长 8.2%，两年平均增长 5.6%；第二产业增加值为 34684.45 亿元，同比增长 11.1%，两年平均增长 5.0%；第三产业增加值为 49899.82 亿元，同比增长 8.8%，两年平均增长 5.2%。同期，广东省居民人均可支配收入 35694 元，同比增长 11.4%，两年平均增长 7.7%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入 43592 元，同比增长 11.0%，两年平均增长 7.2%；农村居民人均可支配收入 17619 元，同比增长 11.9%，两年平均增长 8.8%。

（四）月租金金额分布

月租金标准为两种，以 980 元/月为主。

本交易资产池对应的月租金定价标准按照电池类型不同分为两种，其中 70Kwh（包括 75Kwh）电池对应的租金标准为 980 元/月、100Kwh 电池对应的租金标准 1480 元/月，主要以 980 元/月为主，月租金金额共计 1622.88 万元，占比为 81.80%。标的资产租金定价标准具体分布如下表所示。

表 7-4 标的资产租金定价标准情况（单位：元/月、笔、万元）

定价标准	电池型号	笔数	月租金金额	金额占比
980	70/75 kWh	16560.00	1622.88	81.80%
1480	100 kWh	2440.00	361.12	18.20%
合计	-	19000.00	1984.00	100.00%

（五）租用模式分布

本交易资产池对应的租用模式皆为直租模式。

表 7-5 标的资产租用模式分布情况（单位：元/月、笔、万元）

租用模式	笔数	月租金金额	金额占比
直租	19000.00	1984.00	100.00%
合计	19000.00	1984.00	100.00%

（六）入池资产期限分布

标的资产租用服务合同均无固定期限。特别地，标的资产租用合同有效期限在本交易资产池范围内为 2 年。

表 7-6 标的资产租用合同有效期限分布情况（单位：元/月、笔、万元）

期限	笔数	月租金金额	金额占比
2 年	19000.00	1984.00	100.00%
合计	19000.00	1984.00	100.00%

八、基础资产现金流分析

（一）影响基础资产未来现金流的主要因素

1、违约风险

资产支持票据偿付本金和收益的现金流来自于基础资产未来产生的现金流，即特定租赁合同承租人按期偿还的租金及相关款项。若未来承租人或其担保人未履行相应义务，将导致基础资产损失。

2、其他风险事项

主要指资产支持票据存续期内受到国家宏观经济政策、产业政策、自然力和其他不可抗力等因素影响。

（二）基础资产未来现金流预基础及前提假设

1、现金流预测基础

武汉蔚能电池资产有限公司与承租人签订《动力电池租用服务协议》，约定租赁期间、租用服务费及账单日，根据合同约定的结算周期按月在到期还款日收取承租人租用服务费。

本期资产支持票据现金流预测先后考虑了以下 2 种假设：（1）不存在合同终止及违约、预期收益率不变情况的理想情况下的现金流；（2）存在合同终止及违约时间、预期收益率发生变化情况下的现金流。

2、现金流预测假设

（1）根据武汉蔚能电池资产有限公司提供的基础资料，基础资产不存在法律上的障碍，不涉及诉讼、仲裁、执行或破产程序，交易合同具备真实、合法；

（2）理想情况下租赁期内不存在终止及违约；

(3) 资产支持票据按约定的时间、金额按季支付优先级资产支持票据的预期收益及本金，优先级资产支持票据的预期收益率假设为 3.5%-4.5%（仅用于资产池现金流，并不代表资产支持票据的实际收益率水平）；

(4) 根据财税〔2017〕56 号文件的规定，对基础资产的现金流在资管产品层面缴纳增值税，增值税率为 3%，附加税费为增值税的 12%。

(5) 仅考虑资产支持票据需支付的各项主要费用，包括信托报酬、资金保管机构的服务报酬、监管银行的服务报酬。信托报酬按资产支持票据未偿本金的 0.03%/年，资金保管机构及监管银行的服务报酬均按资产支持票据未偿本金的 0.01%/年计算。

(6) 本资产支持票据假设起息日为 2022 年 4 月 11 日。

(三) 基础资产现金流预测结果

基于以上情况，立信对本期资产支持票据基础资产现金流的预测结论如下：

1、静态情况下即零终止、零违约、预期收益率不变时

单位：人民币元

期数	收款起始日	收款截止日	兑付日	计息天数	现金流入	现金流出								可分配资金结余
					基础资产总额	兑付优先级本金	兑付次级本金	兑付优先级利息	剩余资金分配	增值税	附加税	服务报酬	信托报酬	
										3.00%	12.00%	0.02%	0.03%	
1	2022/4/11	2022/7/31	2022/8/18	129	80,897,018.81	75,130,747.97		5,513,424.66		162,643.97	19,517.28	28,273.97	42,410.96	0.00
2	2022/8/1	2022/10/31	2022/11/18	92	59,520,000.00	56,199,590.93		3,174,572.18		93,655.77	11,238.69	16,376.97	24,565.46	0.00
3	2022/11/1	2023/1/31	2023/2/20	94	59,520,000.00	56,732,699.21		2,664,651.85		78,618.86	9,434.26	13,838.33	20,757.49	0.00
4	2023/2/1	2023/4/30	2023/5/18	87	59,520,000.00	57,505,794.57		1,925,316.79		56,812.86	6,817.54	10,103.30	15,154.94	0.00
5	2023/5/1	2023/7/31	2023/8/18	92	59,520,000.00	57,996,217.16		1,456,182.73		42,979.96	5,157.60	7,785.02	11,677.53	0.00
6	2023/8/1	2023/10/31	2023/11/20	94	59,520,000.00	58,587,732.88		890,398.39		26,295.61	3,155.47	4,967.06	7,450.59	0.00
7	2023/11/1	2024/1/31	2024/2/26	98	59,520,000.00	27,847,217.28	10,000,000.00	299,071.48	20,661,634.75	631,246.10	75,749.53	2,032.34	3,048.52	0.00
8	2024/2/1	2024/4/30	2024/5/20	84	38,534,823.18				37,277,764.87	1,122,373.49	134,684.82			0.00

9	2024/5/1	2024/7/31	2024/8/20	92										0.00
合计				862	476,551,841.99	390,000,000.00	10,000,000.00	15,923,618.08	57,939,399.62	2,214,626.62	265,755.19	83,376.99	125,065.49	0.00

2、合同终止率为 0.23%，零违约、预期收益率不变时

单位：人民币元

期数	收款起始日	收款截止日	兑付日	计息天数	现金流入	现金流出								可分配资金结余
					基础资产总额	兑付优先级本金	兑付次级本金	兑付优先级利息	剩余资金分配	增值税	附加税	服务报酬	信托报酬	
										3.00%	12.00%	0.02%	0.03%	
1	2022/4/11	2022/7/31	2022/8/18	129	80,710,955.66	74,944,684.82		5,513,424.66		162,643.97	19,517.28	28,273.97	42,410.96	0.00
2	2022/8/1	2022/10/31	2022/11/18	92	59,383,104.00	56,060,733.59		3,176,448.11		93,711.09	11,245.33	16,386.35	24,579.53	0.00
3	2022/11/1	2023/1/31	2023/2/20	94	59,383,104.00	56,592,303.68		2,667,998.98		78,717.57	9,446.11	13,855.06	20,782.60	0.00
4	2023/2/1	2023/4/30	2023/5/18	87	59,383,104.00	57,364,260.14		1,929,753.22		56,943.70	6,833.24	10,125.48	15,188.22	0.00
5	2023/5/1	2023/7/31	2023/8/18	92	59,383,104.00	57,852,924.21		1,462,301.11		43,160.39	5,179.25	7,815.62	11,723.42	0.00
6	2023/8/1	2023/10/31	2023/11/20	94	59,383,104.00	58,442,757.53		898,125.90		26,523.50	3,182.82	5,005.70	7,508.55	0.00
7	2023/11/1	2024/1/31	2024/2/26	98	59,383,104.00	28,742,336.03	10,000,000.00	308,684.81	19,653,552.22	601,187.42	72,142.49	2,080.41	3,120.62	0.00
8	2024/2/1	2024/4/30	2024/5/20	84	38,446,193.09				37,192,026.02	1,119,792.03	134,375.04			0.00
9	2024/5/1	2024/7/31	2024/8/20	92										0.00
合计				862	475,455,772.75	390,000,000.00	10,000,000.00	15,956,736.79	56,845,578.24	2,182,679.67	261,921.56	83,542.59	125,313.90	0.00

3、违约率为 0.003%，零终止、预期收益率不变时

单位：人民币元

期数	收款起始日	收款截止日	兑付日	计息天数	现金流入	现金流出								可分配资金结余
					基础资产总额	兑付优先级本金	兑付次级本金	兑付优先级利息	剩余资金分配	增值税	附加税	服务报酬	信托报酬	
										3.00%	12.00%	0.02%	0.03%	
1	2022/4/11	2022/7/31	2022/8/18	129	80,894,591.89	75,128,321.05		5,513,424.66		162,643.97	19,517.28	28,273.97	42,410.96	0.00
2	2022/8/1	2022/10/31	2022/11/18	92	59,518,214.40	56,197,779.75		3,174,596.65		93,656.49	11,238.78	16,377.09	24,565.64	0.00
3	2022/11/1	2023/1/31	2023/2/20	94	59,518,214.40	56,730,867.95		2,664,695.51		78,620.15	9,434.42	13,838.55	20,757.82	0.00

4	2023/2/1	2023/4/30	2023/5/18	87	59,518,214.40	57,503,948.46		1,925,374.65		56,814.57	6,817.75	10,103.59	15,155.38	0.00
5	2023/5/1	2023/7/31	2023/8/18	92	59,518,214.40	57,994,348.13		1,456,262.53		42,982.31	5,157.88	7,785.42	11,678.13	0.00
6	2023/8/1	2023/10/31	2023/11/20	94	59,518,214.40	58,585,841.89		890,499.18		26,298.59	3,155.83	4,967.56	7,451.35	0.00
7	2023/11/1	2024/1/31	2024/2/26	98	59,518,214.40	27,858,892.77	10,000,000.00	299,196.88	20,648,485.81	630,854.03	75,702.48	2,032.97	3,049.46	0.00
8	2024/2/1	2024/4/30	2024/5/20	84	38,533,667.14				37,276,646.54	1,122,339.82	134,680.78			0.00
9	2024/5/1	2024/7/31	2024/8/20	92										0.00
合计				862	476,537,545.43	390,000,000.00	10,000,000.00	15,924,050.06	57,925,132.35	2,214,209.93	265,705.20	83,379.15	125,068.74	0.00

4、预期收益率为 4.5%，零终止、零违约时

单位：人民币元

期数	收款起始日	收款截止日	兑付日	计息天数	现金流入	现金流出								可分配资金结余
					基础资产总额	兑付优先级本金	兑付次级本金	兑付优先级利息	剩余资金分配	增值税	附加税	服务报酬	信托报酬	
										3.00%	12.00%	0.02%	0.03%	
1	2022/4/11	2022/7/31	2022/8/18	129	80,897,018.81	74,419,087.97		6,202,602.74		182,717.12	21,926.05	28,273.97	42,410.96	0.00
2	2022/8/1	2022/10/31	2022/11/18	92	59,520,000.00	55,781,396.63		3,579,465.69		105,451.39	12,654.17	16,412.85	24,619.27	0.00
3	2022/11/1	2023/1/31	2023/2/20	94	59,520,000.00	56,375,080.85		3,010,827.26		88,705.88	10,644.71	13,896.52	20,844.78	0.00
4	2023/2/1	2023/4/30	2023/5/18	87	59,520,000.00	57,240,620.95		2,181,936.06		64,292.38	7,715.09	10,174.21	15,261.31	0.00
5	2023/5/1	2023/7/31	2023/8/18	92	59,520,000.00	57,787,500.58		1,658,084.90		48,867.04	5,864.04	7,873.38	11,810.06	0.00
6	2023/8/1	2023/10/31	2023/11/20	94	59,520,000.00	58,449,069.72		1,024,428.50		30,206.76	3,624.81	5,068.08	7,602.13	0.00
7	2023/11/1	2024/1/31	2024/2/26	98	59,520,000.00	29,947,243.30	10,000,000.00	361,828.34	18,567,075.66	570,080.29	68,409.63	2,145.11	3,217.67	0.00
8	2024/2/1	2024/4/30	2024/5/20	84	38,534,823.18				37,277,764.87	1,122,373.49	134,684.82			0.00
9	2024/5/1	2024/7/31	2024/8/20	92										0.00
合计				862	476,551,841.99	390,000,000.00	10,000,000.00	18,019,173.49	55,844,840.53	2,212,694.35	265,523.32	83,844.12	125,766.18	0.00

5、预期收益率为 4.5%，合同终止率为 0.23%，违约率为 0.003%时

单位：人民币元

期	收款起	收款截止	兑付日	计息	现金流入	现金流出	可
---	-----	------	-----	----	------	------	---

数	始日	日		天数	基础资产总 额	兑付优先级 本金	兑付次级本 金	兑付优先 级利息	剩余资金 分配	增值税	附加税	服务报 酬	信托报酬	分配 资金 结余
										3.00%	12.00%	0.02%	0.03%	
1	2022/4/11	2022/7/31	2022/8/18	129	80,708,528.75	74,230,597.91		6,202,602.74		182,717.12	21,926.05	28,273.97	42,410.96	0.00
2	2022/8/1	2022/10/31	2022/11/18	92	59,381,318.40	55,640,482.83		3,581,603.63		105,514.35	12,661.72	16,422.35	24,633.52	0.00
3	2022/11/1	2023/1/31	2023/2/20	94	59,381,318.40	56,232,413.44		3,014,644.74		88,818.30	10,658.20	13,913.49	20,870.23	0.00
4	2023/2/1	2023/4/30	2023/5/18	87	59,381,318.40	57,096,652.64		2,186,999.51		64,441.49	7,732.98	10,196.71	15,295.07	0.00
5	2023/5/1	2023/7/31	2023/8/18	92	59,381,318.40	57,641,523.45		1,665,072.31		49,072.82	5,888.74	7,904.43	11,856.65	0.00
6	2023/8/1	2023/10/31	2023/11/20	94	59,381,318.40	58,301,167.67		1,033,259.55		30,466.83	3,656.02	5,107.33	7,661.00	0.00
7	2023/11/1	2024/1/31	2024/2/26	98	59,381,318.40	30,857,162.06	10,000,000.00	372,822.15	17,541,566.1 1	539,538.53	64,744.62	2,193.97	3,290.96	0.00
8	2024/2/1	2024/4/30	2024/5/20	84	38,445,037.04				37,190,907.6 8	1,119,758.36	134,371.00			0.00
9	2024/5/1	2024/7/31	2024/8/20	92										0.00
合 计				862	475,441,476.19	390,000,000.00	10,000,000.00	18,057,004.6 3	54,732,473.7 9	2,180,327.80	261,639.33	84,012.25	126,018.39	0.00

注 1：本次现金流预测封包日为 2022 年 3 月 15 日，信托生效日为 2022 年 4 月 11 日，各兑付日为收款截止日后 14 个工作日。

注 2：信托报酬计算方式：每个“支付日”应当支付的“受托人”服务报酬=Σ当个“计息期间”内每日服务报酬。

每日服务报酬=当日全部“资产支持票据”“未偿本金余额”×【0.03】%/365。

注 3：资金保管机构的服务报酬计算方式：“资金保管机构”的服务报酬费率为【0.01】%/年，“资金保管机构”在每个“支付日”应收取的服务报酬总额按如下公式计算：（1）第一个“支付日”应收取的服务报酬=Σ自“信托设立日”（含该日）起至第一个“支付日”（不含该日）止期间的“资产支持票据”每日服务报酬；“资产支持票据”每日服务报酬=“资产支持票据”的“未偿本金余额”×“【0.01】%”÷365（闰年亦相同）。（2）后续各“支付日”应收取的服务报酬=Σ上一个“支付日”（含该日）起至当期“支付日”（不含该日）止期间的“资产支持票据”每日服务报酬。

注 4：监管银行的服务报酬：“监管银行”的服务报酬费率为【0.01】%/年，“资金保管机构”在每个“支付日”应收取的服务报酬总额按如下公式计算：第一个

“支付日”应收取的服务报酬= $\sum$ 自“信托设立日”(含该日)起至第一个“支付日”(不含该日)止期间的“资产支持票据”每日服务报酬;“资产支持票据”每日服务报酬=“资产支持票据”的“未偿本金余额” $\times$ “【0.01】%” $\div 365$ (闰年亦相同)。

(四) 基础资产现金流压力测试结果

联合资信通过使用利息覆盖倍数(DSCR)和本金累计摊还比率来量化评估质押予本交易的标的资产租金收入对资产支持票据的保障程度。测试结果表明,在既定压力情境下,可分配现金流可足额覆盖优先级票据本息支出。但需要说明的是,相关压力测试未能反映标的资产现金流因运营风险可能出现的重大偏差,优先级票据的信用水平主要依赖担保机构中投保的主体信用支撑。

1. 质押财产现金流分析

以假设立信会所预测的基础资产产生的收入实现为前提,当优先级票据预期收益率为5.00%时,可分配现金流对优先级票据各期利息支出的覆盖倍数最低为10.65倍,优先级票据本金能够在预期到期日之前全部偿还完毕。

本交易优先级票据的直接还款来源和最终还款来源为为质押财产租用服务费收入,为直观展示,联合资信以假设立信会所预测的租用服务费收入实现为前提,在扣除票据信托层面的信托报酬、税费以及资产服务机构报酬等费用的基础上,计算出资产支持票据可分配现金流对优先级票据本息偿付的覆盖比率。覆盖比率反映了在各偿还时点上,资产支持票据可分配现金流对预期利息支出的覆盖水平,如果该数值小于1倍,表示资产支持票据可分配现金不能完全覆盖当期优先级票据预期利息支出,优先级票据存在不能按时偿付的风险。

联合资信假设优先级票据发行利率分别为4.00%、4.50%和5.00%三种情形。经测算,在情景(3)下,资产支持票据可分配现金流(不含保证金)对优先级票据各期利息的覆盖比率最低为10.65倍,这表明各期资产支持票据可分配现金流(不含保证金)在优先级票据发行利率不超过优先级票据5.00%的前提下能够覆盖优先级票据当期利息支出。

不同情景下资产支持票据可分配现金流对优先级票据预期支出的具体测算

结果见下表。

表 7-7 不同情景下资产支持票据可分配现金流对优先级票据预期支出的覆盖倍数—不含保证金（单位：万元、倍）

期数	优先级票据 4.00%			优先级票据 4.50%			优先级票据 5.00%		
	可分配现金流	优先级票据利息 DSCR	本金累计摊还比例	可分配现金流	优先级票据利息 DSCR	本金累计摊还比例	可分配现金流	优先级票据利息 DSCR	本金累计摊还比例
1 期	7480.07	13.57	19.18%	7408.91	11.94	19.00%	7337.74	10.65	18.81%
2 期	5619.61	17.68	33.59%	5577.75	15.57	33.30%	5535.70	13.87	33.01%
3 期	5672.91	21.26	48.13%	5637.10	18.70	47.75%	5600.99	16.65	47.37%
4 期	5750.24	29.82	62.88%	5723.68	26.19	62.43%	5696.75	23.29	61.98%
5 期	5799.26	39.73	77.75%	5778.35	34.77	77.25%	5756.96	30.81	76.74%
6 期	5858.40	65.53	92.77%	5844.49	56.83	92.23%	5830.03	49.91	91.69%
7 期	5851.64	193.25	100.00%	5852.15	159.87	100.00%	5852.12	134.47	100.00%
8 期	3727.78	--	--	3727.78	--		3727.78	--	

注：1.可分配现金流=质押财产现金流入-信托报酬-资产服务机构报酬-增值税及其附加-发行登记费-簿记建档费-审计费（发行登记费、簿记建档费、审计费仅在第一期支付）；2.优先级票据利息=优先级票据剩余本金*预期收益率*兑付期天数/365；3.优先级票据利息 DSCR=可分配现金流/优先级票据利息；4.信托报酬为 0.03%、资产服务机构报酬、发行登记费、簿记建档费分别为 0.01%、0.01%和 0.07%、审计费为 10000 元；增值税税率为 3.00%（另附加税费包括 7.00%的城市维护建设税、3.00%的教育费附加和 2.00%的地方教育费附加）；增值税税基=质押财产现金流入-当期兑付的优先级票据本金；5.假设封包日和信托成立日分别为 2022 年 3 月 15 日和 2022 年 4 月 11 日，第一个归集期间为 2022 年 3 月 15 日—2022 年 7 月 31 日，此后以每三个月类推，若信托成立日与假设不符，测算结果可能会存在偏差。

测算结果表明，在优先级票据预期收益率为上述三种情景的情况下，资产支持票据可分配现金流对优先级票据各期利息支出的覆盖比率最低为 10.65 倍，优先级票据本金能够在预期到期日之前全部偿还完毕。从特定期间来看，在优先级票据预期收益率为 5.00% 的情况下，基础资产承租人支付的租金现金流入为优先级票据应付本息的 1.16 倍。总体看，上述情景下，质押预测现金流能够对优先级票据的预期支出形成足额覆盖。

2、现金流压力测试

压力情景下，当损失率 超过 12.20% 时，本金无法在预期到期日之前摊还完毕。考虑保证金的情形下，该极限水平可上升至 14.40%。但需要说明的是，下述压力测试未能反映标的资产现金流因运营风险可能出现的重大偏差，优先级票据的信用水平主要依赖担保机构中投保的主体信用支撑。

联合资信参考立信会所出具的预测数据，对现金流进行了压力测试，以综合判断本交易的质押财产现金流入状况以及优先级票据在各兑付期间的偿还支付风险。

根据发起机构提供的数据，武汉蔚能在手合同的终止率与违约率分别为 0.23% 和 0.003%，考虑到承租人履约情况与蔚来汽车整体运营相关，未来现金流可能与历史情况存在较大偏差，联合资信采取极限压力的情景进行压力测试的展示。优先级票据发行利率假设 5.00%。

表 7-8 各种压力情景下优先级票据的覆盖情况（单位：万元、倍）

期数	损失率 5.00%			损失率 10.00%			损失率 12.20%			损失率 14.40%+保证金		
	可分配现金流	优先级票据利息 DSCR	本金累计摊还比例	可分配现金流	优先级票据利息 DSCR	本金累计摊还比例	可分配现金流	优先级票据利息 DSCR	本金累计摊还比例	可分配现金流	优先级票据利息 DSCR	本金累计摊还比例
1 期	6933.26	10.06	17.78%	6528.77	9.47	16.74%	6350.80	9.22	16.28%	6172.83	8.96	15.83%

2 期	5232.78	12.95	31.19%	4929.87	12.05	29.38%	4796.58	11.66	28.58%	4663.30	11.27	27.78%
3 期	5293.89	15.32	44.77%	4986.79	14.06	42.17%	4851.67	13.53	41.02%	4716.55	13.01	39.88%
4 期	5386.54	20.98	58.58%	5076.33	18.89	55.18%	4939.84	18.02	53.69%	4803.35	17.19	52.19%
5 期	5441.95	26.73	72.53%	5126.94	23.28	68.33%	4988.33	21.92	66.48%	4849.73	20.64	64.63%
6 期	5510.41	39.95	86.66%	5190.79	32.64	81.64%	5050.16	30.00	79.43%	4909.53	27.64	77.22%
7 期	5581.44	79.94	100.00%	5256.41	54.68	95.12%	5113.39	47.48	92.54%	4970.38	41.67	89.96%
8 期	3561.53			3367.01	40.86	100.00%	3287.57	35.61	100.00%	4292.43	41.99	100.00%

注：1.可分配现金流=质押财产现金流入-信托报酬-资产服务机构报酬-增值税及其附加-发行登记费-簿记建档费-审计费（发行登记费、簿记建档费、审计费仅在第一期支付）；2.优先级票据利息=优先级票据剩余本金*预期收益率*兑付期天数/365；3.优先级票据利息 DSCR=可分配现金流/优先级票据利息；4.信托报酬为 0.03%、资产服务机构报酬发行登记费、簿记建档费分别为 0.01%、0.01%和 0.07%、审计费为 10000 元；增值税税率为 3.00%（另附加税费包括 7.00%的城市维护建设税、3.00%的教育费附加和 2.00%的地方教育费附加）；增值税税基=质押财产现金流入-当期兑付的优先级票据本金；5.假设封包日和信托成立日分别为 2022 年 3 月 15 日和 2022 年 4 月 11 日，第一个归集期间为 2022 年 3 月 15 日—2022 年 7 月 31 日，此后以每三个月类推，若信托成立日与假设不符，测算结果可能会存在偏差。

经测算，当损失率达到 12.20%时，扣除相关税费后的质押财产可分配现金流可足额覆盖优先级票据利息支出，本金可以在预期到期日之前摊还完，当损失率超过 12.20%时，本金无法摊还完毕。考虑保证金的情形下，当损失率共计超过 14.40%时，本金无法在预期到期日之前摊还完毕。综合来看，考虑到中投保履约能力极强，对优先级票据的偿付提供了主要的信用支撑，优先级票据到期不能偿付的风险极低。

九、基础资产绿色认证情况

（一）基础资产涉及项目的基本情况

本期绿色电池资产支持票据的基础资产为由武汉蔚能为设立“信托”而根据

“《信托合同》”信托予“西部信托有限公司”的“标的资产”所对应的收益权。

武汉蔚能非生产型企业,所持有的动力电池目前全部采购于上海蔚来汽车有限公司(以下简称“蔚来汽车”)。

电池租用服务费由武汉蔚能委托上海蔚来融资租赁有限公司作为线上扣款发起商户在第三方代收代付机构平台,按月在到期还款日当日从蔚来车主提供的银行账户扣除应向蔚能支付的租用服务费。武汉蔚能委托武汉蔚来能源有限公司提供电池相关服务,为BaaS车主的动力电池提供安全监控服务、均衡服务,并负责对接动力电池维修及保养服务事宜。

图 7-1 武汉蔚能电池租赁



本期绿色电池资产支持票据资产池对应的租赁债权共计 19,000 笔新能源动力电池,共涉及 19,000 辆纯电动新能源汽车,车辆型号包括 EC6、ES6、ES8。

表 7-9 基础资产动力电池涉及车辆统计表

车辆型号	数量（辆）
EC6	7,217
ES6	8,483
ES8	3,300
合计	19,000

（二）基础资产涉及项目绿色符合性分析

本期绿色电池资产支持票据基础资产涉及项目为纯电动新能源汽车电池，属于“绿色交通”类绿色产业项目。随着社会的高速发展及技术的不断革新，全球的传统车企逐步转型升级电动化已成必然的发展趋势。截止 2021 年 6 月 30 日，已有超过 120 个国家相继宣布了碳中和目标，绿色可持续已然成为全球发展的重要课题，汽车作为目前能源端重要一环将被加速推进碳排减、电动化。根据弗若斯特沙利文预测，全球电动汽车销量将由 2020 年的 290 万辆增长至 2025 年的 1,130 万辆，对应复合增长率 30.9%。其中，纯电动汽车销量将由 2020 年的 200 万辆增长至 2025 年的 820 万辆，年均复合增长率 32.8%。纯电动汽车在全球乘用车市场的渗透率将从 2020 年的 3.4% 上升到 2025 年的 11.1%。

目前全国各城市的机动车保有量都较大，机动车尾气排放成为各城市大气污染负荷的主要来源之一。纯电动新能源汽车使用电能直接驱动电机推动车辆运动，与传统能源车先由热机将燃油或燃气的化学能转为内能、再最终转化为机械能相比，一次能源转化效率要高。电力生产环节中，不考虑清洁能源发电，最主要的发电主体——火电在将煤等化石燃料转变为电力的生产环节，能源转化效率也优于机动车燃油热机，运行标准高的火电机组优势更为明显。因此，纯电动新能源汽车在运行阶段的高效率和超低排放，一方面可以节省燃油，有利于减少对传统能源的依赖，实现资源的节约和综合利用，另一方面污染物排放量的减少对于建设城市宜居环境也具有重要意义。

动力电池是纯电动新能源汽车的核心部件，随着新能源汽车销量的快速增长，动力电池的装机量也同步增长。动力电池是新能源车中成本占比最高的部件，导致成本高于传统燃油车，因而同等情况下，纯电动车型定价依然明显高于燃油车。而通过电池租赁的方式可以降低购车价，从而降低购车门槛，促进纯电动新能源汽车进一步普及。

对照《绿色债券支持项目目录（2021年版）》，本期绿色电池资产支持票据基础资产涉及项目属于“一、节能环保产业-1.6 绿色交通-1.6.1 新能源汽车和绿色船舶制造-1.6.1.1 新能源汽车关键零部件制造和产业化”。对照《绿色产业指导目录（2019年版）》，属于“1.节能环保产业-1.4 新能源汽车和绿色船舶制造-1.4.1 新能源汽车关键零部件制造和产业化”。对照国际资本市场协会（International Capital Market Association, ICMA）制定的《绿色债券原则》（Green Bond Principles, GBP）（2021年6月版），属于“清洁交通（例如电动、混合能源、公共、轨道、非机动、多式联运等交通工具类型、清洁能源车辆相关及减少有害排放的基础设施）”。本期绿色电池资产支持票据基础资产涉及项目绿色符合性分析详见下表。

表 7-10 基础资产涉及项目绿色符合性分析

项目类型	《绿色债券支持项目目录（2021年版）》	《绿色产业指导目录（2019年版）》	《绿色债券原则》（2021年6月版）
绿色交通	一、节能环保产业-1.6 绿色交通-1.6.1 新能源汽车和绿色船舶制造-1.6.1.1 新能源汽车关键零部件制造和产业化	1.节能环保产业-1.4 新能源汽车和绿色船舶制造-1.4.1 新能源汽车关键零部件制造和产业化	清洁交通（例如电动、混合能源、公共、轨道、非机动、多式联运等交通工具类型、清洁能源车辆相关及减少有害排放的基础设施）

经审核，联合赤道认为本期绿色电池资产支持票据符合认证标准要求，项目评估筛选流程严谨，项目合规性文件齐全，武汉蔚能在项目评估与筛选方面表现优秀。

（三）基础资产涉及项目环境影响评估

1、政策符合性分析

针对本期绿色电池资产支持票据的基础资产涉及项目，联合赤道对照了相关政策：

本期绿色电池资产支持票据基础资产涉及项目为绿色交通类绿色产业项目，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，基础资产涉及项目属于鼓励类中的“十六、汽车-6、智能汽车、新能源汽车及关键零部件、高效车用内燃机研发能力建设”类。

新能源汽车一直是我国大力倡导的产业发展方向。早在 2009 年初，财政部、科技部便率先发布《关于开展节能与新能源汽车示范推广工作试点工作的通知》，在北京、上海等 13 座城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，以示范试点带动新能源汽车的全国推广。国民经济和社会发展“十二五”、“十三五”规划等国家产业政策引导纲领性文件都将新能源汽车纳入战略新兴产业范畴，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》专项规划陆续颁布；国家部委、省市级政府相继制定出台新能源汽车鼓励支持政策，包括新能源车船购置税、加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设、新能源汽车免征购置税、免 ETC、不限行等等，全方位营造优质的新能源汽车产业发展环境，大力推动新能源汽车产业高质量发展。近年来，在以低碳为导向的政策背景下，我国新能源汽车产业更是从示范先行阶段进阶到全面发展阶段，成为国家产业政策引导的持续发力点。

2019 年 5 月，交通运输部等十二部门和单位印发《绿色出行行动计划（2019—2022 年）》提出：“以实施新增和更新节能和新能源车辆为突破口，在城市公共交通、出租汽车、分时租赁、短途道路客运、旅游景区观光、机场港口摆渡、政府机关及公共机构等领域，进一步加大节能和新能源车辆推广应用力度。

2020 年 4 月，工信部发布的《2020 年新能源汽车标准化工作要点》中提出：2020 年新能源汽车标准化工作，将深入贯彻实施发展新能源汽车的国家战略，秉承创新、融合、开放、合作的理念，持续优化标准体系，加快重点标准研制，深化国际交流合作，发挥标准对技术创新和产业升级的引领作用，支撑我国新能

源汽车高质量发展。在加强标准顶层设计、制定标准工作路径等方面持续优化标准体系，在电动汽车整车领域、燃料电池汽车领域、动力电池领域、充换电领域等方面加快重点标准研制，积极参与全球技术法规协调、深入参与国际标准制定、广泛开展国际交流合作。

2020年11月2日，国务院办公厅发布《关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知》指出，强化整车集成技术创新。以纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为“三纵”，布局整车技术创新链。研发新一代模块化高性能整车平台，攻关纯电动汽车底盘一体化设计、多能源动力系统集成技术，突破整车智能能量管理控制、轻量化、低摩阻等共性节能技术，提升电池管理、充电连接、结构设计等安全技术水平，提高新能源汽车整车综合性能。

2021年2月，国务院发布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发[2021]4号）提出要提升交通基础设施绿色发展水平，加强新能源汽车充换电、加氢等配套基础设施建设。新能源汽车配套基础设施的建设有助于进一步保障和推动新能源汽车的稳定发展。

2021年9月，工业和信息化部、科技部、生态环境部、商务部、市场监管总局联合印发《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》提出，鼓励梯次利用企业研发生产适用于基站备电、储能、充换电等领域的梯次产品。鼓励采用租赁、规模化利用等便于梯次产品回收的商业模式。

综上分析，本期绿色电池资产支持票据基础资产涉及项目符合国家相关政策要求。

2、环境效益分析

本期绿色电池资产支持票据基础资产涉及项目均为纯电动新能源汽车动力电池的租赁权，属于“绿色交通”类项目，联合赤道根据相关规范、标准及导则要求，对本期绿色电池资产支持票据基础涉及项目的环境效益进行了测算，项目产生的相关效益主要包括以下方面：

随着社会经济发展，交通运输行业持续增长，根据 2021 年 9 月生态环境部发布的《中国移动源环境管理年报（2021）》，2020 年，全国机动车保有量达 3.72 亿辆；汽车保有量达 2.81 亿辆，同比增长 8.1%。全国 70 个城市汽车保有量超过百万辆，同比增加 4 个城市，31 个城市超 200 万辆，13 个城市超 300 万辆，其中，北京、成都、重庆超过 500 万辆，苏州、上海、郑州超过 400 万辆，西安、武汉、深圳、东莞、天津、青岛、石家庄等 7 个城市超过 300 万辆。2020 年，全国机动车四项污染物排放总量为 1,593.00 万吨。其中，一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NO_x）、颗粒物（PM）排放量分别为 769.70 万吨、190.20 万吨、626.30 万吨、6.80 万吨。汽车是主要的污染物排放主体，其排放的一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NO_x）和颗粒物（PM）超过机动车排放总量的 90%。

交通运输行业既是高能耗行业，也是高碳排放行业，机动车保有量快速增长所带来的能源安全和大气污染等问题已日益凸显，运输电动化是实现低碳目标和应对气候变化的关键途径。2020 年 10 月，国务院通过了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》（国办发[2020]39 号），提出“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措”，并提出“到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高”的发展愿景。

纯电动新能源汽车与燃油车相比，平均单位运输工作量能耗相对较低，具有高效率、低消耗、低污染的优势，有利于更好的促进城市的低碳发展。

2.1 碳减排效益分析

纯电动新能源汽车电池租用服务可以促进新能源汽车的发展，对化石能源消耗及环境污染问题的解决有着积极的意义。与传统的燃油车相比，纯电动新能源汽车会降低总能耗，同时减少温室气体的排放。动力电池是电动汽车的技术核心，

被称为电动汽车的心脏。其环境效益可参考与其配套的纯电动新能源汽车替代传统燃油小汽车出行的过程中，所产生的环境效益。

联合赤道根据武汉蔚能提供基础资产涉及电池所对应的纯电动新能源汽车车辆型号、数量、年行驶里程及百公里电耗，参考纯电动新能源汽车替代传统燃油小汽车行驶同样里程减少的碳排放量测算得出基础资产涉及电池应用到纯电动新能源汽车车辆后预计产生碳减排效益。

参考中国银行保险监督管理委员会《绿色融资统计制度》（2020版）中纯电动新能源汽车的绿色信贷项目节能减排量测算指引，本期绿色电池资产支持票据基础资产涉及电池对应的纯电动新能源汽车的 CO2 减排量计算公式如下：

$$CO_2 = (\omega_c \times \rho \times \alpha_{oil} - \omega_h \times \alpha_{electricity}) \times K \times N \times 10^{-1}$$

CO₂：项目二氧化碳当量减排量，单位：吨二氧化碳/年；

ω_c ：燃油车油耗，单位：升/百公里；

ω_h ：新能源车辆的设计电耗，单位：千瓦时/百公里；

ρ ：油品的体积质量转化系数，即油品的密度，与油品标号有关，单位：千克/升；

α_{oil} ：动力燃油的温室气体排放系数，单位：吨二氧化碳/吨燃油，根据《2006年 IPCC 国家温室气体清单指南》，柴油、动力汽油的净热值分别为：42.652GJ/t、43.070GJ/t；温室气体排放系数分别为：74.1kgCO₂/GJ×42.652GJ/t=3.16kgCO₂/kg、69.3kgCO₂/GJ×43.070GJ/t=2.98kgCO₂/kg；

$\alpha_{electricity}$ ：电力的温室气体排放系数，单位 kgCO₂/kwh。按照中国区域电网平均二氧化碳排放因子取值；

K：车辆年运输工作量，单位：万公里；

N：车辆的数量，单位：辆。

依据测算，本期绿色电池资产支持票据基础资产涉及电池应用到纯电动新能

源汽车运营后，相较于传统燃油小汽车而言，采用纯电动汽车出行的方式，每年可减排二氧化碳 6.16 万吨。

2.2 其他环境效益分析

目前出行方式主要以燃油车为主，纯电动新能源汽车运行过程中可有效减少能源消耗以及大气污染物的排放，这主要是因为纯电动新能源汽车替代燃油小汽车，减少燃油小汽车带来的大气污染物（主要为 PM10 和 NOx）排放。本期绿色电池资产支持票据其他环境效益主要为 PM10 和 NOx 等大气污染物的减排，详见下表：

表 7-11 其他环境效益测算表

交通方式	耗能类型	标煤量（万吨/a）	大气污染物排放量（吨/a）	
			PM ₁₀	NO _x
纯电动新能源汽车	电	1.93	0	0
传统燃油小汽车	汽油	4.86	1.14	36.09
节能/减排量	/	2.93	1.14	36.09

通常的汽车主要以汽油为能源，纯电动新能源汽车在其运行过程中不产生大气污染物，有利于改善城市的环境空气质量。核算本期绿色电池资产支持票据基础资产涉及项目的动力电池所对应的新能源汽车污染物减排量，最终得出纯电动新能源车相比于传统燃油小汽车的出行方式，每年可节约标煤 2.93 万吨，减排 PM10 1.14 吨，减排 NOx 36.09 吨。

综上分析，本期绿色电池资产支持票据基础资产涉及项目具有良好的环境效益。

3、社会效益分析

纯电动新能源汽车本质上是一种零排放汽车，一般无直接排放污染物，间接污染物主要产生于非可再生能源的发电过程，其污染物可以采取集中治理的方法加以控制。此外，在城市中，道路上车辆行驶较多，而且经常遇到红绿灯，车辆必须不断的停车和启动。对于传统燃油汽车而言，这不仅意味着消耗大量能源，而且也意味着更多汽车尾气排出，而使用纯电动新能源汽车，减速停车时，可以将车辆的动能通过磁电效应，“再生”地转化为电能并贮存在蓄电池或其他储能

器中,在停车时不必让电机空转,可以大大提高能源的使用效率,减少空气污染。污染排放的减少,可以为居民提供更加优质的空气环境,提高居民生活幸福感。纯电动新能源汽车比同类燃油车辆噪声低5分贝以上,大规模推广纯电动新能源汽车将大幅度降低城市噪音。

纯电动新能源汽车可以利用电网夜间波谷充电,提高了电网的综合利用效率。此外,纯电动新能源汽车具有能源来源多元化的特点,各种可再生能源可以转化为电能加以有效利用,利用电网对新能源电动汽车进行充电,增加了电力在交通能源领域中的利用,减少了车辆运行对石油资源的依赖,优化了交通能源的构成。电动汽车使用成本低廉,只有汽油车的五分之一左右,而且能量转换效率高,同时可回收制动、下坡时的能量,提高能量的利用效率,夜间利用电网的廉价“谷电”进行充电,也降低了一定的运行成本。

电池租用方案通过将电池的所有权和使用权进行分离,即消费者在购车时,仅需购买电池以外的“车身”,而通过每月支付电池租用服务费,获得动力电池的使用权。电池租用可降低电动车购车门槛,进一步促进新能源电动车的普及,有效促进新能源汽车动力电池梯次利用和高效回收,提升资源综合利用水平。

综上所述,本期绿色电池资产支持票据基础资产涉及项目具有良好的社会效益。

4、环境和社会风险分析

新能源汽车在国家政策扶持和技术不断创新下发展迅速,运行过程中具有良好的节能减排效益,然而从全生命周期的角度评价,生产环节中,除了跟普通汽车一样对于金属、非金属等材料的需求外,纯电动汽车特别需要相当比例的动力电池,而电池在生产环节存在较大的污染,后续报废及处理处置环节,除了常规可回收的资源 and 材料之外,废弃的动力电池的妥善处理处置和无害化是需要重点关注的问题。

动力电池在报废后,如果不能进行有效回收,规范处理,可能会产生重金属、HF等污染物。如果动力电池尚具有可用的能量存储能力,可以将电池按照一定标准回收再利用。此外,汽车的动力电池在最终废弃后仍具有一定的资源价值,

其所含的镍、钴、锰、锂等有色金属可通过冶金技术实现再生，若能合理回收利用，可以节约资源以及节约开采过程的物耗和能耗。

综合分析，在采取相应风险防范措施和合理设计布局的情况下，基础资产涉及项目总体环境和社会风险较小。

（四）认证结论

联合赤道审阅了本期绿色电池资产支持票据募集说明书等系列文件，评估了武汉蔚能在绿色产业项目评估与筛选、募集资金使用与管理、信息披露与报告方面的相关工作，认定本期绿色电池资产支持票据基础资产涉及项目属于绿色产业领域，符合《非金融企业绿色债务融资工具业务指引》（中国银行间市场交易商协会公告[2017]10 号）、《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》（中国人民银行、证监会公告[2017]第 20 号）、《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》、《绿色产业指导目录（2019 年版）》、《绿色债券原则》（Green Bond Principles, GBP）（2021 年 6 月版）和中国银行间市场交易商协会相关自律规则等相关要求。

根据《联合赤道绿色债券评估认证方法体系》（LEIS0002-2021），本期绿色电池资产支持票据在基础资产涉及项目绿色等级、募集资金使用及管理、项目评估筛选方面、信息披露与报告、产业政策方面表现极好，绿色等级为 G1。

（五）绿色等级符号及释义

表 7-12 绿色等级符号及释义

绿色等级	释义
G1	绿色债券在拟投项目绿色等级、募集资金使用及管理、项目评估筛选方面、信息披露与报告、产业政策方面表现极好。
G2	绿色债券在拟投项目绿色等级、募集资金使用及管理、项目评估筛选方面、信息披露与报告、产业政策方面表现很好。
G3	绿色债券在拟投项目绿色等级、募集资金使用及管理、项目评估筛选方面、信息披露与报告、产业政策方面表现较好。
G4	绿色债券在拟投项目绿色等级、募集资金使用及管理、项目评估筛选方面、信息披露与报告、产业政策方面表现一般。
NG	绿色债券在拟投项目绿色等级、募集资金使用及管理、项目评估筛选方面、信息披露与报告、产业政策方面表现较差。

第八章 现金流归集与管理机制、投资及分配机制

一、现金流的归集与资金监管安排

（一）账户设置

根据《信托合同》的约定，本信托设置了信托账户、监管账户，具体如下：

- 1、监管账户：系指资产服务机构一在监管银行开设的人民币银行结算账户，专门用于归集标的资产回收款，监管账户内的资金仅能划付至信托账户。
- 2、信托账户：系指受托人专门在资金保管机构为信托而开立的独立人民币银行结算账户。

在信托生效后，受托人将设立信托账，用以记录信托利益的收支情况，并在信托账下设立信托收入账和保证金账两个科目

- 1、信托收入账：系指信托账下设立的用于核算基础资产回收款的科目。为避免疑义，差额支付承诺人履行差额支付义务所支付的款项及担保机构履行担保义务所支付的款项应当纳入信托收入账进行核算。
- 2、保证金账：系指信托账下设立的用于核算保证金的科目。

（二）现金流归集机制、划付安排

资产服务机构一按照《服务合同》及《监管协议》的相关约定管理监管账户。资产服务机构二负责在每个到期还款日按照资产服务机构一的授权从承租人指定账户中将标的资产回收款扣划至资产服务机构一开立的账户，由资产服务机构一于每个监管账户最迟收款日前将已收到的全部标的资产回收款扣除执行费用后划付至监管账户。资产服务机构一应于每个回收款转付日下午三点（15:00）前监管账户内的资金（作为基础资产回收款）全部划转至信托账户。

如发生差额支付启动事件，受托人应于差额支付启动日（T-8日）17:30时前向差额支付承诺人发出履行差额支付义务的《差额支付通知》，差额支付承诺人需在差额支付履行日（即差额支付启动日的下一工作日，T-7日）15:00时前

将《差额支付通知》中载明的差额支付款项一次性支付至信托账户。

如发生担保启动事件，受托人应于担保启动日（T-6 日）向担保机构发出启动担保通知，担保机构应根据《担保协议》的约定于担保机构划款日（T-5 日）向信托账户支付全部应付担保款项。

二、现金流运用及投资安排

（一）发行载体的管理及委托代理信托事务

1、受托人管理职责的一般原则

除《信托合同》另有约定外，受托人应按照如下原则履行其管理职责：

- （1）受托人应将信托财产与其固有财产分别管理、分别记账，并与其管理的其他信托财产分别管理、分别记账；
- （2）受托人应按《信托合同》约定的方式，为受益人的利益管理、运用、处分信托财产；
- （3）受托人应按《信托合同》约定向受益人支付信托利益；
- （4）受托人应按《信托合同》约定和相关中国法律的规定，向委托人或受益人进行信息披露；
- （5）受托人应履行中国法律规定和《信托合同》约定的其他管理职责。

2、资产的管理服务

为有利于实现信托目的，受托人委托武汉蔚能及蔚来金融共同担任资产服务机构提供与基础资产相关的服务。基础资产管理的具体事宜，由受托人与资产服务机构另行共同签署《服务合同》予以约定。

3、货币类信托财产的保管

受托人应当在资金保管机构开立信托账户，并委托资金保管机构对该账户内的资金进行保管。受托人与资金保管机构应当就资金保管事宜另行签订《资金保管合同》，由资金保管机构负责监督信托账户内资金的使用。

（二）合格投资

受托人有权指示资金保管机构将信托账户中待分配的资金运用于合格投资。受托人应保存所有取得、处分合格投资的记录。

信托账户内的资金进行投资所得的投资收益用于当期发行载体的分配。

如果一项投资不再是合格投资，受托人应于实际可行时尽快清算该等投资，并将所得款项再投资于合格投资。

只要受托人指示资金保管机构将信托账户中的资金投资于合格投资，资金保管机构按照《资金保管合同》的规定将信托账户中的资金用于合格投资，则资金保管机构和受托人对于因价值贬损或该等合格投资造成的任何损失不承担责任，对于该等投资的回报少于采用其他形式投资或向其他机构投资所得的回报也不承担责任。

三、现金流的分配机制

（一）发行载体的分配实施流程

- 1、资产服务机构一应在监管账户最迟收款日（T-9 日）之前（不含该日）将收到的全部标的资产回收款转入监管账户；
- 2、资产服务机构一应在回收款转付日（T-8 日）将监管账户收到的基础资产回收款转付到信托账户；
- 3、若发生差额支付启动事件的，差额支付承诺人应在差额支付履行日（T-7 日）将差额支付款项划至信托账户；
- 4、若发生担保启动事件的，则担保机构应于担保机构划款日（T-5 日）向信托账户支付全部应付担保款项；
- 5、资产服务机构一于服务机构报告日（T-5 日）按照《资产服务合同》的约定，向受托人出具当个报告期间对应的《资产服务机构期间报告》。
- 6、受托人于分配公告日（T-5 日）通过指定信息披露平台披露兑付公告；

- 7、资金保管机构于资金保管机构报告日（T-5 日）按照《资金保管合同》的约定向受托人出具《期间资金保管报告》；
- 8、受托人于资产运营报告日（T-3 日）通过指定信息披露平台向资产支持票据持有人披露《资产运营报告》；
- 9、受托人于支付日的前两个工作日向资金保管机构以传真或双方同意的其他形式发送当期分配的划款指令；
- 10、支付代理机构于支付日（T 日）向资产支持票据持有人划拨相应资产支持票据的收益和/或本金。

（二）信托账户内资金的结息

信托账户内的资金所产生的利息由资金保管机构根据《资金保管合同》的规定于资金保管机构结息日结息，该等利息应记入信托收入账。信托终止并清算分配结束后至销户期间信托账户内结息归属受托人。

（三）信托账户内资金的核算与分配

资产支持票据持有人均有权按照《信托合同》第 10 条的规定获得票据的相关收益。就其享有的信托受益权取得信托利益。

受托人负责发行载体项下各项税收、费用、报酬等的核算工作，并应妥善保管上述税收、费用和报酬的相关单据、凭证。如受托人以其固有财产垫付上述各项税收、费用或报酬的，对信托财产享有按照《信托合同》第 10 条规定的支付顺序优先受偿的权利。

在信托终止日之前，所有基础资产回收款应按照《信托合同》第 10.5 款或第 10.6 款规定的相应顺序进行支付；在信托终止日后，所有基础资产回收款应按照《信托合同》第 10.7 款规定的顺序进行支付。

受托人应不晚于受托机构报告日披露当期资产运营报告。

受托人按照如下约定向资金保管机构发送划款指令：

- 1、 受托人应不晚于每个支付日前的第 2 个工作日下午三点（15:00）前，指令资金保管机构将信托账户中与划款指令相符的资金划转至支付代理机构指定的资金账户，用于兑付资产支持票据的本息及收益；
- 2、 受托人应不晚于每个支付日下午三点（15:00）前，指令资金保管机构于当日（或中国法律规定、交易文件约定的其他日期）将信托账户中相应数额的资金划转至指定账户，用于支付信托财产应付的税收、费用、报酬。
- 3、 在支付日（T 日）后【3】个工作日内，受托人向支付代理机构支付代理兑付、付息服务报酬。

（四）分配顺序

1、 违约事件发生前信托收入账资金的分配

在违约事件发生前，信托账户项下已计入信托收入账的资金以及由保证金账项下转入信托收入账的资金按照如下顺序进行分配（若同一顺序的多笔款项不能足额分配时，按各项金额的比例支付，且不足部分在下一期支付）：

- （a）支付依据所适用的中国法律，由受托人缴纳的与信托相关的税收（如有）；
- （b）同顺序按比例支付为发行资产支持票据而发生的簿记建档费、发行登记服务费；
- （c）同顺序支付登记托管机构、支付代理机构的报酬；
- （d）同顺序支付（1）受托人的服务报酬；（2）资金保管机构的服务报酬；（3）资产服务机构、后备资产服务机构（如有）的服务报酬（如有）；（4）监管银行的服务报酬；（5）受托人、保管银行、资产服务机构、监管银行按照《信托合同》的约定以固有财产垫付的费用（如有）；（6）受托人、资产服务机构、资金保管机构各自可报销的费用支出（如有）；

- (e) 支付该支付日应支付的优先级资产支持票据的预期收益;
- (f) 支付优先级资产支持票据的本金, 直至优先级资产支持票据的本金支付完毕;
- (g) 如已发生担保启动事件且担保机构已按照《担保协议》履行担保义务, 则向担保机构支付未返还担保代偿款及应支付资金占用费, 直至担保机构之担保代偿款及相应资金占用费返还(支付)完毕;
- (h) 支付次级资产支持票据的本金, 直至次级资产支持票据的本金支付完毕;
- (i) 剩余资金作为次级资产支持票据收益支付给次级资产支持票据持有人。

2、违约事件发生前, 保证金账项下资金按照如下顺序进行分配:

在违约事件发生前, 截至每个回收款转付日下午三点(15:00), 如信托收入账内的资金不能足额偿付当期应付款项(在信托终止日之前, 当期应付款项系指优先级资产支持票据的当期应付预期收益、应付本金(如有)及当期应付信托费用; 在信托终止日之后, 当期应付款项系指所有优先级资产支持票据届时尚未获得支付的所有预期收益、本金及信托费用), 在差额支付启动日 16:00 前受托人应将保证金账项下的资金按以下顺序进行分配(若同一顺序的多笔款项不能足额分配时, 按各项金额的比例支付, 且不足部分在下一期支付):

- (a) 如当个支付日为信托终止日前的支付日(优先级资产支持票据预期到期日除外), 转入信托收入账一定数额资金, 以使信托收入账项下资金可以足额支付《信托合同》第 10.5.1 款(a)至(e)项约定的应付款项
- (b) 如当个支付日为优先级资产支持票据预期到期日, 则从保证金账转入信托收入账一定数额资金, 以使信托收入账项下资金可以足额支付《信托合同》第 10.5.1 款(a)至(f)项约定的应付款项

- (c) 如当个支付日为信托终止日后的支付日，则从保证金账转入信托收入账一定数额资金，以使信托收入账项下资金可以足额支付《信托合同》第 10.7 款 (a) 至 (g) 项约定的应付款项，剩余资金全部退还至委托人。

3、违约事件发生后的回收款分配

除交易文件另有约定外，违约事件发生后，受托人将不再区分信托收入账和保证金账，信托账户内的全部资金将按照以下顺序进行分配（若同一顺序的多笔款项不能足额分配时，按各项应受偿金额的比例支付，且不足部分在下一期支付）：

- (a) 支付依据所适用的中国法律，由受托人缴纳的与信托相关的税收(如有)；
- (b) 同顺序按比例支付为发行资产支持票据而发生的簿记建档费、发行登记服务费；
- (c) 同顺序支付登记托管机构、支付代理机构的报酬；
- (d) 受托人按照《信托合同》的规定以固有财产垫付的费用（包括以往各期未付金额，如有）；
- (e) 同顺序支付（1）资金保管机构累计应付未付的报酬；（2）受托人累计应付未付的报酬；（3）监管银行累计应付未付的报酬；（4）资产服务机构、后备资产服务机构(如有)累计应付未付的报酬(如有)；（5）受托人、保管银行、资产服务机构、监管银行按照《信托合同》的约定以固有财产垫付的费用（包括以往各期累计应付未付金额，如有）（6）受托人、资产服务机构、资金保管机构各自可报销的费用支出总额（包括以往各期累计应付未付金额，如有）；
- (f) 支付优先级资产支持票据的预期收益直至优先级资产支持票据的预期收益全部支付完毕；

- (g) 支付优先级资产支持票据的本金，直至优先级资产支持票据的本金支付完毕；
- (h) 如已发生担保启动事件且担保机构已按照《担保协议》履行担保义务，则向担保机构支付未返还担保代偿款及应支付资金占用费，直至担保机构之担保代偿款及相应资金占用费返还（支付）完毕；
- (i) 剩余资金作为次级资产支持票据的本金及收益支付给次级资产支持票据持有人。

4、 信托终止后信托财产的分配

在信托终止日后，受托人应将信托财产以及信托收入账内其他资金的总和
在指示资金保管机构按以下顺序进行分配（如不足以支付，同顺序的各项应受
偿金额按比例支付）：

- (a) 支付依据所适用的中国法律，由受托人缴纳的与信托相关的税收(如
有)；
- (b) 支付信托清算期间所发生的与信托财产清算相关的清算费用；
- (c) 同顺序按比例支付为发行资产支持票据而发生的簿记建档费、发行
登记服务费；
- (d) 同顺序支付登记托管机构、支付代理机构的报酬；
- (e) 同顺序支付（1）资金保管机构累计应付未付的报酬；（2）受托人累
计应付未付的报酬；（3）监管银行累计应付未付的报酬；（4）资产
服务机构、后备资产服务机构(如有) 累计应付未付的报酬(如有)；
（5）受托人、保管银行、资产服务机构、监管银行按照《信托合同》
的约定以固有财产垫付的费用（包括以往各期累计应付未付金额，
如有）（6）受托人、资产服务机构、资金保管机构各自可报销的费
用支出总额（包括以往各期累计应付未付金额，如有）；

- (f) 支付优先级资产支持票据的预期收益直至优先级资产支持票据的预期收益全部支付完毕;
- (g) 支付优先级资产支持票据的本金, 直至优先级资产支持票据的本金支付完毕;
- (h) 如已发生担保启动事件且担保机构已按照《担保协议》履行担保义务, 则向担保机构支付未返还担保代偿款及应支付资金占用费, 直至担保机构之担保代偿款及相应资金占用费返还(支付)完毕;
- (i) 剩余现金形式剩余资金作为次级资产支持票据的本金及收益支付给次级资产支持票据持有人;
- (j) 剩余非现金信托财产全部按信托财产的原状分配给次级资产支持票据持有人。

为免疑义, 受托人与次级资产支持票据持有人无需就信托财产的原状分配另行签署协议, 受托人向次级资产支持票据持有人发出《转让通知书》(格式见《信托合同》附件七)之日起即视为信托财产已原状分配给次级资产支持票据持有人。次级资产支持票据持有人应自行向相关债务人行使债权, 并向相关债权人履行债务; 受托人不承担信托财产变现的责任, 且后果和损失由次级资产支持票据持有人自行承担, 与受托人无关。如果信托财产的原状分配需要办理变更登记手续的, 由次级资产支持票据持有人办理, 受托人予以配合。

四、发行载体的终止与清算

(一) 发行载体的终止

信托的信托期限自信托生效日起(含该日)至信托终止日(不含该日)止, 信托于信托终止日终止。

(二) 发行载体的清算

受托人应于信托终止日后 60 日(或资产支持票据持有人会议同意的其他更

晚日期)内完成信托财产的清算:(i)清算合格投资;(ii)按《信托合同》第 12.2.4 款约定清算除现金、存款及合格投资以外的信托财产(非现金信托财产)。

信托终止后若存在非现金信托财产且优先级资产支持票据的本金及预期收益尚未清偿完毕的,受托人应于信托终止日后及时制订非现金信托财产的清算方案(清算方案),并于信托终止日后 30 日内按照《信托合同》第 18 条的规定召集资产支持票据持有人会议,由资产支持票据持有人会议就是否认可清算方案作出决议,受托人应同时就清算产生的基础资产回收款(如有)分配时间及其他与清算有关事项提请资产支持票据持有人会议做出决议。在资产支持票据持有人会议就信托财产的清算方案尚未形成决议之前,受托人仍应继续按照《信托合同》及其他交易文件规定的方式管理、处分和运用信托财产。

信托终止后若存在非现金信托财产且优先级资产支持票据的本金及预期收益已清偿完毕,但已发生担保启动事件且担保机构已按照《担保协议》履行担保义务且现金形式信托财产不足全额清偿担保机构的担保代偿款及应支付资金占用费,则受托人应在分配完毕现金资产后以剩余非货币资产向次级资产支持票据持有人实施原状分配,担保机构可根据其与次级资产支持票据持有人之约定自行向次级资产支持票据持有人追偿。

资产支持票据持有人会议就清算方案形成有效决议的,受托人应当按照资产支持票据持有人会议认可的清算方案清算非现金信托财产;资产支持票据持有人会议未能就清算方案形成有效决议的,除非资产支持票据持有人会议另有规定,受托人有权按照相关法律规定以公开拍卖、变卖等方式清算非现金信托财产,全体资产支持票据持有人及委托人对受托人的处理方式及结果表示认可。

受托人应当按照《信托合同》第 10.7 款以及资产支持票据持有人会议决议的方式对信托财产进行分配。在信托终止日后,各类别资产支持票据的利率仍按照票面利率计算。

受托人应当按照《信托合同》第 9.5 条以及资产支持票据持有人会议决议的方式对信托财产进行分配。

受托人应于信托财产清算完毕之日后 30 日内披露信托清算报告,该信托清

算报告无需经审计师的审计。自信托清算报告公告之日起 30 日内，受托人没有收到信托终止日的资产支持票据持有人对该信托清算报告的书面异议的，受托人就信托清算报告所列事项解除责任，但因受托人的不当行为、过失、欺诈和违约而引起的责任除外。

第九章 风险自留的相关情况

次级资产支持票据计划由发起机构持有，发起机构最终实际持有的次级资产支持票据占本次发行总金额的比例是其风险自留的比例。

第十章 募集资金用途及合法合规性声明

一、募集资金用途

本项目优先级资产支持票据募集资金规模 3.9 亿元，次级资产支持票据募集资金规模 0.1 亿元。受托人（代表信托）在与发起机构签署《信托合同》后，将本次资产支持票据募集资金划付给发起机构，发起机构计划将前述募集资金用于购买动力电池以及补充流动资金。

二、承诺

发起机构承诺，在本期资产支持票据存续期内，若变更募集资金用途，将会在变更募集资金用途前在中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台及时向投资人披露相关信息。发起机构承诺，本期募集资金运用符合国家相关产业政策及法律法规，不存在违规使用的情况。

发起机构承诺将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。本期资产支持票据发行所募集资金仅用于本章所述用途，本期资产支持票据募集资金不用于土地拍卖，亦不用于购买理财产品等金融投资领域。

三、募集资金使用

发起机构将严格按照本募集说明书约定的用途使用资金，不得挪作他用，诸如投资股票、期货，以及其他权益性投资，不得用于本募集说明书约定的用途以外的资金支付。

第十一章 信息披露安排

发起机构、发行载体管理机构将严格按照根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等文件的相关规定，进行资产支持票据存续期间各类财务报表、审计报告及可能影响资产支持票据投资者实现其资产支持票据兑付的重大事项的披露工作。

一、信息披露文件

资产支持票据发行期间及存续期间，发行载体管理机构通过《资产运营报告》等发行载体管理机构认为需要披露的其他报告的方式进行信息披露，资产支持票据持有人通过前述方式了解资产支持票据信托的管理、运用、处分及收支情况。资产支持票据信息披露事项将在上海清算所、中国货币网及交易商协会指定的互联网网站进行披露。

发行载体管理机构作为《资产运营报告》的披露主体，将应于每个受托机构报告日向登记托管机构提供《资产运营报告》，反映当期资产支持票据对应的信托财产状况和各级别资产支持票据对应的本息支付信息。此外，在每年4月30日前，发行载体管理机构将披露的上年度的《资产运营报告》。

相关事项在交易商协会认可媒体披露时间不晚于相关机构在证券交易所、指定媒体或其他场合向市场公开披露的时间。

二、资产支持票据发行前的信息披露

发起机构在本期资产支持票据发行日3个工作日前，通过中国货币网和上海清算所网站披露如下文件：

- 1、武汉蔚能电池资产有限公司2022年度第一期绿色电池资产支持票据募集说明书；

- 2、武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据评级报告；
- 3、武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据发行前独立评估认证报告；
- 4、武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据法律意见书；
- 5、武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据基础资产现金流预测咨询报告
- 6、武汉蔚能电池资产有限公司最近三年经审计的财务报告及最近一期会计报告；（如有）
- 7、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。

三、资产支持票据存续期内重大事项的信息披露

（一）发起机构相关事件

资产支持票据存续期间，发起机构发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应在发生之日起 3 个工作日内向市场公开披露并书面通知信托受托人，书面通知中还应详细列明对其已构成的或可能构成的影响以及已采取或计划采取何等补救措施，补救的期限和预期效果。

上文所称重大事项包括但不限于：

- 1、企业名称变更；
- 2、企业生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；
- 3、企业变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信用评级机构；
- 4、企业 1/3 以上董事、2/3 以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；

- 5、企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责;
- 6、企业控股股东或者实际控制人变更,或股权结构发生重大变化;
- 7、企业提供重大资产抵押、质押,或者对外提供担保超过上年末净资产的20%;
- 8、企业发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组;
- 9、企业发生超过上年末净资产10%的重大损失,或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%;
- 10、企业股权、经营权涉及被委托管理;
- 11、企业丧失对重要子公司的实际控制权;
- 12、债务融资工具信用增进安排发生变更;
- 13、企业转移债务融资工具清偿义务;
- 14、企业一次承担他人债务超过上年末净资产10%,或者新增借款超过上年末净资产的20%;
- 15、企业未能清偿到期债务或企业进行债务重组;
- 16、企业涉嫌违法违规被有权机关调查,受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分,或者存在严重失信行为;
- 17、企业法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施,或者存在严重失信行为;
- 18、企业涉及重大诉讼、仲裁事项;
- 19、企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况;
- 20、企业拟分配股利,或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形;

- 21、企业涉及需要说明的市场传闻；
- 22、债务融资工具信用评级发生变化；
- 23、企业订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；
- 24、发行文件中约定或企业承诺的其他应当披露事项；
- 25、其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。

（二）担保机构的相关事件

担保机构发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应在发生之日起 3 个工作日内向市场公开披露并书面通知信托受托人，书面通知中还应详细列明对其已构成的或可能构成的影响以及已采取或计划采取何等补救措施，补救的期限和预期效果。

- 1、企业名称变更；
- 2、企业生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；
- 3、企业变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信用评级机构；
- 4、企业 1/3 以上董事、2/3 以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；
- 5、企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；
- 6、企业控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；
- 7、企业提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；
- 8、企业发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；

- 9、企业发生超过上年末净资产 10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的 10%；
- 10、企业股权、经营权涉及被委托管理；
- 11、企业丧失对重要子公司的实际控制权；
- 12、债务融资工具信用增进安排发生变更；
- 13、企业转移债务融资工具清偿义务；
- 14、企业一次承担他人债务超过上年末净资产 10%，或者新增借款超过上年末净资产的 20%；
- 15、企业未能清偿到期债务或企业进行债务重组；
- 16、企业涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；
- 17、企业法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；
- 18、企业涉及重大诉讼、仲裁事项；
- 19、企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；
- 20、企业拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形；
- 21、企业涉及需要说明的市场传闻；
- 22、债务融资工具信用评级发生变化；
- 23、企业订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；
- 24、发行文件中约定或企业承诺的其他应当披露事项；
- 25、其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。

(三) 资产支持票据信托相关事件

在发生对信托财产价值具有实质性影响的重大事件时，受托人应在事件发生后的3个工作日内向登记托管机构提交信息披露材料，并向交易商协会报告。本条所称重大事件包括但不限于以下情形：

- 1、发生或预期发生不能按照约定支付资产支持票据收益等影响资产支持票据持有人利益的事项；
- 2、资产支持票据信用评级结果或评级展望发生不利变化；
- 3、基础资产发生或预期发生超过资产支持票据未偿还本金余额 10%以上的损失；
- 4、基础资产的运行情况或产生现金流的能力发生重大不利变化；
- 5、发行载体管理机构、发起机构及相关中介机构或基础资产、标的资产涉及违法行为、法律纠纷、信用等级调整等，可能对资产支持票据持有人的利益造成严重不利影响的；
- 6、发行载体管理机构、发起机构及相关中介机构的经营情况发生重大变化或者作出减资、合并、分立、解散、申请破产等决定，可能降低其从事资产支持票据业务水平，对资产支持票据持有人的利益造成重大不利影响的；
- 7、发生差额支付启动事件、担保启动事件的；
- 8、可能对资产支持票据持有人利益产生重大不利影响的其他事项。

四、资产支持票据存续期内变更信息披露

发起机构、担保机构变更信息披露事务管理制度的，应当在披露最近一期年度报告或半年度报告披露变更后制度的主要内容

发起机构、担保机构变更信息披露事务负责人的，应当在变更之日后2个工

作日内披露变更情况及接任人员；对于未在信息披露事务负责人变更后确定并披露接任人员的，视为由法定代表人担任。如后续确定接任人员，应当在确定接任人员之日后 2 个工作日内披露。

资产支持票据存续期内变更担保机构的（如有），变更后的担保机构应当在不晚于信用增进承诺函披露之日前披露信息披露事务负责人相关情况及信息披露事务管理制度的主要内容。

发起机构变更资产支持票据募集资金用途的，应当按照规定和约定履行必要变更程序，并至少于募集资金使用前 5 个工作日披露拟变更后的募集资金用途。

发起机构、担保机构对财务信息差错进行更正，涉及未经审计的财务信息的，应当同时披露更正公告及更正后的财务信息。涉及经审计财务信息的，发起机构、担保机构应当聘请会计师事务所进行全面审计或对更正事项进行专项鉴证，并在更正公告披露之日后 30 个工作日内披露专项鉴证报告及更正后的财务信息；如更正事项对经审计的财务报表具有广泛性影响，或者该事项导致公司相关年度盈亏性质发生改变，应当聘请会计师事务所对更正后的财务信息进行全面审计，并在更正公告披露之日后 30 个工作日内披露审计报告及经审计的财务信息。

五、资产支持票据存续期内定期信息披露

受托人应通过交易商协会认可的网站以及交易商协会规定的其他方式向资产支持票据持有人进行相关的信息披露。受托人应保证信息披露真实、准确和完整，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

委托人和接受受托人委托提供相关服务的机构应按照本合同和相关合同的约定，及时向受托人提供有关信息报告，并保证其向受托人所提供信息真实、准确和完整。

委托人、受托人等相关知情人在信息披露前不得泄露拟披露的信息。

受托人应于每个受托机构报告日向登记托管机构提供资产运营报告，反映当期资产支持票据对应的信托财产状况和各级别资产支持票据对应的本息支付信息。特别的，受托人于第 2 个、第 4 个、第 6 个和第 8 个受托机构报告日应

在资产运营报告中披露募集资金使用情况和绿色项目进展情况。

在每年4月30日前,受托人公布上年度的资产运营报告。为出具审计报告,审计师有权查阅、审计受托人、资产服务机构、资金保管机构的相关账目、文件等与信托相关的资料;受托人、资产服务机构、资金保管机构应给以配合。资产支持票据发行不足两个月的,可不编制当期年度资产运营报告。

受托人应与评级公司就优先级资产支持票据跟踪评级的有关安排作出约定,并应于优先级资产支持票据存续期限内每年的7月31日前向资产支持票据持有人披露上年度的跟踪评级报告。受托人应于每个受托机构报告日向评级机构提供资产运营报告,如发生特别决议事项或本章第二节临时性重大事件时,受托人应在知道或者应当知道事件发生后的3个工作日内通知评级机构。

资产支持票据存续期内,发起机构应当按以下要求披露定期报告:

- 1、企业应当在每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年年度报告。
年度报告应当包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息;
- 2、企业应当在每个会计年度的上半年结束之日后2个月内披露半年度报告;
- 3、企业应当在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度财务报表,第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间;
- 4、定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的企业,除提供合并财务报表外,还应当披露母公司财务报表;
- 5、企业应当在每年4月30日前披露上一年度基础资产运行情况与环境效益情况;并于每年8月31日前披露本年度上半年基础资产运行情况与环境效益情况。

担保机构应当比照发起机构的披露时间要求披露定期报告。担保机构披露

的年度报告应包括审计报告、经审计的财务报表及附注。定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。

六、资产支持票据兑付信息披露

发行载体管理机构将在资产支持票据兑付日前 5 个工作日（分配兑付日），通过交易商协会综合业务和信息服务平台披露付息或兑付安排情况的公告。

第十二章 投资者保护机制

一、违约事件

违约事件，系指在发行载体存续期间，发生以下任一事件：

- 1、截至任一支付日，信托账户内可供分配的资金不足以支付信托当期应付的税费、当期应付的信托费用及当期应付的优先级资产支持票据的预期收益和未偿本金；
- 2、委托人、差额支付承诺人、担保机构发生丧失清偿能力事件的；
- 3、未经受托人书面同意，基础资产、标的资产被质押或转让至本信托以外的第三方或设置其他权利负担，或以基础资产、标的资产为标的进行其他融资；
- 4、发起机构挪用监管账户内资金的；
- 5、委托人对标的资产、租用资产的权属发生变化，发生争议纠纷或发生被查封、扣押、冻结等，对受益人权益有重大不利影响的，资产支持票据持有人会议作出决议宣布构成违约事件；
- 6、交易文件的相关方（委托人、受托人、差额支付承诺人、监管银行、资金保管机构等）的主要相关义务未能履行或实现，导致对资产支持票据持有人权益产生重大不利影响，该重大不利影响情形在出现后 30 日内未能得到补正或改善，资产支持票据持有人会议作出决议宣布构成违约事件。

二、违约责任

（一）《信托合同》违约责任

如委托人、受托人或受益人未履行其在《信托合同》项下的义务，或一方在《信托合同》项下的声明、陈述、保证严重失实或不准确，则视为该方违约。除非《信托合同》另有规定，违约方应向守约方承担继续履行、采取补救措施、赔

偿守约方因此遭受的直接实际损失的违约责任。

1、 受托人的赔偿责任

- (1) 受托人违反信托目的管理、处分信托财产或者管理、处分信托财产不当致使信托财产遭受损失的，应当对信托财产予以赔偿。
- (2) 受托人采取《信托合同》约定之外的方式对信托财产的运用、处分所产生的收益，属于信托财产的一部分；由此给信托财产造成损失的，受托人应以其固有财产承担赔偿责任，但该等方式经资产支持票据持有人会议同意的除外。

2、 受托人的免责

- (1) 受托人承诺履行并仅履行法律和《信托合同》明确规定的职责和义务，受托人不承担任何默示的承诺或者义务。
- (2) 在受托人合理审慎地管理信托事务且不存在不当行为的情形下，所发生的全部损失由信托财产承担，受托人对信托财产发生的损失不承担责任。
- (3) 受托人对基础资产及发起机构不承担尽职调查风险，完全信赖各专业机构会以专业的谨慎与注意履行其义务，并可以依赖其提供的任何书面的证明、报告或者意见和/或者在相关文件中的陈述与保证的真实、准确与完整，除非存在完全与充分的相反证据或受托人未尽到合理审慎的注意义务。
- (4) 受托人对资产支持票据的本金和收益不作任何保证或担保。资产支持票据仅代表信托受益权的相应份额。资产支持票据不代表受托人的负债，资产支持票据投资机构的追索权仅限于信托财产。受托人除了承担在《信托合同》等交易文件所承诺的义务和责任外，不对资产支持票据可能产生的其他损失承担义务和责任。

3、 委托人的免责

(1) 除中国法律另有规定外，委托人承诺履行并仅履行《信托合同》明确规定的职责，委托人不承担任何默示的承诺或者义务，并不作出任何进一步的陈述与保证。

(2) 委托人对资产支持票据的本金和收益不作任何保证或担保。资产支持票据仅代表信托受益权的相应份额。资产支持票据不代表发起机构的负债，资产支持票据投资机构的追索权仅限于信托财产。发起机构除了承担交易文件中所承诺的义务和责任外，不对资产支持票据中可能产生的其他损失承担义务和责任。

(二)《资金保管合同》违约责任

资金保管机构未按照《资金保管合同》的约定执行受托人的划款指令及时划付资金或资金保管机构实质性违反《资金保管合同》项下的陈述、保证或义务的，应赔偿信托财产或《资金保管合同》对方因此遭受的直接损失。

三、投资者保护机制

(一)信用评级结果或评级展望下调的应对措施

根据评级机构的跟踪评级安排，在优先级资产支持票据信用等级有效期内，评级机构将对其进行持续跟踪评级，并至少每年出具一次定期跟踪评级报告。此外，评级机构还会在必要时及时安排不定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别。

在优先级资产支持票据存续期内，发行载体管理机构和主承销商将与评级机构保持积极有效沟通。在评级机构对优先级资产支持票据进行跟踪评级时，发行载体管理机构和主承销商将根据评级机构需求及时提供跟踪评级所需必要资料，并在跟踪评级分析阶段做好必要的沟通和解释工作。

如发生优先级资产支持票据跟踪评级结果或展望下调的事项，发行载体管理机构和主承销商采取下列某项或多项措施保护资产支持票据持有人的合法权益：

1、公开披露跟踪评级结果或展望下调事项；

2、及时与评级机构沟通，查明评级结果或展望下调的原因，厘清各方责任。

（二）基础资产现金流恶化或其他可能影响投资者利益等情况的应对措施

发行载体管理机构委托了武汉蔚能和蔚来金融担任资产服务机构，负责基础资产的管理工作。武汉蔚能和蔚来金融将根据《服务合同》的约定，承担融资租赁债权的租金回收和管理、回收款的转付等工作。武汉蔚能在每个服务机构报告日向发行载体管理机构和评级机构递交一份该报告期间的《资产服务机构期间报告》，报告该报告期间回收款的情况。

发行载体管理机构和主承销商将与资产服务机构保持积极有效沟通，及时了解资产质量的变化，做好逾期资产催收和处置的安排。如发行载体管理机构或主承销商根据《资产服务机构期间报告》或资产服务机构的汇报，发现基础资产现金流恶化导致不足以支付优先级资产支持票据本金或利息，将采取下列某项或多项措施保护资产支持票据持有人的合法利益：

1、公开披露基础资产现金流恶化导致不足以支付资产支持票据本金或利息事项；

2、及时与资产服务机构沟通，查明基础资产现金流恶化的原因，厘清各方责任；

3、召开资产支持票据持有人会议，商议投资人保护有关事宜，形成相应方案；

4、敦促各方落实资产支持票据持有人会议形成的方案。

（三）基础资产现金流与预测值偏差

由于资产池违约等风险因素的影响，未来资产的实际现金流情况可能会与第七章中预测现金流情况有所偏差。本项目设计安排了差额支付、第三方担保等信用增级方式对本期资产支持票据本息偿付提供了信用支持。

（四）基础资产权属争议的解决机制

如发生基础资产权属发生变化、被查封、扣押或者冻结等事项，发行载体管理机构和主承销商应与委托人一同查明该事项是否属于《信托合同》中需要进行不合格资产赎回的情况，如果属于不合格资产赎回的情况，则发行载体管理机构和委托人应根据《信托合同》的约定履行相应义务。如果不属于不合格资产赎回的情况，则发行载体管理机构和主承销商将采取下列某项或多项措施保护资产支持票据持有人的合法利益：

- 1、公开披露基础资产权属发生变化、被查封、扣押或者冻结事项；
- 2、召开资产支持票据持有人会议，商议投资人保护有关事宜，形成基础资产处置方案，并敦促各方落实。

（五）资产支持票据违约后的债权保障和清偿安排

如资产支持票据发生违约，则发行载体管理机构和主承销商将采取下列某项或多项措施保护资产支持票据持有人的合法利益：

- 1、向资产支持票据持有人披露资产支持票据发生违约事项；
- 2、召开资产支持票据持有人会议，商议投资人保护有关事宜，形成相应方案；
- 3、分配顺序调整，根据《信托合同》约定，如发生违约事件，分配顺序调整如下：

违约事件发生后，受托人将不再区分信托收入账和保证金账，信托账户内的全部资金将按照以下顺序进行分配（若同一顺序的多笔款项不能足额分配时，按各项应受偿金额的比例支付，且不足部分在下一期支付）：

- （a）支付依据所适用的中国法律，由受托人缴纳的与信托相关的税收（如有）；
- （b）同顺序按比例支付为发行资产支持票据而发生的簿记建档费、发行登记服务费；

- (c) 同顺序支付登记托管机构、支付代理机构的报酬;
- (d) 受托人按照《信托合同》的规定以固有财产垫付的费用(包括以往各期末付金额,如有);
- (e) 同顺序支付(1)资金保管机构累计应付未付的报酬;(2)受托人累计应付未付的报酬;(3)监管银行累计应付未付的报酬;(4)资产服务机构、后备资产服务机构(如有)累计应付未付的报酬(如有);
(5)受托人、保管银行、资产服务机构、监管银行按照《信托合同》的约定以固有财产垫付的费用(包括以往各期累计应付未付金额,如有)(6)受托人、资产服务机构、资金保管机构各自可报销的费用支出总额(包括以往各期累计应付未付金额,如有);
- (f) 支付优先级资产支持票据的预期收益直至优先级资产支持票据的预期收益全部支付完毕;
- (g) 支付优先级资产支持票据的本金,直至优先级资产支持票据的本金支付完毕;
- (h) 如已发生担保启动事件且担保机构已按照《担保协议》履行担保义务,则向担保机构支付未返还担保代偿款及应支付资金占用费,直至担保机构之担保代偿款及相应资金占用费返还(支付)完毕;
- (i) 剩余资金作为次级资产支持票据的本金及收益支付给次级资产支持票据持有人。

四、持有人会议的机制与权力

(一) 组成

资产支持票据持有人会议由本期资产支持票据持有人或其授权代表参加,以维护资产支持票据持有人的共同利益,表达资产支持票据持有人的集体意志为目的。

除法律法规另有规定外,资产支持票据持有人会议的决议对所有资产支持票

据持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的资产支持票据持有人，以及在相关决议通过后受让资产支持票据的资产支持票据持有人）具有同等效力和约束力。

各类别资产支持票据的持有人分别组成该类别资产支持票据持有人会议。通过购买相关类别资产支持票据或在银行间债券市场通过交易购得相应类别的资产支持票据的资产支持票据持有人，自动成为该类别资产支持票据持有人会议的成员。具体而言，优先级资产支持票据持有人组成优先级资产支持票据持有人会议；次级资产支持票据持有人组成次级资产支持票据持有人会议。

（二）会议召集

1、召集人及职责

资产支持票据持有人会议为不定期会议，各类别资产支持票据持有人会议共同参会，分类表决。资产支持票据持有人会议由受托人和/或牵头主承销商召集（受托人和/或牵头主承销商以下简称召集人）。

2、召开情形

资产支持票据存续期间，发生下列事由之一的，召集人应召集资产支持票据持有人会议：

- （1）除交易文件明确约定的信托终止情形外，提前终止信托；
- （2）批准涉及修改资产支持票据持有人权利或资产支持票据基本特征的提案，而无论该资产支持票据持有人的权利或资产支持票据特征是否基于交易文件或其他文件，具体包括但不限于：改变分配顺序、减少或取消资产支持票据的本金金额或利率（但根据人民银行调息决定进行利率调整的除外）、改变对资产支持票据的支付币种、改变任一类别的资产支持票据的本金或利息的支付时间、改变资产支持票据的法定到期日、修改对某一项全体同意事项或特别决议事项获得通过所需的表决权比例等；新增或变更交易文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款；授权他人代表全体资产支持票据持有人行使

相关权利及其他变更交易文件中可能严重影响资产支持票据持有人会议收取资产支持票据本息的约定;其他变更发行文件中可能会严重影响资产支持票据持有人收取资产支持票据本息的约定;

- (3) 拟变更资产支持票据的信用增进安排,或信用增进安排、提供信用增进服务的机构(包括差额支付承诺人、担保机构)偿付能力发生重大不利变化;
- (4) 发起机构发行的债务融资工具(含资产支持票据)或其他境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付
- (5) 发起机构拟减资、合并、分立、解散、申请破产、被接管、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
- (6) 发起机构因拟进行的资产出售、转让、无偿划转、债务减免、会计差错更正、会计政策(因法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求变更的除外)或会计估计变更等原因可能导致发起机构净资产减少单次超过最近一期经审计净资产的 10%或者 24 个月内累计超过净资产(以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期经审计净资产为准)的 10%,或者虽未达到上述指标,但对发起机构营业收入、净利润、现金流、持续稳健经营等方面产生重大不利影响;
- (7) 发起机构发生可能导致其丧失对重要子公司实际控制权的情形;
- (8) 发起机构拟进行重大资产重组;
- (9) 受托人提出辞任、发生受托人解任事件、资产服务机构解任事件或资金保管机构解任事件,须根据交易文件更换受托人、资产服务机构或资金保管机构;
- (10) 决定本信托项下后备资产服务机构/替代资产服务机构/替代资金保管机构委任事宜;
- (11) 解除或免除受托人根据任何交易文件本应承担的任何责任和义务;

- (12)《信托合同》或其他交易文件的终止或重大修改、更正、补充,但该等修改属于微小的技术性改动或是根据适用中国法律的强制性要求而做出的除外;
- (13)发生违约事件第(e)-(f)项情形,决定是否宣布违约事件已发生;
- (14)提前终止事件第(a)-(e)项情形发生后,决定是否以出售、转让等方式处置全部或部分信托财产(但根据《信托合同》第4条要求委托人赎回不合格基础资产或根据《信托合同》第12条接受委托人清仓回购以及根据《信托合同》第13.2款清算信托财产的除外),决定是否宣布提前终止信托;
- (15)批准信托清算时信托财产的清算方案;
- (16)提高受托人服务报酬或资产服务机构服务报酬;
- (17)授权受托人签署并做出全部必要文件、行动或事项,以便执行资产支持票据持有人会议所形成的决议;
- (18)选任代表(无论其是否为资产支持票据持有人),授权该代表执行资产支持票据持有人会议所形成的决议;
- (19)单独或合计持有资产支持票据未偿本金余额30%或以上的资产支持票据持有人提议召开;
- (20)基础资产权属发生变化或发生被查封、扣押、冻结等,对受益人权益有重大不利影响的;
- (21)法律、法规、其他自律规则或交易文件规定的其他需由资产支持票据持有人会议做出决议的情形。

3、强制召集

召集人在知悉上述持有人会议召开情形后,应在实际可行的最短期限内召集资产支持证券持有人会议,并拟定会议议案。

发起机构发生上述情形的,应当在知悉该等事项发生之日起或应当知悉该等

事项发生之日起【3】个工作日内书面告知召集人。资产支持证券持有人会议的召集不以发起机构履行告知义务为前提。

召集人不能履行或者不履行召集职责的,单独或合计持有本类别资产支持票据未偿本金余额【30】%或以上的资产支持票据持有人及发起机构均可以自行召集资产支持证券持有人会议,履行召集人的职责。

4、主动和提议召集

在资产支持票据存续期间,发起机构出现《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》列明的重大事项或信息披露变更事项情形之一的(上述约定须资产支持证券持有人会议召开情形除外),召集人可以主动召集资产支持证券持有人会议,也可以根据单独或合计持有 10%以上本类别资产支持票据未偿本金余额的资产支持票据持有人、发起机构向召集人发出的书面提议召集资产支持证券持有人会议。

召集人收到书面提议的,应自收到提议之日起 5 个工作日内向提议人书面回复是否同意召集资产支持证券持有人会议。如召集人书面同意召开资产支持证券持有人会议,应于书面回复日起【5】个工作日内发出资产支持证券持有人会议召开公告。

4、召集公告披露

召集人应当至少于资产支持票据持有人会议召开日前十个工作日在交易商协会认可的网站发布召开资产支持票据持有人会议的公告。召开资产支持票据持有人会议的公告内容包括但不限于下列事项:

- (1) 资产支持票据发行情况、资产支持票据持有人会议召开背景;
- (2) 会议召集人、会务负责人姓名及联系方式;
- (3) 会议时间和地点;
- (4) 会议召开形式;资产支持票据持有人会议可以采用现场、非现场或两者相结合的形式;

- (5) 会议拟审议议题;
- (6) 会议议事程序: 包括资产支持票据持有人会议的召集方式、表决方式、表决截止日和其他相关事宜;
- (7) 债权登记日: 资产支持票据持有人会议召开之日前 1 个工作日为债权登记日;
- (8) 提交资料以确认参会资格的截止时点: 资产支持票据持有人在资产支持票据持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的, 不得参加资产支持票据持有人会议和享有表决权;
- (9) 参会证明要求(委托事项): 参会人员应出具参会回执、授权委托书、身份证明以及债权登记日债券账务资料, 在授权范围内参加资产支持票据持有人会议并履行受托义务。

6、初始议案发放

召集人应与发起机构、资产支持票据持有人等相关方沟通, 并拟定资产支持票据持有人会议议案。

召集人应当至少于资产支持票据持有人会议召开日前 7 个工作日将议案发送至资产支持票据持有人, 并将议案提交至资产支持票据持有人会议审议。

议案内容与发起机构等机构有关的, 议案应同时发送至相关机构。

资产支持票据持有人及相关机构如未收到议案, 可向召集人获取。

7、补充议案

发起机构、单独或合计持有本类别资产支持票据未偿本金余额 10%或以上的资产支持票据持有人可以于资产支持票据持有人会议召开日前 5 个工作日以书面形式向召集人提出补充议案。

召集人可对议案进行增补, 或在不影响提案人真实意思表示的前提下对议案进行整理, 形成最终议案, 并提交资产支持票据持有人会议审议。

8、最终议案发放及披露

召集人应当在不晚于资产支持票据持有人会议召开前 3 个工作日将最终议案发送至资产支持票据持有人及相关机构，并披露最终议案概要。最终议案概要包括议案标题、议案主要内容、议案执行程序及答复时限要求。

9、议案内容

资产支持票据持有人会议议案应有明确的决议事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。

10、召集程序的缩短

若发起机构披露债务融资工具本息兑付的特别风险提示公告、出现公司信用类债券违约以及其他严重影响资产支持票据持有人权益的突发情形，召集人可在有利于资产支持票据持有人权益保护的情形下，合理缩短资产支持票据持有人会议召集程序。

符合本款规定情形的，召集人应在资产支持票据持有人会议召开前披露资产支持票据持有人会议召开公告，并将资产支持票据持有人会议议案发送至资产支持票据持有人及相关机构，同时披露资产支持票据持有人会议议案概要。

（三）参会机构

1、债权确认

资产支持票据持有人应当向登记托管机构查询本人于债权登记日的债券账务信息，并于会议召开前提供相应债券账务资料以证明参会资格。

召集人应当对资产支持票据持有人或其授权代表的参会资格进行确认，并登记其名称以及持有份额。

2、参会资格

除法律、法规及相关自律规则另有规定外，在债权登记日确认债权的资产支持票据持有人有权出席持有人会议。

3、其他参会机构

发起机构、资产支持票据清偿义务承继方等相关方应当配合召集人召集资产支持票据持有人会议，并按照召集人的要求列席资产支持票据持有人会议。

评级机构可应召集人邀请列席会议。

4、律师见证

资产支持票据持有人会议应当至少有 2 名律师进行现场见证。见证律师原则上由为本项目出具法律意见的律师担任。见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议生效情况等事项出具法律意见书。法律意见书应当与资产支持票据持有人会议决议一同披露。

（四）表决权和决议

1、表决权

出席会议的资产支持票据持有人，就其持有的资产支持票据每 100 元人民币面值，拥有一票表决权。

2、关联方回避

发起机构及其重要关联方持有资产支持票据的，应主动向召集人表明关联关系，并不得参与表决，其所持有的表决权数额不计入总表决权数额。利用、隐瞒关联关系侵害其他人合法利益的，承担相应法律责任。重要关联方包括但不限于：

- (1) 发起机构控股股东、实际控制人；
- (2) 发起机构合并范围内子公司；
- (3) 为资产支持票据提供信用增进服务的机构（如有）；
- (4) 其他可能影响表决公正性的关联方。

3、特别决议事项

下列事项为特别决议事项：

- (1) 提前终止信托;
- (2) 变更资产支持票据发行文件中与本息偿付相关的发行条款, 包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进措施;
- (3) 新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款;
- (4) 解聘、变更受托人或变更涉及资产支持票据持有人权利义务的条款;
- (5) 同意第三方承担资产支持票据清偿义务;
- (6) 授权他人代表全体资产支持票据持有人行使相关权利;
- (7) 其他变更发行文件中可能会严重影响资产支持票据持有人收取资产支持票据本息的约定。发起机构控股股东、实际控制人;

4、参会比例

除中国法律另有规定或发行文件另有约定外, 出席资产支持票据持有人会议的资产支持票据持有人所持有的表决权数额应超过本类别资产支持票据总表决权数额的 50% (含 50%), 资产支持票据持有人会议方可生效。出席资产支持票据持有人会议的资产支持票据持有人未达会议生效标准的, 召集人应当继续履行会议召集召开与后续信息披露义务。

5、审议程序

资产支持票据持有人会议对列入议程的各项议案分别审议, 逐项表决。资产支持票据持有人会议不得对公告和议案中未列明的事项进行决议。资产支持票据持有人会议的全部议案应当在资产支持票据持有人会议召开首日后的 3 个工作日内表决结束。

6、表决比例

每一类别的资产支持票据持有人组成的资产支持票据持有人会议就特别决议事项所形成的决议, 必须经持有资产支持票据表决权超过该类别总表决权数额的 90% (含 90%) 的资产支持票据持有人同意。

每一类别的资产支持票据持有人组成的资产支持票据持有人会议就特别决议事项以外事项所形成的决议,必须经持有资产支持票据表决权超过该类别总表决权数额的 50% (含 50%) 的资产支持票据持有人同意。

7、表决统计

召集人应当向登记托管机构查询表决截止日资产支持票据持有人名册,并核对相关资产支持票据持有人当日债券账务信息。

表决截止日终无对应资产支持票据面额的表决票视为无效票,无效票不计入议案表决的统计中。

资产支持票据持有人未做表决、投票不规范或投弃权票的,视为该资产支持票据持有人放弃投票权,其所持有的资产支持票据面额计入关于总表决权的统计中。

8、会议记录

资产支持票据持有人会议应有书面会议记录作为备查文件。资产支持票据持有人会议记录由出席会议的召集人代表和见证律师签名。

9、决议披露

召集人应当在会议表决截止日后的两个工作日内将会议决议公告在交易商协会认可的渠道披露。会议决议公告包括但不限于以下内容: (1) 出席会议的本期资产支持票据持有人所持表决权情况; (2) 会议有效性; (3) 各项议案的概要、表决结果及生效情况。

10、决议答复与披露

发起机构应对会议决议进行答复的,决议涉及受托人或其他相关机构的,上述机构应进行答复。

召集人在会议表决截止日后的两个工作日内将会议决议提交至发起机构及相关机构,并代表资产支持票据持有人及时就有关决议内容与发起机构及其他有关机构进行沟通。

相关机构应当自收到会议决议之日后的五个工作日内对会议决议情况进行答复。

召集人于收到相关机构答复的次一工作日内在交易商协会认可的渠道披露。

11、资产支持票据持有人可以委托代理人出席资产支持票据持有人会议，代理人应向召集人提供资产支持票据持有人出具的载明授权范围的授权委托书，并在授权范围内行使表决权。每位资产支持票据持有人仅能出具一份授权委托书并委托一位代理人。

12、出席资产支持票据持有人会议的同一资产支持票据持有人，就同一议案不得分割行使其表决权。法人或其他组织为资产支持票据持有人时，其代表人仅限于一人。

（五）会议方式

1、资产支持票据持有人会议可以采取现场或通讯方式进行，资产支持票据持有人可以以现场方式或通讯方式行使表决权。

2、以通讯方式行使表决权的资产支持票据持有人，视为亲自出席资产支持票据持有人会议。资产支持票据持有人以通讯方式行使表决权的，其行使表决权的意思表示（下称意思表示）应于资产支持票据持有人会议开会3个工作日前送达受托人。资产支持票据持有人先后送达两份以上的意思表示的，以后送达者为准，但后送达的意思表示不符合前述时间要求的除外。资产支持票据持有人以通讯方式行使表决权后，打算亲自出席资产支持票据持有人会议的，至迟应于资产支持票据持有人会议开会前1个工作日，以与行使表决权相同之方式撤销前项行使表决权之意思表示；逾期撤销者，以通讯方式行使之表决权为准。资产支持票据持有人以通讯方式行使表决权，同时委托代理人出席资产支持票据持有人会议的，以委托代理人出席行使之表决权为准。

（六）决议之间的冲突

如果不同类别资产支持票据持有人会议就同一事项所做的决议不同，或存在冲突，除非《信托合同》另有约定，应按照如下规则确定各类别资产支持票据持

有人会议决议的效力：如果优先级资产支持票据本息尚未清偿完毕，应以优先级资产支持票据持有人组成的资产支持票据持有人会议的决议为准；当全部优先级资产支持票据本息已清偿完毕后，应以次级资产支持票据持有人组成的资产支持票据持有人会议的决议为准。其中，如果相关类别资产支持票据持有人会议没有就某一事项形成决议，则视为该类别资产支持票据持有人会议不同意其他类别的资产支持票据持有人会议就该事项形成的决议。

（七）书面决议

经每一类别的单独或合计持有本类别资产支持票据未偿本金余额【90%】（含90%）以上的资产支持票据持有人（或其代表）签署的书面决议，应与按照本条件召集并召开的资产支持票据持有人会议上就决议事项通过的决议具有同等的效力。该等书面决议可由持有本类别资产支持票据的资产支持票据持有人或其代表在一份或多份相同格式的文件中予以签署。

（八）决议的承认与第三方的同意

1、如果任一类别资产支持票据持有人组成的资产支持票据持有人会议的决议损害其他类别的资产支持票据持有人的权利，则其决议应经该其他类别的资产支持票据持有人组成的资产支持票据持有人会议的决议的承认。

2、就除资产支持票据持有人以外的第三方而言，未经该第三方书面同意，资产支持票据持有人会议形成的决议不得损害该第三方根据《信托合同》及其它交易文件在信托项下享有的权利、权益或利益。

（九）决议的执行

1、资产支持票据持有人会议的决议，由资产支持票据持有人会议选任的人执行。资产支持票据持有人会议可以授权受托人和牵头主承销商执行资产支持票据持有人会议的决议。

2、资产支持票据持有人会议选任的人，可以代表资产支持票据持有人，为全体资产支持票据持有人利益进行有关信托的诉讼或诉讼外的行为。

3、按照《信托合同》第 18.10 款规定由资产支持票据持有人选任的人，其权

限、报酬、报酬之计算方法及支付时期等事项，应由资产支持票据持有人会议于选任该等人时一并予以决议。

（十）会议记录

资产支持票据持有人会议应当将决议作成会议记录，召集人、受托人应当在会议记录上签字并盖章。会议公告、会议议案、会议记录、出席资产支持票据持有人的签名册、代理出席的授权委托书、法律意见书、表决文件及会议决议公告等文件应由受托人一并保存，保存期限自信托终止日起不得少于十五年。

（十一）其他

1、保密义务

召集人、参会机构对涉及单个资产支持票据持有人的持券情况、投票结果等信息承担保密义务。

2、承继方及受托人义务

本期资产支持票据发行完毕进入存续期后，资产支持票据清偿义务承继方应按照本节中对发起机构的要求履行相应义务；新增或变更后的受托人应按照本节中对受托人的要求履行相应义务。

3、《信托合同》或《募集说明书》中未明确约定或与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2019版）》的规定不符的，或本节内对资产支持票据持有人会议规程约定不明的事项，以《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2019版）》为准。

五、不可抗力

1、不可抗力事件是指《信托合同》一方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据《信托合同》履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、瘟疫、突发公共卫生事件、重大疫情、其他天灾、战争、政变、骚乱、罢工或其他类似事件，以及新法规或国家政策颁布或对原法规或国家政策的修改等因素。

2、如发生不可抗力事件，则遭受该事件的一方应立即用可能的快捷方式通知对方，并在 15 日内提供证明文件说明有关事件的细节和不能履行或部分不能履行或需延迟履行《信托合同》的原因。《信托合同》双方应在协商一致的基础上决定是否延期履行《信托合同》或终止《信托合同》，并达成书面协议。

3、如果发生不可抗力事件致使委托人或受托人：为《信托合同》项下交易提供服务的通信或计算机设备无法工作；为《信托合同》项下交易提供服务的相关设备或上述设备无法操作；或不能履行或迟延履行《信托合同》项下之各项义务；则委托人或受托人对无法履行或迟延履行其在《信托合同》项下的义务不承担任何责任，但委托人或受托人迟延履行其在《信托合同》项下义务后发生不可抗力的，委托人或受托人对无法履行或迟延履行其在《信托合同》项下的义务不能免除责任。委托人或受托人在不可抗力发生后，应尽最大努力减少由此可能造成的损失。

六、修改和弃权

1、修改和弃权

(1) 《信托合同》项下如有未尽事宜，可由《信托合同》双方协商以书面形式补充，如受托人合理地认为该等补充内容可能实质性损害资产支持票据持有人的权利，上述补充还须经资产支持票据持有人会议决议通过。

(2) 对《信托合同》任何条款的修改、修订或弃权必须以书面形式明示而非默示地做出，并由双方签署；如受托人合理地认为该等修改、更正或弃权可能实质性损害资产支持票据持有人的权利，上述修改、修订或弃权还须经资产支持票据持有人会议决议通过。

2、无默示弃权

任何一方未行使或延迟行使《信托合同》项下的任何权利或补救措施，不应被视为放弃该等权利或补救措施。单独或部分行使任何权利或补救措施也不应妨碍进一步行使该权利或补救措施或行使其他权利或补救措施。

3、非排他性权利

《信托合同》项下的权利和补救措施并不排除法律或任何其他交易文件规定的任何权利和补救措施。

第十三章 法律适用及争议解决机制

《信托合同》的订立、生效、履行、解释、修改、争议解决和终止等事项适用中国法律。

凡因《信托合同》引起的或与《信托合同》有关的任何争议，由双方协商解决。争议或纠纷的一方当事人应以书面形式向其他方发出有关协商通知。该通知应阐述争议或纠纷的性质、缘由、权利主张，及支持发出通知一方当事人权利主张的事实依据，并提出解决争议或纠纷的建议和意见。如双方在其他方收到通知后 10 个工作日内协商未成，可向合同签署地（即【西安】市【新城】区）有管辖权的人民法院提起诉讼。

在诉讼过程中，除双方有争议正在进行诉讼的事项以外，双方应继续履行其他部分的义务。

第十四章 有关税费安排

本期资产支持票据的投资者应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本税务分析是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定做出的。如果相关的法律、法规发生变更，本税务分析中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。

下列税项不构成对投资者的纳税建议和投资者纳税依据。投资者应就有关事项咨询财税顾问，发起机构、受托人不承担由此产生的任何责任。

投资者所应缴纳税项与债务融资工具的各项支付不构成抵销。

一、增值税

根据《财政部国家税务总局关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号），《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号文下的增值税等），全体受益人一致同意，由全体受益人按各自持有的资产支持票据份额占信托项下资产支持票据总份额的比例实际承担，受托人有权在纳税义务确定后以本信托届时存在的现金形式的信托财产缴纳增值税费。受托人以信托届时存在的现金形式的信托财产缴纳增值税费的，其有权在后续向各受益人分配的各类信托利益中等额扣除（扣除部分视同已分配）各受益人应分担的增值税税额（含附加）。

二、所得税

根据 2008 年 1 月 1 日起执行的《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关的法律、法规，一般企业投资者来源于企业资产支持票据的利息所得应缴纳企业所得税。企业应将当期应收取的资产支持票据利息计入当期收入，核算当期损益后缴纳企业所得税。

三、印花税

根据 2011 年 1 月 8 日生效的《中华人民共和国印花税法暂行条例》及其实施

细则，在我国境内买卖、继承、赠与、交换、分割等所书立的产权转移书据，均应缴纳印花税。对资产支持票据在银行间市场进行的交易，我国目前还没有具体规定。发起机构无法预测国家是否或将会于何时决定对有关资产支持票据交易征收印花税，也无法预测将会适用的税率水平。

四、声明

所列税项不构成对投资者的纳税建议和纳税依据。

第十五章 主要交易文件摘要

一、《信托合同》摘要

以下摘要描述了《信托合同》的主要条款。投资者需结合本募集说明书和交易文件的进一步详细信息进行阅读。

(一) 合同当事方

武汉蔚能电池资产有限公司作为委托人和发起机构。

西部信托有限公司作为受托人、受托机构和特定目的载体管理机构。

(二) 当事人各方的权利、义务、陈述和保证

1、委托人

(1) 委托人的权利:

- a. 有权获得相应的资产支持票据募集资金;
- b. 有权自行认购或指定机构认购次级资产支持票据;
- c. 可以向受托人了解信托财产的管理、处分及收支情况,并可以要求受托人做出相应说明;
- d. 可以查阅、抄录或者复制与信托财产有关的信托账目以及处理信托事务的其他文件;
- e. 根据《信托合同》的约定行使清仓回购的权利;
- f. 《信托合同》约定的其他权利。

(2) 委托人的义务:

- a. 委托人应聘请法律、会计等中介服务机构,由前述中介服务机构对基础资产以尽职调查和出具意见书的方式进行审核;应聘请评级机构对优先级资产支持票据进行初始评级、跟踪评级;

- b. 委托人应对法律、会计、评级等中介服务机构对基础资产进行尽职调查和出具意见书的审核工作给予必要的配合；
- c. 配合并支持发行载体管理机构和相关中介机构履行职责；
- d. 按约定及时向发行载体管理机构提供相关披露的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整；
- e. 委托人同意受托人按《信托合同》约定的方式管理、运用、处分信托财产；
- f. 委托人应按照《信托合同》相关约定赎回相应的不合格基础资产；
- g. 委托人应按照《信托合同》相关约定向信托账户划付相应的保证金，并在每次保证金账内资金不足 1,100 万元之日起【5】个工作日内及时补足保证金；
- h. 在信托设立后委托人对受托人履行信托义务应当予以必要配合；
- i. 在信托设立后，如果委托人收到承租人支付的属于信托财产的资金，则委托人应将该资金及时地交付给受托人指定的资产服务机构一，归入信托财产；
- j. 除根据《信托合同》将基础资产信托予受托人、根据《质押合同》将质押物质押予受托人、根据抵押合同将抵押物抵押予担保机构外，委托人不得将基础资产、标的资产、租用资产或资产文件出售、质押、抵押、转让或转移给任何其他主体，不得采取其他行动损害受托人对基础资产、标的资产、租用资产或资产文件的所有权，不得在基础资产、标的资产、租用资产或相关资产文件上设立或允许存在任何担保，且不得放弃其对基础资产、标的资产、租用资产或资产文件的所有权；
- k. 委托人不得豁免承租人在电池租用协议项下的任何义务或责任，以致对基础资产的可回收性造成重大不利影响，但委托人按照《服务合同》的约定履行资产服务机构一职能或根据受托人授权而做出的

行为除外；

- l. 委托人承诺不得以显失公平为由主张撤销《信托合同》、其他任何交易文件或信托；
- m. 在电池租用协议生效期间，除非出现电池租用协议约定的因承租人违约可以终止协议的情形外，否则委托人不得主动终止电池租用协议、收回租用资产，委托人应妥当履行其在电池租用协议项下的一切义务；
- n. 在资产支持票据存续期间应维持正常的生产经营活动，为基础资产现金流的产生、支付提供合理的支持和必要的保障；
- o. 对受托人以及处理信托事务的情况和资料负有依法保密的义务，未经受托人和受益人同意，不得向受托人和受益人以外的任何人透露任何相关信息，但法律法规或交易文件另有规定的除外；
- p. 承担《信托合同》和其他交易文件约定的由委托人承担的费用（如有）；
- q. 在资产支持票据存续期间，委托人应于每年4月30日前披露上一年度基础资产运行情况与环境效益情况；并于每年8月31日前披露本年度上半年基础资产运行情况与环境效益情况；
- r. 《非金融企业资产支持票据指引》及相关自律规则规定以及《信托合同》约定的其他义务。

(3) 委托人的陈述和保证

在《信托合同》签署之日（或本条款规定的任何其他日期），为《信托合同》对方的利益，委托人陈述并保证如下：

- a. 《信托合同》签署之日，委托人已按照中国法律正式注册成立并有效存续，具有继续进行其正在经营之业务和履行《信托合同》条款的各项权利和授权；

- b. 《信托合同》构成委托人合法的、有效的和有约束力的义务，其他相关方可按照《信托合同》的条款对其主张相应权利（除非该等权利的主张受到现时或未来有效并涉及影响债权人的权利和救济的破产、重整、和解或其他类似的法律限制）；
- c. 除交易文件另有规定的以外，委托人已为签署和交付《信托合同》以及履行《信托合同》项下规定之义务履行了一切必要的内部程序，取得了各项必要的确认、同意、许可、批准和授权，并已办理了各项必要的声明、申请、备案、登记、通知和报告手续；
- d. 据委托人所知，《信托合同》签署之日，委托人签署、交付和履行《信托合同》条款，第一，不违反或抵触适用于委托人的任何法律规定；第二，不违反委托人的组建文件；第三，不违反或不会导致委托人违反其作为一方或对其或其财产有约束力的任何有效协议、契据、承诺、判决或命令的规定，且不会因此导致重大不利影响；第四，不会构成任何该等协议、契据或承诺项下的违约事件，且不会因此导致重大不利影响；
- e. 就委托人所知，《信托合同》签署之日，未出现或持续存在任何其他不利事件，也不存在任何不利状况，会构成违反委托人作为一方或对其或其财产有约束力的任何协议或契据项下的规定，且可能因此导致重大不利影响；
- f. 就委托人所知，《信托合同》签署之日，没有与《信托合同》有关且对委托人履行相关义务无重大不利影响的任何诉讼、仲裁或其他司法或是行政争端威胁、质疑《信托合同》或根据《信托合同》已采取或将要采取的行动的有效性，或有可能个别地或整体地导致重大不利影响；委托人没有违反任何可能导致重大不利影响的政府机构命令；
- g. 委托人具有清偿债务的能力，在可合理预见的未来，不会因信托的设立、基础资产的转让、《信托合同》或其他交易文件项下的任何其

他交易而丧失清偿能力；委托人未发生丧失清偿能力事件；委托人未采取任何公司行动，也没有他人针对委托人采取其他任何不利步骤，或者开始或即将启动任何法律程序，以使其解散或就其或其全部或部分财产或收入委任接管人、清算人或类似人员；委托人有清偿能力能够支付其任一债务，对其不存在争议（包括但不限于不存在诉讼和仲裁）的债务，不会故意迟延支付；

- h. 委托人公布的其最近一财务年度经审计的财务报告，能够准确地反映委托人在该等报告期间的财务状况；且自该等财务报告出具之日以后，亦未发生重大不利变化；
- i. 委托人将及时报送《信托合同》项下所有须由委托人报送的纳税文件，并将及时缴纳《信托合同》项下依法应由委托人承担的税款、税项、摊派税款和其他经合法批准的政府收费；
- j. 《信托合同》项下设立的信托，按照所适用的法律并非是可撤销的、或为非法的目的而设，委托人进行交易文件项下的交易也并非出于非法的目的；
- k. 就委托人所知，《信托合同》签署之日，未出现任何不利事件，也不存在任何不利状况，且按照《信托合同》以基础资产设立信托或运用其收益也不会导致任何不利事件或状况，而构成或被合理预期将构成任何资产服务机构解任事件；
- l. 委托人在交易文件中（无论是作为委托人还是资产服务机构一）作出的陈述和保证，在所有重大方面均真实、完整和正确；
- m. 委托人为交易文件项下交易或与之有关的目的，在信托生效日之前提供给受托人、法律顾问、现金流预测机构、评级机构、主承销商或其他相关中介服务机构的所有书面信息（如有，该等信息在信托生效日之前可能已被更新或补充），以及委托人在信托生效日之后提供给受托人、评级机构、审计师或资产支持票据持有人的所有书面信息（如有），在该等信息陈述或确认之日在所有重大方面均真实、完

整和准确；

- n. 委托人签署、交付和履行《信托合同》以及根据《信托合同》设立信托和转让全部信托财产均系商业行为，并非公共或政府行为；委托人及信托财产在中国法律项下对于法律程序文件的送达、管辖权、诉讼、仲裁、判决、仲裁裁决、抵销、反请求、强制执行判决、查封财产（无论是在诉讼前还是之后为执行判决）以及其他法律程序均不享有任何豁免权；
- o. 委托人确认，其将基础资产信托予受托人而所得的对价不低于资产池于初始起算日和信托生效日的公允价值，并且《信托合同》项下的交易不会对委托人的任何第三方债权人的任何权利和正当利益产生重大不利影响；
- p. 委托人参与的其他任何交易不会对《信托合同》和其他交易文件项下所规定的交易以及受托人关于信托财产及在交易文件项下的权利或利益造成重大不利影响；
- q. 委托人确信，在选择基础资产的过程中，未使用任何会对资产支持票据持有人的合法或正当利益产生重大不利影响的筛选程序；
- r. 委托人能定期准确地依据承租人提供的信息产生关于资产池及相关承租人总体履约情况的统计信息并确保前述统计信息真实、准确；
- s. 委托人将基础资产信托和转让给受托人的行为，不违反中国法律的相关规定；
- t. 在信托生效日，委托人交付的基础资产实质上不构成委托人在该日的全部资产；
- u. 在信托生效日当日，没有因委托人的原因而导致的违约事件发生；
- v. 信托的设立不会损害任何被信托的基础资产对应标的资产项下可对承租人主张的权利；

- w. 设立信托的目的不违反法律的强制性或禁止性规定或者损害社会公共利益；
- x. 信托并非专为诉讼或讨债而设立。

(4) 资产保证

为《信托合同》对方的利益，委托人于初始起算日和信托生效日（除非具体条款中对时间另有明确约定）就其向受托人交付的基础资产及标的资产的状况，作出陈述和保证如下：

- a. 委托人是每一笔标的资产的唯一债权人，对承租人拥有合法的请求权；委托人未向任何第三方转让该等权利或利益；且委托人未对该等权利或利益设定任何担保权益、抵押或任何其他财产负担；
- b. 在初始起算日和信托财产交付日（合格标准对时间另有说明的除外），每一笔基础资产及其对应的标的资产均符合合格标准；
- c. 据委托人所知，委托人向受托人提供的关于委托人转让的基础资产的必要的资料和信息，在所有可能对债权回收的实现有重大影响的方面均真实、准确和完整；
- d. 从信托财产交付日起，受托人将成为基础资产的唯一所有权人；受托人将对与信托财产有关的任何文件、记录和数据，拥有完整的、不受妨碍和唯一合法的所有权；委托人作为一方的交易文件项下的任何交易（包括但不限于信托财产的转移）均不构成欺诈性的让与；
- e. 除交易文件规定的以外，委托人未就其在任何或部分资产池中或与任何或部分资产池有关的所有权及相关权益，给予或同意给予任何第三方对标的资产的回收产生重大不利影响的选择权（已在电池租用协议中约定的单方解除权除外）；也未处置或同意任何第三方处置其在任何或部分资产池中或与任何或部分资产池有关的所有权及相关权益；
- f. 委托人是相应租用资产的唯一合法所有权人，委托人对每笔标的资

产享有的所有权并非是无效的或已被撤销、宣布无效或被废止，亦不能被撤销、宣布无效或被废止。

- g. 任何基础资产、标的资产（或其任何部分）均不是其他证券化交易的对象，且不曾被委托人出售、转让、质押、转移或以任何方式处置，以致使委托人出售、转让和转移其对基础资产、标的资产的所有权和其他有关权益的权利受到任何限制；
- h. 除已取得或作出且现行有效的政府机构的批准、许可、授权、备案、登记、记录或其他手续以外，不需要其他政府机构的批准、许可、授权、备案、登记、记录或其他手续，以确保与基础资产相关的任何文件的有效性、可执行性或作为证据的可接受性；
- i. 标的资产由委托人在其一般经营过程中，按照其标准电池租用业务有关的政策、实践以及程序的要求而形成；
- j. 基础资产、标的资产的形成均符合相关中国法律的各项要求；
- k. 每笔标的资产将在任何时候都是相关承租人合法、有效和有约束力的支付义务，并且可按照电池租用协议的条款对该承租人主张权利；
- l. 委托人在将基础资产信托给受托人时，除交易文件另有约定的以外，委托人已经完成交易文件项下交易应适用的中国法律所要求其履行的所有程序和规定；
- m. 信托生效日之前，就每一笔基础资产、标的资产而言，委托人持有与该笔基础资产、标的资产有关的、为基础资产、标的资产提供适当有效的服务和执行所必需的各项文件；
- n. 委托人将（或已经）把其在每笔基础资产所有权和相关权益有效地信托予受托人，并且委托人将把与上述权益有关的记录和信息有效地转让给受托人；
- o. 在初始起算日和信托生效日，受托人对每笔基础资产享有能够对抗所有主体的合法的、有效的、可执行的所有者权益，该权益上未设定

任何种类的担保权益或产权负担；

- p. 将基础资产设立信托时或之前，委托人无故意或重大过失行为损害受托人对该基础资产所享有的合法权利；
- q. 基础资产能够并将始终能够为确认所有权的目的与委托人的其他资产相区别；
- r. 没有任何一笔标的资产因要避免拖欠或违约而重新制定还款计划、减少债权额、重组、重新融资或变更；
- s. 除电池租用协议以外，委托人和相关承租人之间关于该笔标的资产不存在其他可能对信托财产造成不利影响的协议。

2、受托人

(1) 受托人的权利：

受托人享有以下权利：

- a. 受托人有权作为资产支持票据的发行载体管理机构；
- b. 受托人有权依据《信托合同》的约定获得受托人服务报酬；
- c. 受托人有权依据《信托合同》的约定享有各项权益及财产权益；
- d. 受托人在其认为必要时，有权提议召开资产支持票据持有人会议，对涉及信托事务的重大事项进行表决并按照表决结果处理信托事务；
- e. 受托人依据《信托合同》约定的方式，有权管理、运用、处分《信托合同》约定的信托财产；
- f. 受托人在有利于信托目的实现的前提下，有权根据《信托合同》的约定委托资产服务机构、资金保管机构、审计师、评级机构等机构代为处理相关的信托事务；
- g. 受托人有权根据《信托合同》的约定委托登记托管机构和支付代理机构提供资产支持票据的登记托管和本息兑付服务；

- h. 受托人有权享有中国法律和《信托合同》约定的其他与信托财产相关的权利;
- i. 受托人根据中国法律的规定和《信托合同》的约定有权参与和了解基础资产、标的资产筛选、确定、证券化方案的制定等信托设立前期全部过程, 有权获取相关资料和信息;
- j. 受托人有权要求资产服务机构、资金保管机构及其他相关机构提供关于信托财产的信息资料, 用于包括但不限于信托财产的一般管理、会计处理及对外信息披露等;
- k. 受托人有权要求资产服务机构、资金保管机构及其他相关机构配合受托人委任的审计师进行关于信托财产方面的审计工作;
- l. 受托人有权要求资产服务机构、资金保管机构及其他相关机构配合受托人委任的评级机构进行关于优先级资产支持票据的持续跟踪评级工作;
- m. 受托人应当自己处理信托事务, 但《信托合同》另有约定, 或者有不得已事由且经委托人同意的, 受托人可以委托他人代为处理;
- n. 受托人因处理信托事务所支出的费用、对第三人所负债务, 以信托财产承担。受托人以其固有财产垫付的, 就垫付的金额, 按照《信托合同》的约定由信托财产予以偿还;
- o. 《信托合同》约定的其他权利。

(2) 受托人的义务:

受托人负有如下义务:

- a. 受托人将按照《信托合同》约定将资产支持票据募集资金支付给委托人;

- b. 根据《信托合同》的约定，如果登记托管机构向受托人提供资产支持票据持有人名单或其复印件，受托人应妥善保管其取得的资产支持票据持有人名单或其复印件；
- c. 受托人应根据有关规定，对信托进行会计核算和报告；
- d. 受托人应委托符合《信托合同》约定条件的商业银行或其分支机构担任信托财产资金保管机构，并依照《信托合同》分别委托其他机构履行基础资产、标的资产管理等其他受托职责；
- e. 除《信托合同》另有约定外，受托人应亲自处理信托事务，非经《信托合同》约定或资产支持票据持有人会议的同意，不得变更《信托合同》项下所确定的资产服务机构、资金保管机构；
- f. 受托人从事信托活动，应当遵守法律和《信托合同》的约定，不得损害国家利益、社会公众利益和他人的合法权益；
- g. 受托人管理、处分信托财产所产生的债权，不得与受托人固有财产产生的债务相抵销；受托人管理、处分不同信托的信托财产所产生的债权债务，不得相互抵销；
- h. 受托人在管理、处分信托财产时，不得违反信托目的或者违背管理职责。因受托人违背管理职责或处理信托事务不当，导致信托财产损失的，受托人以其固有财产承担赔偿责任；因受托人违背管理职责或处理信托事务不当而对第三人所负债务应当以固有财产承担；
- i. 受托人应当遵守《信托合同》的约定，本着忠实于受益人最大利益的原则处理信托事务；受托人管理信托财产，必须恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎管理的义务；
- j. 受托人不得将信托财产转为其固有财产；受托人将信托财产转为其固有财产的，必须恢复该信托财产的原状；造成信托财产损失的，应当承担赔偿责任；

- k. 受托人除依照《信托合同》的约定取得受托人服务报酬外,不得利用信托财产为自己谋取利益,受托人利用信托财产为自己谋取利益的,所得利益归入信托财产;
- l. 除非在违约事件、提前终止事件发生后或取得资产支持票据持有人会议的批准,不得出售、转让全部或部分信托财产(根据《信托合同》第4条要求委托人赎回不合格基础资产或根据《信托合同》第12条要求委托人清仓回购基础资产除外);并且应在出售、转让全部或部分信托财产后及时通知评级机构;
- m. 除非在信托终止日后取得资产支持票据持有人会议的批准并通知评级机构,并且以公平的市场价格进行交易,受托人不得将其固有财产与信托财产进行交易。
- n. 不得以信托账户、信托财产和/或相关资产文件提供任何形式的担保;
- o. 受托人应将信托财产与其固有财产分开管理,并将不同信托的财产分别记账,在任何时候都不得将信托财产与受托人的固有财产或其持有的其他财产或资产相混同;
- p. 受托人应妥为保存处理信托事务的完整记录,保存期限自信托终止日起不得少于十五年;
- q. 受托人应当按照中国法律的相关规定和《信托合同》的约定持续披露有关信托财产和资产支持票据的信息;在委托人依《信托合同》的约定向其了解信托财产的相关情况时,受托人应积极配合并做出相应的说明;
- r. 受托人应监督和督促其委托或聘请的资产服务机构、资金保管机构及其他中介服务机构恪尽职守地履行其各自的职能和义务;
- s. 如受托人职责终止,受托人应妥善保管与信托相关的全部资料,并及时向新的受托人办理移交手续;

- t. 在承租人正常履行电池租用协议的情况下，不干涉承租人对租用资产的占有、使用的权利。
- u. 《信托合同》约定的其他义务。

(3) 受托人的陈述和保证

在《信托合同》签署之日以及信托生效日，受托人为《信托合同》双方的利益陈述和保证如下：

- a. 受托人按照中国法律正式注册成立并有效存续，具有全部的权利和授权，以继续进行其正在进行之业务以及享有《信托合同》和其作为一方的其他交易文件项下的权利，并履行《信托合同》和其作为一方的其他交易文件项下的义务；
- b. 受托人已履行一切必要的内部程序获取授权以签署并履行《信托合同》以及其作为一方的其他交易文件，《信托合同》以及其作为一方的其他交易文件构成受托人合法的、有效的和有约束力的义务，并可按照前述协议的条款对其主张权利（除非该等权利的主张受到现时或未来有效并涉及影响债权人的权利和救济的破产、重整、和解或其他类似法律的限制），《信托合同》以及其作为一方的其他交易文件不会导致受托人触犯或违反任何法律、其作为一方或对其或其财产有约束力的任何协议、承诺、判决或命令；受托人签署、交付和履行《信托合同》以及其作为一方的其他交易文件以及完成《信托合同》和该等交易文件项下的交易不会引发任何该等违法或违约行为；
- c. 受托人已为签署和交付《信托合同》以及其作为一方的其他交易文件并履行《信托合同》和该等交易文件项下的义务取得了全部必要的同意、许可或批准，并已办理了全部必要的备案、登记和通知手续；
- d. 就受托人所知，《信托合同》签署之日，受托人签署、交付和履行《信托合同》以及其作为一方的其他交易文件，第一，不违反或抵

触适用于受托人的任何法律的规定或其他政府机构的指令，而无论该等政府机构的指令是否具有法律强制力；第二，不违反受托人的组建文件；第三，不违反或导致受托人违反其作为一方或对其或其财产有约束力的任何协议或契据的规定；第四，不会构成违约或因通知、时间的流逝即会在任何该等协议或契据项下构成违约的事件；

- e. 就受托人所知，《信托合同》签署之日，没有任何未决的或拟将进行的诉讼、仲裁及任何政府机构的行为、程序或调查，质疑《信托合同》、受托人作为一方的其他交易文件或根据《信托合同》或其他任何交易文件已采取或将要采取的行动的有效性，或很可能导致受托人的业务、经营、事务、财务和其他状况、财产或资产发生任何重大不利变化；
- f. 就受托人所知，《信托合同》签署之日，未出现或持续存在任何事件，也不存在任何状况，且完成《信托合同》以及受托人作为一方的其他交易文件项下的交易也不会导致任何事件或状况，构成违反或被合理预期构成或导致违反受托人作为一方或对其或其财产有约束力的任何协议或契据的任何条款，或构成受托人解任事件；
- g. 受托人未曾采取任何行动，导致在信托财产和相关资产文件上设定任何担保；
- h. 信托受益权构成受托人作为《信托合同》项下受托人的有效的、合法的、有约束力的支付义务（以信托财产为限），并可按照其条款和《信托合同》的条款对其主张权利；
- i. 受托人在交易文件中（无论是作为受托人还是发行载体管理机构）作出的陈述和保证，在所有重大方面均真实、完整和正确。

3、受益人

(1) 受益人的权利：

- a. 资产支持票据持有人有权按《信托合同》约定享有与其持有资产支

持票据类别和数额对应的信托受益权，并参与相关信托利益的分配，有权按照《信托合同》的约定参加资产支持票据持有人会议，行使相应的权利；

- b. 在信托期限内，优先级资产支持票据持有人可以根据《信托合同》的约定及相关市场规则，依法转让其所持有的优先级资产支持票据；
- c. 受益人有权按照《信托合同》约定向受托人了解信托财产的管理、处分及收支情况；
- d. 资产支持票据持有人有权依法查阅或者复制公开披露的信托财产和资产支持票据信息资料；
- e. 在发生受托人违反信托目的处分信托财产或者因违背管理职责、处理信托事务不当致使信托财产受到损失的情形下，资产支持票据持有人有权通过资产支持票据持有人会议申请人民法院撤销该处分行为，并有权要求受托人恢复信托财产的原状或者予以合理赔偿。资产支持票据持有人的撤销权自资产支持票据持有人知道或者应当知道撤销原因之日起一年内不行使的，归于消灭；
- f. 在发生受托人或各相关服务机构（包括资产服务机构及资金保管机构）违反信托目的处分信托财产或者管理、处分信托财产有重大过失的情形下，资产支持票据持有人有权通过资产支持票据持有人会议，按照《信托合同》的规定解任受托人、各相关服务机构（包括资产服务机构及资金保管机构）；
- g. 资产支持票据持有人有权按照《信托合同》约定提议召开或者自行召开资产支持票据持有人会议；
- h. 资产支持票据持有人有权享有法律和《信托合同》约定的与本信托相关的其他权利。

(2) 受益人的义务：

- a. 受益人应按照《信托合同》的规定合理善意行使受益人的权利，不

得损害其他方或其它类别受益人的合法权利和利益；

- b. 受益人对依《信托合同》约定获得的有关本信托的所有非公开的信息负有保密义务；
- c. 受益人负有法律和《信托合同》约定的其他与本信托相关的义务。

（三）免责和赔偿

1、违约责任

如委托人、受托人或受益人未履行其在《信托合同》项下的义务，或一方在《信托合同》项下的声明、陈述、保证严重失实或不准确，则视为该方违约。除非《信托合同》另有规定，违约方应向守约方承担继续履行、采取补救措施、赔偿守约方因此遭受的直接实际损失的违约责任。

2、受托人的赔偿责任

受托人违反信托目的管理、处分信托财产或者管理、处分信托财产不当致使信托财产遭受损失的，应当对信托财产予以赔偿。

受托人采取《信托合同》约定之外的方式对信托财产的运用、处分所产生的收益，属于信托财产的一部分；由此给信托财产造成损失的，受托人应以其固有财产承担赔偿责任，但该等方式经资产支持票据持有人会议同意的除外。

3、受托人的免责

18.3.1 受托人承诺履行并仅履行法律和《信托合同》明确规定的职责和义务，受托人不承担任何默示的承诺或者义务。

18.3.2 在受托人合理审慎地管理信托事务且不存在不当行为的情形下，所发生的全部损失由信托财产承担，受托人对信托财产发生的损失不承担责任。

18.3.3 受托人对基础资产及发起机构不承担尽职调查风险，完全信赖各专业机构会以专业的谨慎与注意履行其义务，并可以依赖其提供的任何书面的证明、报告或者意见和/或者在相关文件中的陈述与保证的真实、准确与完整，除非存在完全与充分的相反证据或受托人未尽到合理审慎的注意义务。

18.3.4受托人对资产支持票据的本金和收益不作任何保证或担保。资产支持票据仅代表信托受益权的相应份额。资产支持票据不代表受托人的负债，资产支持票据投资机构的追索权仅限于信托财产。受托人除了承担在《信托合同》等交易文件所承诺的义务和责任外，不对资产支持票据可能产生的其他损失承担义务和责任。

4、委托人的免责

除中国法律另有规定外，委托人承诺履行并仅履行《信托合同》明确规定的职责，委托人不承担任何默示的承诺或者义务，并不作出任何进一步的陈述与保证。

委托人对资产支持票据的本金和收益不作任何保证或担保。资产支持票据仅代表信托受益权的相应份额。资产支持票据不代表发起机构的负债，资产支持票据投资机构的追索权仅限于信托财产。发起机构除了承担交易文件中所承诺的义务和责任外，不对资产支持票据中可能产生的其他损失承担义务和责任。

（四）合同的生效与终止

1、《信托合同》自双方的法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章（或合同专用章）之日生效。

2、《信托合同》于受托人完成信托财产清算、信托清算报告公告期届满且发行载体终止日的资产支持票据持有人对清算报告均无异议时终止，但如《信托合同》第 13.2 条的约定不能如期履行或不能按《信托合同》双方协商同意的其他日期履行，《信托合同》于前述履行期限届满之日终止。

3、《信托合同》（以及其他交易文件）取消和取代《信托合同》签署前的任何其他协议或承诺，构成双方关于《信托合同》主旨的完整协议。

（五）法律适用和争议解决

《信托合同》的订立、生效、履行、解释、修改、争议解决和终止等事项适用中国法律。

凡因《信托合同》引起的或与《信托合同》有关的任何争议，由双方协商解决。争议或纠纷的一方当事人应以书面形式向其他方发出有关协商通知。该通知应阐述争议或纠纷的性质、缘由、权利主张，及支持发出通知一方当事人权利主张的事实依据，并提出解决争议或纠纷的建议和意见。如双方在其他方收到通知后 10 个工作日内协商未成，可向合同签署地（即【西安】市【新城】区）有管辖权的人民法院提起诉讼。

在诉讼过程中，除双方有争议正在进行诉讼的事项以外，双方应继续履行其他部分的义务。

（六）合同的转让

除非《信托合同》另有约定，未经《信托合同》双方事先书面同意，任何一方不得转让其在《信托合同》项下的权利或义务，或在前述权利或义务上向第三方设定质押或其他担保。

《信托合同》对双方及其继任者、允许的受让人均具有约束力。

如受托人根据《信托合同》的约定被更换，则其继任者将承继被更换受托人在《信托合同》项下的权利义务。

二、《资金保管合同》摘要

以下摘要描述了《资金保管合同》的主要条款。投资者需结合本募集说明书和交易文件的进一步详细信息进行阅读。

（一）合同当事方

西部信托有限公司为受托人。

交通银行股份有限公司湖北省分行为资金保管机构。

（二）当事人各方的权利、义务、陈述和保证

1、受托人

（1）受托人的权利：

- a. 对信托账户中的资金进行合格投资的权利。在遵守国家相关法律法规规定的前提下，受托人有权在《资金保管合同》约定的投资范围内对信托账户中的资金进行合格投资；
- b. 监督和查询信托账户中的资金的保管情况的权利。受托人有权根据《资金保管合同》的约定对资金保管机构的资金保管情况进行查询，有权要求资金保管机构对资金保管情况进行说明；
- c. 查询和复印信托账户有关资料的权利；
- d. 提议委任资金保管机构的权利；
- e. 依据《资金保管合同》的约定，要求资金保管机构执行受托人的划款指令的权利；
- f. 中国法律和《资金保管合同》约定的其他权利。

(2) 受托人的义务：

- a. 按照《资金保管合同》约定为保管资金开立信托账户；
- b. 按照《资金保管合同》约定将保管资金交资金保管机构保管；
- c. 建立完善的内部控制制度，本着诚实信用的原则，负责本保管资金的管理、运用、处置和分配；
- d. 按《资金保管合同》约定方式向资金保管机构发送划款指令，提供相关合同、文本，并对其合法有效性、完整性、真实性和准确性负责；
- e. 负责信托财产的清算和分配，计算应向资产支持票据持有人支付的本金及利息；
- f. 按照《资金保管合同》的约定，按时足额向资金保管机构支付服务报酬；

- g. 根据国家有关规定和《资金保管合同》的规定接受资金保管机构的监督;
- h. 依照中国法律的要求,按照诚信、真实、完整、准确、及时的原则披露信托的相关信息;
- i. 应按照《信托法》、《信托公司管理办法》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)以及财政部发布的相关《企业会计准则解释》及其他涉及金融资产转让的会计制度,以及中国银行保险监督管理委员会对信托公司的监管要求进行信托财产记账和会计核算;
- j. 当受托人被更换时,受托人及新的受托人应及时通知资金保管机构信托受托人已经发生变更的情况;
- k. 中国法律和《资金保管合同》约定的其他义务。

2、资金保管机构

(1) 资金保管机构的权利:

- a. 有权暂不执行其认定为错误的划款指令;
- b. 收取服务报酬的权利;
- c. 要求受托人提供所需文件和信息的权利;
- d. 中国法律规定以及《资金保管合同》约定的其他权利。

(2) 资金保管机构的义务:

- a. 按《资金保管合同》约定,开立信托账户;
- b. 履行对信托账户中的资金进行安全保管的义务,不得将资金保管机构持有的任何其他资金与信托账户中的资金相混同;
- c. 根据《资金保管合同》的约定及管理人受托人指令,代为归集和支付信托利益的义务;

- d. 根据《资金保管合同》的约定按照受托人的划款指令相应划转信托账户内的资金，如认定划款指令错误，应按《资金保管合同》的约定通知受托人；
- e. 根据《资金保管合同》约定，根据受托人的划款指令和资产服务机构的资金汇划附言或相应的通知进行相应的记账；
- f. 在收到受托人的请求后，应在可行的情况下尽快向其提供某特定日营业时间结束前和/或在请求日前一段时间内（或受托人合理要求的期间内）有关信托账户的账户信息；
- g. 于每个资金保管机构报告日，按照《资金保管合同》第 9 条的规定向受托人及时提交资金保管报告并保证其根据《资金保管合同》向其他方提供的有关信息、材料、文件和信息报告（包括但不限于资金保管报告）真实、准确、完整；
- h. 为审计机构审计上年度资产运营报告之目的，根据审计机构的合理要求，资金保管机构应在其职责范围内提供必要的、合理的协助，并保证其为此向审计机构提供的资料真实和完整；
- i. 资金保管机构应完整保存与信托账户的资金保管有关的原始凭证、记账凭证、账册、交易记录和重要合同等，保存期限为信托终止日后 15 年；
- j. 监督受托人对信托账户中资金的管理运用，如发现受托人的划款指令违反法律以及交易商协会等其他监管机构的规定，或者违反《资金保管合同》第 6.4.1 款关于合格投资范围的约定，应当拒绝执行，并及时向交易商协会等其他监管机构（如需）报告；
- k. 当受托人根据信托合同的规定被更换时，资金保管机构应尽力与被解任的原受托人以及继任受托人合作，以便继任受托人能够行使其在《资金保管合同》项下的权利；

- l. 资金保管机构确认，资金保管机构不得将信托账户的资金用于抵偿受托人对资金保管机构的任何负债，并且，资金保管机构不得抵销、转移或预扣信托账户中的任何款项以清偿（或有条件地清偿）《资金保管合同》任何一方或资产支持票据持有人对资金保管机构的负债；
- m. 如果评级机构（如有）调低资金保管机构的评级等级，资金保管机构在知晓或应当知晓后应立即通知《资金保管合同》对方；
- n. 中国法律规定和《资金保管合同》约定的其他义务。

（三）违约责任

1、《资金保管合同》任何一方未按《资金保管合同》的约定履行其在《资金保管合同》项下的各项义务或实质性违反其陈述、保证或承诺的将构成违约，违约方应赔偿信托财产或《资金保管合同》其他各方因此遭受的损失。

2、资金保管机构未按照《资金保管合同》的约定执行受托人的划款指令及时划付资金或资金保管机构实质性违反《资金保管合同》第 12 条、第 13 条项下的陈述、保证或义务的，应赔偿信托财产或《资金保管合同》其他各方因此遭受的直接经济损失。

3、受托人未按照《资金保管合同》的约定发送划款指令或受托人实质性违反《资金保管合同》第 10 条、第 11 条项下的陈述、保证或义务的，应赔偿信托财产或《资金保管合同》其他各方因此遭受的损失。

（四）《资金保管合同》效力

1、《资金保管合同》双方法定代表人或授权代表签名（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）之日成立并生效。

2、《资金保管合同》有效期限从合同生效之日开始，至受托人完成信托财产清算、信托清算报告公告期届满且信托终止日的资产支持票据持有人对清算报告均无异议终止。

3、《资金保管合同》（以及其他交易文件）取消和取代《资金保管合同》签

署前的任何其他协议或承诺，构成双方关于《资金保管合同》主旨的完整协议。若有关《资金保管合同》项下资金保管机构权利义务的约定与其他交易文件约定不一致的，以《资金保管合同》约定为准。

（五）适用法律与争议解决

1、《资金保管合同》的订立、生效、履行、解释、修改、争议解决和终止等事项适用中国法律。

2、凡因《资金保管合同》引起的或与《资金保管合同》有关的任何争议，由双方协商解决。争议或纠纷的一方当事人应以书面形式向另一方发出有关协商通知。该通知应阐述争议或纠纷的性质、缘由、权利主张，及支持发出通知一方当事人权利主张的事实依据，并提出解决争议或纠纷的建议和意见。如双方在另一方收到通知后 10 个工作日内协商未成，任何一方可将上述争议提交《资金保管合同》签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。除非判决另有规定，双方为诉讼而实际支付的费用（包括但不限于诉讼费和合理的律师费）由败诉方承担。

3、在双方协商和诉讼期间，双方应本着诚信原则继续履行《资金保管合同》不涉及争议的部分。《资金保管合同》的订立、生效、履行、解释、修改和终止等事项适用中华人民共和国法律（为《资金保管合同》之目的，不包括香港、澳门和台湾地区法律）。

第十六章 评级状况

一、评级机构及评级结论

联合资信评估股份有限公司（以下简称联合资信）给予武汉蔚能电池资产有限公司2022年度第一期绿色电池资产支持票据项下优先级资产支持票据的评级为【AAA_{sf}】。联合资信给予上述优先级资产支持票据的评级，主要基于本交易如下方面的考虑：

1、标的资产分散性好，历史偿付情况好，特定前提下质押现金流能够对优先级资产支持票据形成足额覆盖。入池标的资产承租人共计19000户，分散性很好，历史违约率为0，偿付情况好，在优先级资产支持票据特定预期收益率及承租人租用服务费可按时支付的前提下，可分配现金流（不含保证金）对优先级资产支持票据各期预期支出的覆盖倍数最低为10.65倍，本金可在预期到期日前摊还完毕。

2、中投保整体代偿能力极强。中投保作为国内第一家融资担保公司，综合竞争力很强。中投保担保业务规模较大，处于行业上游水平。中投保资本实力很强，资本充足性良好，并且资产质量较好；2018年以来中投保担保业务代偿规模小，当期代偿率低，中投保整体代偿能力极强。

二、资产支持票据信用等级符号及定义

结构化产品等级符号	含义
AAA _{sf}	结构化产品持有人获得利息及时支付和本金在法定到期日或以前足额偿付的可能性极高，且基本不受不利经济环境的影响，产品的预期损失极低。
AA _{sf}	结构化产品持有人获得利息及时支付和本金在法定到期日或以前足额偿付的可能性很高，且不易受不利经济环境的影响，产品的预期损失很低。
A _{sf}	结构化产品持有人获得利息及时支付和本金在法定到期日或以前足额偿付的可能性较高，虽易受不利经济环境的影响，产品的预期损失较低。

结构化产品等级符号	含义
BBB _{sf}	结构化产品持有人获得利息及时支付和本金在法定到期日或以前足额偿付的可能性一般，易受不利经济环境的影响并可能遭受损失，产品的预期损失一般。
BB _{sf}	结构化产品持有人获得利息及时支付和本金在法定到期日或以前足额偿付的可能性较低，极易受不利经济环境的影响并可能遭受较大损失，产品的预期损失较高。
B _{sf}	结构化产品持有人获得利息及时支付和本金在法定到期日或以前足额偿付的可能性依赖于良好的经济环境，具有较大的不确定性，受不利经济环境影响很大且会遭受很大打击，产品的预期损失很高。
CCC _{sf}	结构化产品持有人获得利息及时支付和本金在法定到期日或以前足额偿付的可能性极度依赖于有利的经济环境，具有极大的不确定性，产品的预期损失极高。
CC _{sf}	基本无法保证结构化产品持有人获得利息的及时支付和本金在法定到期日或以前的足额偿付。
C _{sf}	结构化产品持有人无法获得本息偿付，产品本金部分或全部损失。

注：除 AAA_{sf} 级、CCC_{sf} 级及以下等级外，每一个信用等级可用 +、- 符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

第十七章 备查文件存放及查阅方式

一、备查文件

本《募集说明书》的附录和备查文件包括以下文件，该等文件是本《募集说明书》不可分割的有机组成部分：

1、《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据信托之信托合同》

2、《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据信托主定义表》

3、《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据信托服务合同》

4、《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据资金保管合同》

5、《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据信托质押合同》

6、《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据信托之差额支付承诺函》

7、《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据信托担保协议》

8、《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据承销协议》

9、《监管账户资金监管协议》

10、《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据法律意见书》

11、《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据评

级报告》

12、《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据发行前独立评估认证报告》

13、《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据基础资产现金流预测咨询报告》

14、发起机构、担保机构近三个会计年度的资产负债表、利润表、现金流量表及审计意见全文

15、发起机构、担保机构的营业执照和公司章程

16、中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》

17、发起机构关于本次发行资产支持票据的有权机构决议

二、查询地址

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发起机构和主承销商。

（一）发起机构

公司名称：武汉蔚能电池资产有限公司

联系地址：武汉东湖新技术开发区左岭镇左岭路 117 号光电子配套产业园一期厂房 1 号楼二层 263 室（自贸区武汉片区）

法定代表人：沈斐

联系人：虞琮

联系电话：027-86657960

（二）牵头主承销商

公司名称：中国国际金融股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区国贸写字楼 2 座 27 层和 28 层

法定代表人：沈如军

联系人：宋沐洋

联系电话：010-65051166

传真：010-65051166

（三）联席主承销商

公司名称：交通银行股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区银城中路 188 号交银大厦

法定代表人：任德奇

联系人：马稳

联系电话：021-58781234-6761

传真：021-38579251

投资者可通过中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台下载本募集说明书，或者在本次资产支持票据发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。

第十八章 本次发行的有关机构

一、发起机构/资产服务机构一

公司名称：武汉蔚能电池资产有限公司

联系地址：武汉东湖新技术开发区左岭镇左岭路 117 号光电子配套产业园
一期厂房 1 号楼二层 263 室（自贸区武汉片区）

法定代表人：沈斐

联系人：虞琼

电话：027-86657960

传真：【/】

电子邮箱：qiong.yu@mirattery.com

二、发行载体管理机构

公司名称：西部信托有限公司

联系地址：陕西省西安市新城區东新街 232 号陕西信托大厦 3 楼

法定代表人：徐谦

联系人：邓章、杨宵

电话：020-87593146、020-87596624

传真：【/】

电子邮箱：dengzhang@wti-xa.com、yangxiao@wti-xa.com

三、牵头主承销商/簿记管理人

公司名称：中国国际金融股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区国贸写字楼 2 座 27 层和 28 层

法定代表人：沈如军

联系人：阚永生、宋沐洋

联系电话：010-65051166

传真：010-65051166

电子邮箱：yongsheng.kan@cicc.com.cn、muyang.song@cicc.com.cn

四、资产服务机构二

公司名称：上海蔚来融资租赁有限公司

联系地址：上海市闵行区宜山路 1999 号科技绿洲 3 期 23 栋 8 楼

法定代表人：曲玉

联系人：杨翰翎

电话：021-39130764

传真：【/】

电子邮箱：harriet.yeung@nio.com

五、联席主承销商

公司名称：交通银行股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区银城中路 188 号交银大厦

法定代表人：任德奇

联系人：马稳

联系电话：021-58781234-6761

六、担保机构

公司名称：中国投融资担保股份有限公司

联系地址：北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 10 层

法定代表人：段文务

联系人：金海波

电话：010-88822704

传真：010-68437040

电子邮箱：jinhaibo@sdic.com.cn

七、法律顾问

公司名称：北京大成律师事务所

联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层

负责人：彭雪峰

联系人：王立宏

电话：010-58137335

传真：010-58137788

电子邮箱：lihong.wang@dentons.cn

八、评级机构

公司名称：联合资信评估股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

法定代表人：王少波

联系人：魏诗博 牛楠

电话：010-85679696

传真：010-85679228

电子邮箱: lianhe@lhratings.com

九、现金流预测机构

公司名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

联系地址: 北京市朝阳区安定路5号院中海国际中心A座17-20层

负责人: 杨志国、朱建弟

联系人: 闫保瑞

电话: 15600851880

传真: 010-56730000

电子邮箱: yanbaorui@bdo.com.cn

十、绿色评级机构

公司名称: 联合赤道环境评价有限公司

联系地址: 天津市和平区小白楼街曲阜道80号503室

法定代表人: 王少波

联系人: 陈金龙

电话: 022-58356820

传真: 022-58356969

电子邮箱: chenjinlong@lhcis.com

十一、资金保管机构/监管银行

公司名称: 交通银行股份有限公司湖北省分行

法定代表人: 单增建

地址: 武汉市建设大道847号

联系人：陈菁

联系地址：武汉市建设大道 847 号

电话：027-85481003

传真：027-85481003

电子邮箱：chenj_476@bankcomm.com

十二、集中簿记建档支持机构

公司名称：北京金融资产交易所有限公司

地址：北京市西城区金融大街乙 17 号

法定代表人：郭欠

联系人：发行部

电话：010-57896722、010-57896516

传真：010-57896726

邮政编码：100032

十三、登记、托管、结算机构

公司名称：银行间市场清算所股份有限公司

地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 33-34 层

法定代表人：谢众

联系人：发行岗

电话：021-63326662

传真：021-63326661

(本页无正文，本页仅为《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电
池资产支持票据募集说明书》之盖章页)



(本页无正文，本页仅为《武汉蔚能电池资产有限公司 2022 年度第一期绿色电池资产支持票据募集说明书》之盖章页)

